

Artikel 629 [Loondoorbetaling bij ziekte]

Geldend vanaf 01-01-2016

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36744

1.

Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

2.

In afwijking van lid 1 geldt het in dat lid bedoelde recht voor een tijdvak van zes weken voor de werknemer die:

- a. doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat; of
- b. de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

Indien de ongeschiktheid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor de datum waarop de werknemer de in onderdeel b bedoelde leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf die datum de in dit lid genoemde termijn, voor zover het totale tijdvak niet meer bedraagt dan 104 weken.

3.

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet:

- a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
- b. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
- c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht;
- d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;
- e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;
- f. voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.

4.

In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg.

5.

Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voorzover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen verrichten.

6.

De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de

werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen.

7.

De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij de werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat bij hem het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen.

8.

Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

9.

Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft.

10.

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten als bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

11.

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd:

- a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;
- b. met de duur van het verlengde tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet;
- c. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien die wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt verlengd; en
- d. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld.

12.

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand.

13.

Voor de toepassing van lid 2, aanhef en onderdeel a, wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.

T&C BW, commentaar op art. 7:629 BW

Wel loon bij ziekte, zwangerschap en bevalling

J.M. van Slooten, actueel t/m 01-09-2025

1. Algemeen

In art. 7:629 BW zijn drie wetten verwerkt: de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (*Stb.* 1996, 134), de Wet verbetering poortwachter (*Stb.* 2001, 628) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (*Stb.* 2003, 555). De kern van deze wetten is dat het risico van loonderving als gevolg van ziekte in beginsel niet wordt gedekt door de Ziektewet, maar gedurende 104 weken voor rekening van de werkgever komt. De werknemer komt behoudens een aantal uitzonderingen enkel nog in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, als hij geen aanspraak kan maken op loondoorbetaling krachtens art. 7:629 BW (zie art. 29 lid 1 onder a ZW). Dit wordt de vangnetvoorziening genoemd. Deze staat open voor o.a. categorieën oproep- en uitzendkrachten en werknemers wier arbeidsovereenkomst tijdens ziekte eindigt. De Ziektewet kent sommige categorieën werknemers ook recht op ziekgeld toe, onafhankelijk van hun eventuele

recht op loondoorbetaling. Dit zijn werknemers die als gevolg van zwangerschap en bevalling niet kunnen werken (art. 29a ZW). Dit is te onderscheiden van het recht op een uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van art. 3 WAZO, werknemers die na een langdurig ziekteverzuim re-integreren en weer ziek worden (art. 29b ZW) en werknemers die ziek zijn als gevolg van een orgaandonatie (art. 29 lid 2 sub e ZW).

2. Recht op loon bij ziekte (lid 1)

Art. 7:629 BW is te beschouwen als een *lex specialis* ten opzichte van art. 7:628 BW. Het betreft immers een geval van doorbetalen van loon voor betrekkelijk korte tijd op grond van zeer bijzondere omstandigheden, waarvan naar algemene maatstaven moeilijk is te zeggen of dit 'in redelijkheid voor rekening van de werkgever' behoort te komen (*Kamerstukken II* 1993/94, 23438, nr. 3, p. 25). Voor het recht op loon krachtens art. 7:629 BW is een ziekmelding in beginsel niet vereist: hof Den Haag 22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1294, *Prg.* 2014/140.

a. Loon

Lid 1 geeft de werknemer recht op 70% van zijn naar tijdruimte vastgesteld (geld-)loon. Op grond van lid 7 jo. art. 7:628 lid 3 BW heeft hij ook recht op 70% van loon in geld dat niet naar tijdruimte is vastgesteld. Het dient dan wel te gaan om loon dat afhankelijk is van de uitkomst van de arbeid, zoals provisie (HR 31 oktober 1941, *NJ* 1942/198). Zie ook art. 7:628 BW, aant. 9. Veelal is 100% gedurende een bepaalde periode afgesproken. Ook kan recht op 100% doorbetaling voortvloeien uit gerechtvaardigd vertrouwen omdat een werknemer in een eerdere ziekteperiode ook 100% kreeg doorbetaald (ECLI:NL:GHSHE:2015:2626, *Prg.* 2015/209).

Maximum dagloon

Als het loon meer bedraagt dan het maximumdagloon ex art. 17 lid 1 Wfsv, heeft de werknemer over het meerdere geen aanspraak op 70% daarvan. Per 1 juli 2024 bedraagt het maximumdagloon € 282,95 bruto (inclusief vakantiegeld) per maand dat de werknemer tegen loon heeft gewerkt.

Minimumloon

Als 70% van het loon minder is dan het minimumloon, heeft de werknemer gedurende de eerste 52 weken ten minste recht op het wettelijke minimumloon. Als het inkomen na het verstrijken van de eerste 52 weken onder het sociaal minimum ligt, kan de werknemer onder omstandigheden in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Ander loon dan geld

Art. 7:629 BW geeft geen aanspraak op doorbetaling van andere loonvormen dan geld, zoals opgesomd in art. 7:617 lid 1 onderdeel b-e BW. Men kan dan terugvallen op de regel van art. 7:628 BW en betogen dat het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt voor zover daarvoor in art. 7:629 BW geen regeling is getroffen. De vraag of de zieke werknemer in een dienstauto mag blijven rijden, is in de rechtspraak en literatuur verschillend beantwoord. Daarbij is — naast hetgeen partijen eventueel zijn overeengekomen — onder meer van belang of de auto (gedeeltelijk) als loon kan worden aangemerkt en of er uitzicht is op spoedig herstel. Uitgangspunt lijkt te zijn dat dat het privégebruik niet valt onder het recht op loon tijdens ziekte; hof Den Haag 13 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1577, *JAR* 2021/213, *JIN* 2021/134, m.nt. Van Kempen, *TRA* 2021/87, m.nt. Van Vliet en *Prg.* 2021/266.

Meer- of overuren

Overwerkvergoeding valt onder het recht op loonbetaling; Ktr. Utrecht 22 december 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BG9171, *Prg.* 2009/29. Door parttimers bij ziekte alleen de overeengekomen uren en niet de meeruren te betalen, kan de werkgever in strijd met het verbod op onderscheid naar arbeidsduur handelen (Ktr. Amsterdam 19 februari 1999, *JAR* 1999/76).

b. Werknemer

Onder werknemer moet worden verstaan: werknemer in de zin van art. 7:610 BW (zie art. 7:610, aant. 2). In een aantal gevallen is onzeker of er sprake is van werknemerschap in de zin van art. 7:610 BW en (dus) of aanspraak bestaat op loondoorbetaling tijdens ziekte. Wanneer deze aanspraak ontbreekt, heeft de betrokkene soms recht op een ZW-uitkering.

Oproepkrachten

Oproepkrachten kunnen soms een beroep doen op art. 7:629 BW. Dat is afhankelijk van de vraag of er een arbeidsovereenkomst is (en dus geen voorovereenkomst) en of de oproepkracht verplicht is aan een oproep gevolg te geven. Als de oproepkracht gewerkt zou hebben wanneer hij niet ziek zou zijn geweest, heeft hij recht op loon (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 21); Rb. Noord-Nederland 6 mei 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1664, oordeelde dat een oproepkracht ook aanspraak kon maken op loon over het tijdvak waarin hij nog niet was ingeroosterd met o.m. een

verwijzing naar het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW.

Uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten hebben slechts recht op loon tijdens ziekte zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben gedurende de looptijd van hun arbeidsovereenkomst aanspraak op loon. Eindigt de arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen arbeidsduur, dan ontstaat een aanspraak op een ZW-uitkering (art. 29 ZW). Op grond van art. 38 lid 2 jo. art. 39a ZW kan de werkgever verplicht zijn aan het UWV een verhaalsanctie te voldoen als hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

c. Tijdvak

Het tijdvak bedraagt 104 weken. Het tijdvak kan krachtens lid 11 verlengd worden. Het tijdvak wordt niet verlengd in geval van 'gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid' (zie *ArbeidsRecht* 2001/10; anders: Ktr. Amsterdam 30 januari 2001, *JAR* 2001/43). Hof 's-Hertogenbosch 12 februari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BC4967, *JAR* 2008/71, m.nt. Vegter en *USZ* 2008/82, m.nt. Heida oordeelde dat een ziekmelding met terugwerkende kracht het wettelijk systeem doorkruist. Onder omstandigheden kan een nieuw tijdvak ontstaan wanneer de werknemer ander werk is gaan verrichten en dit geacht moet worden de (nieuwe) bedongen arbeid te zijn; zie onder meer hof Leeuwarden 3 maart 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH5236, *USZ* 2009/164, m.nt. Barentsen. Daarvoor is ten minste nodig dat partijen expliciet zijn overeengekomen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, of dat de werknemer daarop heeft mogen vertrouwen. Hof Arnhem oordeelde dat dit gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is als de werknemer 'gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen partijen niet ter discussie staat' (hof Arnhem-Leeuwarden 18 juni 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4324, *RAR* 2013/146). Is aan deze eisen niet voldaan, dan brengt het stelsel van art. 7:629 BW mee dat er geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting ontstaat als de werknemer na een aantal jaren passende arbeid te hebben verricht weer uitvalt (HR 30 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134, *JAR* 2011/277, m.nt. Laagland, *RAR* 2011/160, *NJB* 2011/1825, *TRA* 2011/103, m.nt. Frikkee, *NJ* 2013/187, m.nt. Verhulp en *USZ* 2011/294, m.nt. Barentsen). In diverse uitspraken kwam aan de orde wanneer een werknemer erop mag vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden: de werknemer moet het werk gedurende een niet te korte tijd verrichten en aard en omvang van het werk moet niet meer ter discussie staan; vgl. onder meer Ktr. Utrecht 8 maart 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BP7237, *JAR* 2011/94, *JIN* 2011/279 en *USZ* 2011/86, m.nt. Fruytier. Overigens kan ook lid 12 een rol spelen bij deze kwestie: hof 's-Hertogenbosch 6 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH0657, *JAR* 2009/54 en *TRA* 2009/36, m.nt. Frikkee.

d. Ziekte

Ziekte in de zin van art. 7:629 BW is een lichamelijke of psychische toestand (daaronder begrepen een gebrek), die de werknemer verhindert zijn arbeid te verrichten. Onder het ziektebegrip in de Ziektewet wordt tevens verstaan zogenoemde situatieve arbeidsongeschiktheid (ziekte ten gevolge van de werksfeer). Men mag aannemen dat dit ook onder het ziektebegrip van art. 7:629 BW valt. De term 'situatieve arbeidsongeschiktheid' wordt ook gebruikt in de context van art. 7:628 BW. Er is dan geen sprake van ziekte, maar de dreiging van ziekte of een situatie die in ieder geval rechtvaardigt dat de werknemer niet (dadelijk) weer gaat werken, zoals in het kader van een arbeidsconflict; zie daarover HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7669, *JAR* 2008/188, m.nt. Vegter, *NJ* 2016/216, m.nt. Barentsen, *JWB* 2008/302, *JOL* 2008/535 en de STECR-werkwijzer arbeidsconflicten (versie 7 van april 2022; besproken in *ArbeidsRecht* 2015/35 door De Groot). Hof Arnhem 11 november 2003, *JAR* 2003/292 oordeelde dat een loonvordering wegens ongeschiktheid ten gevolge van een conflict met de aandeelhouders moet worden beoordeeld aan de hand van art. 7:629 BW en niet op grond van art. 7:628 BW. In Ktr. Zutphen 1 juni 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BR0259, *JAR* 2011/273, m.nt. Kehrer-Bot en *RAR* 2011/144 werd geoordeeld dat het 629-begrip 'situatieve arbeidsongeschiktheid' van toepassing was en niet het 628-begrip, onder meer omdat bij 628 sprake is van een belangenafweging en bij 629 sprake is van de beschermingsgedachte. Als de werkgever betwist dat de werknemer ziek is, dient de second-opinion-procedure gevolgd te worden (zie art. 7:629a BW). Het uitvallen van werknemer als gevolg van het ondergaan van een geslachtsveranderende operatie moet worden beschouwd als ziekte (Rb. Oost-Brabant 13 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:2417, *JAR* 2014/114, *RAR* 2014/117 en *Prg.* 2014/152).

e. Zwangerschap en bevalling

Zwangerschap en bevalling vallen niet onder het begrip ziekte en dienen daarom apart te worden vermeld. Ook hier kan men aansluiten bij de definities van de Ziektewet (zie verder aant. 3).

3. Recht op loon en ZW-uitkering of WAO/WIA-uitkering (lid 1)

a. Zwangerschap en bevalling

Werkneemsters die ten gevolge van zwangerschap of bevalling ongeschikt zijn te werken, hebben op grond van art. 7:629 BW aanspraak op 70% van hun loon. Zij kunnen echter soms ook aanspraak maken op een ZW-uitkering. Laatstgenoemde aanspraak bestaat kort gezegd tijdens ziekte die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling, met uitzondering van de periode dat recht op een uitkering krachtens art. 3:7 lid 1 WAZO bestaat (zie aant. 6). De hoogte van de ZW-uitkering is 100 procent van het voor de werkneemster geldende dagloon, doch is gemaximeerd op het maximum dagloon als bedoeld in art. 17 Wfsv.

b. Orgaandonatie

Art. 29 lid 2 onder e ZW regelt dat de werknemer die wegens orgaandonatie ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, recht heeft op een ZW-uitkering, gelijk aan 100% van het voor hem geldende dagloon.

c. Langdurige arbeidsongeschiktheid voor indiensttreding

Krachtens art. 29b ZW heeft de werknemer die onmiddellijk voorafgaande aan zijn dienstbetrekking arbeidsongeschikt was en aan bepaalde voorwaarden voldoet, onder omstandigheden recht op ziekengeld. De werknemer heeft dan recht op 70% van zijn dagloon. De werknemer kan op grond van art. 7:611 BW gehouden zijn de werkgever mededeling te doen dat hij arbeidsongeschikt in de zin van de WAO is. De werkgever kan hier immers financieel belang bij hebben; Ktr. Groningen 17 juni 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ4538, JAR 2009/223, Prg. 2009/145 en JIN 2009/689.

d. Verkorte wachttijd IVA-uitkering

Volgens art. 23 lid 6 WIA kan het UWV op aanvraag van de werknemer een verkorte wachttijd vaststellen, als de werknemer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is. De verkorte wachttijd bedraagt ten minste 13 weken en ten hoogste 78 weken. Volgens art. 7:629 lid 5 BW kan de werkgever het loon verminderen met deze WIA-uitkering (Inkomensbesluit Wet WIA, Stb. 2005, 618, p. 11).

4. Uitzonderingen op tijdvak: huishoudelijk personeel en AOW'ers (lid 2)

Lid 2 regelt twee categorieën voor wie een uitzondering geldt op het tijdvak van 104 weken: huishoudelijk personeel en degenen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Huishoudelijk personeel (lid 2 onderdeel a)

De aanspraak van deze categorie is beperkt tot het loon over maximaal zes weken. Daarna bestaat geen recht op een ZW-uitkering. Betoogd is dat deze beperking in strijd is met (wat nu is) art. 157 VWEU (M. Olbers, SR 1996-4, p. 87). Deze bepaling is gewijzigd met ingang van 1 januari 2007 (Stb. 2006, 682). De wijziging houdt in dat nu het criterium 'minder dan vier dagen' wordt gehanteerd. Voorheen was dat minder dan drie dagen. De reden van de wijziging is dat art. 7:629 lid 2 BW aansluit bij art. 6 lid 1 onderdeel c WW, ZW en WAO/WIA, die eveneens in voormelde zin gewijzigd zijn (MvT, p. 77). Hiermee hangt samen de toevoeging van art. 7:629 lid 13 BW.

Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt (lid 2 onderdeel b)

Deze categorie is met ingang van 1 januari 2016 in art. 7:629 BW opgenomen in het kader van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Stb. 2015, 376). Op grond van de tekst van lid 2 onderdeel b is voor deze categorie het tijdvak eveneens beperkt tot zes weken. Er gold echter bij wege van overgangsrecht tot 1 juli 2023 een tijdvak van dertien weken. Bij Besluit beëindiging overgangsrecht Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd (Stb. 2023, 169) is geregeld dat voor ziekmeldingen vanaf 1 juli 2023 de zes-wekentermijn geldt.

Criterium

Het gaat erom of de werknemer de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd heeft bereikt. Het is niet van belang of de werknemer ook AOW ontvangt.

Ziek tijdens bereiken AOW-leeftijd

In die situatie geldt volgens de slotzin van lid 2 dat vanaf dat moment nog maximaal zes weken loon verschuldigd is.

Samentellingsregeling

Als er een tussenliggende periode van arbeidsgeschiktheid is geldt de samentellingsperiode van lid 10 (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 3, p. 20-21).

5. Geen loonbetalingsverplichting (lid 3)

Verhouding tussen art. 7:629 en 7:628 BW

De werknemer heeft geen recht op loon tijdens ziekte, als hij zonder ziek te zijn daarop geen recht zou hebben gehad. De werknemer die staakt of gevangen wordt gehouden en tevens ziek is, heeft dus geen recht op loon (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 51 en p. 59). Dit geldt derhalve ook bij onrechtmatig verblijf in Nederland (Rb. Maastricht 5 augustus 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ5377, *JAR* 2009/240). Rb. Zwolle-Lelystad 1 december 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BP0213, *JAR* 2011/144, m.nt. Laagland, *RAR* 2011/60 en *JIN* 2011/131 oordeelde dat art. 7:629 BW in die casus prevaleerde boven art. 7:628 BW, nu de werknemer al ziek was voordat de 628-situatie zich voordeed en deze situatie ook door ziekte was veroorzaakt. Ktr. Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2016:1751, *RAR* 2016/103 en *JAR* 2016/119) oordeelt dat de hier aan de orde zijnde samenloopproblematiek van art. 7:628 en 7:629 BW moeten worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. In ECLI:NL:GHARL:2015:1507 *JAR* 2015/109, *JIN* 2015/74, m.nt. Stamoulis & De Vos en *Prg.* 2015/121 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden dat detentie de primaire oorzaak was van de afwezigheid en niet ziekte. Rb. Gelderland 27 februari 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:1051, *JAR* 2024/94, oordeelde dat ziekte de primaire oorzaak was omdat de gedetineerde was opgenomen in de penitentiair psychiatrische afdeling. Het hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat afwijzing van een loonvordering op grond van art. 7:629 BW niet uitsluit dat er recht op loon op grond van art. 7:628 BW bestaat (ECLI:NL:GHSHE:2022:1412).

Subonderdelen a-f

Lid 3 noemt daarnaast nog zes gevallen waarin geen loonbetalingsplicht tijdens ziekte bestaat. Aangenomen moet worden dat de loonsanctie in de praktijk de enige sanctie is en dat er in een geval als bedoeld in lid 3 onderdeel d geen plaats is voor ontslag op staande voet bij conflicten rond ziekte (zie *Kamerstukken I* 2001/02, 27678, nr. 37a, p. 31). Volgens Ktr. Utrecht beperkt de sanctie zich tot de uren dat de werknemer hersteld was. Een andere uitleg van lid 3 leidt tot 'disproportionele sancties': Ktr. Utrecht 22 juli 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ3489, *JAR* 2009/237. Als de werknemer achteraf blijkt niet ziek te zijn geweest, moet hij ten onrechte ontvangen ziektegeld dat door een eigenrisicodragende werkgever is betaald, terugbetalen (hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9791).

Beperking tot wettelijke ondergrens

Partijen kunnen een verdergaande loonsanctie afspreken voor zover deze ziet op loondoorbetaling boven het minimumniveau; HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6699, *JAR* 2008/110, m.nt. Vegter, *NJ* 2008/567, m.nt. Verhulp, *RAR* 2008/62, *Prg.* 2008/109, *Ondernemingsrecht* 2008/70, m.nt. Veenstra, *USZ* 2008/112, m.nt. Barentsen.

Lid 3 onderdeel a: opzet

De opzet van de werknemer moet zijn gericht op het ziek worden. Opzettelijk risicovol gedrag, zoals sportbeoefening, kan niet tot verlies van de aanspraak leiden (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 74). Ook sterilisatie is geen opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid (Ktr. Leiden 18 augustus 1999, *JAR* 1999/199), evenals arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het ondergaan van een make-me-beautiful-operatie (Ktr. Maastricht 31 augustus 2005, *JAR* 2005/226) en een ooglidcorrectie die ook medisch noodzakelijk is (Ktr. Middelburg 24 juni 2013, *JAR* 2013/189). Deze regels zien op de mogelijkheid om het wettelijk recht (70% van het loon) in te perken. Blijkens hof Arnhem 27 juni 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AY5993, *JAR* 2006/209, *NJ* 2006/474 en *RAR* 2006/133 kan wel rechtsgeldig worden overeengekomen dat in een geval van opzet of schuld geen aanspraak bestaat op het verschil tussen 70% en 100%. Ktr. Nijmegen (vzr.) 25 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT6245, *JAR* 2005/227 meent dat ook recht bestaat op loon als de werknemer gedwongen moet worden opgenomen in een psychiatrische inrichting na het plegen van een delict. Gedurende de periode van zijn voorarrest had de werknemer op grond van art. 7:628 BW geen recht op loon. Over arbeidsongeschiktheid van de werknemer die een verkeersongeval onder invloed van alcohol heeft veroorzaakt, wordt verschillend geoordeeld: Ktr. Amersfoort 12 december 2001, *JAR* 2002/34 (geen recht), Ktr. Heerlen 4 juli 2001, ECLI:NL:RBMAA:2001:AD8203, *JAR* 2001/247 (wel recht). Ktr. Tilburg 18 mei 2005, *JAR* 2006/77, m.nt. Vegter kiest een

middenweg: art. 7:629 BW biedt geen mogelijkheden om de loonvordering niet toe te wijzen, echter de werknemer kon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak maken op doorbetaling tot 100% op grond van de cao.

Lid 3 onderdeel a: valse informatie

De Wet op de medische keuringen (WMK) bepaalt de voorwaarden waaronder aanstellingskeuringen mogen worden verricht. Ook vragen over de gezondheidstoestand van de sollicitant, vallen onder het begrip 'keuring'. De sanctie op het geven van onjuiste of onvolledige informatie tijdens de aanstellingskeuring is verval van de loondoorbetalingsverplichting. De informatie moet onjuist zijn en betrekking hebben op een gebrek. Het gebrek moet daarnaast relevant zijn voor de uitoefening van de functie (NV, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 64). De aanstellingskeuring 'an sich' moet uiteraard voldoen aan de daaraan gestelde eisen in de WMK. Nu de aspirant-werkgever tijdens de sollicitatie niet mag vragen naar de medische toestand van sollicitant, kan op de werknemer/sollicitant een spontane mededelingsplicht rusten. De werknemer mag niet zwijgen over medische kwesties waarvan hij wist of had moeten begrijpen dat die hem ongeschikt maakten voor de functie waarnaar hij solliciteerde (hof Arnhem 9 november 2004, *JAR* 2005/81, m.nt. Vegter). Zie in gelijke zin Ktr. Rotterdam 18 februari 1998, *JAR* 1998/89 en Ktr. Rotterdam 16 maart en 20 juli 2001, *JAR* 2001/182. Een werknemer mag zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn, maar niet over kwalen waarvan hij wist of had moeten begrijpen dat die hem ongeschikt maakten voor de functie waarnaar hij solliciteerde. Zie voor een tegengestelde uitkomst hof Amsterdam 25 augustus 2005, *JAR* 2005/233, m.nt. Barentsen.

Lid 3 onderdeel b: belemmering of vertraging van de genezing

Dit onderdeel heeft een ruime strekking. De werknemer dient steeds die dingen te doen of na te laten, die van een zieke in zijn omstandigheden met het oog op een voorspoedige genezing gevegd kan worden. Het raadplegen van een arts kan daaronder vallen (MvT, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 3, p. 60). Ktr. Beetsterzwaag 6 januari 1998, *JAR* 1998/76, oordeelt dat de zieke werknemer niet verplicht is om mee te werken aan een onderzoek naar de beste methode van genezing. Onder omstandigheden kan de werknemer verplicht zijn mee te werken aan mediation op straffe van de loonsanctie, vgl. Ktr. Zwolle 16 februari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV6626, *JAR* 2012/87, m.nt. Schutte en *JIN* 2012/75, m.nt. Kehrer-Bot & Heida en Rb. Limburg 11 april 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:3427.

Lid 3 onderdeel c: weigering van passende arbeid

De werkgever kan de zieke werknemer andere passende arbeid opdragen, als deze daartoe wel in staat is. Weigert de werknemer deze arbeid te verrichten, dan verliest hij zijn aanspraak op loon. De passende arbeid kan ook ten behoeve van een ander dan de werkgever worden opgedragen (zogenoemde tweedespoor-re-integratie). Zie voor een voorbeeld waarin laatstgenoemde situatie aan de orde was: Ktr. Gouda 17 september 1998, *JAR* 1998/242. Wat passende arbeid is, volgt uit art. 7:658a lid 3 BW. Zie over de eisen die mogen worden gesteld aan het verweer van de werkgever dat de aangeboden arbeid passend was HR 29 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2685, *JAR* 2005/136, *RAR* 2006/14 en *JWB* 2005/169 (*Wanders/Scholten*). Volgens Rb. Utrecht 22 juli 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ3489, *JIN* 2009/752, *Prg.* 2009/141 en *JAR* 2009/237 kan de loonsanctie alleen betrekking hebben op het gedeelte dat de werknemer kan werken. Was hij daarnaast nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan behoudt hij voor dat gedeelte zijn loon op grond van art. 7:629 BW. Deze opvatting is naderhand verworpen door de Hoge Raad. In antwoord op een prejudiciële vraag over de betekenis van de woorden 'voor de tijd gedurende welke' overwoog de Hoge Raad dat in 'het in art. 7:629 lid 3, aanhef en onderdeel c BW bedoelde geval de aanspraak op het in art. 7:629 lid 1 BW bedoelde loon geheel komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is' (HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341, *JAR* 2014/162, m.nt. Kehrer-Bot, *JWB* 2014/251, *NJB* 2014/1182, *RAR* 2014/122, *TRA* 2014/66, m.nt. Ruizeveld, *NJ* 2016/183, m.nt. Barentsen, *JIN* 2014/124, m.nt. Kehrer-Bot en *USZ* 2014/220, m.nt. Barentsen (*Bannouh/CSU*)).

Opschortingsrecht werknemer

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 april 2020 geoordeeld:

"De werknemer is derhalve in beginsel bevoegd de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verbintenis tot loondoorbetaling tijdens ziekte, ook als deze door de werkgever niet nagekomen verbintenis ziet op reeds verstreken loonperioden." (ECLI:NL:HR:2020:723, *NJ* 2020/168, *Prg.* 2020/140, *RAR* 2020/96, *TRA* 2020/65, m.nt. Van Vliet, *JAR* 2020/126, m.nt. Bungener en *JIN* 2020/92, m.nt. Schwartz). Als de werkgever derhalve ten onrechte het loon niet betaald heeft tijdens ziekte, mag de werknemer zijn verplichting tot arbeid in het kader van de re-integratie opschorten.

Lid 3 onderdeel d: weigering voorschriften of maatregelen

De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien en zolang hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen om hem passende arbeid te laten verrichten. Een voorbeeld is wanneer de werkgever aan zijn werknemer voorstelt een cursus te volgen waardoor de werknemer geschoold wordt voor arbeid die wel in het bedrijf aanwezig is (MvT, *Kamerstukken II* 2000/01, 27678, nr. 3, p. 28). Behalve van de werkgever kunnen de voorschriften en maatregelen ook afkomstig zijn van een door hem aangewezen deskundige. Hierbij kan gedacht worden aan een Arbodienst of een re-integratiebedrijf. De weigering een re-integratieovereenkomst te tekenen kan hier ook onder vallen: hof 's-Hertogenbosch 11 mei 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AP0474, *JAR* 2004/165, m.nt. Vegter en *Ondernemingsrecht* 2004/265, m.nt. Franx-Schaap. Het verzoek tot het tekenen van een medische machtiging is een redelijk verzoek, evenals de machtiging tot mondeling opvragen van informatie, aldus hof 's-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:554, *JAR* 2015/72, m.nt. Janssen). Naar aangenomen mag worden kan de werknemer die onbetaald is gebleven, gebruikmaken van zijn opschortingsrecht tot nakoming van deze verplichting (ECLI:NL:HR:2020:723, *NJ* 2020/168, *Prg.* 2020/140, *RAR* 2020/96, *TRA* 2020/65, m.nt. Van Vliet, *JAR* 2020/126, m.nt. Bungener en *JIN* 2020/92, m.nt. Schwartz). Volgens Rb. Zeeland-West-Brabant 19 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5272, *JAR* 2023/230 is het een redelijk voorschrift van werkgever om een prognosevraag te beantwoorden. "Het is immers relevant om te weten of en zo ja wanneer er een verandering in de belastbaarheid wordt verwacht." Het afdwingen van een gesprek, op straffe van een loonsanctie, kan niet als een redelijk voorschrift worden aangemerkt indien de werkgever geen arbodienst heeft ingeschakeld; Rb. Oost-Brabant 1 mei 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:2950.

Lid 3 onderdeel e: weigering meewerken aan plan van aanpak

De werknemer verliest ook zijn loon voor de tijd dat hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in art. 7:658a lid 2 BW. Dit plan van aanpak is bedoeld om de re-integratie te bevorderen. Het dient door de werkgever te worden opgesteld binnen twee weken nadat de Arbodienst een probleemanalyse heeft gemaakt (art. 4 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, zie Bijlagen bij *T&C Arbeidsrecht*). Het is de bedoeling dat dit plan van aanpak voortdurend wordt geëvalueerd (er geldt geen minimumtermijn, maar de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar noemt een contact van eenmaal in de zes weken doorgaans voldoende). Een plan van aanpak is niet aan de orde bij kortdurend ziekteverzuim (een griepje).

Lid 3 onderdeel f: te laat aanvragen van WIA-uitkering

De werknemer die verzekerd is onder de WIA dient uiterlijk elf weken voor afloop van de 104 weken (of voor het einde van het verlengde tijdvak) een uitkering aan te vragen. Lid 3 onderdeel f regelt dat hij geen recht heeft op loon ex art. 7:629 BW als de werknemer te laat is met deze aanvraag, zonder dat hij een deugdelijke grond heeft. Een deugdelijke grond kan zijn dat hij niet tijdig over het re-integratieverslag beschikt (*Asser/Heerma van Voss* 7-V 2020/144).

6. Geen recht op loon bij zwangerschaps- en bevallingsverlof (lid 4)

Krachtens art. 3:1 WAZO heeft de vrouwelijk werknemer in verband met haar zwangerschap en bevalling recht op zwangerschapsverlof (lid 2) en bevallingsverlof (lid 3). Deze verloven bedragen gezamenlijk ten minste zestien weken. Gedurende deze tijd heeft de vrouwelijke werknemer recht op een uitkering (art. 3:7 lid 1 WAZO) van 100% van het dagloon (art. 3:13 lid 1 WAZO) met als plafond het maximum dagloon. Als de werknemster door eigen toedoen geen verlof geniet in de zin van de WAZO is een loonvordering op grond van art. 6:248 lid 2 BW niet toewijsbaar, vgl. Rb. Arnhem 5 oktober 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BB5110, *RAR* 2008/9 en *Prg.* 2008/25. Krachtens art. 7:629 lid 1, 4 en 8 BW en art. 7:628 lid 3 BW heeft een werknemster geen recht op een bonus tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof; hof Amsterdam 27 april 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM2034, *JAR* 2010/142. Evenmin kan uit Richtlijn 92/85/EEG worden afgeleid dat er aanspraak bestaat op doorbetaling van onregelmatigheidstoelagen of vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten; HvJ EU 1 juli 2010, C-194/08 en C-471/08, *JAR* 2010/200, *RAR* 2010/124 en *JAR* 2010/201. Wel bestaat blijkens arrest C-471/08 recht op de toelagen die verband houden met 'beroepsstatuut, zoals de toelagen in verband met het uitoefenen van een leidinggevende functie, anciënniteit en beroepskwalificaties.'

Samenhang tussen art. 7:629 BW, art. 29a ZW en de WAZO

Tijdens het verlof krachtens art. 3:1 lid 2 en 3 WAZO bestaat uitsluitend recht op een uitkering krachtens die wet. Tijdens ziekte die voorafgaat aan of aansluit op dit verlof en die haar oorzaak vindt in de zwangerschap of bevalling bestaat recht op een ZW-uitkering en op loon ex art. 7:629 BW. De samenloop van de laatste twee rechten wordt in art. 7:629 lid 5 BW geregeld.

7. Vermindering van de loonbetalingsverplichting (lid 5)

Het loon kan verminderd worden met geldelijke uitkeringen, zoals de ZW- of WAO-uitkering. De werknemer kan hierop onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken (zie aant. 1 en 3). De eerste zin van lid 5 bepaalt dat het door de werkgever bij ziekte door te betalen loon alleen wordt verminderd met uitkeringen uit een fonds (of verzekering) waaraan de werknemer niet heeft bijgedragen (*Kamerstukken II* 1997/98, 24776, nr. 3, p. 68). Deze regel beoogt te voorkomen dat de werknemer indirect meebetaalt aan zijn inkomensvoorziening tijdens ziekte. De toevoeging aan het slot van de eerste zin is ingevoegd bij Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Zij maakt duidelijk dat het loon alleen mag worden verminderd wanneer de werknemer een uitkering ontvangt die betrekking heeft op de betreffende bedongen arbeid. Zie voor een voorbeeld waarin het gehele loon in mindering werd gebracht op de hogere WAO-uitkering die op grond van de Wet Amber herleefde: Ktr. Tilburg 21 december 2011, *JAR* 2012/60.

Voor zover betrekking op de bedongen arbeid

Deze zinsnede brengt mee dat alleen een verzekeringsuitkering ter zake van ziekteverzuim in mindering mag worden gebracht; niet een uitkering uit hoofde aan een bedrijfsongevallenverzekering, Rb. Rotterdam 8 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6413.

Tweede zin

Inkomsten uit werkzaamheden (hetgeen meer is dan alleen loon) die hij tijdens zijn ziekte heeft verworven, dienen in mindering te worden gebracht. Een beperking is dat neveninkomsten die de werknemer ook zou hebben verworven wanneer hij niet ziek was geweest, niet mogen worden geminderd. Rechtbank Rotterdam 18 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10665 bracht neveninkomsten in mindering.

8. Opschorting van de loonbetalingsverplichting (lid 6)

De werkgever mag het loon opschorten wanneer hij niet in de gelegenheid wordt gesteld te controleren of de werknemer wel recht heeft op loon. De werknemer dient daartoe de controlevoorschriften op te volgen, mits deze

- a. redelijk zijn;
- b. schriftelijk zijn gegeven; en
- c. slechts betrekking hebben op het verstrekken van beperkte informatie.

Zo kan de werknemer niet verplicht worden de werkgever te informeren over de aard van zijn ziekte. Het enkele feit dat controlevoorschriften niet worden nageleefd, is onvoldoende voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet (HR 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9549, *NJ* 2007/480, m.nt. Heerma van Vos, *JAR* 2004/259, m.nt. Beltzer en *RAR* 2005/1 (*Vixial Gerrits*)). Hiervoor dient de niet-naleving gepaard te gaan met andere feiten en omstandigheden die een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Deze bijkomende omstandigheden werden aangenomen in hof Den Haag 21 januari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AS6279, *JAR* 2005/82 en *RAR* 2005/43; Ktr. Utrecht 17 december 2004, *JAR* 2005/24 en Ktr. Enschede 30 juni 2005, *Prg.* 2005/129.

Geen verval

Het opschortingsrecht is bedoeld als drukmiddel. Als de werknemer alsnog aan de controlevoorschriften voldoet, heeft hij alsnog aanspraak op zijn loon over de periode gedurende welke de betaling was opgeschort. Niet-naleving kan ook worden gesanctioneerd met een boete krachtens art. 7:650 BW. Gerechtvaardigde opschorting op grond van art. 7:629 lid 6 BW brengt mee dat de werkgever geen verhoging ex art. 7:625 BW of wettelijke rente verschuldigd is. Opschorting is niet hetzelfde als verval, maar 'slordig taalgebruik' verdient slechts afstraffing als de ontvanger in verwarring is gebracht (ECLI:NL:GHAMS:2016:1076, *Prg.* 2016/126). In ECLI:NL:RBMNE:2015:6171, *Prg.* 2015/257 werd wel geoordeeld dat een werkgever die de term 'opschorting' had gebruikt terwijl hij 'verval' bedoelde, het recht op stopzetting loon had verspeeld, in het licht van art. 7:629 lid 7 BW.

Controle door Arbo-arts

De werkgever is verplicht een Arbo-arts in te schakelen. In lagere rechtspraak wordt geoordeeld dat deze arts of de Arbodienst de controle behoort te doen en niet de werkgever zelf (Ktr. Lelystad 30 oktober 2001, *JAR* 2001/226, m.nt. Vegter en Ktr. Emmen 27 juni 2001, *JAR* 2001/147, m.nt. Vegter).

9. Mededelingsplicht (lid 7)

De werkgever is steeds verplicht om de werknemer binnen een redelijke termijn de grond van de weigering of opschorting mee te delen. Een redelijke termijn houdt in dat de werkgever dit direct moet melden en niet mag wachten tot de loonbetaling (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 75). Laat de werkgever na onverwijld mededeling te doen na het gerezen vermoeden dat er een grond is het loon niet (geheel) door te betalen, dan kan de werkgever geen beroep meer doen op die grond (HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9430, *NJ* 2003/174, m.nt. Heerma van Voss en *JAR* 2002/81, m.nt. Verhulp). De ratio van de bepaling is om de werknemer zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over zijn recht op loon, zodat hij tijdig maatregelen kan treffen. De wijze waarop de werkgever de mededeling vormgeeft, is niet van belang, HR 15 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7349, *NJ* 2003/1, *JAR* 2002/294, m.nt. Vegter: de werkgever gaf slechts aan het loon niet te zullen doorbetalen nu werknemer ongeoorloofd naar Marokko was vertrokken en gebruikte geen woorden als 'ziekte' of 'arbeidsongeschiktheid'. Van belang is dat de werkgever duidelijk maakt of het om 'stopzetten' (weigeren) of 'opschorten' gaat, hof Leeuwarden 29 maart 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0686, *RAR* 2011/89 en *JIN* 2011/383.

10. Verwijzing naar art. 7:628 lid 3 (lid 8)

Lid 8 verklaart art. 7:628 lid 3 BW van overeenkomstige toepassing. Zie art. 7:628 BW, aant. 9 en art. 7:629 BW, aant. 2 onder a. Zie Van Dijk, 'Bijzondere beloningsvormen, doorbetalen bij ziekte of niet?', *ArbeidsRecht* 2007/20. In Rb. Noord-Holland 27 maart 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:4164, werd geoordeeld dat een zieke werknemer ook recht had op 70% van zijn kwartaalbonus. Voor betaling van de gemiddelde provisie tijdens ziekte, zie Rb. Gelderland 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7534.

11. Afwijking (lid 9)

Afwijking ten nadele van de werknemer is op één uitzondering na niet toegestaan. Die uitzondering betreft een overeenkomst dat één of twee wachtdagen gelden: dagen waarover geen loon verschuldigd is. Blijkens art. 29 lid 1 sub a ZW heeft de werknemer over deze dagen evenmin recht op ziekengeld krachtens de ZW. Uit de nulliteitenregeling van titel 10 van Boek 7 BW volgt dat een beding in strijd met art. 7:629 lid 9 BW vernietigbaar is (*Kamerstukken II* 1993/94, 23438, nr. 3, p. 8). Afwijking ten voordele van de werknemer is wel toegestaan.

Contractuele beperking van aanvulling op wettelijke minimumnorm toegestaan

Het is toegestaan nadere voorwaarden te verbinden aan betaling van de aanvulling (vaak 100% gedurende het eerste ziektejaar). Volgens de Hoge Raad valt niet in te zien dat een contractuele beperking van de aanvulling (bijvoorbeeld bij sportblessures) in strijd is met enig rechtsbeginsel; HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6699, *NJ* 2008/567, m.nt. Verhulp, *JAR* 2008/110, m.nt. Vegter, *RAR* 2008/62, *Prg.* 2008/109, *Ondernemingsrecht* 2008/70, m.nt. Veenstra, *SR* 2008/42, m.nt. Frikkee en *USZ* 2008/112, m.nt. Barentsen.

12. Samenvoeging korte perioden (lid 10)

Volgens lid 10 dienen ziekteperioden die elkaar binnen 4 weken opvolgen, bij elkaar te worden opgeteld voor de vaststelling van de 104 weken-termijn van lid 1. De verplichting op grond van lid 1 ontstaat eveneens opnieuw wanneer de werknemer na 4 weken herstel uitvalt in verband met dezelfde oorzaak (Ktr. Rotterdam 8 december 1999, *JAR* 2000/142). Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in eerste instantie zelf bepaalt wanneer sprake is van ziekte en van herstel. Als de werkgever twijfelt, kan hij een deskundigenoordeel vragen (Ktr. Zwolle 26 januari 2010, *JIN* 2010/115).

Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee

De periode gedurende welke recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof bestaat (ten minste 16 weken), geldt niet als onderbreking. Het tijdvak van ziekte voorafgaand aan het zwangerschapsverlof dient dus bij de ziekteperiode na afloop van dat verlof te worden opgesteld.

Arbeidsongeschiktheid uit andere oorzaak

De samentelling van verschillende ziekteperioden is in beginsel ook aan de orde als de ongeschiktheid uit een andere oorzaak voortvloeit. Een uitzondering geldt wanneer de ziekte voor het zwangerschapsverlof een andere oorzaak heeft dan de ziekte na dit verlof. Onverkorte toepassing van de hoofdregel zou dan ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen opleveren (*Kamerstukken II* 2003/04, 27826, nr. 5, p. 1-7). Dit is in de wet opgenomen naar aanleiding van het arrest HvJ EG *Brown/Rentokil* (C-394/96, *NJ* 1999/476, m.nt. Mok). De zinsnede beginnend met 'tenzij' ziet alleen op de tweede samentellingsmogelijkheid en niet op de eerste, betreffende perioden korter dan vier weken: Rb. Leeuwarden 24 oktober 2006, ECLI:NL:RBLEE:2006:AZ1565.

13. Verlenging tijdvak (lid 11)

De duur van de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte is in beginsel 104 weken. Deze duur kan op een aantal gronden worden verlengd. Voor de duur van de verlenging is de werkgever niet verplicht het loon 100% door te betalen (Ktr. Amersfoort 5 augustus 2004, JAR 2004/241 en Ktr. 's-Hertogenbosch 18 november 2004, JAR 2005/4, m.nt. Barentsen). Een verplichting tot 100% kan volgen uit het goed werkgeverschap; zie Ktr. Breda 1 februari 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BV6240. Rb. Gelderland 28 oktober 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4384, RAR 2014/21) kent 70% van het overeengekomen loon toe (hetgeen meer is dan het maximum dagloon) om twee redenen: het blijkt niet uit de wet welk loon men moet hanteren over deze periode en het valt niet in te zien waarom het loon tijdens het loonsanctietijdvak anders zou zijn dan de periode daarvoor. De zinsnede beginnend met 'tenzij' ziet alleen op de tweede samentellingsmogelijkheid en niet op de eerste, betreffende perioden korter dan vier weken: Rb. Leeuwarden 24 oktober 2006, ECLI:NL:RBLER:2006:AZ1565.

a. Niet tijdige aanvraag

Krachtens art. 64 lid 3 Wet WIA moet de aanvraag voor een WIA-uitkering uiterlijk 11 weken voor afloop van de wachttijd worden gedaan.

b en c. Verlenging wachttijd WAO/WIA op gezamenlijk verzoek

Op gezamenlijk verzoek van werkgever en werknemer kan de wachttijd voor de WAO of WIA (normaal is deze 104 weken) worden verlengd (art. 19 lid 7 WAO en art. 24 lid 1 WIA). Art. 7:629 lid 11 onderdeel b respectievelijk c BW regelt voor dat geval een inkomensvoorziening totdat de verlengde wachttijd is verstreken.

d. Loonsanctie door UWV

Op grond van art. 71a lid 9 WAO dan wel art. 25 lid 9 WIA, heeft het UWV de mogelijkheid de werkgever bij wege van sanctie te verplichten het loontijdvak krachtens art. 7:629 lid 1 BW te verlengen. Deze sanctie kan worden opgelegd bij het niet of niet volledig nakomen van de volgende verplichtingen:

- i. de werkgever houdt geen aantekening van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer (art. 71a lid 1 WAO, art. 25 lid 1 WIA);
- ii. de werkgever stelt geen plan van aanpak op, leeft dit niet na of laat een periodieke evaluatie na (art. 71a lid 2 WAO/art. 25 lid 2 WIA);
- iii. de werkgever stelt geen re-integratieverslag op, doet dit niet tijdig (uiterlijk 82e maand na de eerste ziektedag voor de WAO dan wel uiterlijk de 88e maand voor de WIA) of verstrekt dit niet in kopie aan de werknemer (art. 71a lid 3 WAO/art. 25 lid 3 WIA);
- iv. de werkgever verstrekt de werknemer voor wie een op gezamenlijk verzoek verlengde wachttijd geldt niet tijdig het re-integratieverslag (art. 71a lid 4 WAO/art. 25 lid 4 WIA);
- v. de werkgever laat zich bij bovenstaande verplichtingen niet bijstaan door een arbodienst (art. 71a lid 5 WAO/art. 25 lid 5 WIA);
- vi. de werkgever verricht 'onvoldoende re-integratie-inspanningen'.

Duur verlenging

De verlengingen op grond van onderdeel a-d kunnen naast elkaar worden opgelegd. Dit is door plaatsing van het woord 'en' na het onderdeel c tot uitdrukking gebracht. Het verlengde tijdvak krachtens onderdeel c en d eindigt zes weken nadat het UWV heeft vastgesteld dat de werkgever zijn tekortkoming heeft hersteld, echter niet later dan na 52 weken (art. 25 lid 14 WIA). De lengte van verlenging van het tijdvak moet krachtens art. 71a lid 9 WAO worden afgestemd op 'de aard en de ernst van het verzuim en op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende re-integratie-inspanningen te leveren'. In de WIA wordt de verlenging enkel afgestemd op de periode die nodig is om alsnog voldoende re-integratie-inspanningen te leveren (art. 25 lid 9 WIA). Nadere regels zijn te vinden in Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter (opgenomen in T&C Arbeidsrecht in het onderdeel bijlagen).

Bestuursrechtelijke rechtsgang

De vaststelling van het verlengde loontijdvak door het UWV is een besluit in de zin van de Awb. Als een werkgever het niet eens is met dit besluit zal de administratiefrechtelijke rechtsgang van bezwaar en beroep dienen te worden gevolgd. De burgerlijke rechter zal een uitspraak van de bestuursrechter dienen te eerbiedigen. Als de werkgever nalaat bezwaar en beroep in te stellen, maar dit wel mogelijk was, moet de burgerlijke rechter uitgaan van de geldigheid van het besluit van het

14. In stand blijven arbeidsovereenkomst (lid 12)

Lid 12 stelt buiten twijfel dat de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer die de bedongen arbeid niet meer kan verrichten maar wel andere passende arbeid kan doen, in stand blijft als hij die andere passende arbeid gaat verrichten. Deze werknemer behoudt gedurende het tijdvak van art. 7:629 lid 1 BW recht op 70% van het bij de oorspronkelijke bedongen arbeid behorende loon. De werknemer die bij een derde passende arbeid gaat verrichten kan in de eerste twee jaar terugvallen op de arbeidsovereenkomst met de eerste werkgever als de werkzaamheden voor de derde eindigen, bijvoorbeeld bij een opzegging in de proeftijd.

15. Uitbreiding begrip huishoudelijke hulp (lid 13)

Lid 2 onderdeel a regelt dat het recht op loon maar voor een tijdvak van zes weken geldt als de werknemer uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van een natuurlijke persoon. Het begrip huishoudelijke diensten is krachtens lid 13 uitgebreid; daaronder valt ook het verlenen van zorg. Blijkens de memorie van toelichting (*Kamerstukken II* 2006/07, 30804, nr. 3, p. 75) gaat het daarbij onder meer om oppassen op kinderen, het uitlaten van de hond, tuinonderhoud, reparaties aan het huis, chauffeursdiensten en het doen van boodschappen.

16. Benadelingshandeling (art. 45 lid 1 sub j ZW)

De wetgever is alert op gedragingen bedoeld om de loonbetalingsplicht op het UWV af te wentelen. Om die reden mag de werknemer zijn recht op loonbetaling niet prijsgeven (bijvoorbeeld door niets te ondernemen tegen een vernietigbare opzegging). Op grond van art. 45 lid 1 sub j ZW is het UWV bij een benadelingshandeling verplicht om het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, te weigeren.

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Artikel 629a [Ziekte. Verklaring deskundige]

Geldend vanaf 01-01-2004

1.

De rechter wijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 629 af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, benoemd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, omtrent de verhinderende van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk diens nakoming van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a.

2.

Lid 1 geldt niet indien de verhinderende respectievelijk de nakoming niet wordt betwist of het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd.

3.

De deskundige, die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten te volbrengen.

4.

De deskundige die de hoedanigheid van arts bezit, kan de voor zijn onderzoek van belang zijnde inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de behandelende arts of de behandelende artsen. Zij verstrekken de gevraagde inlichtingen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de werknemer niet onevenredig wordt geschaad.

5.

De rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bevelen dat de deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of mondeling toelicht of aanvult.

6.

De werknemer wordt ter zake van een vordering als bedoeld in het eerste lid slechts in de kosten van de werkgever als

bedoeld in artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering veroordeeld in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

7.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden bepaald dat de in het eerste lid bedoelde deskundige door een ander dan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt aangewezen.

T&C BW, commentaar op art. 7:629a BW

Deskundigenverklaring

J.M. van Slooten, actueel t/m 01-09-2025

1. Algemeen

Art. 7:629a BW beschrijft de deskundigenprocedure, die 'een verplicht voorportaal voor toegang tot de rechter is' (MvT, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 3, p. 63). Partijen kunnen van mening verschillen over de vraag of de werknemer inderdaad ziek is, en zo ja, of hij in voldoende mate meewerkt aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever zal dan veelal weigeren loon te betalen, zodat de werknemer een loonvorderingsprocedure moet beginnen. Hij dient dan bij zijn eis een deskundigenverklaring (een 'second opinion') over te leggen op straffe van niet-ontvankelijkheid, hoewel de wettekst spreekt van afwijzen; vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6740, *JAR* 2025/105. De bedoeling van de bepaling is om een oplossing van het conflict tussen werkgever en werknemer te creëren, zonder dat de rechter hoeft te worden ingeschakeld. De verplichting geldt niet in kort geding, ook als het een "niet werkelijk spoedeisende" zaak is; het is aan de rechter overgelaten te oordelen dat een verklaring toch wenselijk is; zie ECLI:NL:HR:2018:1673, *JAR* 2018/258, m.nt. Janssen, *NJ* 2018/385, *Prg.* 2018/265, *JIN* 2018/199, m.nt. Van Luipen, *RAR* 2018/158 en *TRA* 2019/8, m.nt. Frikkee. Met de ratio van lid 1 is onverenigbaar dat de deskundigenverklaring eerst in hoger beroep wordt overgelegd (hof Amsterdam 22 mei 2003, *JAR* 2004/24). In gelijke zin hof Arnhem 22 december 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BL9257, *JIN* 2010/309 en *RAR* 2010/77 over de onmogelijkheid om in een nieuwe procedure alsnog de verklaring te overleggen. De achtergrond van de bepaling is om de rechtspositie van de werknemer te verbeteren en de werkbelasting van de rechterlijke macht te beperken. Het strookt niet met deze achtergrond de bewijslast van ziekte bij een ontslag op staande voet bij de werknemer te leggen (hof Leeuwarden 1 december 2009, ECLI:NL:GHLLE:2009:BK5337, *JIN* 2010/26). Niet juist is de gedachte dat een second opinion een 'first opinion' van een arts veronderstelt. Deze 'first opinion' kan ook het oordeel van de werkgever zelf zijn, aldus Ktr. Bergen op Zoom (ECLI:NL:RBZWB:2015:8044).

Third opinion?

Het is niet duidelijk of de werknemer nog een tweede deskundigenverklaring in het geding kan brengen als de eerste niet naar zijn zin is. Kantonrechter Tiel (Ktr. Tiel 13 augustus 1997, *JAR* 1997/221) meent van niet. Zie daarover S.H. Teijgeler, *ArbeidsRecht* 1998/16. Rechtbank Utrecht (Rb. Utrecht 28 januari 1998, *JAR* 1998/78) heeft geoordeeld dat een second opinion niet de weg naar een voorlopig deskundigenonderzoek kan afsluiten. Ook Rb. 's-Hertogenbosch 22 februari 2005, *JAR* 2005/246, *USZ* 2005/428, m.nt. Barentsen is die mening toegedaan. Naar het oordeel van de rechter moet het belang van de werkgever dat andermaal een deskundige wordt geraadpleegd om een onafhankelijk deskundigenbericht uit te brengen, zwaarder wegen dan het belang van de werknemer om niet opnieuw een onderzoek te hoeven aangaan.

Ook de werkgever kan een verklaring vragen

Ook de werkgever kan een verzoek doen tot afgifte van een verklaring. In dat geval geeft de deskundige slechts een oordeel over het bestaan van de ongeschiktheid tot werken van een bepaalde werknemer, als deze bereid is zich hiertoe te laten onderzoeken (art. 32 lid 2 Wet SUWI). De werknemer kan ook als voorwaarde voor zijn medewerking stellen dat de werkgever zelf geen inzage krijgt in de verklaring. De werkgever kan in dat geval een arts of advocaat aanwijzen, die namens hem inzage krijgt (NV, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 41). Een dergelijke procedure werd door het EHRM 18 april 2012, in overeenstemming met het beginsel 'equality of arms' geoordeeld (*JAR* 2012/155, m.nt. De Laat (*Eternit*)).

2. De deskundigenverklaring (lid 1)

De deskundigenverklaring mag niet enkel de vraag behandelen of de werknemer ziek is, maar dient aan de orde te stellen

of hij door zijn ziekte al dan niet in staat is te werken. Is de werknemer niet volledig arbeidsongeschikt, dan dient de verklaring tevens aan te geven welke beperkingen gelden en welke arbeid hij nog kan verrichten (MvT, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 3, p. 64). Ook dient de verklaring in te gaan op de vraag of de werknemer aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan op grond van art. 7:660a BW. Er bestaat geen wettelijke termijn waarbinnen de verklaring moet worden afgegeven. De verklaring behoeft niets over de aard van de ziekte te vermelden. De werkgever heeft geen recht daarover te worden geïnformeerd. De verklaring is een 'vingerwijzing' voor de uitkomst van de juridische procedure, maar de rechter is vrij de verklaring naast zich neer te leggen. In de meeste gevallen volgt de rechter het oordeel van het UWV, zie bijvoorbeeld hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AG8056, *JAR* 2003/145, m.nt. Vegter; Ktr. Rotterdam 27 juni 2000, ECLI:NL:KTGROT:2000:AA7300, *JAR* 2000/228, m.nt. Verhulp en Ktr. Utrecht (vzr.) 16 december 2003, *JAR* 2004/39, m.nt. Beltzer. Hof Amsterdam 26 mei 2005, *JAR* 2005/168 oordeelde echter dat aan een second opinion van het UWV niet zonder meer doorslaggevende betekenis toekomt. Nu de second opinion werd ondersteund door de medische rapportages in het kader van de WAO-keuring, was het hof van oordeel dat toch het oordeel van het UWV diende te worden gevolgd. In hof Amsterdam 3 februari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6390, *JIN* 2009/750, oordeelde het hof dat aan het UWV-oordeel geen betekenis toekwam omdat het te veel vragen onbeantwoord liet. Hof Leeuwarden 22 februari 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AV2488, *JAR* 2006/82 en *JIN* 2006/180 wijkt daarentegen af van zowel het oordeel van de bedrijfsarts alsmede de second opinion van het UWV. Het hof oordeelt dat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij zijn werkzaamheden niet kon verrichten wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte. Ook hier wordt met name belang gehecht aan de rapportages van de verzekeringsarts ten behoeve van de WAO-keuring.

Deskundige

De deskundige zal vaak een arts zijn, maar soms ook een arbeidsdeskundige. Hij moet benoemd zijn door het UWV, tenzij bij cao een andere benoemingsbevoegde is aangewezen (lid 7). De arbo-arts, die conform de controlevoorschriften van de werkgever is aangewezen, heeft niet de status van deskundige in de zin van dit artikel (Ktr. Utrecht (vzr.) 16 december 2003, *JAR* 2004/39, m.nt. Beltzer). De deskundige dient te voldoen aan de verplichtingen op grond van lid 3 en 5. Zie voor aan de deskundigenverklaring te stellen eisen hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AG8056, *JAR* 2003/145, m.nt. Vegter. Onduidelijk is of een verklaring van de CNSS, het Marokkaanse equivalent van het UWV, ook als deskundigenverklaring geldt (Ktr. Utrecht 28 januari 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BH5196, *Prg.* 2009/60). Hof 's-Hertogenbosch heeft onder verwijzing naar HvJ EG 3 juni 1992 (*Paletta*) geoordeeld dat een zieke werknemer niet gedwongen kan worden om een second opinion uit het werkland te verkrijgen, maar dat hij op grond van art. 27 lid 1 Verordening (EG) 987/2009 (de Toepassingsverordening) ontvankelijk moet worden verklaard als hij een verklaring uit zijn woonland overlegt (hof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2014:451, *JAR* 2014/86 en hof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5831). In ECLI:NL:GHSHE:2015:2755 is geoordeeld het door een Roemeense kliniek overgelegde E116-formulier (als bedoeld in art. 27 lid 10 Verordening (EG) 987/2009) gelijk te stellen met een deskundigenverklaring.

3. Overige bepalingen (leden 2-6)

a. Geen verplichte inschakeling (lid 2)

Verhindering of nakoming wordt niet betwist

Een deskundigenverklaring is niet nodig wanneer het geschil slechts gaat over de hoogte van het verschuldigde loon. Een betwisting die eerst tijdens de procedure wordt gedaan is niet tardief (HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5315, *JAR* 2007/196, m.nt. Vegter, *NJ* 2007/334, *RAR* 2007/113 en *SR* 2007/64, m.nt. Frikkee (*Van Bheenen/Bussink*)).

In redelijkheid niet geveegd

Een deskundigenverklaring kan bijvoorbeeld in redelijkheid niet geveegd worden wanneer de werkgever eerst de ziekte erkent, maar daar tijdens de procedure op terugkomt (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 3, p. 65). Een andere invulling van deze grond is te vinden in hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4966, *JAR* 2013/226: als er sprake is van een diepgaand conflict, is het doel van de deskundigenverklaring (volgens het hof is dat het voorkomen van rechterlijke tussenkomst) niet meer te realiseren (in vergelijkbare zin: Rb. Rotterdam 5 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4906). Met de verplichte overlegging van de verklaring is volgens de Hoge Raad beoogd de rechtsbescherming van de werknemer te versterken en efficiënte geschilbeslechting door de rechter te bevorderen. Het is aan de werknemer of hij een verklaring van een UWV-deskundige aanvraagt teneinde een loonvordering te kunnen instellen. De werknemer hoeft zich daarbij niet te laten leiden door de vraag of de werkgever behoefte heeft aan de informatie in die verklaring. Zie HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2128, *JAR* 2014/35, m.nt. Janssen, *RAR* 2014/63, *Prg.* 2014/82, *TRA* 2014/45, m.nt. Frikkee, *NJ* 2016/182, m.nt. Barentsen (*El Maadouril/Connexxion*). Tevens volgt uit dit

arrest dat, gelet op deze doelen van art. 7:629a lid 1 BW, de rechter in een geval waarin een verklaring van een UWV-deskundige ontbreekt, terughoudendheid past bij het betrekken van andere medische informatie in de toepassing van lid 2. Deze terughoudendheid neemt niet weg dat de rechter in de omstandigheden van het geval kan oordelen dat het ontbreken van een second opinion verschoonbaar was. Er moeten blijken HR 15 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7349, *NJ* 2003/1 en *JAR* 2002/294, m.nt. Vegter niet al te strenge eisen worden gesteld aan de betwisting; gebruikmaking van woorden als 'ziekte' of 'arbeidsongeschiktheid' is niet vereist. Zie voor toepassing van lid 2 ook HR 5 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3667, *NJ* 2001/633, *JAR* 2001/216 (*ICM/Huis*).

b. Verplichting deskundige (lid 3)

Lid 3 schrijft voor dat de deskundige zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten volbrengt. Daarnaast kan de deskundige nog aan andere regels gebonden zijn, zoals de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

c. Behandelend arts versus deskundige (lid 4)

Art. 7:629a lid 4 BW bepaalt dat de deskundige inlichtingen over de werknemer kan inwinnen bij zijn behandelend artsen en dat zij deze inlichtingen verstrekken onder de voorwaarde dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig geschaad wordt. Art. 7:457 lid 1 BW bepaalt dat de behandelend arts een geheimhoudingsplicht heeft, die alleen met toestemming van de werknemer kan worden opgeheven, tenzij het bij of krachtens de wet bepaalde tot opheffing van de geheimhoudingsplicht verplicht. Er is tijdens de parlementaire behandeling niet stilgestaan bij de vraag of art. 7:629a lid 4 BW een bij de wet geregelde verplichting als bedoeld in art. 7:457 lid 1 BW is. Uit de dwingende formulering van lid 4 mag dit worden afgeleid. Barents (*Arbeidsovereenkomst* (losbl.), art. 7:629a, aant. 7) beantwoordt die vraag evenwel ontkennend.

d. Bevel tot nadere toelichting (lid 5)

Als de kantonrechter het nodig oordeelt dat ter aanvulling op de second opinion nog nadere informatie van een deskundige in de procedure wordt gebracht, kan hij ambtshalve een deskundige inschakelen dan wel een van de partijen opdragen om deze informatie in het geding te brengen (NV, *Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 6, p. 46).

e. Kosten (lid 6)

Griffierecht

Wanneer de eis uitsluitend strekt tot betaling van loon als bedoeld in art. 7:629 BW, bedraagt het vast recht bij de kantonrechter € 90 voor werknemer (2025).

Deskundigenverklaring

De kosten van de deskundigenverklaring komen krachtens art. 90 WW in eerste instantie voor rekening van een wachtgeldfonds. Het UWV kan de kosten van deze procedure in rekening brengen bij de werkgever of de werknemer, die het onderzoek heeft verzocht (art. 32 lid 1 Wet SUWI).

Proceskosten

Als de eis uitsluitend betrekking heeft op loon bedoeld in art. 7:629 BW, kan de werknemer niet in de kosten van de procedure (daaronder begrepen salaris en voorschotten van gemachtigde of procureur) worden veroordeeld. Dit lijdt uitzondering als de werknemer kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht maakt (art. 7:629a lid 6 BW). Het gaat daarbij om misbruik van procesrecht (zie HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:198, *JAR* 2016/58, *RAR* 2016/61, *NJ* 2016/94).

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Artikel 658a [Re-integratieplicht werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen

arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

2.

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

3.

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

4.

Onder passende arbeid als bedoeld in lid 1 en 2 wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

5.

De werkgever en degene door wie de werkgever zich op grond van de artikelen 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet laat bijstaan, verstrekken een re-integratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer bij die verwerking.

6.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk met hem een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, gedurende de periode dat de eigenrisicodrager aan die personen ziekengeld moet betalen.

T&C BW, commentaar op art. 7:658a BW

Re-integratie arbeidsongeschikte werknemer

I.A. van der Burg, actueel t/m 01-09-2025

1. Algemeen

Art. 7:658a is ingevoerd met de Wet verbetering poortwachter (*Stb.* 2001/628) en in werking getreden op 1 april 2002 (*Stb.* 2001, 685), behoudens de laatste volzin van het eerste lid. Deze volzin is in werking getreden per 1 januari 2004 (*Stb.* 2002, 607). In het oorspronkelijke voorstel van de Wet verbetering poortwachter was niet voorzien in een privaatrechtelijke verplichting van de werkgever tot re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Door verschillende Kamerleden werd dat als onvoldoende ervaren: men vond dat deze verplichting ook civielrechtelijk expliciet geregeld diende te worden. Daartoe zijn twee amendementen (*Kamerstukken II* 2000/01, 27678, 13 en 14) aangenomen, waarvan de teksten in elkaar verwerkt zijn. In art. 7:658a zijn de verplichtingen van de werkgever ter zake opgenomen; art. 7:660a geldt als de spiegelbepaling waarin de verplichtingen van de werknemer zijn opgenomen. Art. 7:658a verplicht de werkgever de inschakeling in arbeid te bevorderen van de werknemer die door ziekte zijn werk niet meer kan verrichten. De inschakeling kan betrekking hebben op het eigen bedrijf of het bedrijf van een andere werkgever. Aanvankelijk stonden de re-integratieverplichtingen in de Wet REA, maar bij intrekking daarvan zijn zij opgenomen in het BW (*Kamerstukken II* 2004/05, 30118, 3, p. 157, wet van 29 november 2005, *Stb.* 2005, 573). Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (*Stb.*

2. Verplichtingen werkgever (lid 1 en 2)

a. Algemeen

De eerste volzin van lid 1 is bijna letterlijk overgenomen uit het vervallen art. 8 Wet REA. Art. 7:658a lid 1 legt vast welke verplichtingen op de werkgever rusten, lid 2 bepaalt op welke wijze de werkgever aan die verplichting invulling moet geven. Volgens de toelichting bij het amendement 13 wordt met het huidige lid 2 de op grond van art. 7:611 gewezen jurisprudentie gecodificeerd voor zover deze betrekking heeft op de op de werkgever rustende verplichting om te bevorderen dat zijn werknemer, die wegens ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, in de gelegenheid wordt gesteld de arbeid te hervatten. Kennelijk wordt bedoeld op onder meer HR 3 februari 1978, *NJ* 1978/248 (*Roovers/de Toekomst*), HR 8 november 1985, *NJ* 1986/309 (*Van Haaren/Cehave*) en HR 13 december 1991, *NJ* 1992/441 (*Goldsteen/Roeland*). Zie voor jurisprudentie na indiening van de amendementen HR 26 oktober 2001, *LJN* AB3098, *JAR* 2001/238 (*Bons/Ranzijn*).

b. Onderzoek UWV (art. 32 Wet SUWI)

Het is steeds mogelijk om op grond van art. 32 Wet SUWI aan het UWV een oordeel te vragen over de vraag of de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht. Uitgangspunt is dat een dergelijk oordeel gegeven wordt nadat de arbodienst reeds een oordeel heeft gegeven. Het UWV-oordeel dient derhalve als een 'second opinion'.

c. Verplichting actief op te treden

De tekst van lid 1 lijkt een verderstrekkende bedoeling te hebben dan uit de toelichting blijkt. De tekst is zo geformuleerd dat geconcludeerd moet worden dat de werkgever een actieve verplichting heeft. Deze verplichting volgt ook uit art. 71a WAO en art. 25 WIA. De hierboven genoemde jurisprudentie heeft alleen betrekking op de verplichting van de werkgever op een aanbod van de arbeidsongeschikte werknemer tot het verrichten van passende arbeid in te gaan voor zover dat redelijkerwijze van hem gevergd kan worden. Art. 7:658a lid 1 verplicht de werkgever dergelijke arbeid — voor zover redelijkerwijze mogelijk — aan te bieden, en heeft in die zin een verderstrekkend bereik. Zie voor de nadere invulling van deze actieve verplichting art. 71a WAO en art. 25 WIA. Het slechts zoeken naar passende arbeid is niet voldoende. Uit art. 7:658a lid 1 blijkt dat de werkgever ook maatregelen moet treffen en voorschriften moet geven die redelijkerwijs nodig zijn opdat de werknemer die arbeid kan gaan verrichten. Te denken is aan het opdragen aan andere werknemers van de voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te zware werkzaamheden (vgl. HR 26 oktober 2001, *LJN* AB3098, *JAR* 2001/238 (*Bons/Ranzijn*)). Dit moet wel in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden. Zie voor een zaak waarin dit volgens de rechtbank niet het geval was Rb. Noord-Holland 5 augustus 2020, *ECLI:NL:RBNHO:2020:5998*.

d. Redelijkerwijs nodig (lid 2)

Met betrekking tot de verplichting tijdig maatregelen te treffen heeft de regering zich op het standpunt gesteld dat de concrete invulling daarvan afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Dit sluit aan bij HR 13 december 1991, *NJ* 1992/441 (*Goldsteen/Roeland*). Uit laatstgenoemd arrest volgt ook dat wat redelijkerwijs van de werkgever gevergd kan worden mede wordt bepaald door de vraag of de arbeidsongeschiktheid (mede) als gevolg van het werk is ontstaan.

e. Gevolgen aanvaarden passende arbeid

De rechtspositie van de werknemer die passende arbeid aanvaardt, verandert door deze wetgeving niet: 'Als wordt vastgesteld, dat een werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de eigen werkzaamheden en binnen het bedrijf ander passend werk voorhanden is, ligt het in de rede, dat voor de nieuwe werkzaamheden een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.' (*Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 27). Dat is ook uitdrukkelijk vastgelegd in art. 7:629 lid 12 BW, zie verder aldaar. Van belang is de vraag wanneer de passende arbeid ook de bedongen arbeid wordt, ingeval de werknemer na aanvaarding van de passende arbeid opnieuw wegens ziekte uitvalt. Uit HR 30 september 2011, *LJN* BQ8134, *JAR* 2011/277 (*Kummeling/Oskam*) volgt dat volgens de Hoge Raad niet licht kan worden aangenomen dat de passende arbeid die de werknemer verricht ook de bedongen arbeid is geworden. In de (lagere) rechtspraak is geoordeeld dat de passende arbeid de bedongen arbeid wordt als partijen dit zijn overeengekomen of wanneer de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat dit het geval is. Hierbij is onder meer van belang gedurende welke periode de werknemer de 'nieuwe' arbeid heeft verricht en of er discussie bestaat over de aard en omvang van het werk (Hof Amsterdam, 29 juni 2010, *JAR* 2010/230).

f. AOW-gerechtigde werknemer

De werkgever van de AOW-gerechtigde werknemer heeft niet de in lid 1, tweede volzin (bevordering inschakeling bij andere werkgever) en lid 3 (opstellen plan van aanpak) bedoelde verplichtingen. De overige verplichtingen gelden wel. 'Dit betekent dat een aantal verplichtingen van de werkgever bij ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer in stand blijft, namelijk het bevorderen van re-integratie van de werknemer in het eigen bedrijf en het treffen van maatregelen opdat de werknemer in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten, alsmede de verplichting van de werknemer om hieraan mee te werken' (MvT, *Kamerstukken II* 2014/15, 34073, 3, p. 18). Deze bepalingen zijn in werking getreden per 1 januari 2016 (besluit van 14 oktober 2015, *Stb.* 2015, 377). Nu niet in specifiek overgangsrecht is voorzien, hebben deze bepalingen directe werking.

g. Sancties

Het niet naleven van de verplichting van art. 7:658a BW kan ertoe leiden dat de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is (in geval van ontslag, zie hierover de conclusie A-G bij HR, ECLI:NL:HR:2019:311) of schadevergoeding op grond van schending van het goed werkgeverschap/een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad (Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2020:121). Ook kan de werknemer onder omstandigheden aanspraak maken op betaling van het loon waarop hij recht gehad zou hebben als de werkgever zijn re-integratieverplichting was nagekomen.

3. Passende arbeid bij andere werkgever (lid 1 en 4)

a. Inwerkingtreding

De laatste volzin van art. 7:658a lid 1 is per 1 januari 2004 in werking getreden. Art. 7:10 Regeling SUWI met daarin een vergelijkbare verplichting is ingevoerd per 1 januari 2003 (*Stcrt.* 2002, 238, p. 29). Zie uitvoerig over de wat vreemde invoeringsregeling A-G Huydecoper bij HR 21 mei 2010, *LJN* BL5217, *NJ* 2010/276; *JAR* 2010/162 onder 7-16. De verplichting de werknemer te re-integreren in passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever (het zogenoemde tweede spoor) geldt, anders dan bij de verplichting de arbeidsongeschikte werknemer in het eigen bedrijf het werk te laten hervatten, alleen gedurende de verplichting tot doorbetaling van het loon.

b. Oordeel UWV

Het UWV kan op verzoek van de meest gerede partij een oordeel geven over de passendheid van de bij een andere werkgever te verrichten arbeid. Dit oordeel, dat als second opinion geldt en dus in beginsel dient te volgen op een oordeel van de arbodienst, kan door werkgever of werknemer worden verzocht op grond van art. 32 Wet SUWI. Zie over de waarde van een dergelijk oordeel art. 7:658b, aant. 1.

c. Gevolgen van aanvaarden van passende arbeid bij andere werkgever

Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag opgeworpen wat de rechtspositie is van de werknemer die de arbeid bij een andere werkgever gaat verrichten. Naar het oordeel van de regering komt in de rechtspositie geen wijziging. 'Als de werknemer (...) tijdelijk niet in staat is zijn eigen werkzaamheden uit te oefenen, dan kan aan de werknemer met behoud van de bestaande arbeidsovereenkomst, (elders) tijdelijk ander passend werk worden aangeboden. Wordt dat werk door de werknemer aanvaard, dan behoudt hij aanspraak op tewerkstelling in de oorspronkelijke functie.' (*Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 27 e.v.). Inmiddels is in art. 7:629 lid 12 bepaald dat het aanvaarden van passende arbeid bij een andere werkgever niet tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst met de werkgever eindigt. Zie verder het commentaar op art. 7:629 lid 12.

d. Verhouding tot concurrentiebeding

In de Eerste Kamer (nadere MvA, *Kamerstukken I* 2005/06, 30034, E, p. 6) is de regering gevraagd hoe de verplichting van de werkgever tot het bevorderen van de inschakeling van de werknemer bij een andere werkgever zich verhoudt tot het concurrentiebeding. De regering deelde mede van mening te zijn dat het concurrentiebeding vaak zijn waarde zal verliezen nu de werknemer wegens ziekte niet in staat zal zijn de werkzaamheden, waarvoor het beding geldt, te aanvaarden. Voor het overige wees de regering er op dat de rechter altijd de bevoegdheid heeft het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De werknemer mag slechts onder bijzonder omstandigheden weigeren een concurrentiebeding te aanvaarden,

maar over het algemeen zal het weigeren een concurrentiebeding te aanvaarden waardoor de plaatsing van de werknemer bij een andere werkgever onmogelijk wordt, als een belemmerende eis in de zin van art. 30 lid 1 onderdeel c WIA aangemerkt worden.

4. Plan van aanpak (lid 3)

De verplichting van de werkgever zich voor re-integratie van de werknemer in te spannen is civielrechtelijk geregeld in art. 7:658a lid 3. Uit art. 71a lid 2 WAO en/of art. 25 lid 2 WIA vloeit de verplichting voort tot het opstellen van een plan van aanpak, overeenkomstig de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar van 29 maart 2002, laatstelijk gewijzigd per 6 december 2006, *Stcrt.* 2006, 252. Zie hiervoor verder de toelichting op art. 71a WAO en art. 25 WIA.

5. Passende arbeid (lid 4)

Definitie

Met betrekking tot de omschrijving van het begrip 'passende arbeid' heeft de regering herhaaldelijk gesteld dat geen verruiming van de bestaande definiëring is bedoeld (bijv. *Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 26). Het blijft dus zo, volgens de regering, dat de beantwoording van de vraag wat passende arbeid is, in elk concreet geval aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beantwoord. Dat is opmerkelijk omdat de beschrijving van de passende werkzaamheden rechtstreeks is ontleend aan de WW. Er is op gewezen dat de invulling die krachtens de WW aan het begrip 'passende arbeid' is gegeven, niet aansluit op de invulling in het kader van de civielrechtelijke verplichtingen, omdat die in het kader van de WW aanzienlijk ruimer is dan die in het civielrechtelijk kader. De regering heeft laten weten het verschil in invulling niet te zien. 'Als leidraad moet worden gevolgd dat het bij passende arbeid moet gaan om arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is' (*Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 19-20). Deze toelichting wordt letterlijk herhaald in *Kamerstukken II* 2003/04, 29231, 3, p. 20 met de toevoeging: 'het spreekt voor zich dat naarmate de ongeschiktheid langer duurt, een bredere oriëntatie ten aanzien van de te verrichten arbeid mag worden verwacht'. Naarmate de duur van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid langer is, kan van de werknemer worden verlangd dat deze concessies doet met betrekking tot de door hem te verrichten werkzaamheden, als re-integratie in de bedongen arbeid niet tot de mogelijkheden behoort. Naar het oordeel van de regering is door de invoering van deze bepaling het begrip 'passende arbeid' niet gewijzigd, zie met verwijzing naar jurisprudentie *Kamerstukken II* 2003/04, 29231, 6, p. 39-40.

6. Gegevensverstrekking (lid 5)

Deze bepaling komt overeen met het oude art. 8 lid 6 Wet REA, en heeft slechts tot doel te bewerkstelligen dat de eigenrisicodragers zich op een wettelijke grondslag kan beroepen bij het verstrekken van gegevens van zijn werknemers aan derden. De verplichting ook het burgerservicenummer te verstrekken is toegevoegd bij wet van 5 februari 2009, *Stb.* 2009, 108.

7. Eigenrisicodragers (lid 6)

In lid 6 wordt de toepasselijkheid van dit artikel op de eigenrisicodragers voor de Ziektewet geregeld. Over deze bepaling is tijdens de parlementaire behandeling veelvuldig gesproken vanwege de door de werkgever uit te voeren bestuursrechtelijke taken en de verwarring die daardoor kan ontstaan. Op grond van art. 42 WIA heeft de eigenrisicodragende werkgever de verplichting inschakeling in de arbeid van de arbeidsongeschikte werknemer te bevorderen; krachtens art. 42 lid 5 WIA geldt deze verplichting ook na het einde van de arbeidsovereenkomst. Betekent dit dat een werknemer in dienst van een eigenrisicodragers na afloop van de loondoorbetalingsverplichting zowel bestuursrechtelijk als via de weg van art. 7:658a (al dan niet met een loonvordering op grond van art. 7:628) re-integratie van zijn werkgever kan afdwingen? Volgens de minister niet: 'Er wordt onderscheid gemaakt in de periode van verplichte loondoorbetaling en de periode van eigenrisicodragerschap. In de eerste periode heeft de werkgever op grond van het BW de plicht om re-integratie-inspanningen te verrichten en geldt de civielrechtelijke rechtsbescherming. In de periode van het eigenrisicodragen is de werkgever aan te merken als uitvoerder van de WGA — in plaats van het UWV — voor wat betreft de re-integratietaken' (nadere MvA, *Kamerstukken I* 2005/06, 30034, E, p. 12-13). De werknemer kan altijd de privaatrechtelijke weg bewandelen en zal daar, vanwege de mogelijke loonvordering, een voorkeur voor hebben. Maakt de werknemer aanspraak op een Ziektewetuitkering, dan moet hij echter de bestuursrechtelijke weg volgen (Hof Amsterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1805, *JAR* 2020/210). Indien door de werknemer bezwaar wordt aangetekend bij de eigenrisicodragers zal de gang van zaken weinig verschillen van het instellen van bezwaar bij een uitvoeringsinstantie als het UWV. De bezwaarprocedure moet voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat zaken als hoorplicht, doorzendplicht, termijnen, kosten in bezwaar gemaakt door bezwaarde en de toepasselijkheid van de beginselen

Artikel 660a [Ongeschiktheid ten gevolge van ziekte]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

- a. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;
- b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;
- c. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

2.

Lid 1, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing op de werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

T&C BW, commentaar op art. 7:660a BW

Verplichtingen werknemer bij ziekte

I.A. van der Burg, actueel t/m 01-09-2025

1. Algemeen

Art. 7:660a is de spiegelbepaling van art. 7:658a. Zijn in die laatste bepaling de verplichtingen van de werkgever tot re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer opgenomen, in art. 7:660a zijn die van de werknemer te vinden. De vormgeving van art. 7:660a (a, b en c) volgt art. 7:658a (lid 1, 2 en 3). Voor een belangrijk deel van het commentaar bij art. 7:660a kan daarom worden verwezen naar het commentaar bij art. 7:658a.

2. Verplichtingen van de werknemer (lid 1)

a. Algemeen

Kort gezegd komen de verplichtingen van de werknemer erop neer dat de werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Dat betekent dat de werknemer gevolg moet geven aan redelijke voorstellen van de werkgever en dient mee te werken aan maatregelen, mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak en passende arbeid dient te verrichten. De werknemer dient zich actief op te stellen en waar mogelijk ook zelf met voorstellen over zijn re-integratie te komen (Beleidsregels beoordelingskader poortwachter). De volgorde van re-integratie is dat

1. de werknemer re-integreert in de eigen arbeid;
2. als dat niet mogelijk is, re-integreert binnen het bedrijf van de werkgever; en
3. als ook dat niet mogelijk is, hij bij een ander bedrijf te werk wordt gesteld.

De re-integratie in passende werkzaamheden (ook bij een ander bedrijf) is primair gericht op de re-integratie bij de eigen werkgever. Pas als dat niet aan de orde is, komt het structureel verrichten van werkzaamheden bij een andere werkgever in beeld (*Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 28). Het gaat daarbij om arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is (Beleidsregels beoordelingskader poortwachter).

b. Sancties bij niet-nakoming

Indien een werknemer weigert de hem krachtens art. 7:660a opgelegde verplichting na te komen, hoeft de werkgever hem niet langer het loon te betalen (art. 7:629 lid 3 onderdeel d en/of e). Als de werknemer blijft weigeren, zal de werkgever de

kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens het verwijtbaar handelen van de werknemer (art. 7:669 lid 3 onderdeel e BW). De werkgever dient de werknemer wel eerst schriftelijk tot nakoming te manen of de loonbetaling stop te zetten (art. 7:671b lid 5 BW). Verder dient de werkgever bij het ontbindingsverzoek een deskundigenverklaring te overleggen als bedoeld in art. 7:629a BW. Het opzegverbod bij ziekte vervalt in dat geval (art. 7:670a lid 1 BW). Naast voorschriften van onder andere de bedrijfsarts, die direct betrekking hebben op de medische situatie, dient de werknemer ook een door de werkgever aangeboden cursus of scholing te volgen. Ook het voeren van gesprekken om een meningsverschil te overbruggen, kan tot de re-integratie-inspanningen behoren (Rb. Utrecht 30 mei 2008, *JAR* 2008/179), evenals, onder bepaalde omstandigheden, het meewerken aan mediation (Hof Den Haag 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3074). Weigering zonder deugdelijke grond rechtvaardigt de loonsanctie ex. art. 7:629 lid 3 BW (*Kamerstukken II* 2000/01, 27678, 3, p. 28). Volgens de regering is het de uitdrukkelijke bedoeling, en volgt dat ook uit de eis van goed werkgeverschap, dat de werknemer eerst wordt gewaarschuwd door middel van het stopzetten van loonbetaling alvorens de arbeidsovereenkomst zal kunnen worden beëindigd (*Kamerstukken I* 2001/02, 27678, 37a, p. 18). Hoewel de werknemer op grond van art. 7:629 BW niet met ontslagdreiging kan worden gedwongen mee te werken aan de controle van zijn arbeidsgeschiktheid (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, 3, p. 22, vergelijk HR 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9549, *NJ* 2007/480; *JAR* 2004/259 (*Vixial Gerrits*)) geldt die dreiging wel bij de verplichting mee te werken aan de re-integratie. Overigens zal de kantonrechter bij de behandeling van het ontbindingsverzoek het oordeel van het UWV over de re-integratie-inspanningen bij zijn overwegingen betrekken. Het onvoldoende meewerken aan re-integratie kan daarnaast leiden tot verval van het recht op de transitievergoeding. Dit is echter alleen het geval als het niet meewerken ernstig verwijtbaar is (ECLI:NL:HR:2020:1501).

De werknemer is onder omstandigheden gerechtigd zijn medewerking aan re-integratie op te schorten, indien de werkgever niet voldoet aan zijn verplichting tot doorbetaling van het loon bij ziekte, aldus Hoge Raad 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:723, *JAR* 2020/126 (*Medline*).

3. AOW-gerechtigde werknemer (lid 2)

Voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat geen plan van aanpak hoeft te worden opgesteld (zie art. 7:658a lid 3 en art. 7:658, aant. 2 onder f), zodat die werknemer aan het opstellen daarvan evenmin hoeft mee te werken.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Geldend vanaf 01-07-2025

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0013540

Bronpublicatie:

25-03-2002, Stcrt. 2002, 60 (uitgifte: 26-03-2002, regelingnummer: SV/A&L/2002/23286)

Inwerkingtreding

01-04-2002

Bronpublicatie inwerkingtreding:

13-12-2001, Stb. 2001, 685 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Regeling procesgang eerste ziektejaar

Afkorting(en)

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Vakgebied(en)

Soort regeling

ministeriële regeling

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-07-2025		09-05-2023	Stcrt. 2023, 13931	
01-07-2023		09-05-2023	Stcrt. 2023, 13931	
27-10-2017	01-07-2017	18-10-2017	Stcrt. 2017, 60678	
01-01-2007		06-12-2006	Stcrt. 2006, 252	
29-12-2005		16-12-2005	Stcrt. 2005, 249	
01-07-2005		27-06-2005	Stcrt. 2005, 123	
30-12-2004		26-10-2004	Stcrt. 2004, 213	
01-04-2002		25-03-2002	Stcrt. 2002, 60	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Inleidende opmerkingen

G.J.J. Heerma van Voss/H.C.M. Andriessen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar vindt haar grondslag in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regeling beoogt de procesgang in het eerste en tweede ziektejaar te verbeteren en vroegtijdige initiatieven voor re-integratie te stimuleren. In de regeling wordt aangegeven welke inspanningen ten minste worden verwacht van werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst. Op deze regeling zijn onder andere de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter gebaseerd. Zie ook het commentaar op art. 25 WIA.

Geschiedenis regeling

In eerste instantie zag de regeling alleen op het eerste ziektejaar. Sinds de inwerkingtreding van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, die de werkgever verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende 104 weken door te betalen, ziet de regeling ook op het tweede ziektejaar. Deze verlenging bracht mee dat het moment waarop het re-integratieverslag moet worden ingediend is verschoven naar het eind van het tweede ziektejaar.

2. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Op grond van de Wet verbetering poortwachter (*Stb.* 2001, 628) moeten werkgever en werknemer beiden de nodige re-integratie-inspanningen leveren met als doel hervatting in eigen of passende arbeid binnen het bedrijf. Omdat een breed gedragen normering van de door werkgever en werknemer te leveren re-integratie-inspanningen ontbrak, is een beoordelingskader ontwikkeld dat door werkgevers en werknemers als richtsnoer geldt voor de te leveren re-integratie-inspanningen en door het UWV wordt gebruikt voor de toetsing daarvan. Het beoordelingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, jurisprudentie en professionele richtlijnen.

3. Re-integratie-inspanningen

De werknemer en diens werkgever zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Re-integratie-inspanningen zijn pas vereist als de aard en de duur van het verzuim daartoe aanleiding geven. Dit is niet zo als er bijvoorbeeld sprake is van een griepje. De inhoud van de te leveren re-integratie-inspanningen in het kader van de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer enerzijds en de bestuursrechtelijke verhouding tussen werkgever/werknemer en UWV anderzijds liggen in elkaars verlengde. Beide vallen onder de gemeenschappelijke noemer van de redelijkheid.

Verplichtingen werkgever en werknemer

Aan de hand van de in deze regeling opgenomen minimeisen en het beoordelingskader wordt beoordeeld of de werkgever en de werknemer in redelijkheid tot de re-integratie-inspanningen hebben kunnen komen. Wat in redelijkheid van de werkgever verwacht kan worden, wordt mede bepaald aan de hand van factoren die zijn opgenomen in de bijlage van het beoordelingskader. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan de in het plan van aanpak overeengekomen re-integratiestappen en dat hij andere aangeboden passende arbeid aanvaardt.

Passende arbeid

Wat in een individueel geval passende arbeid is, wordt aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval beoordeeld. Als leidraad kan - op basis van de jurisprudentie - worden gevolgd dat het bij passende arbeid gaat om arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is. Er is in ieder geval geen sprake van passende arbeid, wanneer de arbeid niet volgens de geldende cao wordt beloond of gewetensbezwaren bestaan tegen het desbetreffende werk.

4. Oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Indien sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, geeft de bedrijfsarts of arbodienst binnen zes weken zijn oordeel over het ziektegeval. Het geven van een oordeel impliceert dat er enerzijds een probleemanalyse wordt opgesteld en anderzijds een advies wordt gegeven over het herstel en werkhervatting.

Maatwerkregeling

Tot 1 juli 2005 was de werkgever verplicht een integrale gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Sinds de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (*Stb.* 2005, 202) is er een alternatief mogelijk voor deskundige bijstand. Deze maatwerkregeling vereist overeenstemming tussen cao-partners, of tussen werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Voor de gevallen dat een maatwerkregeling is getroffen is de ingeschakelde bedrijfsarts verantwoordelijk voor het nemen van actie, het verstrekken van informatie of het geven van een oordeel zoals dat voordien exclusief van de arbodienst werd gevraagd.

Per 1 juli 2017 is art. 14 Arbowet 1998 gewijzigd bij Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (*Stb.* 2017, 22). Om de adviserende rol van de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding van individuele werknemers te verduidelijken, is in art. 14 lid 1 onderdeel b Arbowet 1998 het woord 'bijstand' vervangen door advisering. De regeling is in lijn hiermee aangepast in art. 1 onderdeel b en art. 2 lid 1, *Stcrt.* 2017, 60678.

5. Plan van aanpak

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak tot stand komt. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. In het algemeen betekent dit dus dat uiterlijk binnen acht weken na de eerste ziekte dag een plan van aanpak wordt opgesteld. In dit plan staan afspraken om de mogelijkheden tot werken te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling, cursus of activiteiten zoals aanpassing van de werkplek, de werkorganisatie of de arbeidstijden. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Als gevolg van de wijziging van 9 mei 2023, *Stcrt.* 2023, 13931, moeten in het plan van aanpak de visie van werkgever en werknemer ten aanzien van de afspraken over de te ondernemen activiteiten en de evaluatie worden opgenomen.

6. Re-integratiedossier en re-integratieverslag

Indien sprake is van langdurig ziekteverzuim moet de werkgever aantekening houden van het ziekteverzuim en de re-integratieactiviteiten. Elke stap van het re-integratieproces moet worden vastgelegd in het re-integratiedossier.

Re-integratieverslag

In het re-integratieverslag wordt achteraf verantwoording afgelegd over het eerste en tweede ziektejaar. In feite is dit verslag een uittreksel van het re-integratiedossier. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering moet de werknemer op grond van art. 65

7. Beoordeling UWV

De door de werkgever en werknemer verrichte re-integratie-inspanningen worden aan het eind van het tweede ziektejaar beoordeeld. Het UWV toetst aan de hand van de vraag of werkgever en werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering vormt het re-integratieverslag voor het UWV de basis voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Bij die beoordeling is het gevolgde proces ondergeschikt aan het resultaat. Als er een bevredigend re-integratieresultaat is behaald, is de weg waarlangs niet relevant. Indien het resultaat niet bevredigend wordt geacht, zal bij de beoordeling worden ingezoomd op datgene wat door de werkgever en werknemer daadwerkelijk is ondernomen.

Sancties

Als het UWV van oordeel is dat er door werkgever of werknemer te weinig re-integratie-inspanningen zijn geleverd, dan heeft dit belangrijke consequenties. Is de werkgever in zijn re-integratie-inspanningen in gebreke is gebleven en heeft hij daar geen deugdelijke grond voor, dan wordt de WIA-uitkering van de werknemer geweigerd. De werkgever is dan verplicht om langer loon door te betalen, de zgn. loonsanctie (art. 7:629 BW jo. art. 25 WIA). Is de werknemer in zijn re-integratie-inspanningen tekortgeschoten en is hem dat aan te rekenen, dan wordt de WIA-uitkering ook geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk geweigerd (art. 28 lid 2 onderdeel b en art. 88 WIA). Zie voor de toetsing van loonsanctiebesluiten CRvB 22 februari 2006, *USZ 2006/99*, *USZ 2006/97* en verder art. 25 WIA aant. 10 t/m 15 en de daar aangehaalde rechtspraak.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Aanhef

Geldend vanaf 30-12-2004

Regeling van 25 maart 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,
Gelet op artikel 71a, tweede lid en zevende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
Besluit:

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geldend vanaf 27-10-2017. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2017

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *Arbodienst*: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;
- b. *bedrijfsarts*: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de advisering, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
- c. *plan van aanpak*: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- d. *werkgever*: een werkgever als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering artikel 25, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- e. *werknemer*: een werknemer als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzekerde, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- f. *UWV*: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 2 Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Geldend vanaf 27-10-2017. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2017

1.

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde de bedrijfsarts of arbodienst in staat te stellen de advisering, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet en in deze regeling, naar behoren te verrichten.

2.

De werkgever verlangt indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

3.

De werkgever verlangt onverwijld een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst langdurig dreigt te zijn.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 3 Houden van aantekening

Geldend vanaf 29-12-2005

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim houdt de werkgever aantekening als bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, eerste lid, van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen en legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren, en de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 4 Het plan van aanpak

Geldend vanaf 01-07-2023

1.

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen, stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer, binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

2.

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

- a. de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen, de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt, alsmede de visie van de werkgever en de werknemer hierop;
- b. afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd, die evaluatie vindt periodiek, en in ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats, en omvat de visie van de werkgever en de werknemer hierop; en
- c. aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

3.

Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd. De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer, de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon en de bedrijfsarts of de arbodienst.

4.

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt, hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst aan zichzelf en de werknemer.

5.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien de evaluatie van dat plan van aanpak of het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst daartoe aanleiding geeft. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 5 Afwijken van termijnen

Geldend vanaf 01-07-2005

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 6 Inhoud van het reïntegratieverslag

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 71a, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, derde lid, van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen bevat in ieder geval:

- a. de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst;
- b. gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever;
- c. gegevens omtrent de functie van de werknemer;
- d. gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer;
- e. vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte;
- f. het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid;
- g. het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid;
- h. de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken;
- i. een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst;
- j. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid;
- k. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
- l. een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 38, tweede lid, Ziektewet, voor zover dit gezien de resterende duur van het dienstverband gerekend vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken redelijkerwijs te verlangen is.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 7 Standaarden

Geldend vanaf 01-04-2002

Het UWV is bevoegd voor de vastlegging van de in artikel 6, onderdeel j, bedoelde gegevens standaarden vast te stellen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 7a Aanvullende deskundigheid

Geldend vanaf 01-07-2005

Indien voor een goede uitvoering van deze regeling naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst aanvullende deskundigheid is vereist, draagt de bedrijfsarts of de arbodienst zorg voor tijdige inschakeling daarvan.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 7b [vervallen]

Vervallen per 01-07-2025

Vervallen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 8 Grondslag

Geldend vanaf 01-07-2005

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 38, zesde lid, van de Ziektewet.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Artikel 9 Citeertitel

Geldend vanaf 30-12-2004

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 30-12-2004

's-Gravenhage, 25 maart 2002.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Geldend vanaf 01-07-2025

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0022309

Bronpublicatie:

13-07-2007, Stcrt. 2007, 140 (uitgifte: 24-07-2007, regelingnummer: SV/WV/07/24387)

Inwerkingtreding

01-01-2008

Bronpublicatie inwerkingtreding:

14-12-2007, Stb. 2007, 554 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)

Afhankelijke geldigheid

Deze regeling treedt tegelijk in werking met de Wet van 12-12-2007, Stb. 553.

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Vakgebied(en)

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Soort regeling

ministeriële regeling

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-07-2025		09-05-2023	Stcrt. 2023, 13931	
01-07-2023		09-05-2023	Stcrt. 2023, 13931	
06-06-2013	01-01-2013	30-05-2013	Stcrt. 2013, 14933	
01-01-2013		14-11-2012	Stcrt. 2012, 23827	
01-01-2008		13-07-2007	Stcrt. 2007, 140	

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Aanhef

Geldend vanaf 01-01-2008

Regeling van 13 juli 2007, houdende regels omtrent de verdere activering van zieke werknemers zonder werkgever door middel van het vastleggen van een procesgang met betrekking tot de inschakeling in het arbeidsproces in het eerste en tweede ziektejaar

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2008

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. de vangnetter: de persoon die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld;
- b. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in 26[lees: artikel 26], eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 2 Probleemanalyse

Geldend vanaf 06-06-2013. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2013

1.

Het UWV vormt zich, indien er naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim van een vangnetter, binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid een oordeel over het desbetreffende ziektegeval.

2.

Het UWV vormt zich onverwijld een oordeel over het desbetreffende ziektegeval indien eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim van de vangnetter naar verwachting langdurig dreigt te zijn.

3.

In afwijking van het eerste en tweede lid vormt het UWV zich onverwijld een oordeel over het desbetreffende ziektegeval, indien er naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim en de aangifte, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet, of de melding, bedoeld in artikel 38ab, eerste lid van de Ziektewet, later wordt gedaan dan binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 3 Houden van aantekening

Geldend vanaf 01-01-2008

1.

Het UWV houdt vanaf het moment waarop naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim aantekening als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

2.

Het UWV legt bij het houden van aantekening, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren, en de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 4 Plan van aanpak

Geldend vanaf 01-07-2023

1.

Indien uit het oordeel van het UWV, bedoeld in artikel 2, blijkt dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de vangnetter te bevorderen stelt het UWV, in overleg met die vangnetter, binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

2.

Het plan van aanpak omvat in ieder geval:

- a. de door de vangnetter en het UWV te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen, de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt, alsmede de visie van de werknemer hierop;
- b. afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak vastgelegde activiteiten door de vangnetter en het UWV periodiek worden geëvalueerd, waarbij die evaluatie de visie van de werknemer hierop omvat; en;
- c. aanwijzing van een persoon die de vastgelegde activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen de vangnetter en het UWV.

3.

Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd. Het UWV verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de vangnetter en de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon.

4.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien de evaluatie van dat plan van aanpak of het geneeskundige onderzoek, bedoeld in artikel 28 van de Ziektewet, daartoe aanleiding geeft. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4a Afspraken over werkhervatting bij oude werkgever

Geldend vanaf 06-06-2013. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2013

Het UWV verwijst de vangnetter voor werkhervatting naar de werkgever waar hij laatstelijk op grond van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek in dienst was, indien:

- a. de werkgever op grond van artikel 5.2 van de Regeling Wfsv is aangesloten bij sector 52;
 - b. sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim van de vangnetter; en
 - c. de vangnetter in staat is passende arbeid als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Ziektewet te verrichten.
-

Artikel 5 Periodieke herijking

Geldend vanaf 01-01-2008

1.

Onverminderd de periodieke evaluatie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel *b*, vindt er na afloop van ieder tijdvak van 26 weken een periodieke herijking plaats. Bij de periodieke herijking wordt beoordeeld of de re-integratiedoelstelling van het afgelopen tijdvak is behaald en wordt voor het komende tijdvak vastgesteld wat de te behalen re-integratiedoelstelling zal zijn en welke aanpak daartoe is vereist. Artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien de periodieke herijking daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6 Afwijken van termijnen

Geldend vanaf 01-01-2008

Van de termijnen, bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5, kan door het UWV, na overleg met de vangnetter, gemotiveerd worden afgeweken.

Artikel 7 Inhoud van het re-integratieverslag

Geldend vanaf 01-01-2008

Het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bevat met betrekking tot de vangnetter in ieder geval:

- a. de noodzakelijke administratieve gegevens van de vangnetter en het UWV;
- b. gegevens omtrent de door de vangnetter laatst verrichte functie;
- c. gegevens omtrent de bekwaamheden van de vangnetter;
- d. vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte;
- e. het oordeel van het UWV, bedoeld in artikel 2;
- f. het plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vierde lid;
- g. de resultaten van iedere periodieke herijking als bedoeld in artikel 5;
- h. de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken;
- i. een actueel oordeel van het UWV over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de vangnetter tot het verrichten van arbeid;
- j. een actueel oordeel van het UWV over de aanwezigheid van passende arbeid, en
- k. een oordeel van de vangnetter omtrent de op grond van de onderdelen *a* tot en met *i* opgenomen gegevens en oordelen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 8 Overgangsrecht

Geldend vanaf 01-01-2008

Deze regeling is niet van toepassing met betrekking tot personen die voor de dag van de inwerkingtreding van deze regeling recht hadden op ziekengeld voor de duur van dat recht op ziekengeld.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 8a Overgangsrecht in verband met visie werknemer [vervallen]

Vervallen per 01-07-2025

Vervallen.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 9 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 01-01-2008

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 13 december 2006 ingediende voorstel van wet houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (*Kamerstukken II 2006/2007, 30 909, nr. 1*), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Artikel 10 Citeertitel

Geldend vanaf 01-01-2008

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 01-01-2008

Deze regeling zal met toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2007.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Geldend vanaf 18-11-2006

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0014375

Bronpublicatie:

03-12-2002, Stcrt. 2002, 236 (uitgifte: 06-12-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

08-12-2002

Bronpublicatie inwerkingtreding:

03-12-2002, Stcrt. 2002, 236 (uitgifte: 06-12-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is niet in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Vakgebied(en)

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
18-11-2006		17-10-2006	Stcrt. 2006, 224	
21-12-2005		13-12-2005	Stcrt. 2005, 246	
01-03-2005		20-01-2005	Stcrt. 2005, 18	
08-12-2002		03-12-2002	Stcrt. 2002, 236	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op null

Inleidende opmerkingen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Functie beleidsregels**Poortwachterstoets**

De beleidsregels zijn geschreven ten behoeve van de poortwachterstoets bij de beoordeling van het re-integratieverslag dat onderdeel is van de aanvraag van de uitkering. De regeling is van belang in het kader van art. 38 lid 2 ZW en art. 65 WIA. Als de re-integratie-activiteiten van een werkgever de poortwachterstoets niet doorstaan, dan verschillen de gevolgen voor de behandeling van respectievelijk de ZW en WIA.

Werkwijzer poortwachter

Naast deze beleidsregels hanteert het UWV bij de poortwachterstoets ook een eigen (interne) werkinstructie: De Werkwijzer Poortwachter (www.uwv.nl). De Raad heeft over deze Werkwijzer geoordeeld dat deze blijk geeft van een vaste gedragslijn en werkgevers er zich uit een oogpunt van rechtszekerheid en -gelijkheid op kunnen beroepen. Voor zover het UWV met de Werkwijzer een eigen invulling geeft aan de re-integratieverplichtingen die op de werkgever rusten, bindt die invulling de bestuursrechter echter niet bij de vraag of de werkgever voldoende gedaan heeft aan re-integratie (ECLI:NL:CRVB:2024:359, *USZ 2024/91*).

WIA

Bij de WIA zal de behandeling van de aanvraag van de uitkering worden opgeschort (art. 64 lid 7 WIA) en loopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever op grond van art. 7:629 BW door tot maximaal 52 weken. De grondslag voor deze verlenging is gelegen in art. 25 lid 9 WIA. Zie voor een bespreking van de inhoud van het toetsingskader nader het commentaar op art. 25 WIA (aant. 7).

ZW

Als het de aanvraag van een ZW-uitkering betreft, dan wordt de behandeling van de aanvraag niet opgeschort. Het UWV verhaalt dan onder meer de ZW-uitkering op de werkgever over de periode dat de werkgever zonder deugdelijke reden niet voldaan heeft aan zijn re-integratieverplichtingen.

Op grond van art. 39a ZW legt het UWV dan een zogeheten verhaalsanctie op. Het Besluit verhaal ziekengeld is hierbij van belang. Daar waar de loonsanctie in beginsel 52 weken is (met de mogelijkheid om te verzoeken om bekorting), wordt bij de verhaalsanctie de lengte afgestemd op de zogenaamde 'stagnatieperiode', de periode dat een werkgever ten onrechte of zonder deugdelijke grond heeft stilgezeten. Uit de Werkwijzer Poortwachter volgt dat gedurende de eerste veertien weken van arbeidsongeschiktheid geen stagnatie kan optreden. De verhaalsanctie kan nooit langer zijn dan de opgetreden vertraging en ook niet langer dan 52 weken. Als het UWV een maatregel oplegt aan de werknemer in het kader van de ZW-uitkering en om die reden de ZW-uitkering verlaagt, dan blijft het verhaal van de ZW-uitkering op de werkgever beperkt tot het verlaagde bedrag.

Bij een eigenrisicodragende werkgever van de ZW kan de ZW-periode worden verlengd als er onvoldoende is gedaan aan re-integratie. Zie nader het commentaar op art. 26 lid 2 WIA. In art. 7:658a lid 6 BW is bepaald dat het artikel over de re-integratieplicht van de werkgever van overeenkomstige toepassing is op de eigenrisicodragende ZW. In de Werkwijzer Poortwachter (versie augustus 2022) staat in par. 5 dat de eigenrisicodragende na het einde van het dienstverband de re-integratie voortzet alsof de werknemer nog bij hem in dienst is en dat dus betekent dat hij spoor 1 moet blijven onderzoeken en tot herplaatsing moet overgaan als dat mogelijk is.

Belang

Deze beleidsregels zijn primair van belang voor het UWV bij uitvoering van de poortwachterstoets. De regels zijn in de praktijk ook van belang in de verhouding tussen werkgever en werknemer daar waar het gaat om hun wederzijdse re-integratieverplichtingen op grond van art. 7:658a en 7:660a BW. Ook kan het beoordelingskader van belang zijn als het UWV een deskundigenoordeel moet afgeven over de re-integratie-inspanningen van de werkgever of werknemer (art. 32 Wet SUWI). Voorts kan het beoordelingskader een rol spelen bij de beoordeling van de werknemersverplichting ex art. 28 WIA om tijdens de wachttijd instroom in de WIA proberen te voorkomen.

2. De CRvB heeft beleidsregels geaccepteerd

In de uitspraak CRvB 28 oktober 2009 (*LJN BK1570, USZ 2009/349*) heeft de Raad in r.o. 12.4 opgemerkt dat de beleidsregels in beginsel niet in strijd komen met art. 25 lid 9 en art. 65 WIA. De uitwerking en invulling die het beoordelingskader geeft aan de re-integratieverplichtingen is steeds overeenkomstig de norm van art. 65 WIA, zo oordeelde de Raad. De norm in art. 65 WIA is of de werkgever en verzekerde in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Deze norm is zo vaag dat deze in de praktijk weinig houvast biedt. Dit beoordelingskader bevat een concretisering van de re-integratieplichten van werkgever en werknemer en reduceert de rechtsonzekerheid. Toch vormt het beoordelingskader veelal niet meer dan een reeks algemene uitgangspunten. Het zal van de specifieke situatie afhangen wat van een werkgever en werknemer mag worden verwacht.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Aanhef

Geldend vanaf 18-11-2006

Regeling van 3 december 2002

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 34a, eerste lid, en 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Regeling procesgang eerste ziektejaar;

Besluit:

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Artikel 1

Geldend vanaf 18-11-2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de beoordeling van de door werkgever en werknemer geleverde re-integratie-inspanningen als bedoeld in artikel 65 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet, het beoordelingskader zoals vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Artikel 1a [vervallen]

Vervallen per 18-11-2006

Vervallen.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Artikel 2

Geldend vanaf 08-12-2002

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 08-12-2002

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Amsterdam, 3 december 2002.

T.H.J. Joustra,
voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Bijlage Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie-inspanningen

Geldend vanaf 18-11-2006

Welke inspanningen worden van werkgever en werknemer verlangd? Hoe toetst het UWV?

1. Inleiding

Op 29 december 2005 is de WAO¹ opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet WIA. Bij de Wet WIA staat 'werken naar vermogen' centraal. Het gaat er niet langer om wat mensen niet meer kunnen, maar vooral om wat mensen nog wel kunnen ondanks hun functionele beperkingen. Uitgangspunt is dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de beoordeling van het recht op uitkering dient het UWV daarom te kijken naar wat de aanvrager met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap nog wél kan en wat hij of zij daarmee kan verdienen.

Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op uitkering verricht het UWV eerst de poortwachterstoets². In dit kader beoordeelt het UWV allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt, en als dat niet zo is of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte³ voldoende inspanningen hebben verricht om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten en de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen benutten in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld; na een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en loopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever maximaal 52 weken door totdat de vereiste re-integratie-inspanningen hebben

plaatsgevonden.

Met het oog op een uniforme en transparante beoordeling van de re-integratie-inspanningen in het kader van de poortwachterstoets hanteert het UWV het hierna volgende kader. Werkgevers, werknemers en degenen die hen ondersteunen kunnen op basis hiervan kennis nemen van de wijze waarop het UWV re-integratieactiviteiten beoordeelt. Dit kader biedt niet alleen inzicht in de wijze waarop het UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt, maar biedt tevens aan werkgever en werknemer een richtsnoer voor de aanpak van de re-integratie. Aangegeven wordt wat van partijen in de praktijk in redelijkheid wordt verwacht in de eerste twee ziektejaren. Doel is immers om bij ziekte te voorzien in een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak, waardoor het functioneren van de werknemer in de arbeid zo snel en volledig mogelijk wordt hersteld en langdurig verzuim en instroom in de Wet WIA wordt voorkomen. Werkgever en werknemer hebben daarom in de eerste twee ziektejaren het primaat van verzuimbegeleiding en re-integratie, waarbij zij zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts, en eventueel door andere deskundigen.

Het kader is als volgt opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op de juridische grondslag van het beoordelingskader[lees: beoordelingskader] (paragraaf 2). Paragraaf 3 geeft de uitgangspunten van het beoordelingskader weer en paragraaf 4 de aspecten waarop het UWV de beoordeling van re-integratie-inspanningen uitvoert. Paragraaf 5 gaat in op de rol van de dienstverleners die werkgever en werknemer bij het verrichten van hun re-integratie-inspanningen ondersteunen. In paragraaf 6 komen de voorschriften van de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar aan de orde. Vervolgens worden de medische aspecten resp. de arbeidskundige aspecten besproken (in paragraaf 7 respectievelijk 8). De re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer komen aan de orde in paragraaf 9.

Het beoordelingskader wordt afgesloten met twee specifieke situaties. Paragraaf 10 gaat in op de situatie waarin het UWV een deskundigenoordeel moet geven over de re-integratie-inspanningen van werkgever of werknemer of over de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf. Paragraaf 11 gaat in op de situatie waarin een dienstverband in de eerste twee ziektejaren eindigt waarna de werknemer aanspraak maakt op ziekengeld.

2. Juridische grondslag

Het kader bevat geen nieuwe criteria, maar is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving alsmede op de jurisprudentie met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer in het kader van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De bepalingen uit het BW inzake het arbeidsovereenkomstenrecht, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet WIA zijn hiervoor belangrijke bronnen.

In deze wetten is onder meer vastgelegd:

- De verplichting van de werkgever en werknemer tot goed werkgever- en werknemerschap in het kader van de arbeidsovereenkomst op grond van het Burgerlijk Wetboek;
- De verplichting voor de werkgever om passende arbeid aan te bieden en de wettelijke plicht voor de werknemer om aan zijn re-integratie mee te werken. Deze plichten zijn neergelegd in de artikelen 658a en 660a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en zijn eveneens terug te vinden in de plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid (art. 29 Wet WIA), op inschakeling in de arbeid (artikel 30 Wet WIA);
- De verplichting voor de werkgever tot het aanpassen van de arbeidsplaats, de werkmethoden en de inrichting van het bedrijf in verband met het realiseren van resterend arbeidsvermogen en diens verplichting om ziekte van werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken alsmede het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten (artikel 3a en 4 Arbeidsomstandighedenwet 1998);
- De wettelijke verplichting van de werkgever om zich bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een arbodienst, of door andere deskundige personen, als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;
- De plichten van de werknemer ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van de Wet WIA (artikel 28 Wet WIA);
- De in artikel 25 Wet WIA neergelegde verplichtingen van werkgever en werknemer ten aanzien van het re-integratiedossier en het re-integratieverslag en de nadere uitwerking daarvan in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar⁴;
- Professionele standaarden, richtlijnen en protocollen, waaronder de protocollen die gebaseerd zijn op artikel 6, zesde lid, Wet WIA.

Het beoordelingskader is geen statisch document, omdat het mede berust op bronnen die steeds verder worden ontwikkeld. Hierbij moet met name worden gedacht aan arbeidsrechtelijke jurisprudentie, professionele standaarden, richtlijnen en protocollen. Deze bronnen ondersteunen (de adviseurs van) de werkgever en werknemer bij de invulling van een effectieve verzuim- en re-integratieaanpak.

3. Uitgangspunten beoordeling

Redelijkheid

Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie. Dit uiteraard binnen de grenzen van de redelijkheid. Artikel 65 Wet WIA bepaalt dat het UWV achteraf beoordeelt of werkgever en werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. De redelijkheid is ook het belangrijkste uitgangspunt in de bovengenoemde artikelen 7:658a en 7:660a BW en in de arbeidsrechtelijke jurisprudentie.

Het resultaat staat voorop

Bij de beoordeling door het UWV van de geleverde re-integratie-inspanningen staat het bereikte resultaat voorop. Dat resultaat hoeft niet optimaal te zijn. Een bevredigend resultaat is voldoende. Er is dan immers voldaan aan de wettelijke eis dat werkgever en werknemer in redelijkheid konden komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Indien er sprake is van een bevredigend resultaat is de weg waarlangs dit resultaat tot stand is gekomen niet relevant. In die gevallen gaat het UWV over tot beoordeling van de aanvraag voor een WIA-uitkering. Indien het resultaat niet bevredigend is wordt ingezoomd op het re-integratieproces van de eerste twee ziektejaren en de daarbij verrichte re-integratie-inspanningen. De beoordeling van het UWV is dan dus uitgebreider.

Bevredigend resultaat

Bij de UWV-beoordeling van de geleverde re-integratie-inspanningen is sprake van een bevredigend resultaat wanneer gekomen is tot een (gedeeltelijke) werkhervatting, die min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. De betreffende hervatting moet een structureel karakter hebben, dat wil zeggen: het moet aannemelijk zijn dat de werknemer ook na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode in deze arbeid kan blijven werken. Uiteraard dienen werkgever en werknemer al het mogelijke te doen om te komen tot een werkhervatting die aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden. Het is mogelijk dat ondanks daartoe ondernomen inspanningen een dergelijk resultaat niet haalbaar is. Bij de UWV-beoordeling is in die situatie dan ook sprake van een bevredigend resultaat wanneer betrokkene tegen het einde van de verplichte loondoorbetalingsperiode is ingeschakeld in arbeid met een loonwaarde van tenminste 65% van het loon vóór de ziekte. Vanzelfsprekend geldt ook hier dat de hervatting een structureel karakter moet hebben. Voorts moeten werkgever en werknemer het erover eens zijn dat er redelijkerwijs niet meer van de werkgever kon worden verwacht. Een werkhervatting waarbij de functionele mogelijkheden van de werknemer niet voldoende worden benut kan voor de werknemer na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode een inkomensachteruitgang tot gevolg hebben. Een werknemer hoeft een dergelijk aanbod niet te accepteren als hij binnen het eigen bedrijf of daarbuiten concrete herplaatsingsmogelijkheden heeft gesignaleerd die beter aansluiten bij zijn functionele mogelijkheden en als van de werkgever in redelijkheid kan worden gevraagd om die aan te bieden. Mocht UWV constateren dat de werknemer weliswaar arbeid met een loonwaarde van tenminste 65% van het oude loon heeft geaccepteerd, maar dat hij de werkgever tevens heeft gewezen op hervattingsmogelijkheden waarin hij zijn functionele mogelijkheden beter kan benutten, zal de gerealiseerde hervatting niet op voorhand als bevredigend re-integratieresultaat kunnen worden geaccepteerd. Voor de goede orde zij opgemerkt dat arbeid tegen een loonwaarde van tenminste 65% van het oude loon aan het einde van de eerste twee jaar van ziekte onder omstandigheden kan worden aangemerkt als passende arbeid. In onderdeel 8 wordt uitgebreid ingegaan op dit begrip. Hier is relevant dat het begrip passende arbeid betekent dat meer van de werknemer mag worden gevergd naarmate het verzuim, ondanks redelijke re-integratie-inspanningen, langer duurt. Het 65%-criterium betreft dus nadrukkelijk geen streefsituatie aan het begin van het re-integratieproces maar kan in het algemeen tegen het einde van de verplichte loondoorbetalingsperiode in aanmerking komen wanneer de ervaring met re-integratie-inspanningen uitwijst dat meer niet haalbaar is.

Wanneer werkgever en werknemer uiteindelijk van mening verschillen over de gewenste re-integratie-inspanningen of daarover meer duidelijkheid wensen kunnen zij een deskundigenoordeel vragen (zie hoofdstuk 10).

Is geen bevredigend resultaat behaald dan zal het UWV beoordelen of er door werkgever en door werknemer in de eerste twee ziektejaren voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht.

Geen bevredigend resultaat maar wel voldoende re-integratie-inspanningen of een deugdelijke grond

Indien er geen bevredigend re-integratieresultaat bereikt is maar het UWV de inspanningen van de werkgever op basis van dit beoordelingskader wel voldoende acht, wordt geen loonsanctie opgelegd. Dat is evenmin het geval als het UWV de re-integratie-inspanningen weliswaar onvoldoende acht, maar tot het oordeel komt dat de werkgever daarvoor een deugdelijke grond heeft.

Geen bevredigend resultaat en onvoldoende re-integratie-inspanningen

Is de werkgever naar het oordeel van het UWV in zijn re-integratie-inspanningen in gebreke gebleven en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan wordt de WIA-aanvraag van de werknemer opgeschort. De werkgever moet dan loon blijven doorbetalen. Dit is de zgn. loonsanctie. Doel daarvan is dat de werkgever alsnog de nodige re-integratie-inspanningen levert. De sanctie beoogt herstel van wat eerder nagelaten is. In de loonsanctiebeslissing geeft het UWV aan wat er schort

aan de geleverde re-integratie-inspanningen en dat (en op welke wijze) de werkgever dit moet herstellen (bijv. door inschakelen van deskundigen). De feitelijke duur van de loonsanctie is afhankelijk van de periode die de werkgever nodig heeft om alsnog de benodigde re-integratie-inspanningen te leveren. Loonsancties kunnen derhalve worden bekort door meteen na ontvangst van de loonsanctiebeslissing alsnog te starten met het leveren van de juiste re-integratie-inspanningen. De duur van de loonsanctie bedraagt maximaal 52 weken. Pas nadat de nodige inspanningen zijn geleverd kan de werknemer (als het nog nodig is) in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Is de werknemer in de periode van de verplichte loondoorbetaling in zijn re-integratie-inspanningen in gebreke gebleven, dan ligt het op de weg van de werkgever om de werknemer op zijn gedrag aan te spreken, bijvoorbeeld door het vragen van een deskundigenoordeel dan wel door (dreiging met) inhouding van loon of in het uiterste geval (dreiging met) ontslag. Blijft de werknemer ook dan nog in gebreke en is hem dat aan te rekenen, dan past het UWV op diens eventuele WIA- of WW-uitkering een maatregel toe. Bij de motivering van eventuele besluiten tot sanctieoplegging op grond van de Wet WIA (of WW) verwijst het UWV naar dit kader.

Geen re-integratie-inspanningen vereist indien er geen arbeidsmogelijkheden zijn

Van werkgever en werknemer worden geen re-integratie-inspanningen meer verlangd wanneer de werknemer geen mogelijkheden meer heeft tot het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Wel beoordeelt het UWV in die situatie of in redelijkheid tot dit oordeel over het ontbreken van arbeidsmogelijkheden kon worden gekomen. Zie hiervoor paragraaf 7.

Kon de werkgever niet in redelijkheid tot dit oordeel komen en zijn daardoor re-integratiekansen gemist, dan zal de behandeling van de WIA-aanvraag worden opgeschort. In dat geval loopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever door, totdat alsnog de benodigde re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden.

4. De aspecten waarop het UWV de beoordeling uitvoert

Indien het UWV het resultaat niet bevredigend acht, zal bij de beoordeling worden ingezoomd op datgene wat door de werkgever en werknemer daadwerkelijk ondernomen is. Het UWV beoordeelt dan het re-integratieresultaat in relatie tot de oorzaak van het verzuim en de ondernomen stappen. Het UWV verricht deze beoordeling aan de hand van het re-integratieverslag, dat de werknemer bij de aanvraag voor een WIA-uitkering moet indienen op grond van artikel 25 Wet WIA. Op basis van de inhoud van het re-integratieverslag beziet het UWV of werkgever en werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Uiteraard zal het UWV in voorkomende gevallen zonodig nadere informatie opvragen bij de werkgever, de werknemer of de arbodienst/bedrijfsarts.

Het UWV zal bij zijn beoordeling aan de volgende aspecten aandacht besteden:

a. Voorschriften uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar:

—

Heeft de arbodienst/bedrijfsarts een adequate probleemanalyse opgesteld en een oordeel gegeven, waarbij wordt ingegaan op de aspecten die in de regeling zijn benoemd? Zijn deze zonodig, en zeker in geval van stagnatie van de re-integratie, bijgesteld?

—

Is er een adequaat plan van aanpak opgesteld, waarin — indien geïndiceerd — voldoende sociaal-medische interventies en/of activiteiten gericht op werkhervatting zijn opgenomen en is er een casemanager aangewezen?

—

Is het plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd, tussentijds geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld?

—

Heeft aan het eind van het eerste ziektejaar de meer uitgebreide evaluatie (opschudmoment) plaatsgevonden?

b. Medische aspecten:

—

Heeft de werknemer een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling voor zijn ziekte of gebrek ondergaan?

—

Is nagegaan of door behandeling, training of revalidatie de functionele mogelijkheden kunnen worden vergroot?

—

Is voorzien in adequate begeleiding op weg naar vergroting van de functionele mogelijkheden?

—

Is de beoordeling van de bedrijfsarts met betrekking tot de functionele mogelijkheden van de werknemer ten aanzien van eigen arbeid en eventuele passende, andere arbeid plausibel?

—

Is rekening gehouden met de stand van de wetenschap en de eisen van professionele dienstverlening, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in protocollen en richtlijnen of instructies?

c. Arbeidsdeskundige aspecten en werkinpassing

—
Zijn de mogelijkheden tot werkhervatting, gegeven de functionele mogelijkheden van de werknemer, in voldoende mate in beeld gebracht?

—
Is voldoende rekening gehouden met de opleiding, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer, en de mogelijkheden tot aanvullende opleiding en training?

—
Zijn de mogelijkheden tot herplaatsing in de eigen functie, zo nodig met aanpassingen, onderzocht?

—
Zijn de mogelijkheden tot een andere functie bij de eigen werkgever, zo nodig met aanpassingen en scholing, in voldoende mate verkend?

—
Zijn er activiteiten ondernomen voor het vinden van passend werk bij een andere werkgever, zo nodig door middel van scholing?

Bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen acht het UWV het opvolgen van de voorschriften op grond van de Regeling procesgang secundair ten opzichte van de feitelijke re-integratie-inspanningen. Dit komt overeen met het uitgangspunt dat het UWV primair beziet of het resultaat bevredigend is. Als bijv. veel te laat een onvolledige probleemanalyse en plan van aanpak zijn opgesteld, is dat alleen relevant als ten gevolge daarvan onvoldoende of verkeerde re-integratie-inspanningen zijn verricht.

5. Beoordeling re-integratieverslag

De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar schrijft voor welke stukken het re-integratieverslag dient te bevatten. Bij de beoordeling van de verschillende stukken in het re-integratieverslag let het UWV vooral op de volgende aspecten.

Volledigheid re-integratieverslag

Het UWV controleert allereerst of de voorgeschreven stukken in het re-integratieverslag aanwezig zijn.^[5] Die stukken vormen de basis voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Is het verslag niet volledig dan, is sprake van een administratieve tekortkoming die de werkgever moet herstellen. Als de tekortkoming aan de werkgever ligt, stelt het UWV de werkgever eerst in staat de ontbrekende gegevens binnen één week aan te vullen. In veel gevallen zal het re-integratieverslag dan wel compleet zijn en kan de inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Het is echter ook mogelijk dat de werkgever de gevraagde gegevens niet levert. In dat geval legt het UWV de werkgever een loonsanctie op. In de loonsanctiebeslissing wordt duidelijk aangegeven welke stukken ontbreken. De werkgever heeft daarbij zelf in de hand hoelang de loonsanctie feitelijk duurt. Meestal zal de werkgever de ontbrekende stukken snel kunnen aanleveren en daarmee de periode van de loonsanctie kunnen beperken. Bovendien krijgen de werkgever (en de werknemer) uiterlijk 6 weken vóór het einde van de loondoorbetalingsperiode bericht dat de behandeling van de WIA-aanvraag wordt opgeschort waardoor zij ruim vóór einde wachttijd kunnen starten met de completering van het re-integratieverslag. Van belang hierbij is dat herstel van administratieve tekortkomingen altijd mogelijk is, ook al zou er destijds bijv. geen schriftelijk plan van aanpak zijn opgesteld. Een alsnog opgestelde rapportage over hetgeen destijds is gebeurd voldoet dan ook.

Probleemanalyse en advies^[6]

Het doel van de probleemanalyse is werkgever en werknemer te ondersteunen bij een succesvolle aanpak van de re-integratie. Ten onrechte wordt nogal eens verondersteld dat het hierbij gaat om een verantwoording jegens het UWV en dat de inhoud van de beschrijving zodanig moet zijn, dat te zijner tijd bij de WIA-aanvraag geen frictie kan optreden met het oordeel van het UWV. Vermeden moet worden dat de bedrijfsarts over het hoofd van de werkgever en werknemer heen richting UWV schrijft.

De probleemanalyse wordt opgesteld door de arbodienst/bedrijfsarts en is bedoeld om werkgever en werknemer inzicht te geven in de relevante aspecten van het verzuim en om duidelijk te maken wat kan worden gedaan om het verzuim te bekorten en de inzetbaarheid nu en in de toekomst te vergroten. Bij de probleemanalyse gaat het daarom niet alleen om het in beeld brengen van medische factoren, maar ook om in het in kaart brengen van andere factoren die het verzuim beïnvloeden, zoals persoonlijke eigenschappen, privé- en sociale omstandigheden en factoren die met het werk te maken hebben. Als de reikwijdte van — een deel van — het probleem nog niet geheel is te overzien, bijvoorbeeld omdat er nog medische onderzoeken lopen, moet de arbodienst of bedrijfsarts dat duidelijk omschrijven. In zo'n situatie kan al worden nagedacht over het benutten van de bestaande mogelijkheden. De probleemanalyse dient tevens een advies te bevatten over de wijze waarop de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting kunnen worden benut of vergroot. Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een aanpassing van het werk, een specifieke interventie of een specifieke behandeling. Ook kan advies worden gegeven over de wenselijkheid van mediation.

Bij de beoordeling van de probleemanalyse bekijkt het UWV vooral of zowel de analyse als het advies zodanig zijn dat de werkgever en werknemer zich een goed oordeel hebben kunnen vormen van de verzuimproblematiek, de daaraan ten grondslag liggende oorzaken en de mogelijkheden tot werkherhervatting. Dat geldt zowel ten aanzien van de eerste probleemanalyse bij 6 weken ziekteverzuim, of eerder als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, alsook bij latere bijstellingen van de probleemanalyse. Voldoet de (bijgestelde) probleemanalyse hier niet aan, dan kan het UWV verlangen dat alsnog een deugdelijke probleemanalyse wordt opgesteld en dat werkgever en werknemer op basis daarvan een nieuw plan van aanpak maken en uitvoeren. Uiteraard zal dit alleen geschieden indien naar het oordeel van het UWV door de tekortschietende kwaliteit van de probleemanalyse kansen op werkherhervatting zijn gemist. Het achteraf opstellen van een betere probleemanalyse, terwijl daarvan geen wezenlijk ander resultaat voor de re-integratie-inspanningen wordt verwacht, heeft geen nut.

Plan van aanpak

Op basis van het bovenbeschreven advies van de arbodienst/bedrijfsarts moeten werkgever en werknemer in onderlinge overeenstemming een plan van aanpak maken, waarin ze afspraken vastleggen over de te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten. Te denken valt hierbij aan een aangewezen behandeling, cursus of training en aan activiteiten om de werknemer in staat te stellen met die mogelijkheden aan het werk te gaan. Bij dit laatste kan worden gedacht aan (tijdelijke) aanpassing van de werkplek, de werkorganisatie of de arbeidstijden.

Het ligt daarbij voor de hand dat werkgever en werknemer zich in eerste instantie inspannen om de werknemer — eventueel met aanpassingen — zijn eigen functie te laten oppakken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ligt het in de lijn om te zoeken naar ander passend werk binnen het bedrijf. Hervattingmogelijkheden bij een andere werkgever komen pas aan de orde als hervatting in eigen of passend werk binnen het bedrijf niet meer mogelijk is. Deze volgorde van prioriteiten vloeit voort uit het feit dat hervatting in het eigen bedrijf, liefst in eigen werk, het meest duurzaam en succesvol blijkt.

Dit laat echter onverlet dat als werkgever en werknemer in onderlinge overeenstemming al meteen willen inzetten op re-integratie in een ander bedrijf, omdat dit mogelijk meer perspectief biedt tot re-integratie in beter passende arbeid, zij er vrij in zijn om ook in te zetten op plaatsing elders. Daarnaast geldt evenwel dat bij langdurig verzuim, zeker ter gelegenheid van de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar (opschudmoment), van werkgever en werknemer mag worden verwacht dat zij — naast de eventueel nog lopende re-integratie-activiteiten gericht op herplaatsing in het eigen bedrijf — uitdrukkelijk de mogelijkheden van werkherhervatting bij een andere werkgever bezien, indien op dat moment nog niet tot gedeeltelijke werkherhervatting in het eigen bedrijf is gekomen en er ook geen uitzicht is dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Als blijkt dat aan het einde van de wachttijd voor de Wet WIA de mogelijkheden tot werkherhervatting bij een andere werkgever niet of onvoldoende onderzocht zijn, zal het UWV de werkgever opdragen eerst dat traject uit te voeren, en de WIA-aanvraag pas na afronding van het re-integratietraject weer in behandeling nemen.

Evaluatie en bijstelling plan van aanpak

Blijkt bij de uitvoering van het plan van aanpak dat het gestelde doel niet wordt gehaald, dan zullen werkgever en werknemer een (bijgestelde of geheel) andere aanpak moeten volgen. Om dit soort problemen tijdig te onderkennen, moeten werkgever en werknemer regelmatig overleggen over de voortgang van het re-integratieproces. Het is daarbij van belang dat zij ervoor zorgen dat de bedrijfsarts zich regelmatig op de hoogte stelt van het verloop van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zo nodig de werkgever en de werknemer adviseert over aanpassing van het plan van aanpak of de medische behandeling. Indien bij de beoordeling door het UWV blijkt dat niet of niet tijdig is voorzien in een bijgesteld plan van aanpak, dan zullen werkgever en werknemer alsnog voor evaluatie van hun inspanningen moeten zorgen en op basis daarvan een gewijzigd plan van aanpak moeten opstellen. Werkgever en werknemer dienen dit plan eerst uit te voeren en dit aan het UWV te melden, alvorens het UWV de WIA-aanvraag verder in behandeling neemt.

Eerstejaarsevaluatie (opschudmoment)

Aan het eind van het eerste ziektejaar is een speciaal evaluatiemoment ingebouwd.

Doel daarvan is dat werkgever en werknemer terug blikken op de re-integratie-activiteiten in het eerste ziektejaar en expliciet de vraag onder ogen zien of de re-integratie nog op de goede koers zit. Zo nodig kunnen zij de gevolgde re-integratiekoers voor de komende periode bijstellen. Hoewel het plan van aanpak periodiek moet worden geëvalueerd, heeft de eerstejaarsevaluatie een extra dimensie. Dit omdat de uitkomst moet worden vastgelegd in het te zijner tijd op te stellen re-integratieverslag. Met name tijdens deze eerstejaarsevaluatie kunnen basale keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft re-integratie-inspanningen in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de re-integratie in het eigen bedrijf nog geen resultaten heeft opgeleverd, dan mag worden verwacht dat werkgever en werknemer dan — naast de wellicht nog lopende activiteiten voor re-integratie in het eigen bedrijf — tevens voorbereidingen starten met het oog op re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratie-activiteiten met het oog op werk bij een andere werkgever kunnen slechts achterwege blijven als er nog concreet perspectief bestaat op hervatting in het eigen bedrijf.

Hieronder wordt een aantal situaties genoemd waarin bijstelling van de re-integratie aan het eind van het eerste ziektejaar nodig kan zijn:

- de mate van werkhervatting loopt achter op het gestelde doel;
 - er is geen plan van aanpak dan wel in het plan van aanpak is geen helder doel gesteld;
 - de werkhervatting is niet stabiel;
 - er is stagnatie in medische behandeling;
 - het deskundigenoordeel heeft de gestageneerde re-integratie niet vlot getrokken;
 - periodes van werk en uitval wisselen elkaar af;
 - er is te lang gewerkt op arbeidstherapeutische basis zonder loonwaarde;
 - hervatting op te laag niveau, of voor te weinig uren, zonder perspectief op eigen werk of ander passend werk.
- Weten werkgever en werknemer niet zeker of ze met de re-integratie nog wel op de goede weg zitten, of is de re-integratie gestagneerd, dan kunnen zij nader advies vragen aan deskundigen. Ook kan een deskundigenoordeel worden gevraagd aan het UWV.

6. Rol van ondersteunende dienstverleners

Het UWV beoordeelt de inspanningen van de werkgever en de werknemer en van de dienstverleners die hen ondersteunen.

Verzuimbegeleiding

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers. De werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet onder meer verplicht zich voor de uitoefening van zijn verplichtingen inzake de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) of bevoegde bedrijfsarts (maatwerkregeling), dit om adequate professionele ondersteuning van de verzuimbegeleiding te bevorderen. Met het oog op een adequate verzuimbegeleiding dient de werkgever de adviezen van deze bevoegde professionals dus te betrekken bij de verzuimaanpak.

Ook het UWV beoordeelt in het kader van de poortwachterstoets of de medische informatie in het re-integratieverslag en in het bijzonder de informatie over de vaststelling van de functionele mogelijkheden zoals opgenomen in de (bijgestelde) probleemanalyses en het actuele oordeel, is verstrekt door of onder verantwoordelijkheid van een bevoegde bedrijfsarts. Indien de medische informatie niet door of onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde bedrijfsarts is verstrekt, kunnen noch de werkgever, noch het UWV, daar in redelijkheid op afgaan. Het UWV zal de werkgever dan verzoeken zich alsnog te laten voorzien van een adequate medische beoordeling van de functionele mogelijkheden.

Van een bevoegde arbodienst/ bedrijfsarts mag worden verwacht dat deze zijn adviserende en ondersteunende taak adequaat uitvoert. Het inschakelen van een gecertificeerde arbodienst of bevoegde bedrijfsarts betekent niet dat de werkgever zich zonder meer achter de medische beoordeling kan verschuilen. De werkgever blijft eindverantwoordelijke voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Dat impliceert onder meer dat hij de vinger aan de pols houdt en dat hij door middel van interactie met de werknemer en de bedrijfsarts nagaat welke actie noodzakelijk is voor een optimaal re-integratieresultaat. Aldus kan de werkgever de aanpak van de verzuimbegeleiding beïnvloeden. De werkgever heeft daarvoor een aantal aanknopingspunten tijdens het re-integratieproces. Zo mag de werkgever van zijn arbodienst of bedrijfsarts verlangen dat hij een probleemanalyse ontvangt die hem voldoende inzicht biedt in de relevante aspecten van het verzuim en in de te ondernemen re-integratie-activiteiten. (zie par. 5). Is dat niet het geval, kan de werkgever om een nieuwe probleemanalyse vragen. Als de probleemanalyse hem wél voldoende de weg wijst bij de re-integratie, is er een gereede kans dat het daarin opgenomen advies ook inhoudelijk adequaat is. En in geval van vragen over de adequaatheid van de op basis van dat advies geleverde re-integratie-inspanningen kan een deskundigenoordeel van UWV uitkomst bieden.

Mocht de bevoegde arbodienst of bedrijfsarts in de probleemanalyse aangeven dat er geen re-integratie-inspanningen aan de orde zijn, in verband met de blijvende afwezigheid van arbeidsmogelijkheden (zie par. 7.4), moet dit zorgvuldig worden onderbouwd. En wel in die mate dat zowel voor werkgever als voor werknemer voldoende aannemelijk is gemaakt dat re-integratie-inspanningen zinloos zijn. Zijn werkgever of werknemer nog niet van de plausibiliteit van het oordeel van arbodienst of bedrijfsarts overtuigd, zal de werkgever net zo lang door moeten vragen tot dat wel het geval is. Het kan overigens noodzakelijk zijn zowel voor medisch-functioneel herstel als voor aanpassing van de arbeid andere dienstverleners dan de bedrijfsarts in te schakelen, zeker bij stagnatie in de re-integratie, of om na te gaan of het werk is aan te passen aan de door ziekte bepaalde veranderingen in de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Daarvoor geldt uiteraard hetzelfde als hiervoor aangegeven.

In het kader van de poortwachterstoets beoordeelt het UWV de verzuimbegeleiding en re-integratie-inspanningen van de werkgever. Dit is uiteraard alleen aan de orde wanneer het re-integratieresultaat onbevredigend is. Ook hier geldt immers dat het resultaat van de re-integratie voorop staat. Pas als geen bevredigend re-integratieresultaat is bereikt, wordt ingezoomd op de door werkgever en de door hem ingeschakelde deskundigen geleverde re-integratie-inspanningen. De werkgever is daarbij verantwoordelijk wanneer de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn geweest en kan daarop worden aangesproken. Uiteraard dient deze beoordeling zorgvuldig te geschieden.

Casemanager

Het UWV is niet belast met de controle op de verplichting op grond van de regeling procesgang tot aanwijzing van een casemanager bij de uitvoering van het plan van aanpak. Het enkele feit dat werkgever en werknemer geen casemanager hebben aangewezen leidt dus op zichzelf niet tot een sanctie. Is het resultaat van de re-integratie-inspanningen niet bevredigend, dan let het UWV er wel op of in het plan van aanpak een casemanager is aangewezen en of wellicht door het ontbreken daarvan de re-integratie onvoldoende op de rails is gezet. Werkgever en werknemer zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de activiteiten die ter uitvoering van het plan van aanpak worden ondernomen, en dus ook voor de activiteiten van de casemanager. Een eventueel tekortschieten van de casemanager wordt hen aangerekend.

Re-integratiebedrijf

Als re-integratie in het eigen bedrijf niet lukt, dan moet de werkgever op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. De werkgever kan hiervoor of voor specifieke arbeidsrelevante interventies ook een re-integratiebedrijf inschakelen, al is dat niet verplicht. Het UWV beoordeelt dus niet of zo'n re-integratiebedrijf is ingeschakeld. Dat is aan de werkgever, in overleg met zijn werknemer. Het UWV beziet alleen of de ondernomen re-integratie-activiteiten adequaat zijn en zo niet, of er daardoor re-integratiekansen zijn gemist. Daarbij kan het niet inschakelen van een re-integratiebedrijf alleen een indirecte rol spelen. Als de werkgever wel een re-integratiebedrijf heeft ingeschakeld, maar dit re-integratiebedrijf opereert inadequaet, waardoor re-integratiekansen zijn gemist, komt dit voor rekening van de werkgever. De werkgever mag de re-integratie niet geheel overlaten aan het re-integratiebedrijf, maar moet de vinger aan de pols houden. Dit houdt in dat hij afsprekt dat hij periodiek wordt geïnformeerd of zelf naar de vorderingen informeert. Mocht blijken dat de werknemer onvoldoende meewerkt, dan dient de werkgever hem daarop aan te spreken. Mocht hij van de werknemer horen dat het re-integratiebedrijf te weinig onderneemt, dan dient hij het re-integratiebedrijf daarop aan te spreken en zo nodig een ander re-integratiebedrijf in te schakelen. De werkgever beoordeelt immers het re-integratiebedrijf op een redelijk resultaat, zoals hij ook doet met andere zakelijke dienstverleners. Zijn die acties achterwege gebleven dan zal het UWV de behandeling van de WIA-aanvraag opschorten, totdat alsnog de benodigde actie is ondernomen.

7. Medische aspecten bij re-integratie

7.1. Inleiding

De medische aspecten bij re-integratie betreffen de vaststelling van de mogelijkheden die de werknemer nog heeft ten aanzien van eigen werk en eventuele andere passende arbeid. Deze medische beoordeling dient als uitgangspunt voor de vaststelling van mogelijkheden om de belastbaarheid te vergroten (herstel) en van de re-integratie-inspanningen. De medische aspecten bij re-integratie behoren tot het domein van bedrijfs- en verzekeringsarts. De rollen van bedrijfs- en verzekeringsarts zijn weliswaar verschillend, inhoudelijk gaat het om in wezen dezelfde zaken.

De bedrijfsarts begeleidt de werknemer tijdens ziekte, beoordeelt diens mogelijkheden om te functioneren en adviseert van daaruit over de re-integratie. Het UWV toetst aan het eind van de eerste twee ziektejaren of voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en of het resultaat daarvan plausibel is, in aanmerking genomen de functionele mogelijkheden van de werknemer; zonodig wordt de verzekeringsarts daarbij ingeschakeld. Het is van groot belang dat hierbij voor zover mogelijk dezelfde criteria en standaarden worden gehanteerd en men zich van een gemeenschappelijke taal bedient. De re-integratie van de zieke werknemer staat immers centraal.

In dit onderdeel wordt allereerst beschreven welke aspecten bij de medische beoordeling van belang zijn (7.2). Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van protocollen en richtlijnen door bedrijfs- en verzekeringsartsen (7.3). Tot slot wordt uiteengezet wat de relatie is tussen de beoordeling van de functionele mogelijkheden en de re-integratie-inspanningen (7.4).

7.2. Aspecten medische beoordeling

Startpunt is de medische beoordeling door de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding. Hierbij dient hij allereerst, aan de hand van de klachten van de cliënt, vast te stellen of sprake is van beperkingen ten gevolge van ziekte resp. gebrek en of die beperkingen zodanig zijn dat ze de mogelijkheid om te werken beperken. Beperkingen die terug te voeren zijn op normale veranderingen, zoals veroudering, zijn niet als ziekte aan te merken. Datzelfde geldt voor beperkingen die voortkomen uit veranderingen van werk of spanningen in de arbeidsverhoudingen. Het is de taak van de bedrijfsarts om een goede analyse te maken van medische en niet-medische aspecten.

De bedrijfsarts stelt de uit ziekte of gebrek voortvloeiende beperkingen vast, en adviseert ook over de resterende mogelijkheden, dat wil zeggen de mogelijkheden die de werknemer nog wél heeft om arbeid te verrichten. Ook beoordeelt de bedrijfsarts in hoeverre deze resterende mogelijkheden bestendig of beïnvloedbaar zijn, of beter te benutten, bijvoorbeeld door werkaanpassingen. Dit is van belang om vast te stellen of er nog mogelijkheden zijn tot herstel en re-integratie die van werkgever en werknemer kunnen worden geleverd (zie ook par. 7.4). De bedrijfsarts dient na te gaan wat de resultaten zijn van de onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector en of daarin voldoende voortgang wordt betracht, en of daar voldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor arbeid. Zo nodig neemt hij contact op

met de behandelend arts(en) of verwijst hij de werknemer zelf naar een specialist.

Het is de taak van de bedrijfsarts om de hiervoor geschetste medische beoordeling te verrichten en de werkgever en werknemer te ondersteunen en te adviseren ten behoeve van de verzuimbegeleiding en re-integratie. De bedrijfsarts verricht zijn beoordelende en begeleidende taak aan de hand van de voorgeschreven processtappen tijdens de ziekteperiode. De bedrijfsarts stelt bijvoorbeeld bij dreigende langdurige ziekte een probleemanalyse op en adviseert daarin werkgever en werknemer inzake mogelijke interventies en maatregelen. Voorts verantwoordt de bedrijfsarts het medische handelen en zijn actueel medische oordeel aan het eind van de eerste twee ziektejaren in het medische deel van het re-integratieverslag. Op basis hiervan is de verzekeringsarts in staat om zijn beoordeling van de medische aspecten in het kader van de poortwachterstoets en claimbeoordeling voor de Wet WIA te verrichten.

7.3. Gebruik professionele standaarden en verzekeringsgeneeskundige protocollen

Het hanteren van professionele, standaarden, richtlijnen en dergelijke (zoals de door STECR ontwikkelde werkwijzers en de richtlijnen van de NVAB) behoort tot de professionaliteit van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Zowel de bedrijfsartsen als de verzekeringsartsen maken bij de uitoefening van hun taak gebruik van professionele richtlijnen en standaarden die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Deze dienen ertoe de professionele dienstverlening op basis van actuele wetenschappelijke kennis en ervaringsinzichten te optimaliseren, zo veel als mogelijk op een lijn te brengen en transparant te maken. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen worden immers geacht om de richtlijnen en standaarden te volgen. Deze richtlijnen en standaarden zijn geen wettelijke norm, maar een richtsnoer voor het handelen in individuele gevallen. De richtlijnen zijn een gemeenschappelijk referentiekader, waarbinnen op een transparante manier de ondernomen acties kunnen worden verantwoord en beoordeeld. De richtlijnen en standaarden vormen geen statisch gegeven maar volgen de ontwikkeling van de wetenschap ter zake.

Met de inwerkingtreding van de Wet WIA is een nieuwe ontwikkeling ingezet, namelijk de ontwikkeling van verzekeringsgeneeskundige protocollen met betrekking tot een bepaalde diagnose. De protocollen behandelen de beoordeling van de mogelijkheden tot functioneren van werknemers en de beoordeling van de prognose, met het oog op het bepalen van de duurzaamheid van de eventuele arbeidsongeschiktheid. De protocollen verschaffen ook aanknopingspunten voor een evaluatie, vanuit een medisch perspectief, van de re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren. Bij de ontwikkeling van deze protocollen worden zowel verzekeringsartsen als ook bedrijfsartsen nauw betrokken. De protocollen sluiten bovendien aan bij bestaande richtlijnen en standaarden, waaronder die van bedrijfsartsen. Het streven is om er op deze manier voor te zorgen dat het inhoudelijke instrumentarium van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen meer op elkaar aansluit. In de toekomst zullen de werkwijzen in de verschillende professies nog beter op elkaar aansluiten door de ontwikkeling van overkoepelende richtlijnen per diagnose of diagnosegroep waarvan protocollen voor de afzonderlijke beroepsgroepen worden afgeleid.^{17,18} Van bedrijfsartsen mag dus worden verwacht dat zij in de eerste twee jaar van ziekte eveneens gebruik zullen maken van de in het kader van de wet WIA ontwikkelde verzekeringsgeneeskundige protocollen, voor zover deze aanknopingspunten bieden voor de beoordeling van mogelijkheden tot functioneren en van daaruit voor de mogelijkheden tot re-integratie, al dan niet bij de eigen werkgever.

Van de werkgever mag worden verwacht dat hij de bedrijfsarts in de gelegenheid stelt om conform de geldende standaarden, richtlijnen en protocollen te handelen. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij aan een begeleiding en behandeling conform de geldende standaarden en protocollen meewerkt. Voor alle geldende, standaarden, richtlijnen en protocollen geldt dat daarvan kan worden afgeweken indien de specifieke omstandigheden van het individuele geval dit vereisen. Wanneer dit het geval is, zal de bedrijfsarts bij de verantwoording van de re-integratie-inspanningen expliciet moeten onderbouwen op grond van welke overwegingen is afgeweken.

7.4. Relatie beoordeling functionele mogelijkheden en re-integratie-inspanningen

De medische beoordeling van de functionele mogelijkheden moet gericht zijn op datgene wat betrokkene nog wél kan. Daaruit dient te worden afgeleid welke re-integratiemogelijkheden er in de eerste twee ziektejaren nog zijn en welke re-integratie-inspanningen dienen te worden verricht. De relatie tussen de beoordeling van functionele mogelijkheden en re-integratie-inspanningen kan als volgt worden geschetst.

De bedrijfsarts beoordeelt, waar mogelijk in samenwerking met de werknemer en werkgever, welke mogelijkheden de werknemer nog heeft tot het verrichten van betaalde arbeid en hoe die mogelijkheden in of zo nodig buiten het bedrijf kunnen worden benut. Er zijn dan verschillende situaties mogelijk:

1. Wanneer de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft, ook al is de omvang beperkt, gelden de in wet- en regelgeving neergelegde re-integratieverplichtingen. Er zijn dan immers mogelijkheden voor re-integratie. Dit betreft alle situaties waarin de werknemer niet volledig geschikt is voor zijn 'eigen werk' maar nog wel mogelijkheden heeft ten aanzien van het verrichten van arbeid. De bedrijfsarts brengt in de probleemanalyse (en zo nodig later in een bijgestelde probleemanalyse) de beperkingen, de mogelijkheden om te functioneren en het te verwachten herstel in kaart en adviseert de werknemer en werkgever inzake te ondernemen re-integratie-inspanningen.
2. Wanneer de werknemer naar verwachting geen arbeidsmogelijkheden heeft zal de bedrijfsarts periodiek moeten

beoordelen of herstel respectievelijk verbetering van de arbeidsmogelijkheden binnen een redelijke termijn is te verwachten of kan worden bewerkstelligd, waardoor er alsnog een mogelijkheid tot re-integratie ontstaat. Is nog herstel te verwachten c.q. te beïnvloeden, dan geeft de bedrijfsarts hierover een advies aan de werknemer en werkgever. Het ligt in de rede dat in dat geval binnen een bepaalde periode opnieuw naar de situatie wordt gekeken en dat de bedrijfsarts dit ook aangeeft.

3. Is er geen herstel meer te verwachten, c.q. te beïnvloeden, dan zijn er dus geen re-integratiemogelijkheden meer en kan worden volstaan met het opmaken van een beperkte probleemanalyse, dat wil zeggen zonder advies voor een plan van aanpak. Omdat geen re-integratie meer mogelijk is zal het UWV dan aan het einde van de wachttijd geen sanctie kunnen opleggen. Van zo'n situatie zal in ieder geval sprake zijn bij een stabiel of progressief ziektebeeld waarbij er (nagenoeg) geen mogelijkheden om te functioneren en geen verdere behandelingsmogelijkheden meer zijn.

Indien er volgens de bedrijfsarts geen arbeidsmogelijkheden zijn en ook geen herstel meer te verwachten c.q. te beïnvloeden is, kan de werknemer onder de Wet WIA eenmalig een aanvraag voor een verkorte wachttijd indienen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zonder geringe kans op herstel. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een verklaring door de bedrijfsarts, mede gebaseerd op verkregen informatie van de behandelend specialist van betrokkene. De verzekeringsarts zal dan beoordelen of sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet WIA¹⁸.

Als het gaat om het in kaart brengen van de belastbaarheid is het van belang dat verzekeringsartsen en bedrijfsartsen zo veel mogelijk bij elkaar aansluiten. Dit kan door qua terminologie aan te sluiten bij de 'CBBS¹⁹-systematiek'. Ofwel: bij de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) zoals die door verzekeringsartsen moet worden gebruikt om de mogelijkheden en beperkingen van cliënten in het CBBS vast te leggen. Het is daarbij niet de bedoeling dat bedrijfsartsen de FML net zo 'invullen' als verzekeringsartsen dat behoren te doen. Het is voor bedrijfsartsen voldoende om beperkingen te omschrijven binnen de kaders van de zes verschillende belastingsvelden¹⁹ die de FML kent. Essentieel is namelijk dat de bedrijfsarts het geheel van de mogelijkheden en beperkingen in zijn eigen omschrijving aangeeft op de genoemde zes belastingsvelden, zodat van daaruit kan worden begrepen waarom het bereikte re-integratieresultaat al of niet bevredigend is.

8. Arbeidskundige aspecten

Bij de arbeidskundige aspecten bij re-integratie gaat het om het bezien van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Uiteraard spelen daarbij naast de functionele mogelijkheden ook de persoonlijke eigenschappen en de bekwaamheden van de werknemer zoals opleidingsniveau, vaardigheden en arbeidservaring een rol. Ook de mogelijkheden om de bekwaamheden van de werknemer te verhogen door opleiding of training zijn in dit kader van belang. Het UWV toetst aan het einde van de eerste twee ziektejaren de re-integratie-inspanningen ook vanuit deze invalshoek.

Allereerst moeten werkgever en werknemer bij de start van re-integratie, vaak op geleide van de probleemanalyse, nagaan welke (tijdelijke of blijvende) mogelijkheden er zijn of gecreëerd kunnen worden door aanpassing van de eigen functie of de eigen werkplek, de werkorganisatie en dergelijke of dat hervat kan worden in een andere passende functie binnen het eigen bedrijf. Ook moet worden nagegaan of een andere functie passend kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van technisch/organisatorische aanpassingen, of via scholing. Bij organisatorische aanpassingen valt bijvoorbeeld te denken aan minder uren, herverdeling van taken, aanpassing van het arbeidspatroon, herplaatsing op andere vestiging, zo nodig door een ruil met een andere werknemer. Zo nodig kan het UWV arbeidsplaatsvoorzieningen verstrekken dan wel subsidies. Als inschakeling in het eigen bedrijf niet of onvoldoende¹¹ mogelijk is, moet worden gekeken naar mogelijkheden bij een andere werkgever. Oriëntatie op mogelijkheden bij een andere werkgever zal overigens veelal (mede) aan de orde komen bij de eerstejaarsevaluatie, met name als er dan nog geen concreet perspectief bestaat op hervatting in het eigen bedrijf (zie paragraaf 5).

In al deze gevallen dient beoordeeld te worden of het werk ook in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden en dus voor betrokkene 'passend' is. Wat in een individueel geval passende arbeid is, wordt aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval beoordeeld. Als leidraad kan — op basis van de jurisprudentie — worden gevolgd dat het bij passende arbeid gaat om arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de persoonlijke eigenschappen, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is. Naarmate de periode van ongeschiktheid tot werken langer duurt mag van de werknemer een ruimere opstelling worden verwacht. Het functieniveau van de aangeboden arbeid mag in eerste instantie bijvoorbeeld niet veel lager zijn dan die van de oude functie. Het arbeidspatroon van de aangeboden functie moet in redelijke mate aansluiten bij dat van vóór de ziekmelding.

Het komt regelmatig voor dat de werknemer tijdelijk werkt zonder loonwaarde; in de praktijk wordt dat wel aangeduid als op arbeidstherapeutische basis werken. Dat kan een zeer adequate aanpak zijn, mits dit voor een korte periode gebeurt (in de regel niet langer dan 6 weken) en mits deze periode wordt gebruikt om in de praktijk te beoordelen welke arbeidsmogelijkheden de werknemer heeft. Na afloop van de periode moeten werkgever en werknemer, in overleg met

bedrijfsarts, kiezen voor hetzij een reguliere arbeidsinschakeling hetzij een andere wijze van re-integratie. Indien het re-integratieresultaat niet bevredigend is, beziet het UWV of tijdens de loondoorbetalingsperiode in voldoende mate is getracht passende arbeid te vinden. Daarnaast wordt beoordeeld of een eventuele weigering van de werknemer om die arbeid te aanvaarden redelijk is geweest. Wat daarbij van werkgever en werknemer kan worden verlangd komt aan de orde in het volgende onderdeel.

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

- De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zo ver dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
- Als de ene partij initiatief neemt moet de andere partij daarop ingaan en meewerken, tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
- Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd.
- Werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken; deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Terugkeer in eigen functie staat voorop

De werkgever moet in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen functie te laten terugkeren. De werkgever moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten. Verder moet de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden en overdracht van taken aan collega's de werknemer zo veel mogelijk weer in de eigen functie te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en eventueel herverdeling van taken binnen een afdeling of unit kunnen van de werkgever gevergd worden, tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

Het ligt primair op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. De werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen. Het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met een manager is niet genoeg. Het louter informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande functies is niet voldoende. De werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Uiteraard geldt daarbij dat naarmate het bedrijf groter is, er meer mogelijkheden tot herplaatsing zullen zijn. Wanneer een werknemer zelf voorstellen voor ander passend werk binnen het bedrijf doet, dient de werkgever daar positief op te reageren. Afwijzing kan alleen plaatsvinden indien de werkgever dit voldoende motiveert. Zelfs in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om een werknemer met functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden. Ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren. Alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven. Van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden. Hierbij geldt overigens wel dat het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld, geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen is.

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet in principe ingaan op een aanbod van de werknemer tot het verrichten van passende arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische aanpassingen nodig. Als de werkgever dit niet wil, zal hij moeten aantonen dat aanbidding van de betreffende functie redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd dat hij een werknemer in het eigen bedrijf herplaatst voor een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer zijn functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten. De volgende omstandigheden zijn hierbij relevant:

- de werknemer wil dit graag;
- de herplaatsing binnen het eigen bedrijf is redelijkerwijs mogelijk;
- er is concreet uitzicht op uitbreiding van het aantal werkuren na verloop van tijd.

Wel dient in een dergelijk geval periodiek (om de drie maanden) geëvalueerd te worden of voortzetting nog steeds wenselijk is dan wel toch tot herplaatsing bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

Herplaatsing bij een andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is of zou kunnen zijn, is het van belang dat vooraf helderheid bestaat over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer en over de te ondernemen stappen. Het ligt voor de hand dat werkgever en werknemer daarvoor samen een (bijgesteld) plan van aanpak opstellen. Activiteiten die worden ondernomen om werk bij een andere werkgever te vinden, zijn sterk afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de werknemer. Het kan dus nuttig zijn een bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar dit is niet altijd noodzakelijk.

Als de werknemer naar het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde deskundigen op eigen kracht naar ander werk kan zoeken, dan kan de werkgever zich beperken tot ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing. Is naar dat oordeel begeleiding naar ander werk nodig dan mag van de werkgever worden verlangd dat hij hiervoor een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen inschakelt of dat hij een door de werknemer te sluiten re-integratieovereenkomst bekostigt. Ook de wensen van de werknemer spelen hierbij een rol. Indien de werknemer begeleiding gewenst acht, ondanks een anders luidend oordeel van de bedrijfsarts, mag in redelijkheid van de werkgever worden gevergd dat hij die begeleiding biedt of financiert. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij re-integratieactiviteiten voor herplaatsing bij een andere werkgever verricht wanneer er nog functionele mogelijkheden zijn. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij zich daarvoor bijvoorbeeld oriënteert op CAO- of sectorale afspraken over re-integratie.

Gedurende het gehele proces van zoeken naar werkherleving bij een andere werkgever, moet de werkgever de vinger aan de pols houden. Hij dient periodiek te informeren naar de vorderingen en zonodig de werknemer aan te spreken wanneer deze onvoldoende initiatief neemt. Is de werknemer van mening dat het ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig activiteiten ontplooit, dan dient hij de werkgever daarover te informeren en dient de werkgever dit re-integratiebedrijf daarop aan te spreken en wanneer dit niet tot resultaat leidt een ander in te schakelen.^[12] Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer voldoende initiatief hebben ondernomen. Indien dit niet het geval is zal dat alsnog moeten gebeuren voordat de behandeling van de aanvraag om een WIA-uitkering kan worden voortgezet.

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring etc. een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

Overigens hoeft de werkherleving bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband^[13].

Detachering is ook een mogelijkheid. Zekere bij[lees: Zeker bij] tijdelijke werkherleving bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkherleving min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer (zie paragraaf 3).

Verplichtingen van de werkgever

Van de werkgever wordt niet meer gevraagd dan redelijk is. Wat redelijk is, wordt mede bepaald aan de hand van de hieronder genoemde factoren:

***Inhoud van het werk** Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate de beperkingen van de werknemer geringer zijn, er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en de betreffende functie meer duurzaam is. Ook een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer zal de werkgever in het algemeen niet gemakkelijk kunnen afwijzen. Indien de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte mag van de werkgever in het algemeen ook een grotere inspanning worden verwacht.

*

Organisatie van het bedrijf

Naarmate het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

*

Bedrijfsvoering

Naarmate de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt, mag deze eerder van de werkgever verlangd worden. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

*

Van belang is ook welke mogelijkheden voor werknemers met bepaalde beperkingen in de branche of sector

Sectorale aspecten algemeen gebruikelijk zijn. Dat is immers mede bepalend voor hetgeen van werkgevers en werknemers in die branche of sector op re-integratiegebied mag worden verwacht. Het gaat niet alleen om het aanbieden van functies bij andere werkgevers in die branche, maar ook om wat gebruikelijk is binnen de bedrijven op het gebied van herplaatsing. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er branche-afspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen, of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

De grens van wat in redelijkheid van de werkgever mag worden verlangd is in ieder geval bereikt als de re-integratie-inspanningen het productieproces in gevaar zouden kunnen brengen of de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

Verplichtingen van de werknemer

Van de werknemer mag worden verwacht dat hij positief reageert op een aanbod van de werkgever om het eigen werk te hervatten onder gewijzigde omstandigheden vanwege zijn functionele beperkingen. Ook mag van de werknemer worden verwacht dat hij positief reageert op mogelijkheden tot herplaatsing op een andere functie binnen het bedrijf indien terugkeer op de eigen werkplek niet mogelijk is. Bij het zoeken naar werkherhervatting bij een andere werkgever, dient de werknemer een positieve houding en enige flexibiliteit worden te tonen[lees: te tonen] ook als de re-integratie niet volledig naar de zin is. De werknemer moet voorts meewerken aan redelijke voorschriften van de werkgever of van deskundigen die hem begeleiden. De werknemer moet meewerken aan zijn genezing en deze niet belemmeren of vertragen. Het volgen van een naar algemeen medische maatstaven geaccepteerde behandeling mag daarbij worden verlangd, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts en het type van algemeen aanvaarde behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam. De werknemer moet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en aan het uitvoeren van het met zijn werkgever overeengekomen plan, en aan in de arbeidsovereenkomst of branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie. Van hem kan meewerken worden verwacht aan redelijke maatregelen gericht op vergroting van zijn bekwaamheden, zoals door training en scholing.

Indien de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, mag van de werkgever worden verwacht dat hij gebruik maakt van de sanctiemogelijkheden om de werknemer alsnog tot meewerken te bewegen. Indien de werkgever dit zonder deugdelijke grond nalaat te doen en hierdoor re-integratie-inspanningen zijn gemist, zal het UWV de WIA-aanvraag opschorten en een loonsanctie opleggen.

Financiering

Van de werkgever wordt verlangd dat hij de kosten van re-integratie van de werknemer draagt. In bepaalde gevallen kan hij gebruik maken van re-integratie-instrumenten, zoals arbeidsplaatsvoorzieningen en subsidies op grond van de Wet WIA. Ook hierbij speelt echter de redelijkheid een rol. De werkgever mag rekening houden met vergoedingen die de werknemer uit hoofde van door hem zelf of door de werkgever voor hem gesloten verzekeringen kan verkrijgen. Met name speelt dit een rol bij behandelingen die ook voor vergoeding op grond van de afgesloten basisziektekostenverzekering en aanvullende verzekeringen in aanmerking komen. De werkgever mag niet van de werknemer verlangen dat deze aanvullende ziektekostenverzekeringen sluit voor behandelingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering. Het is ook mogelijk dat de werkgever met de werknemer een regeling treft ten aanzien van terugbetaling van de re-integratiekosten indien het traject slaagt en de werknemer daarna binnen een bepaalde periode vrijwillig ontslag neemt. Bij de vaststelling van de financiële bijdrage die van de werkgever kan worden gevergd ten behoeve van de re-integratie is de redelijkheid eveneens van belang. Zo kan in redelijkheid niet van de werkgever gevergd worden dat hij financiële middelen ter beschikking stelt voor re-integratietrajecten waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet tot het beoogde resultaat van aanzienlijke mate van benutting van de restcapaciteit zullen leiden. Ook uitgaven die in geen verhouding staan tot de kosten van loondoorbetaling en eventuele premieverhogingen, waarmee de werkgever te maken krijgt als de werknemer een WGA-uitkering krijgt, zijn niet redelijk.

10. De rol van het deskundigenoordeel

Het kan zijn dat de werkgever of werknemer zich in de ziekteperiode afvraagt of een werkaanbod passend is. Ook kan het zijn dat werkgever of de werknemer zich afvraagt of de re-integratie-activiteiten adequaat zijn. Een dergelijke vraag of verschil van inzicht kan tot gevolg hebben dat het re-integratieproces wordt vertraagd of zelfs stopt. Het is daarom van belang dat partijen stagnatie in de re-integratie voorkomen en zo snel mogelijk stappen ondernemen om uit de ontstane impasse te komen. Het vragen van een deskundigenoordeel bij het UWV of bij een in het kader van een CAO aangewezen deskundige is hiervoor een goed middel (Artikel 7:629a, lid 1 en lid 7 BW).

In feite wordt van de werkgever en werknemer verwacht dat zij in geval van vragen of bij verschillen van inzicht de re-integratie niet laten stagneren, maar dat ze door middel van een deskundigenoordeel de vicieuze cirkel doorbreken. In

eerste instantie mag dit van de werkgever worden verwacht. Bij hem ligt immers het initiatief voor de re-integratie. Is de werkgever geheel passief, dan mag van de werknemer worden verwacht dat hij de werkgever op re-integratie-activiteiten aanspreekt. Ook daarvoor kan hij zo nodig een deskundigenoordeel vragen. Laat één van beide partijen dit ten onrechte na, dan kan dit leiden tot een loonsanctie voor de werkgever of een maatregel op een eventuele uitkering voor de werknemer. Overigens kunnen de werkgever of werknemer ook een deskundigenoordeel vragen in geval van een geschil over de geschiktheid voor de bedongen arbeid.

11. Werknemers met een tijdelijk dienstverband

Ook bij werknemers van wie het dienstverband tijdens de eerste twee ziektejaren eindigt, bijvoorbeeld bij een tijdelijk dienstverband, beoordeelt het UWV aan het einde van de dienstbetrekking of door werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. In beginsel gelden voor de werkgever en werknemer die een tijdelijke arbeidsrelatie hebben dezelfde re-integratieverplichtingen als voor de werkgever en de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt voor de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

Als het gaat om re-integratie van tijdelijke arbeidsrelaties zullen bij de beoordeling door het UWV vooral de door de werkgever te maken kosten voor de re-integratie in relatie tot de resterende duur van het dienstverband een afwegingsfactor vormen. De duur van het dienstverband stelt immers veelal grenzen aan interventies van de werkgever die gericht zijn op (eigen of andere passende) arbeid binnen het eigen bedrijf. Zo heeft het geen zin om een dure aanpassing aan een machine aan te brengen als het dienstverband binnen korte tijd afloopt. Andere interventies kunnen dan wel adequaat zijn. Soms kan worden volstaan met verwijzing naar het CWI of naar een uitzendbureau. Soms is aanvullende hulp bij sollicitaties nodig. In andere gevallen kan een traject, gericht op werkhervatting bij een andere werkgever, of een omscholing nodig zijn.

Wat betreft het kostenaspect kunnen voorts alleen financiële inspanningen van de werkgever worden gevergd die redelijk zijn, ook ten opzichte van de resterende periode van het dienstverband. Van de werkgever kan in redelijkheid niet worden gevergd dat hij zich financiële inspanningen getroost die, gelet op de resterende duur van het dienstverband, bovenmatig zijn. Het UWV hanteert hiervoor als praktische lijn dat de kosten die van de werkgever kunnen worden gevergd niet meer mogen bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van het dienstverband. Teneinde te voorkomen dat de re-integratie dan stagneert, kan de werkgever bij een tijdelijk dienstverband het UWV verzoeken in de re-integratie te participeren. Inwilliging van het participatieverzoek heeft tot gevolg dat het UWV een door de werkgever ingezet re-integratietraject na het einde van het dienstverband continueert, en/of bijdraagt in de kosten ervan. Hiermee worden financiële belemmeringen voor adequate re-integratietrajecten weggenomen. Financiële belemmeringen leveren de werkgever dan ook geen geldig argument op om van geïndiceerde re-integratietrajecten af te zien.

De werkgever is echter niet gehouden een participatieverzoek te doen.

Uiterlijk op de laatste dag van het tijdelijk dienstverband stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, als de ziekte van de werknemer 6 weken of langer heeft geduurd. Op basis van dit verslag beoordeelt het UWV de re-integratie-inspanningen. Indien het UWV van mening is dat onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht verhaalt het UWV ziekengeld op de werkgever met inachtneming van de regels van het besluit verhaal ziekengeld. (*Stcr.* 26 januari 2005, 18).

De werknemer is overeenkomstig de regels van de Wet verbetering poortwachter gehouden aan de re-integratie mee te werken, als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Mocht hij desondanks zijn medewerking weigeren, dan mag van de werkgever worden verwacht dat hij de werknemer daarop aanspreekt, zo nodig door opschorting van de loonbetaling. Wanneer de werknemer blijft weigeren aan de re-integratie mee te werken, dan kan dit leiden tot een maatregel van het UWV in de vorm van korting op de uitkering.

[1.]

De WAO blijft bestaan voor werknemers die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden. In enkele situaties kan ook later nog een WAO-uitkering worden toegekend, zoals bijvoorbeeld bij toegenomen arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak binnen vijf jaar (artikel 43a WAO).

[2.]

Als reeds tijdens de wachttijd sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid kan de werknemer vervroegd een WIA-aanvraag doen en kan de wachttijd dus worden verkort wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie artikel 23 lid 6 Wet WIA). De verkorte wachttijd bedraagt tenminste 13 weken en ten hoogste 78 weken. Als de werknemer inderdaad volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, heeft hij op grond van de WET WIA recht op een IVA-uitkering (inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). In dergelijke situaties geeft het UWV geen oordeel over de geleverde re-integratie-inspanningen. Re-integratie is dan immers niet aan de orde.

[3.]

Plus — in voorkomende gevallen — de periode waarin werkgever en werknemer vrijwillig, in onderlinge overeenstemming, de loondoorbetalingsperiode bij ziekte hebben verlengd.

[4.]

Oorspronkelijk Regeling procesgang eerste ziektejaar, *Stcrt.* 2002, nr. 60; laatste wijziging *Stcrt.* 2005, nr. 123.

[5.]

Dit omvat op basis van de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar:

- a. de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst;
- b. gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever;
- d. gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer;
- c. gegevens omtrent de functie van de werknemer;
- e. vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte;
- f. het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid;
- g. het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid;
- h. de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken;
- i. een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst;
- j. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid;
- k. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
- l. een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen. Voor de verstrekking van deze informatie heeft UWV formats beschikbaar gesteld; er kan ook een eigen format worden gebruikt mits wordt voldaan aan de door het UWV gestelde vorm- en herkenbaarheidsvereisten. (Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen, *Stcrt.* 23 juni 2003, 117 en Wijziging beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen, *Stcrt.* 12 augustus 2005, 155).

[6.]

Voor probleemanalyse, plan van aanpak en evaluatie daarvan zijn in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar termijnen opgenomen. Hiervan kan echter gemotiveerd worden afgeweken.

[7.]

Zie ook kabinetsstandpunt van 30 maart 2006 n.a.v. advies Gezondheidsraad.

[8.]

Ook als sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid op arbeidsdeskundige gronden kan het UWV een verkorte wachttijd vaststellen.

[9.]

CBBS = Claimbeoordelings- en Borgingssysteem, zoals dat door het UWV wordt gebruikt als hulpmiddel bij het duiden van voor cliënten geschikte functies ten behoeven van WAO, WAZ, WAJONG, WAMIL en WET WIA.

[10.]

De FML kent de volgende belastingsvelden: persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, fysieke arbeidsomstandigheden, dynamische handelingen, statische houdingen en werktijden.

[11.]

Zie ook onderdeel bevredigend resultaat in hoofdstuk 3.

[12.]

Zie ook het onderdeel re-integratiebedrijven in hoofdstuk 6.

[13.]

Op grond van art 7:629, lid 12, BW blijft de arbeidsovereenkomst onverkort bestaan indien de werknemer passende arbeid bij de eigen of een andere werkgever (in een nieuw dienstverband) gaat verrichten.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Geldend vanaf 21-12-2005

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

Bronpublicatie:

06-06-2003, Stcrt. 2003, 117 (uitgifte: 23-06-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

25-06-2003

Bronpublicatie inwerkingtreding:

06-06-2003, Stcrt. 2003, 117 (uitgifte: 23-06-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Afkorting(en)

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Vakgebied(en)

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
21-12-2005		13-12-2005	Stcrt. 2005, 246	
14-08-2005		26-07-2005	Stcrt. 2005, 155	
25-06-2003		06-06-2003	Stcrt. 2003, 117	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Inleidende opmerkingen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Doel

Deze beleidsregels zijn geschreven met oog op de ZW en WAO, maar zijn ook van belang voor de WIA.

Gaat de werknemer ziek uit dienst voor einde wachttijd, dan dient de werkgever op grond van art. 38 ZW de werknemer ziek uit dienst te melden en een re-integratieverslag te verstrekken. Als de resterende periode vanaf aanvang arbeidsongeschiktheid tot einde dienstverband minder dan 10 weken is, dan kan de werkgever volstaan met een verkort verslag (art. 38 lid 2 ZW).

Op grond van art. 25 lid 3 WIA stelt de werkgever uiterlijk dertien weken voor einde wachttijd in overleg met de werknemer het re-integratieverslag vast. Dit verslag dient de werknemer te voegen bij de uitkeringsaanvraag WIA (art. 65 WIA). De inhoud van het re-integratieverslag wordt beschreven in art. 6 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. De hier besproken regeling geeft een nadere invulling daaraan.

Op grond van dit bij de WIA-aanvraag gevoegde verslag toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer. Zijn de inspanningen van de werkgever onvoldoende, dan schorst het UWV de behandeling van de WIA-aanvraag en verlengt het de loondoorbetalingsplicht op grond van art. 7:629 BW met 52 weken (zie art. 25 lid 9 WIA e.v.). Als de inspanningen van de werknemer onvoldoende zijn geweest, dan kan een maatregel worden opgelegd (art. 28 WIA). Als er geen sprake meer is van een dienstverband en betrokkene is aangewezen op een ZW-uitkering (de vangnetters zonder werkgever, zoals bedoeld in art. 29 lid 2 a-d ZW), dan geldt de plicht om een re-integratieverslag te voegen bij de aanvraag niet (art. 65 jo. art. 26 lid 1 WIA); dit in het geval het UWV verantwoordelijk is voor de re-integratie. Het UWV is

immers dan al op de hoogte van het verloop van de re-integratie. Het UWV is dan echter niet ontslagen van de verplichting om aantekening te houden van re-integratieverloop, een plan van aanpak en een re-integratieverslag op te stellen. Een en ander is nader geregeld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever. De plicht om een re-integratieverslag te voegen bij de aanvraag geldt weer wel bij eigenrisicodragende werkgevers voor de Ziektewet. Zij moeten verslag van de re-integratie doen en dat verslag moet worden overgelegd bij de aanvraag (art. 65 jo. art. 26 lid 2 WIA). Als het UWV de inspanningen van de ZW-eigenrisicodragende werkgever onvoldoende vindt, dan wordt het tijdvak waarin de eigenrisicodragende Ziektewetuitkering moet betalen verlengd met een jaar (art. 26 lid 2 WIA).

Contact UWV met werkgever

In art. 38 lid 6 ZW staat dat als bij de behandeling van de ZW-aanvraag blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, het UWV de werkgever dan een termijn stelt om het verslag aan te leveren of compleet te maken. Ten aanzien van de behandeling van de WIA-aanvraag is dit geregeld in art. 25 lid 8 WIA. In artikel 3 van de Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidseisen staat dat hiervoor een termijn van 14 dagen geldt.

In de Werkwijzer Poortwachter (www.uwv.nl), een interne werkinstructie van het UWV, zijn nog nadere regels over de behandeling van de WIA-aanvraag opgenomen als het re-integratieverslag (RIV) compleet is, maar inhoudelijk nog vragen oproept. Het UWV kan dan aanvullende informatie opvragen bij de werkgever. Daarbij gelden dan wel de volgende regels:

1. UWV stelt slechts vragen ter verduidelijking: de bewijslast ligt immers bij de werkgever. De werkgever moet minstens een kans hebben om dingen te verduidelijken en zijn bewijs rond te maken;
2. de vragen moeten de werkgever duidelijk maken waarom UWV de eerder geleverde informatie onvoldoende acht voor de toetsing van de re-integratie-inspanningen. UWV moet concrete vragen formuleren en uitleggen waarom die vragen worden gesteld. De essentie van gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden vermeld in de rapportage;
3. als de gevraagde aanvullende informatie na verloop van de hersteltermijn van vijf werkdagen niet komt, wordt de toets gebaseerd op de dan aanwezige informatie.

Dit kan tot gevolg hebben dat er een inhoudelijke verlengde loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd. Als de aanvullende informatie van de bedrijfsarts of arbodienst moet komen en niet direct kan worden verkregen, moet de werkgever daarover schriftelijk worden geïnformeerd. Hij is immers formeel verantwoordelijk. Het informeren van de werkgever kan niet door middel van een kopie van de schriftelijke aan bedrijfsarts of arbodienst gestelde vragen. Dit om het risico te mijden dat de werkgever inzage krijgt in medische informatie. Wanneer er een dringende reden is dat niet voldaan kan worden aan het binnen vijf werkdagen leveren van de ontbrekende informatie, is overleg met UWV mogelijk.

Contact UWV met werknemer

Als het re-integratieverslag (RIV) compleet is, dan kan het UWV ook nog vragen stellen aan de werknemer. Als de door de werknemer aangeleverde informatie niet compleet is, dan geldt ten aanzien van de ZW dat het UWV de werknemer een termijn stelt om de tekortkomingen op te heffen. Die termijn is zeven dagen (art. 3 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen). Laat de werknemer de hersteltermijn verlopen, dan is de verplichting niet nagekomen en legt het UWV een maatregel op in de vorm van een korting op het ziekengeld op basis van art. 45 lid 1 onder n ZW. In de Werkwijzer Poortwachter is ten aanzien van de WIA-aanvraag het volgende vermeld. Bij het voornemen om geen verlengde loondoorbetalingsverplichting op te leggen neemt de arbeidsdeskundige in elk geval contact op met de werknemer om zijn visie op de re-integratie-inspanningen van de werkgever te horen. Heeft de werkgever de werknemer een werkaanbod gedaan waarin zijn functionele mogelijkheden niet voldoende worden benut, maar waarmee hij wel meer dan 65% van zijn oude loonwaarde verdient, dan moet aan de werknemer nadrukkelijk worden gevraagd of hij met dit aanbod akkoord is. Ook moet aan de werknemer gevraagd worden of hij binnen of buiten de eigen organisatie concrete herplaatsingsmogelijkheden heeft gesignaleerd, die beter aansluiten bij zijn functionele mogelijkheden en waarmee hij wellicht een hogere loonwaarde kan realiseren.

ZW-aanvraag

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, dan doet de werkgever daar aangifte van bij het UWV, uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband (art. 38 lid 2 ZW). Doet de werkgever geen aangifte, dan riskeert hij een boete van ten hoogste € 455 (art. 38 lid 3 ZW). Als er tussen de eerste ziektedag en de laatste werkdag ten minste zes weken zijn gelegen, dan dient de werkgever (die niet eigenrisicodragende voor de ZW is) samen met de werknemer een re-integratieverslag op te stellen. De werknemer dient dit verslag desgevraagd aan het UWV te verschaffen (art. 38 lid 2 ZW). Als de periode tussen de eerste ziektedag en het einde van het dienstverband korter is dan tien weken maar langer dan zes weken, dan kan volstaan worden met een verkort re-integratieverslag (ex art. 2a van deze regeling). Het UWV beoordeelt op basis van dit verslag of

werknemer en werkgever in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Zijn de inspanningen van de werkgever onvoldoende, dan kan het UWV een verhaalsanctie opleggen (zie nader art. 39a ZW). Als de werknemer onvoldoende heeft gedaan, dan weigert het UWV de uitkering geheel of gedeeltelijk op grond van art. 45 lid 1 onderdeel m ZW jo. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten.

2. Inhoudelijke vereisten re-integratieverslag (art. 2)

In art. 2 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslag wordt een precieze opsomming gegeven van de elementen die het verslag minimaal moet bevatten. In het re-integratieverslag worden alle relevante gegevens opgenomen over het bedrijf van de werkgever, de functie van de werknemer, het plan van aanpak en de meest recente evaluatie daarvan, de op basis van het plan van aanpak verrichte re-integratieactiviteiten, een beoordeling van de kwaliteit van de arbeidsrelatie, de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de aanwezigheid van passende arbeid. Ook de eerstejaarsevaluatie dient deel uit te maken van het re-integratieverslag. Op alle punten moet ook het oordeel van de werknemer worden gemeld (art. 6 Rpetz). Het verdient daarbij aanbeveling de standpunten van werkgever, werknemer en arbodienst afzonderlijk weer te geven.

3. Nalatigheid werkgever (art. 3)

De werkgever moet het verslag vaststellen en de werknemer moet een kopie daarvan meesturen bij de WIA-aanvraag. Als bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat het re-integratieverslag niet is opgesteld of niet volledig is, dan spreekt het UWV de werkgever daarop aan. De werkgever is immers de eerst verantwoordelijke voor het opstellen van het re-integratieverslag. Er wordt hem een termijn van veertien dagen gegund om de (ontbrekende) gegevens toe te sturen (zie ook art. 25 lid 8 WIA jo. art. 3 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen). Als de werkgever zonder deugdelijke grond de vereiste informatie niet opstuurt, dan wordt de loondoorbetalingsplicht op grond van art. 25 lid 9 WIA verlengd met 52 weken (zie het commentaar op art. 25 lid 9 WIA). Mocht het UWV de loondoorbetalingsperiode om die reden verlengen, dan kan de werkgever bij het alsnog toesturen van de ontbrekende formulieren melden dat hij deze administratieve tekortkoming heeft hersteld en verzoeken om beëindiging van de loonsanctie (art. 25 lid 12 WIA). De Raad heeft geoordeeld (CRvB 11 april 2012, *LJN BW1526*) dat de plicht om bij een WIA-aanvraag een eindevaluatie te voegen (art. 2 lid 2 onderdeel d Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen) ook inhoudt dat de werkgever bij een verzoek om bekorting van de verlenging van de loondoorbetalingsperiode (ex art. 25 lid 12 WIA) een eindrapport van spoor 2 moet meesturen; dit als de werkgever meent dat de loonsanctie kan worden beëindigd omdat door inzet en afronding van spoor 2 de tekortkoming in de verplichtingen is opgeheven.

4. Nalatigheid werknemer (art. 3)

Als de aanvraag onvolledig is omdat de werknemer zonder deugdelijke reden stukken niet bijvoegt, terwijl de stukken hem wel ter hand zijn gesteld door zijn werkgever, dan krijgt de werknemer die een WIA-uitkering aanvraagt veertien dagen de tijd om de stukken alsnog in te sturen. Doet hij dat niet, dan heeft het UWV de bevoegdheid op grond van art. 4:5 Awb de aanvraag niet in behandeling te nemen. Voorwaarde is dan wel dat de ontbrekende informatie onmisbaar is voor een goede oordeelsvorming. Wordt de aanvraag ondanks de nalatigheid van de werknemer toch in behandeling genomen, dan kan het UWV een maatregel opleggen (art. 88 WIA). Onder omstandigheden kan ook worden volstaan met een waarschuwing (zie nader art. 88 lid 4 WIA).

5. 42e weekmelding

In deze regeling wordt niet verwezen naar de verplichting van de werkgever om aangifte te doen van arbeidsongeschiktheid bij het UWV als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer 42 weken heeft geduurd. Dit volgt uit art. 38 lid 1 ZW. Dit is logisch, aangezien die meldingsplicht niet direct verband houdt met de vorm en inhoud van het re-integratieverslag. Voor de werkgever en werknemer is deze meldingsplicht wel belangrijk. Door deze 42e weekmelding wordt het UWV geïnformeerd over de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer en in staat gesteld om tijdig het WIA-aanvraagformulier te verzenden naar de werknemer als de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Voor een eigenrisicodragers geldt het bepaalde in art. 38aa ZW. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, legt het UWV een bestuurlijke boete op van € 455 (art. 38 lid 3 ZW).

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Aanhef

Geldend vanaf 21-12-2005

Regeling van 6 juni 2003

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Geldend vanaf 14-08-2005

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de WAO: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 - b. de regeling: de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar;
 - c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in artikel 2 en hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
 - d. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de WAO, en de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet;
 - e. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
 - f. reïntegratieverslag: het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 71a, derde lid, van de WAO en artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet;
 - g. probleemanalyse: het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de regeling;
 - h. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAO;
 - i. bijstelling van de probleemanalyse: een oordeel of advies van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de regeling;
 - j. bijstelling van het plan van aanpak: een bijstelling van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de regeling;
 - k. actueel oordeel bij de probleemanalyse: het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid, bedoeld in artikel 6, onderdeel j van de regeling, voor zover het geen medische gegevens en oordelen betreft;
 - l. eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie: de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, respectievelijk de meeste recente[lees: de meest recente] evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 6, onderdeel h, van de regeling;
 - m. medische informatie: de medische gegevens en oordelen die ten grondslag liggen aan de probleemanalyse, de bijstellingen daarvan en het actueel oordeel bij de probleemanalyse;
 - n. oordeel van de werknemer: het oordeel van de werknemer omtrent de gegevens en oordelen, bedoeld in artikel 6, onderdelen a tot en met k, van de regeling.
-

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 1a Grondslag

Geldend vanaf 21-12-2005

Dit besluit berust mede op artikel 123b, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 2 Inhoud van het reïntegratieverslag

Geldend vanaf 14-08-2005

1.

Voor het indienen van het reïntegratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

2.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en

herkenbare elementen van het reïntegratieverslag weergegeven:

- a. de probleemanalyse;
- b. het plan van aanpak;
- c. het actueel oordeel bij de probleemanalyse;
- d. de eindevaluatie;
- e. de medische informatie;
- f. het oordeel van de werknemer.

3.

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

4.

De noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst, de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, en de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, bedoeld in artikel 6, onderdelen *a*, *c*, *d* en *e*, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

5.

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdeel *b*, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

6.

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

7.

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

8.

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

9.

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen *i* en *k*, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

10.

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen *i* en *k*, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 2a Verkort reïntegratieverslag Ziektewet

Geldend vanaf 14-08-2005

1.

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling, of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort reïntegratieverslag Ziektewet.

2.

Voor het indienen van een verkort reïntegratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

3.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort reïntegratieverslag Ziektewet weergegeven:

- a. de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst, gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, een en ander als bedoeld in artikel 6, onder a tot en met e, van de regeling;
- b. de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
- c. het oordeel van de werknemer.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 3 Herstellen van tekortkomingen

Geldend vanaf 14-08-2005

1.

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:

- a. gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand gesteld;
- b. een of meer elementen van het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
- c. het reïntegratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidsvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

2.

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het reïntegratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO.

3.

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:

- a. de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het reïntegratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
- b. de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een reïntegratieverslag;
- c. het oordeel van de werknemer bij het reïntegratieverslag ontbreekt, of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
- d. een of meer elementen van het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid of artikel 2a, derde lid, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

4.

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen, en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

5.

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

6.

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het reïntegratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld, en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te

behandelen.

7.

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een reïntegratieverslag niet volledig is nagekomen, ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onder *n*, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel *f*, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 4 [vervallen]

Vervallen per 14-08-2005

Vervallen.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Artikel 5 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 25-06-2003

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de *Staatscourant* waarin het is geplaatst.

Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 25-06-2003

Dit besluit wordt met de toelichting in de *Staatscourant* geplaatst.

Amsterdam, 6 juni 2003.

T.H.J. Joustra,

voorzitter Raad van bestuur UWV.

Ziektewet

Geldend vanaf 01-01-2026

Gegevens deze versie

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36390 Artikel(en): 29

Kamerstuknummer: 36744 Artikel(en): 6

Kamerstuknummer: 36713 Artikel(en): 40

Kamerstuknummer: 36785 Artikel(en): 29, 29h, 30, 30aa, 30a, 33, 38, 38a, 38aa, 45, 45a, 45b, 45g, 45i, 63a, 63c

Kamerstuknummer: 36796 Artikel(en): 29, 40

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0001888

Bronpublicatie:

Inwerkingtreding

10-07-1929

Bronpublicatie inwerkingtreding:

24-06-1929, Stb. 1929, 329 (uitgifte: 01-01-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)

Parlementaire geschiedenis

-

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

ZW

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Soort regeling

wet

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-01-2026		14-07-2025	Stb. 2025, 210	Wet van school naar duurzaam werk
01-01-2025		11-12-2024	Stb. 2024, 409	Verzamelwet SZW 2025
01-01-2024		12-05-2023	Stb. 2023, 168	Wet invoering minimumuurloon
01-10-2023		24-05-2023	Stb. 2023, 202	Reparatiewet forensische zorg
01-01-2023		21-12-2022	Stb. 2022, 543	Verzamelwet SZW 2023
02-08-2022		13-10-2021	Stb. 2021, 592	Wet betaald ouderschapsverlof
01-01-2022		15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
21-12-2021	15-11-2021	15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
01-01-2021		25-11-2020	Stb. 2020, 496	Verzamelwet SZW 2021
		08-03-2017	Stb. 2017, 110	
		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
01-07-2020		14-11-2018	Stb. 2018, 451 jo Stb. 2019, 483	
19-03-2020		05-02-2020	Stb. 2020, 67	Verzamelwet VWS 2020
01-01-2020		29-05-2019	Stb. 2019, 219	Wet arbeidsmarkt in balans
		24-04-2019	Stb. 2019, 185	Abonnementstarief WMO
		24-01-2018	Stb. 2018, 37	
		09-03-2017	Stb. 2017, 123	
04-12-2019		13-11-2019	Stb. 2019, 440	Deactiveren quotumheffing
01-07-2019		25-01-2017	Stb. 2017, 24	
01-01-2019		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
23-11-2018		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
01-07-2018		29-11-2017	Stb. 2017, 484	
01-01-2018		29-11-2017	Stb. 2017, 484	
01-10-2017		16-01-2017	Stb. 2017, 78	
01-07-2017		25-01-2017	Stb. 2017, 24	

01-04-2017		14-11-2016	Stb. 2016, 471	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504 jo Stb. 2016, 471	
01-02-2017		17-11-2016	Stb. 2016, 444	
01-01-2017		14-12-2016	Stb. 2016, 519	
		14-11-2016	Stb. 2016, 471	
		23-08-2016	Stb. 2016, 318	
		01-06-2016	Stb. 2016, 221	
08-12-2016	01-01-2016	14-11-2016	Stb. 2016, 471	
01-08-2016	01-01-2015	18-05-2016	Stb. 2016, 206	
01-07-2016		30-09-2015	Stb. 2015, 376	
01-05-2016		03-02-2016	Stb. 2016, 45	
01-01-2016		23-12-2015	Stb. 2015, 547	
		25-11-2015	Stb. 2015, 464	
		30-09-2015	Stb. 2015, 376	
11-12-2015	01-07-2015	25-11-2015	Stb. 2015, 464	
01-07-2015		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
		14-06-2014	Stb. 2014, 216	
01-03-2015		01-12-2011	Stb. 2011, 618	
01-01-2015		03-12-2014	Stb. 2014, 494	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
		05-11-2014	Stb. 2014, 442	
		02-07-2014	Stb. 2014, 270	
	01-01-2012	19-06-2014	Stb. 2014, 238	
18-07-2014		14-06-2014	Stb. 2014, 216	
01-07-2014		01-12-2011	Stb. 2011, 618	
01-04-2014		11-12-2013	Stb. 2013, 578	
19-03-2014		07-02-2013	Stb. 2013, 76	
06-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
		10-07-2013	Stb. 2013, 316	
01-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
		04-10-2012	Stb. 2012, 464	
01-07-2013	01-01-2013	19-06-2013	Stb. 2013, 236	
		19-06-2013	Stb. 2013, 226	
01-06-2013		20-12-2012	Stb. 2012, 675	
01-01-2013		20-12-2012	Stb. 2012, 682	
		20-12-2012	Stb. 2012, 675	
		04-10-2012	Stb. 2012, 464	
		04-10-2012	Stb. 2012, 462	
		02-08-2012	Stb. 2012, 361	
		01-12-2011	Stb. 2011, 618	
		06-06-2011	Stb. 2011, 288	
28-12-2012		27-09-2012	Stb. 2012, 657	
01-04-2012		08-12-2011	Stb. 2012, 2	
01-03-2012		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
01-01-2012		22-12-2011	Stb. 2011, 670	
		22-12-2011	Stb. 2011, 650	
	01-07-2011	01-12-2011	Stb. 2011, 618	
		23-12-2010	Stb. 2011, 9	
01-07-2011		06-06-2011	Stb. 2011, 299	
		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
01-01-2011		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
	10-10-2010	16-12-2010	Stb. 2010, 830	
		13-12-2010	Stb. 2010, 840	

10-10-2010		17-05-2010	Stb. 2010, 350	
01-10-2010		11-03-2010	Stb. 2010, 146	
27-02-2010		17-02-2010	Stb. 2010, 72	
01-01-2010		17-12-2009	Stb. 2009, 596	
		03-12-2009	Stb. 2009, 589	
		03-12-2009	Stb. 2009, 580	
22-12-2009		03-12-2009	Stb. 2009, 542	
01-12-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 390	
01-10-2009		01-07-2009	Stb. 2009, 282	
		18-06-2009	Stb. 2009, 384	
01-08-2009		02-07-2009	Stb. 2009, 318	
		02-07-2009	Stb. 2009, 318	
08-07-2009		02-07-2009	Stb. 2009, 287	
01-07-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 265	
01-04-2009		29-12-2008	Stb. 2009, 152	
25-03-2009		05-02-2009	Stb. 2009, 108	
01-01-2009		29-12-2008	Stb. 2008, 600	
19-12-2008		04-12-2008	Stb. 2008, 510	
01-11-2008		11-09-2008	Stb. 2008, 414	
14-06-2008		12-12-2007	Stb. 2007, 553	
13-06-2008		22-05-2008	Stb. 2008, 199	
04-06-2008		29-05-2008	Stb. 2008, 192	
01-05-2008		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
20-03-2008		12-12-2007	Stb. 2007, 555	
		12-12-2007	Stb. 2007, 553	
01-01-2008		12-12-2007	Stb. 2007, 555	
		12-12-2007	Stb. 2007, 553	
		29-11-2007	Stb. 2007, 551	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
01-05-2007		28-06-2006	Stb. 2006, 303	
		14-12-2006	Stb. 2006, 682	
01-01-2007		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
		30-11-2006	Stb. 2006, 673	
		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
23-12-2006	01-01-2001	30-11-2006	Stb. 2006, 703	
01-10-2006		28-06-2006	Stb. 2006, 303	
08-03-2006		06-10-2005	Stb. 2005, 530	
01-01-2006		22-12-2005	Stb. 2005, 718	
		22-12-2005	Stb. 2005, 708	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
		06-10-2005	Stb. 2005, 525	
		16-12-2004	Stb. 2005, 37	
		24-06-2004	Stb. 2004, 311	
29-12-2005		22-12-2005	Stb. 2005, 710	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573 jo Stb. 2005, 710	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
01-09-2005		03-02-2005	Stb. 2005, 65	
01-07-2005		07-04-2005	Stb. 2005, 202	
01-03-2005		23-12-2004	Stb. 2004, 731	
01-01-2005		23-12-2004	Stb. 2004, 717	
		23-12-2004	Stb. 2004, 720	
		22-04-2004	Stb. 2004, 700 jo Stb. 2004, 306	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	

30-12-2004		23-12-2004	Stb. 2004, 731	
01-03-2004		10-12-2003	Stb. 2003, 524	
01-01-2004		19-12-2003	Stb. 2003, 555	
		19-12-2003	Stb. 2003, 544	
		09-10-2003	Stb. 2003, 376	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-09-2003		05-06-2003	Stb. 2003, 238 jo Stb. 2003, 239	
01-03-2003		14-11-2002	Stb. 2002, 584	
		20-06-2002	Stb. 2002, 330	
		24-12-1997	Stb. 1997, 789	
01-01-2003		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-04-2002		29-11-2001	Stb. 2001, 628	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-01-2002		20-12-2001	Stb. 2001, 695	
		20-12-2001	Stb. 2001, 692	
		29-11-2001	Stb. 2001, 628	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
29-12-2001		20-12-2001	Stb. 2001, 695	
01-12-2001		16-11-2001	Stb. 2001, 568	
01-04-2001		23-11-2000	Stb. 2000, 496	
01-02-2001		26-02-1997	Stb. 1997, 96	
12-01-2001		24-04-1997	Stb. 1997, 178	
01-01-2001		21-12-2000	Stb. 2000, 627	
		24-12-1997	Stb. 1997, 768 jo Stb. 2000, 561	
		24-12-1997	Stb. 1997, 768	
		26-02-1997	Stb. 1997, 96	
		26-09-1996	Stb. 1996, 478	
01-07-2000		20-01-2000	Stb. 2000, 40	
01-05-2000		22-12-1999	Stb. 1999, 595	
11-01-2000		26-02-1997	Stb. 1997, 96	
01-01-2000		22-12-1999	Stb. 1999, 594	
		27-05-1999	Stb. 1999, 250	
24-12-1999	01-01-1999	15-12-1999	Stb. 1999, 564	
01-11-1999		18-03-1999	Stb. 1999, 184	
01-07-1999		27-03-1999	Stb. 1999, 185	
01-01-1999		24-12-1998	Stb. 1998, 741	
		09-04-1998	Stb. 1998, 278	
31-12-1998	01-01-1998	24-12-1998	Stb. 1998, 742	
01-10-1998		11-06-1998	Stb. 1998, 412	
01-08-1998		09-04-1998	Stb. 1998, 278	
01-07-1998		23-04-1998	Stb. 1998, 290	
		26-03-1998	Stb. 1998, 203	
		26-03-1998	Stb. 1997, 789 jo Stb. 1998, 203	
15-05-1998	01-01-1992	29-04-1998	Stb. 1998, 267	
01-04-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 773	
08-01-1998		24-04-1997	Stb. 1997, 178	
02-01-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 789	
01-01-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 768	
		17-12-1997	Stb. 1997, 660	
		11-09-1997	Stb. 1997, 465	
		24-04-1997	Stb. 1997, 178	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb.	

		1997, 178	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794
31-12-1997		21-01-1999	Stb. 1999, 22
	01-03-1996	24-12-1997	Stb. 1997, 789
01-05-1997		24-04-1997	Stb. 1997, 178
01-04-1997		14-11-1996	Stb. 1996, 562
		08-02-1996	Stb. 1996, 134
01-03-1997		26-02-1997	Stb. 1997, 96
01-01-1997		21-12-1995	Stb. 1995, 696
		21-12-1995	Stb. 1995, 691 jo Stb. 1995, 696
02-10-1996		26-09-1996	Stb. 1996, 478
01-08-1996		25-04-1996	Stb. 1996, 248 jo Stb. 1996, 134
		25-04-1996	Stb. 1996, 248
		21-12-1995	Stb. 1995, 690
01-03-1996		08-02-1996	Stb. 1996, 134
01-01-1996		21-12-1995	Stb. 1995, 696
		23-11-1995	Stb. 1995, 598
		02-11-1995	Stb. 1995, 560
		12-04-1995	Stb. 1995, 200
29-12-1995		21-12-1995	Stb. 1995, 691
		02-11-1995	Stb. 1995, 560
17-05-1995		26-04-1995	Stb. 1995, 250
01-03-1995		26-02-1992	Stb. 1992, 82 jo Stb. 1993, 750
		26-02-1992	Stb. 1992, 82
05-01-1995		23-12-1992	Stb. 1992, 732
01-01-1995		15-12-1994	Stb. 1994, 916
01-07-1994		22-12-1993	Stb. 1993, 750
01-01-1994		23-12-1993	Stb. 1993, 690
		22-12-1993	Stb. 1993, 750
		16-12-1993	Stb. 1993, 650 jo Stb. 1993, 690
		16-12-1993	Stb. 1993, 650
01-03-1993		23-11-1992	Stb. 1992, 675
01-01-1993		23-12-1992	Stb. 1992, 732
		26-02-1992	Stb. 1992, 82
04-03-1992		26-02-1992	Stb. 1992, 82
01-03-1992		26-02-1992	Stb. 1992, 82 jo Stb. 1993, 750
		26-02-1992	Stb. 1992, 82
01-04-1991		13-12-1990	Stb. 1990, 605 jo Stb. 1991, 260
		13-12-1990	Stb. 1990, 605
01-01-1991		28-06-1990	Stb. 1990, 403
29-06-1990		30-05-1990	Stb. 1990, 316
01-06-1990		30-05-1990	Stb. 1990, 222
02-03-1990		22-02-1990	Stb. 1990, 98
01-01-1990		27-04-1989	Stb. 1989, 127 jo Stb. 1989, 585
		27-04-1989	Stb. 1989, 127
		28-12-1988	Stb. 1988, 655
01-01-1989		28-12-1988	Stb. 1988, 655
		16-06-1988	Stb. 1988, 305
15-07-1988		30-06-1988	Stb. 1988, 310

30-04-1988		11-02-1988	Stb. 1988, 77	
01-01-1988		24-12-1987	Stb. 1987, 629	
		26-11-1987	Stb. 1987, 560	
01-07-1987		11-06-1987	Stb. 1987, 281	
01-01-1987		18-12-1986	Stb. 1986, 639	
		06-11-1986	Stb. 1986, 567	
		21-05-1986	Stb. 1986, 276	
01-07-1986		16-05-1986	Stb. 1986, 300	
01-01-1986		03-04-1985	Stb. 1985, 201	
01-05-1985		03-04-1985	Stb. 1985, 201	
01-08-1984		05-07-1984	Stb. 1984, 309	
01-07-1982		04-06-1981	Stb. 1981, 370	
01-01-1982		17-12-1981	Stb. 1981, 760	
01-01-1980		20-12-1979	Stb. 1979, 710	
01-07-1979		04-04-1979	Stb. 1979, 238	
12-01-1978		14-12-1977	Stb. 1977, 670	
01-01-1978		20-12-1979	Stb. 1979, 708	
01-10-1976		08-09-1976	Stb. 1976, 473	
01-09-1976		23-06-1976	Stb. 1976, 377	
26-07-1976		08-04-1976	Stb. 1976, 229	
17-05-1976		24-03-1976	Stb. 1976, 221	
01-01-1975		20-11-1974	Stb. 1974, 702	
01-07-1973		22-01-1975	Stb. 1975, 41	
01-01-1973		07-04-1971	Stb. 1971, 214	
01-08-1971		31-03-1971	Stb. 1971, 422	
01-05-1971		23-04-1971	Stb. 1971, 241	
01-10-1970		14-09-1970	Stb. 1970, 420	
01-07-1967		18-12-1966	Stb. 1966, 85 jo Stb. 1967, 396	
		18-12-1966	Stb. 1966, 85 jo Stb. 1967, 103	
		18-02-1966	Stb. 1966, 85 jo Stb. 1967, 103	
		18-02-1966	Stb. 1966, 85	
01-01-1966		31-07-1965	Stb. 1965, 378	
		15-10-1964	Stb. 1964, 392	
01-05-1965		27-01-1950	Stb. 1950, K 22	
01-04-1965		10-03-1965	Stb. 1965, 107	
01-01-1965		10-12-1964	Stb. 1964, 484	
01-01-1964		13-12-1963	Stb. 1963, 556	
01-09-1962		31-07-1961	Stb. 1961, 238	
21-03-1962		08-12-1961	Stb. 1961, 482	
01-10-1961		31-07-1961	Stb. 1961, 262	
15-09-1960		28-07-1960	Stb. 1960, 346	
16-05-1960		06-04-1960	Stb. 1960, 145	
01-01-1960		07-07-1960	Stb. 1960, 265	
01-06-1959		04-03-1959	Stb. 1959, 66	
01-01-1959		19-11-1958	Stb. 1958, 565	
01-08-1957		04-07-1957	Stb. 1957, 219	
01-01-1957		27-03-1957	Stb. 1957, 117	
		14-06-1956	Stb. 1956, 343	
		15-08-1955	Stb. 1955, 396	
01-01-1955		12-01-1955	Stb. 1955, 8	
01-01-1954		03-02-1954	Stb. 1954, 59	
		24-12-1953	Stb. 1953, 578	

22-06-1953		03-06-1953	Stb. 1953, 281	
01-01-1953		22-09-1952	Stb. 1952, 474	
		12-06-1952	Stb. 1952, 343	
01-07-1952		09-09-1949	Stb. 1949, J 423	
31-05-1952		23-04-1952	Stb. 1952, 216	
02-07-1951		28-06-1951	Stb. 1951, 253	
24-01-1951		29-12-1950	Stb. 1950, K 664	
02-01-1951		21-12-1950	Stb. 1950, K 593	
01-09-1950		22-06-1950	Stb. 1950, K 259	
02-05-1950		01-04-1950	Stb. 1950, K 124	
11-03-1950		23-02-1950	Stb. 1950, K 43	
01-10-1949		01-04-1950	Stb. 1950, K 114	
06-02-1949		13-01-1949	Stb. 1949, J 25	
16-08-1947		01-08-1947	Stb. 1947, H 284	
01-01-1947		30-12-1946	Stb. 1946, G 397	
01-10-1946		14-08-1946	Stb. 1946, G 210	
01-11-1941		29-12-1950	Stb. 1950, K 664	
26-01-1939		15-12-1938	Stb. 1938, 806	
01-07-1937		22-04-1937	Stb. 1937, 800	
01-01-1936		29-11-1935	Stb. 1935, 685	
01-07-1935		26-01-1935	Stb. 1935, 32	
		29-12-1934	Stb. 1934, 724	
20-10-1933		07-04-1933	Stb. 1933, 160	
01-01-1933		29-12-1932	Stb. 1932, 681	
08-01-1931		19-12-1930	Stb. 1930, 481	
01-03-1930		05-06-1913	Stb. 1913, 204	
01-08-1929		25-06-1913	Stb. 1913, 204	
		05-06-1913	Stb. 1913, 204	
10-07-1929		29-06-1929	Stb. 1929, 374	
		24-06-1929	Stb. 1929, 329	

Ziektewet

Aanhef

Geldend vanaf 01-04-2009

Wet van 5 juni 1913 tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is aan arbeiders een geldelijke uitkeering bij ziekte te verzekeren, en bepalingen te maken omtrent de voorziening tegen ziekte van arbeiders;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Ziektewet

Eerste afdeling Algemene bepalingen

Geldend vanaf 01-01-2006

Ziektewet

§ 1 Algemeen

Geldend vanaf 01-01-2006

Artikel 1 [Begripsbepaling]

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:

- a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- c. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
- d. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
- e. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
- f. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en in artikel 2.3 van de Wet forensische zorg;
- g. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een instelling voor verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- h. eigenrisicodragers: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- i. overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
- j. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
- k. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
- l. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een persoon jonger dan 21 jaar betreft, het op grond van de artikelen 7, derde lid, en 8, derde lid, van die wet voor zijn leeftijd geldende minimumloon;
- m. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
- n. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
- o. arbodienst: arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

2.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:

- a. echtgenoot: geregistreerde partner;
- b. echtgenoten: geregistreerde partners;
- c. gehuwd: als partner geregistreerd.

3.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:

- a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
- b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

4.

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijken geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel

anderszins.

5.

Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

- a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
- b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
- c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
- d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d.

7.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijken geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.

8.

Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.

9.

Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het achtste lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

Ziektewet

Artikel 2 [Woonplaats/vestigingsplaats]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

Ziektewet

Artikel 2a [vervallen]

Vervallen per 01-03-2003

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 2b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2001

Vervallen.

Ziektewet

§ 2 De werknemer

Geldend vanaf 01-12-2001

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op paragraaf 2 ZW

Inleidende opmerkingen

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Werknemer en verzekerde

Begrip werknemer

Paragraaf 2 van hoofdstuk 1 van deze wet is van belang voor de bepaling van de personele werkingssfeer van de Ziektewet (ZW). In deze paragraaf is in art. 3-8c geregeld wie werknemer is in de zin van deze wet. De ZW is evenals de WW, de WAO en de WIA een werknemersverzekering. Sinds 1967 kennen de werknemersverzekeringen een uniform werknemersbegrip. Dit betekent dat deze paragraaf van de ZW nagenoeg gelijklopende bepalingen kent als paragraaf 2 van hoofdstuk 1 van de WW en de WAO ter bepaling van het begrip werknemer. De WIA wijkt hiervan in zoverre af dat deze wet niet zelf regelt wie werknemer is, maar aanknoopt bij het werknemersbegrip van de ZW (zie art. 8 WIA).

Begrip verzekerde

Art. 20 van deze wet bepaalt dat de werknemers in de zin van deze wet verzekerd zijn. Verzekerden komen, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, in aanmerking voor prestaties op grond van de ZW. De kwalificatie van werknemer en dus verzekerde brengt mee dat de werkgever premieplichtig voor de werknemersverzekeringen is met betrekking tot het loon van de werknemer. De premieplicht voor de werkgever is geregeld in art. 25 Wfsv. De begrippen werknemer en verzekerde zijn uitwisselbaar, omdat er materieel geen verschil is tussen de werknemer en de verzekerde. Ofschoon de WW vrijwel gelijklopende regels als de ZW en de WAO bevat om de personele werkingssfeer te bepalen, kent de WW alleen het begrip werknemer en niet het begrip verzekerde. Dit neemt niet weg, dat ook met betrekking tot de WW van verzekeringsplicht wordt gesproken.

2. Verzekerde dienstbetrekkingen

Hoofdregel

Als hoofdregel geldt dat werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in art. 7a lid 1 AOW, die in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Gelet op art. 20 is de werknemer dus verzekerde.

Fictieve dienstbetrekking of gelijkgestelde arbeidsverhouding

Ook degene die werkzaam is in een arbeidsverhouding die niet voldoet aan de omschrijving van het begrip privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking kan werknemer en dus verzekerde voor de ZW en de overige werknemersverzekeringen zijn. Hiertoe regelen art. 4 en art. 5 van deze wet (alsmede art. 4 en 5 WW en de WAO) dat een aantal arbeidsverhoudingen gelijk wordt gesteld met een 'echte' dienstbetrekking. Het betreft de zogenoemde 'fictieve' of gelijkgestelde dienstbetrekkingen.

Uitgezonderde arbeidsverhoudingen

Art. 6 van deze wet regelt dat bepaalde arbeidsverhoudingen, die zouden zijn te kwalificeren als een privaat- of publiekrechtelijke dan wel een fictieve dienstbetrekking of gelijkgestelde arbeidsverhouding, toch niet als dienstbetrekking worden aangemerkt. Een overeenkomstige bepaling komt voor in art. 6 WW en art. 6 WAO. Bovendien regelt art. 6 van deze wet dat er in beginsel geen sprake is van werknemerschap gedurende dagen waarop niet wordt gewerkt, dan wel ten minste de helft van het loon wordt genoten. Deze laatste uitzondering komt eveneens voor in art. 6 WAO, maar ontbreekt in de WW.

Uitkeringsgerechtigden als werknemer

In art. 7, 8, 8a en 8c van deze wet is geregeld dat ook bepaalde uitkeringsgerechtigden werknemer in de zin van de ZW zijn. Vergelijkbare bepalingen komen voor in art. 7, 7a, 7b en 7c van de WAO. Voor de WW is art. 8 van belang, waarin het behoud van werknemerschap na afloop van de dienstbetrekking is geregeld.

Volgorde toetsing

De art. 3 tot en met 8c ZW staan in een bepaalde rangorde. Dit betekent dat bij de beoordeling van de vraag of iemand in een bepaalde arbeidsverhouding werknemer is, altijd eerst dient te worden getoetst aan art. 3 van deze wet. Pas wanneer toetsing aan art. 3 tot de conclusie leidt, dat iemand geen werknemer is, dient te worden getoetst aan art. 4 en vervolgens zo nodig aan art. 5 van deze wet (CRvB 27 februari 1997, RSV 1997/149). Die volgorde is van belang, omdat op basis van art. 4 en 5 aanvullende eisen (bijvoorbeeld over de omvang van de arbeidsduur of de hoogte van de beloning) kunnen gelden die bij de toepassing van art. 3 niet gelden.

3. Verzekering van rechtswege

Degene die werkzaam is in een (fictieve) dienstbetrekking is 'automatisch', dat wil zeggen van rechtswege, werknemer in de zin van de werknemersverzekerswetten. Voor de werkgever betekent dit dat premies werknemersverzekeringen op het loon van de werknemer ingehouden moeten worden. Indien door de werkgever geen premies zijn afgedragen, betekent dat overigens niet dat een werknemer niet verzekerd is. Dit is zo geregeld ter bescherming van de werknemer. Omgekeerd leidt het betaald hebben van premies niet tot verzekeringsplicht, wanneer betrokkene niet werkzaam blijkt te zijn geweest in een (fictieve) dienstbetrekking. Omdat de verzekeringsplicht van rechtswege ontstaat, zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hierop niet van invloed. Een beroep op het vertrouwensbeginsel dat soms wordt gedaan, omdat iemand meent dat hij er op mocht vertrouwen dat juist wel of geen verzekeringsplicht bestaat, heeft dan ook geen kans van slagen. Eerst wanneer op basis van de verzekeringsplicht een besluit wordt genomen over de vaststelling en/of heffing van de premie, kan de vraag aan de orde komen of bij het nemen van dat besluit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht zijn genomen (CRvB 5 oktober 2000, RSV 2000/248 en CRvB 14 april 2005, USZ 2005/274).

Geen keuzevrijheid

In tegenstelling tot het particuliere verzekeringsrecht kan men in het sociale verzekeringsrecht niet kiezen of men verzekerd wil zijn of niet. Een opdrachtnemer die voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden niet onder het bereik van de werknemersverzekeringen wil vallen, kan er wel voor kiezen om met de opdrachtgever een door de Belastingdienst goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst aan te gaan. Zie nader aant. 4.

4. Verklaring arbeidsrelatie en Wet DBA

Tot 1 mei 2016 kon een opdrachtnemer door middel van een door de Belastingdienst op aanvraag afgegeven beschikking laten blijken of hij/zij als zelfstandige kon worden beschouwd. Deze beschikking werd aangeduid als Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is de mogelijkheid om een dergelijke beschikking aan te vragen vervallen. Of een opdrachtnemer als werknemer of als zelfstandige moet worden aangemerkt, dient sindsdien te worden beoordeeld op basis van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst (zie hiervoor ook art. 3, aant. 2). De Belastingdienst heeft op de website voorbeeld- en modelovereenkomsten geplaatst. Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers ervan uit konden gaan dat hun arbeidsrelatie geen dienstbetrekking was, als er gebruik zou worden gemaakt van zo'n overeenkomst en ook overeenkomstig de inhoud van deze overeenkomst werd gewerkt. Wie geen gebruik wilde maken van dergelijke overeenkomsten kon een zelf opgestelde overeenkomst ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Al snel bleken er veel problemen te zijn met de model- en voorbeeldovereenkomsten en met de beoordeling van individuele overeenkomsten. Vanaf eind 2016 is de handhaving van de verzekeringsplicht — dat wil zeggen: boeteoplegging en naheffing van premies — beperkt. Dit tijdelijke handhavingsmoratorium is meerdere keren verlengd. Wel wordt gehandhaafd bij zogeheten kwaadwillendheid, kort gezegd gevallen waarin de verzekeringsplicht welbewust is ontdoken. De Belastingdienst heeft het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 ingetrokken. Sindsdien wordt weer gehandhaafd. De Belastingdienst heeft wel gekozen voor een zogenoemde "zachte landing". Dit betekent dat tot 1 januari 2026 geen boetes zullen worden opgelegd. Ook zullen geen naheffingsaanslagen worden opgelegd over de tijdvakken voor 1 januari 2025. Een uitzondering geldt voor de gevallen waarin ook gedurende het handhavingsmoratorium al werd gehandhaafd. Dat is het geval bij welbewuste fraude (kwaadwillendheid). Verder werd er voor 2025 in die zin gehandhaafd, dat de fiscus partijen een aanwijzing kon geven als er sprake was van schijnzelfstandigheid. Die aanwijzing kwam erop neer dat partijen de invulling en uitvoering van hun arbeidsrelatie moesten aanpassen om toch te kunnen spreken van zelfstandigheid, of om deze als

loon- en premieplichtige dienstbetrekking aan te melden. Premieheffing was in beginsel vanaf drie maanden ná de aanwijzing mogelijk. Het handhavingsmoratorium was bedoeld om ruimte te maken voor invoering van een duidelijker en beter uitvoerbaar systeem. Een nieuw systeem is er niet gekomen. Wel is er een webmodule gebouwd, waarmee partijen op basis van een door hen ingevulde vragenlijst kunnen nagaan of hun arbeidsrelatie al of niet als dienstbetrekking kwalificeert. De module geeft geen juridisch bindende beoordeling, maar heeft meer een voorlichtende functie (<https://beoordelingarbeidsrelatie.nl/>). Zie over de VAR en de Wet DBA verder art. 6, aant. 2.

5. Uitvoering en geschillen

Rol Belastingdienst en UWV

Sinds de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (wet van 16 december 2004, *Stb.* 2005/36) per 1 januari 2006 worden de premies voor de werknemersverzekeringen geheven en geïnd door de Belastingdienst. Naast de heffing en invordering van de premies werknemersverzekeringen is de Belastingdienst tevens belast met de heffing en invordering van de premies volksverzekeringen en de loonbelasting. De begrippen werknemer en dienstbetrekking komen eveneens voor in art. 2 Wet LB 1964 en zijn in belangrijke mate afgestemd op de begrippen werknemer en dienstbetrekking zoals omschreven in de werknemersverzekeringen. In het kader van de heffing van de premies werknemersverzekeringen alsmede de loonbelasting dient de Belastingdienst vast te stellen of iemand een (fictieve) dienstbetrekking heeft als bedoeld in art. 3-8c ZW. Het UWV bepaalt echter of iemand recht heeft op een uitkering krachtens de ZW of een van de andere werknemersverzekeringen en oordeelt in dat verband eveneens over de begrippen werknemer en dienstbetrekking.

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties

Vanwege de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is het Besluit beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (besluit van 6 juli 2006, *Stcrt.* 141) ingetrokken. De Belastingdienst heeft een Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA) opgesteld. Deze handreiking beschrijft het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst onder de loonheffing valt.

Rechtsgang

Een werkgever die het niet eens is met een besluit inzake premieheffing werknemersverzekeringen door de Belastingdienst dient de fiscale rechtsgang te volgen. In plaats van de Algemene wet bestuursrecht is dan de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) van belang. Eerst dient bezwaar te worden gemaakt bij de belastinginspecteur. Van de beslissing op bezwaar is beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht mogelijk en daarna hoger beroep bij de belastingkamer van het gerechtshof. Voor besluiten van het UWV met betrekking tot de vraag of sprake is van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking dient eerst bezwaar te worden gemaakt bij het UWV. Daarna is van de beslissing op bezwaar beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en vervolgens hoger beroep bij de CRvB mogelijk.

Cassatie

Sinds 1 januari 2006 kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad van uitspraken van de CRvB over het begrip werknemer en de verzekeringsplicht in de werknemersverzekeringen. Dit is geregeld in art. 75m. Zie tevens art. 129d WW, art. 87f WAO en art. 116 WIA. Vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid en ter bevordering van de eenheid van uitleg van het begrip werknemer en verzekeringsplicht werd het openstellen van cassatie wenselijk geacht.

Ziektewet

Artikel 3 [Begrip werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Werknemer is de natuurlijke persoon die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

2.

Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland en het continentaal plat vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij

in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:

- a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
- b. in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen, wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.

3.

In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat:

- a. personen, die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
- b. personen, die in Nederland wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van:

- a. vreemdelingen;
- b. personen, op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de sociale wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van een andere mogendheid, of van een volkenrechtelijke organisatie; en
- c. personen, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.

6.

Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:

- a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;
- b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 ZW

Werknemersbegrip: privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Hoofregel

Art. 3 bevat in lid 1 de hoofregel om te bepalen of iemand werknemer is in de zin van de ZW. Het gaat om de natuurlijke persoon, die in privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Tot 1 januari 2016 was een leeftijdsgrens van toepassing. Personen, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in art. 7a lid 1 AOW kwalificeerden niet als werknemer. Zie aant. 2.

Subregel

Indien een werkende niet voldoet aan de omschrijving van art. 3, kan hij ingevolge de subregels vermeld in art. 4 en 5 van deze wet alsnog als werknemer worden aangemerkt. Daarbij geldt een volgorde: eerst moet worden bekeken of voldaan is aan art. 3, dan pas komen art. 4 en 5 aan de orde. Dat is van belang omdat op basis van art. 4 en 5 soms eisen gelden over de omvang van de arbeidsduur of van de omzet. Zie CRvB 27 februari 1997, RSV 1997/149.

Verzekerde

Art. 20 bepaalt dat de werknemers in de zin van deze wet verzekerd zijn. Mits aan de overige wettelijke voorwaarden is voldaan, komen verzekerden in geval van ziekte, in aanmerking voor ziekengeld. Indien iemand werknemer is volgens de hoofdregel en dus een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking heeft, geldt overigens wel dat het recht op loon of bezoldiging jegens de werkgever voorrang heeft op de uitbetaling van ziekengeld. Dit laatste geldt niet, indien iemand volgens de subregel werknemer is, omdat hij werkzaam is in een fictieve dienstbetrekking. Zie het commentaar op art. 29. De kwalificatie van werknemer en dus verzekerde brengt verder mee, dat de werkgever premieplichtig voor de werknemersverzekeringen is met betrekking tot het loon van de werknemer.

Territorialiteitsbeginsel

Volgens het tweede lid van dit artikel dient de dienstbetrekking binnen Nederland, of het Nederlandse deel van het continentaal plat te worden vervuld. Op dit beginsel wordt echter inbreuk gemaakt in die zin dat enerzijds bepaalde dienstbetrekkingen waarin buiten Nederland arbeid wordt verricht toch leiden tot het zijn van werknemer. Anderzijds brengt niet alle arbeid die in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht het werknemerschap voor de ZW met zich mee. In dit verband is van belang het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (besluit van 23 augustus 1989, *Stb.* 1989, 402), dat is gebaseerd op lid 4, 5 en 6 van dit artikel. Zie verder aant. 3.

Vreemdelingen

Voor het zijn van werknemer is in beginsel niet van belang welke nationaliteit iemand bezit. Voor vreemdelingen geldt echter dat zij alleen zijn verzekerd, wanneer zij arbeid verrichten in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen.

Overeenkomstige bepalingen

Dit artikel is gelijklopend aan art. 3 WW en art. 3 WAO.

2. Privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking (lid 1)

Toets bij aangaan arbeidsverhouding

Bij het aangaan van een arbeidsverhouding dient de potentiële werkgever te toetsen of sprake is van een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking. Indien dat het geval is, moeten premies voor de werknemersverzekeringen worden afgedragen. In dat geval zal in de regel ook loonbelasting moeten worden ingehouden. Het begrip werknemer in art. 2 Wet LB 1964 is afgestemd op het begrip werknemer in dit artikel. Op grond van art. 21 Wfsv zijn overigens geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor verzekerden die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. Eventueel aan hen uitgekeerd ziekengeld wordt om die reden op de werkgever verhaald (art. 63e ZW e.v.).

a. Privaatrechtelijke dienstbetrekking

Met een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt een arbeidsovereenkomst bedoeld als omschreven in art. 7:610 BW.

Arbeidsovereenkomst

Blijkens deze definitie gaat het om de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Schriftelijkheid

Om een overeenkomst als arbeidsovereenkomst te kwalificeren, is het niet nodig dat de overeenkomst op schrift is gesteld, tenzij het gaat om de arbeidsovereenkomst met een kapitein (CRvB 19 juli 2001, RSV 2001/204).

Feitelijke verhoudingen zijn doorslaggevend

Bij de vraag of een bepaalde arbeidsverhouding als een arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd, is in beginsel niet van belang welke benaming partijen aan hun arbeidsverhouding geven. Zodra is voldaan aan de eisen genoemd in art. 7:610 BW, te weten, betaling van loon, persoonlijke arbeidsverplichting in dienst van een ander (gezagsverhouding), is sprake van een arbeidsovereenkomst en dus van premie- en verzekeringsplicht. Uit de feitelijke omstandigheden dient te blijken of deze drie elementen inderdaad aanwezig zijn. De werkelijke verhouding tussen partijen is daarbij doorslaggevend en niet de bedoeling van partijen. De overeenkomst tussen een vrij gevestigde logopediste en een stichting voldeed

materieel aan de criteria van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, ook al hadden partijen bij het sluiten van de overeenkomst verklaard dat betrokkene haar zelfstandigheid zou behouden (CRvB 7 oktober 2004, *USZ* 2004/370). Een advocaat, die zichzelf als zelfstandige beschouwde, had een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zijn opdrachtgever, waarvoor hij exclusief werkzaam was. Uit de feitelijke gang van zaken leidde de CRvB af dat de advocaat in een privaatrechtelijke dienstbetrekking stond (CRvB 22 september 2005, *RSV* 2006/45). In de *Deliveroo*-uitspraak overwoog de Hoge Raad nog met zoveel woorden dat afspraken tussen partijen wél feitelijk betekenis moeten hebben. Wat partijen hebben gezegd tegen elkaar of op schrift hebben gesteld, is dus niet zonder meer beslissend (ECLI:NL:HR:2023:443).

b. Beoordeling door HR en CRvB

In arbeidsrechtelijke procedures oordeelt de HR als hoogste rechter of een bepaalde arbeidsverhouding voldoet aan de vereisten van art. 7:610 BW. Daarnaast is de Hoge Raad de hoogste rechter in fiscaalrechtelijke geschillen, waarbij het kan gaan om de uitleg van de begrippen werknemer en dienstbetrekking in het kader van de heffing van de loonbelasting. Tot 2006 oordeelde in het socialezekerheidsrecht de CRvB als hoogste rechter of een arbeidsverhouding een privaatrechtelijke dienstbetrekking is in de zin van art. 3 ZW. Sindsdien is cassatie mogelijk bij de HR.

Verschillende benadering HR en CRvB in verleden

Met name bij de toetsing of is voldaan aan het element gezagsverhouding, gold dat de HR als arbeidsrechter minder dan de CRvB geneigd was de feitelijke verhouding als uitgangspunt te hanteren voor de vraag of gezag wordt uitgeoefend. De HR hechtte doorgaans meer waarde aan de bedoeling van partijen en de afspraken, zoals deze formeel in de overeenkomst zijn vastgelegd. Dit neemt niet weg, dat ook de HR de feitelijke uitvoering van de overeenkomst in ogenschouw neemt, met name wanneer deze afwijkt van de formele afspraken. Of partijen ook de bedoeling hadden om een overeenkomst daadwerkelijk onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen, is echter niet van belang (HR 6 november 2020, *USZ* 2020/300). Zie over deze verschillen tussen de HR als arbeidsrechter en de CRvB: J.M. Fleuren-Van Walsem & T. van Peijpe, 'Gezagsverhouding, de stand van zaken', *SMA* 1995, p. 412-423. De Hoge Raad heeft in het *Gouden Kooi*-arrest van 25 maart 2011 (een WW-zaak, ECLI:NL:HR:2011:BP3887) bij de kwalificatievraag hetzelfde beoordelingskader gehanteerd als in civiele zaken. Voorts heeft de Raad (ECLI:NL:HR:2007:BA6231) geoordeeld dat het voor de aan te leggen toetsingsmaatstaf niet uitmaakt of het om een geschil tussen de (vermeende) werkgever en werknemer gaat, of een geschil waarbij een derde (in dat geval een pensioenfonds) betrokken is.

CRvB

De CRvB toetste in materieel opzicht of sprake was van een arbeidsovereenkomst, terwijl de HR een meer formele toets aanlegt. Dat blijkt onder meer uit hun verschillende benadering van de directeur-groootaandeelhouder. In de visie van de HR kan iemand die (nagenoeg) alle aandelen van zijn eigen vennootschap bezit, op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van diezelfde vennootschap. De CRvB oordeelde in 1985 (CRvB 4 oktober 1985, *RSV* 1986/21) dat in het algemeen materieel gezien geen gezagsverhouding aanwezig is tussen een directeur-groootaandeelhouderin en zijn eigen vennootschap. De directeur-groootaandeelhouder heeft immers een beslissende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders en beslist daardoor in feite over zijn eigen arbeidsvoorwaarden en ontslag. Sinds 1998 is in art. 6 lid 1 onderdeel d ZW expliciet opgenomen dat de directeur-groootaandeelhouder is uitgezonderd van de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen. De CRvB nam evenmin een gezagsverhouding aan bij een onderneming met een ideëel doel waarin de bestuurders als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde medeondernemers optraden, CRvB 28 januari 2009, *RSV* 2009/135. Bij de uitspraak van 5 juli 2013, *USZ* 2013/310 is de CRvB echter 'omgegaan', zie ook CRvB van 8 april 2015, *USZ* 2015/150 ten aanzien van een directeur van een stichting, die met twee anderen het bestuur vormde. De CRvB achtte een privaatrechtelijke dienstbetrekking bij gebreke van een gezagsverhouding in de regel niet aannemelijk wanneer de arbeidsverhouding werd overheerst door de familierelatie (CRvB 18 april 2007, *USZ* 2007/184; CRvB 17 juni 2004, *USZ* 2004/271 en CRvB 2 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1427). Bij de uitspraak van 14 oktober 2015, *USZ* 2015/392 is de CRvB op dit punt ook nadrukkelijk omgegaan. Blijkens r.o. 4.3 neemt de CRvB niet langer het standpunt in dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen ouder en kind in de regel niet aannemelijk is wegens het gewoonlijk ontbreken van de vereiste gezagsverhouding.

Lijn Hoge Raad

Uit het arrest van de HR 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY9295, *USZ* 2013/152) kan worden afgeleid dat de Hoge Raad zijn formele beoordeling van de vraag of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kan worden aangemerkt, handhaaft. In deze uitspraak, die betrekking heeft op de verzekeringsplicht van een directeur die samen met een aantal familieleden grootaandeelhouder was in een BV, verwijst de Hoge Raad naar zijn vaste rechtspraak waaruit blijkt dat het voor de beoordeling of sprake is van een gezagsverhouding niet uitmaakt welke personen deel uitmaken van de algemene vergadering van aandeelhouders. Uit het arrest *Plaatsingsovereenkomst* (HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746) blijkt dat de kwalificatie in twee fasen dient te gebeuren. Eerst moet de inhoud van de overeenkomst worden vastgesteld,

waarbij onder meer de maatschappelijke positie van partijen, hun verklaringen en gedragingen een rol spelen. Dan volgt de tweede fase, het kwalificeren als arbeidsovereenkomst, of niet. Bevat de overeenkomst arbeid, loon en gezag, dan moet de kwalificatie arbeidsovereenkomst volgen. In die tweede fase spelen de bedoelingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst geen rol. In de eerste fase zijn zij dus wel van gewicht. In het *Deliveroo*-arrest (HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443) bevestigde de Hoge Raad de twee-fasenleer en dat er acht moet worden geslagen op alle omstandigheden van het geval. De Hoge Raad noemt verschillende feitelijke omstandigheden die bij het vaststellen van de inhoud van de overeenkomst van belang zijn. Dat zijn onder meer de aard en duur van de werkzaamheden, inbedding van het werk én de werkende in de organisatie van de werkverschaffer, het dragen van ondernemersrisico door de werkkraacht, de wijze van totstandkoming van afspraken over de beloning, de wijze van beloning, de vervangbaarheid van de werkkraacht en het al of niet actief zijn als ondernemer voor andere opdrachtgevers. Lagere rechters hebben de elementen uit het arrest *Deliveroo* tot uitgangspunt genomen bij beantwoording van de kwalificatievraag.

Voorts overweegt de Raad dat het gewicht van de door partijen gemaakte afspraken bij de kwalificatie afhangt van de feitelijke betekenis die zo'n afspraak heeft. Uit dat laatste kan worden afgeleid dat pro forma afspraken die niet corresponderen met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst beperkt of niet meewegen. Te denken valt aan een overeenkomst waarin is bepaald dat de 'opdrachtnemer' zich vrijelijk mag laten vervangen, maar dat in werkelijkheid niet gebeurt en/of aan ingewikkelde nadere voorwaarden is gebonden. Al met al lijkt de wat meer formele lijn van de Hoge Raad aanzienlijk te zijn genuanceerd, zij het dat er op onderdelen verschillen zijn aan te wijzen met de oude rechtspraak van de CRvB. Een voorbeeld is de hierboven al genoemde rechtspraak over al of niet middellijke grootaandeelhouders, die niet tegen hun wil door de werkgever ontslagen kunnen worden, omdat zij een doorslaggevende stem hebben in de aandeelhoudersvergadering. In *WFR 2023/249* analyseert Emmerig de verschillen tussen de HR- en CRvB-rechtspraak over inbedding van werk en werkkraacht. Hieronder wordt nader ingegaan op de benadering van de CRvB, die slechts genuanceerd verschilt met die van de Hoge Raad. Met enige slagen om de arm is de rechtspraak over gelegenheidsarbeiders, wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en vrijheid van komen en gaan (zie hierna onder gezagsverhouding) nog steeds relevant.

De Hoge Raad overwoog in het arrest *Deliveroo* ook dat van belang kan zijn of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen, bijvoorbeeld bij het verwerven van een reputatie, bij acquisitie, wat betreft de fiscale behandeling, en ook gelet op het aantal opdrachtgevers voor wie hij werkt of heeft gewerkt en de duur waarvoor hij zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt. Het Hof Amsterdam heeft in de *Uber*-zaak prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de rol van ondernemerschap. Uit zijn arrest van 21 februari 2025 (ECLI:NL:HR:2025:319) volgt dat het volgens de Hoge Raad mogelijk is dat een arbeidsverhouding van een werkkraacht die in het economisch verkeer actief is als ondernemer niet als dienstbetrekking kwalificeert, terwijl dezelfde arbeidsverhouding van een ander die geen ondernemer is, wel als dienstbetrekking kan kwalificeren. Er is overigens een wetsvoorstel (Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden (Wet VBAR)) in voorbereiding, waarin de gezagsverhouding en ondernemerschap uitgewerkt worden.

Het eerste element van de arbeidsovereenkomst: loon

Loon is al hetgeen een werknemer in verband met het verrichten van arbeid van zijn werkgever ontvangt. Het is de tegenprestatie van de werkgever in ruil voor de geleverde arbeid van de werknemer. Of de werknemer het loon ook inderdaad heeft ontvangen is niet van belang. Voldoende is dat vaststaat dat de werkgever tot betaling van loon is gehouden. Het loon kan vast of variabel zijn en kan per gewerkte tijdseenheid of geleverde prestatie (stukloon) zijn vastgesteld. Het loon kan bestaan uit een bedrag in geld of in natura (inwoning, maaltijden enz.), mits het hierbij niet enkel gaat om de vergoeding van onkosten. Het ligt op de weg van de werkgever om aan te tonen dat de vergoeding, of een gedeelte daarvan, ziet op de noodzakelijke reële kosten per vrijwilliger per gewerkte avond (CRvB 31 oktober 2002, *USZ* 2003/27). In laatstgenoemde zaak was de beloning dermate hoog dat voldaan was aan het element loon. Dat lag precies andersom in de volgende zaak. De onkostenvergoeding per kilometer die werd ontvangen, kwam niet uit boven hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, zodat niet was voldaan aan het criterium loon (CRvB 12 december 2002, *USZ* 2003/38). Ontvangt een werknemer alleen prestaties van derden, zoals fooien, dan wordt dit arbeidsrechtelijk gezien niet als loon aangemerkt en is betrokkene niet verzekerd ex art. 3 ZW (CRvB 29 april 1974, *RSV* 1974/371). De CRvB oordeelde in 2012 dat om van loon te kunnen spreken de betaling wel in een reële verhouding tot de verrichte werkzaamheden dient te staan (CRvB 4 april 2012, *USZ* 2012/152). De Hoge Raad oordeelde evenwel dat ook een zeer lage beloning loon kan zijn (HR 15 maart 2013, *USZ* 2013/129). Een zeer geringe beloning in het kader van vrijwilligerswerk, burenhulp of een vriendendienst kan echter niet als loon worden beschouwd. Omgekeerd geldt dat een extreem hoge beloning in verhouding tot een zeer geringe arbeidsinspanning erop kan duiden dat de (arbeids)verhouding wordt beheerst door een familierelatie, waarbij wellicht ook de gezagsverhouding problematisch zal zijn. De vraag of aan het element loon is voldaan, levert in de praktijk doorgaans minder problemen op dan de aanwezigheid van de overige twee elementen van de arbeidsovereenkomst.

Het tweede element van de arbeidsovereenkomst: persoonlijk verrichten van arbeid

Een arbeidsovereenkomst is aanwezig wanneer de overeenkomst is gericht op het verrichten van arbeid. In principe kan

arbeid uit iedere willekeurige (geestelijke of lichamelijke) activiteit bestaan. Ook slaap- en wachtdiensten vallen onder het begrip arbeid (HR 15 maart 1991, *NJ* 1991/417 en HvJ EG 9 september 2003, *JAR* 2003/226). Is de overeenkomst voornamelijk gericht op het verwerven van kennis en het opdoen van praktijkervaring, dan is niet voldaan aan het element arbeid en is er geen arbeidsovereenkomst (HR 28 juni 1996, *JAR* 1996/153). Er was geen dienstbetrekking in de zin van de WW bij een stage en een vergoeding van 1000 gulden per maand (CRvB 23 februari 2005, *USZ* 2005/149). Een leerling of stagiaire kan echter krachtens art. 4 lid 1 onderdeel g ZW zijn verzekerd voor de ZW, maar niet voor de WW. Het element 'gedurende zekere tijd' heeft nauwelijks zelfstandige betekenis, omdat volstaat dat de arbeid gedurende enige tijd aanwijsbaar is. Dat betekent dat bij werkzaamheden gedurende een dag of enkele uren al sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst en dus verzekeringsplicht. Zo was er telkens wanneer een per uur gehonoreerde student ging werken als rondleider in een museum sprake van een arbeidsovereenkomst (CRvB 24 februari 1993, *RSV* 1993/32). In het geval van studenten die incidenteel enkele dagen per jaar werkten als gasmeteropnemer, vond de CRvB evenwel dat deze werkzaamheden te incidenteel waren om verzekeringsplicht aan te nemen (CRvB 22 augustus 1983, *RSV* 1983/232). Hetzelfde gold ten aanzien van enkele nachten per jaar werkzame kuikenvangers (CRvB 15 december 1993, *RSV* 1994/169). Bij de vraag of sprake is van een fictieve dienstbetrekking als bedoeld in art. 5, gelden echter wel bepaalde minimumgrenzen ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en het daarmee verdiende loon. De werknemer dient de bedongen arbeid persoonlijk te verrichten. Arbeidsrechtelijk gezien mag hij zich alleen door een ander laten vervangen met toestemming van zijn werkgever (art. 7:659 lid 1 BW). Indien de verplichting persoonlijk de arbeid te verrichten ontbreekt, is men niet verzekerd. Of de werknemer persoonlijk gehouden is de arbeid te verrichten, kan niet alleen blijken uit de op schrift gestelde arbeidsovereenkomst, maar ook uit de feitelijke gang van zaken en de aard van de werkzaamheden. Indien vervanging alleen op papier mogelijk is, maar is gebleken dat dit in de praktijk niet voorkomt is toch voldaan aan het vereiste van persoonlijk de arbeid verrichten. Indien de vervanging slechts incidenteel geschiedt en de vervanging bovendien plaats vindt uit een vaste pool van aan de werkgever bekende personen, neemt de CRvB aan dat is voldaan aan het element van persoonlijke arbeidsverrichting (CRvB 21 december 1994, *RSV* 1995/170). Het ontbreken van de persoonlijke arbeidsverplichting staat niet altijd in de weg aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst (HR 24 maart 2023, *ECLI:NL:HR:2023:443*).

Het derde element van de arbeidsovereenkomst: de gezagsverhouding

Met de woorden 'in dienst van' in art. 7:610 BW wordt bedoeld dat de werknemer ondergeschikt is aan de werkgever, anders gezegd, de werkgever staat in een gezagsverhouding tot de werknemer. Er zijn twee andere benoemde overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, te weten de overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW) en de aannemingsovereenkomst (art. 7:750 BW). In de twee laatst genoemde artikelen staat expliciet vermeld de zinsnede 'buiten dienstbetrekking'. Dit is gedaan omdat het element gezagsverhouding het kenmerkende criterium is om de arbeidsovereenkomst van deze twee andere overeenkomsten af te bakenen. Onder bepaalde voorwaarden kan een overeenkomst van opdracht, maar ook een aannemingsovereenkomst leiden tot verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen, maar dan alleen op grond van een fictieve dienstbetrekking ingevolge art. 4 of 5 ZW. De aanwezigheid van een gezagsverhouding impliceert dat de werkgever bevoegd is instructies te geven aan de werknemer. De instructiebevoegdheid van de werkgever is nader geregeld in art. 7:660 BW. Voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding is niet noodzakelijk dat de werkgever de werknemer daadwerkelijk en doorlopend van aanwijzingen en instructies met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden voorziet. Voldoende is dat de werkgever bevoegd is dergelijke aanwijzingen te geven, wanneer hij dat noodzakelijk acht. De professionaliteit en gespecialiseerdheid van bepaalde werknemers brengt bovendien met zich dat de werkgever soms over onvoldoende kennis beschikt om instructies te geven over de inhoud van het werk. Voor het aannemen van een gezagsverhouding is dat ook niet noodzakelijk, omdat de instructiebevoegdheid ook betrekking kan hebben op andere aspecten van de arbeid, zoals de werktijden, de melding van vakantie- en verlofdagen, het dragen van bedrijfskleding enz. Dat de werknemer onder gezag van de werkgever staat, kan er daarnaast uit blijken dat de werkgever klachten over het door de werknemer verrichte werk in behandeling neemt, dat de werknemer zijn gewerkte uren moet verantwoorden, moet werken volgens bepaalde protocollen, en uit het gegeven dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de door de werknemer geleverde arbeid (CRvB 13 oktober 2005, *USZ* 2005/414). In een zaak over de arbeidsverhouding van gidsen in een museum, oordeelde de Raad dat de contractuele afspraken en kaders ter waarborging van de kwaliteit een eerste aanknopingspunt voor het bestaan van een gezagsrelatie vormden. In dat verband werden evaluatiebijeenkomsten gehouden en zorgde de educatieve dienst van het museum voor informatie aan en opleiding en ondersteuning van de gidsen, CRvB 2 oktober 2008, *USZ* 2008/335. Voor 2015 hanteerde de CRvB als uitgangspunt dat er tussen ouders en kinderen geen arbeidsrechtelijke gezagsverhouding kon bestaan, maar daarvan heeft de Raad afstand genomen (CRvB 14 oktober 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:3634*).

Gelegenheidsarbeiders

Niet alleen bij hoogopgeleide werknemers met gespecialiseerde kennis kan het lastig zijn vast te stellen of sprake is van een gezagsverhouding. Bij zeer eenvoudige arbeid, zoals het plukken van fruit (CRvB 11 oktober 2001, *USZ* 2001/295), het vangen van kuikens (CRvB 15 december 1993, *RSV* 1994/169), het invoegen van losbladige uitgaven door een student

rechten (CRvB 7 januari 1999, *RSV* 1999/149) is het vaak nauwelijks nodig dat de werkgever instructies geeft. Daar komt nog bij dat dergelijke arbeid dikwijls incidenteel wordt verricht, waarbij nogal eens een zekere vrijheid bestaat om de werkzaamheden al dan niet te verrichten. Dit alles maakt het vaak lastig om te bepalen of feitelijk gezag wordt uitgeoefend. In zijn jurisprudentie heeft de CRvB daarom nadere criteria ontwikkeld om vast te kunnen stellen of er, zoals hij aanduidt, sprake is van een 'reële' gezagsverhouding.

Wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering

Indien de verrichte werkzaamheden, ondanks het incidentele en eenvoudige karakter daarvan, een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de werkgever vormen en organisatorisch en structureel zijn ingebed in de werkorganisatie van de werkgever, is volgens de CRvB toch sprake van een gezagsverhouding. Het gaat namelijk om werk dat essentieel is voor het bedrijf en niet om slechts wat losse en zelfstandige klussen. Zo werd het ophalen van gebruikte glazen in een discotheek door glazenophalers als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gezien (CRvB 23 december 1999, *USZ* 2000/70). Hetzelfde gold ten aanzien van veldenquêteurs voor een onderzoeksbureau (CRvB 20 juli 2000, *RSV* 2000/240) en voor pizzabezorgers bij een afhaalpizzeria (CRvB 21 december 1994, *RSV* 1995/170). Voor de eerder genoemde rechtenstudent gold echter dat het invoegen van losbladige uitgaven niet werd gezien als een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van een advocatenkantoor. Wanneer de werkzaamheden van de gelegenheidsarbeiders (zoals de fruitplukkers) tevens onderdeel zijn van die van het vaste personeel van de werkgever, waarbij niet in geding is of sprake is van een arbeidsovereenkomst, is dit een belangrijke indicatie voor het aannemen van een gezagsverhouding en een arbeidsovereenkomst (CRvB 11 oktober 2001, *USZ* 2001/295). Het criterium of de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaken, is het echter geenszins het enige argument om een gezagsverhouding aan te nemen. Ook de niet direct bedrijfsgebonden activiteiten kunnen zeer goed worden verricht in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, wanneer deze worden uitgevoerd binnen het organisatorisch verband van de werkgever. Zo werd ten aanzien van scholieren die een rozenkweker hielpen met het opstarten van zijn bedrijf door het planten van rozenstruiken en het verven van verwarmingsbuizen geoordeeld dat zij een privaatrechtelijke dienstbetrekking hadden (CRvB 11 september 1995, *RSV* 1996/73). Bovendien kan ook uit andere omstandigheden blijken dat sprake is van een 'reële' gezagsverhouding. Van belang is dat alle feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang moeten worden gezien. Het blijft daarom vaak buitengewoon lastig om vast te stellen of is voldaan aan dit derde element van de arbeidsovereenkomst.

Vrijheid van komen en gaan

In de wat oudere jurisprudentie van de CRvB werd voor de bepaling of een gezagsverhouding aanwezig was, meer de nadruk gelegd op de vrijheid van komen en gaan die de gelegenheidsarbeiders zouden hebben. Een zekere vrijheid om te kunnen beslissen of men zich laat inroosteren, hoeft niet altijd onverenigbaar te zijn met de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Dit kan ook duiden op variabele werktijden in de organisatie (CRvB 22 februari 1989, *RSV* 1989/244). Ook komt het voor dat er geen doorlopende dienstbetrekking is, maar dat telkens wanneer wordt gewerkt een arbeidsovereenkomst aanwezig wordt geacht. Een voorbeeld zijn de studenten die incidenteel werkten als rondleider in een museum (CRvB 24 februari 1993, *RSV* 1994/32). Hoewel tegenwoordig veelal wordt getoetst aan het criterium wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, is dit, als gezegd, zeker niet het enige relevante criterium.

Omvangrijke en casuïstische jurisprudentie

De jurisprudentie van de CRvB over de vraag of sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is buitengewoon omvangrijk en deels nogal casuïstisch. Opmerkelijk is dat de CRvB (zij het in een andere samenstelling) over hetzelfde feitencomplex een verschillend oordeel gaf. Dit speelde bij de vraag of een door de IND ingeschakelde tolk een verzekeringsplichtige dienstbetrekking had. In zijn uitspraak van 17 november 2005, *USZ* 2006/17 oordeelde de Raad dat er een gezagsverhouding aanwezig was. Concrete aanknopingspunten voor een gezagsverhouding achtte de Raad aanwezig vanwege onder andere de wijze van het bewaken van de kwaliteit van de tolken door de IND aan de hand van de door de IND opgestelde Regeling Tolken IND. De gezagsverhouding kon volgens de Raad tevens worden afgeleid uit de door de IND opgestelde gedragscode waarin aanwijzingen en instructies met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van de tolken werden gegeven. Omdat de IND in deze procedure niet in de gelegenheid was gesteld deel te nemen aan het geding, had de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie verzocht om vervallenverklaring van de uitspraak van 17 november 2005. Dat verzoek werd gehonoreerd in CRvB 31 juli 2007, *ECLI:NL:CRVB:2007:BB0895*. Vervolgens bevestigde de CRvB in zijn uitspraak van 21 februari 2008, *USZ* 2008/134 de uitspraak van de rechtbank waarin deze oordeelde dat in casu geen sprake was van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking, omdat de vereiste gezagsverhouding ontbrak. In zijn uitspraak van 21 februari 2008 oordeelde de Raad dat de Regeling Tolken IND niet als een weerslag van werkgeversgezag kon worden gezien, maar moest worden gezien in het licht van de verbetering en de handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening door de IND. Daarbij tekende de Raad aan dat ook in het kader van een overeenkomst van opdracht aanwijzingen en voorwaarden kunnen worden gesteld. In laatstgenoemde uitspraak kwam niet aan de orde of de tolk wellicht een fictieve dienstbetrekking had op grond van art. 5 werknemersverzekeringen gelezen in samenhang met het Rariteitenbesluit.

Uitzendovereenkomst

Sinds de invoering van art. 7:690 BW per 1 januari 1999 geldt dat de uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. Wie werkzaam is als uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW is verzekerd op grond van art. 3 ZW. Voor 1999 werden deze uitzendkrachten via art. 5 verzekerd geacht. In geval van een uitzendsituatie moeten de kenmerkende elementen van een arbeidsovereenkomst (persoonlijke arbeidsverplichting, loonbetaling en gezagsverhouding) worden gevonden binnen de driepartijenrelatie, die kenmerkend is voor een uitzendovereenkomst (CRvB 29 april 2004, *USZ* 2004/194). Voor de beoordeling van de gezagsrelatie is beslissend of betrokkene zijn werkzaamheden verrichtte onder toezicht en leiding van de inlener en hoeft er geen gezagsrelatie te zijn tussen de uilener en de werknemer (CRvB 21 juli 2005, *USZ* 2005/287).

Nietige arbeidsovereenkomst

Wanneer een arbeidsovereenkomst in strijd is met de openbare orde, is sprake van nietigheid ex art. 3:40 BW, waardoor geen sprake is van verzekeringsplicht. Dit deed zich voor bij werknemers in een hennepkwekerij (CRvB 28 februari 2002, *RSV* 2002/117). De arbeidsovereenkomst met een medewerker van een coffeeshop is niet nietig en leidt wel tot verzekeringsplicht (CRvB 5 augustus 2004, *RSV* 2004/295). Hierbij speelt mee dat ten aanzien van coffeeshops in tegenstelling tot hennepkwekerijen door de overheid een gedoogbeleid wordt gevoerd.

c. Publiekrechtelijke dienstbetrekking

Ook de persoon jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, die werkzaam is in een publiekrechtelijke dienstbetrekking is van rechtswege werknemer en verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Met publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt de arbeidsverhouding van een overheidswerkgever met een ambtenaar bedoeld, dat wil zeggen iemand die niet op basis van een arbeidsovereenkomst maar een ambtelijke aanstelling werkzaam is. Aangezien deze aanstellingsbesluiten op schrift dienen te zijn gesteld, levert de vraag of sprake is van een publiekrechtelijke dienstbetrekking in de regel geen problemen op. Dit is een belangrijke reden dat over het begrip publiekrechtelijke dienstbetrekking nauwelijks jurisprudentie bestaat. Sinds de inwerkingtreding van de WNRA op 1 januari 2020 is het merendeel van het overheidspersoneel overigens werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. De publiekrechtelijke dienstbetrekking is nog wel aanwezig bij defensie, de politie, de rechterlijke macht en het OM, die van de normalisering zijn uitgezonderd.

Leeftijdsgrens

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt dat werknemers langer doorwerken. Het kabinet heeft daarom besloten bestaande belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd weg te nemen. Bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (*Stb.* 2015, 376) is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt beperkt tot enkele weken. Het is, bijvoorbeeld bij tijdelijke contracten, denkbaar dat een dienstbetrekking eindigt in deze periode van zes weken. De zieke werknemer heeft na het beëindigen van de dienstbetrekking geen recht meer op loondoorbetaling. Gedurende de resterende periode wordt aan de zieke werknemer een recht op ziekengeld toegekend. In verband daarmee is de tot 1 januari 2016 geldende leeftijdsgrens vervallen. Sindsdien is ook ten dele natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in art. 7a lid 1 AOW heeft bereikt en die in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, van rechtswege werknemer.

3. Territorialiteitsbeginsel (lid 2)

Als uitgangspunt voor het zijn van verzekerde voor de ZW en de overige werknemersverzekeringen geldt dat een werknemer in Nederland of het Nederlands deel van het continentaal plat werkzaam moet zijn. Welke nationaliteit de werknemer heeft is in beginsel niet van belang, zie echter het commentaar op de navolgende leden van dit artikel. Het tweede lid van dit artikel bevat een uitzondering op het territorialiteitsbeginsel. Wanneer een werknemer buiten Nederland werkzaam is, maar wel in Nederland woont en in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever is toch sprake van verzekeringsplicht. Zie echter ook art. 3a; deze bepaling geldt niet als internationaal of Europees recht anders inhouden. Uit het gestelde onder a van het tweede lid blijkt dat met een vestiging in Nederland gelijk wordt gesteld een in Nederland opererend filiaal of dochterbedrijf van een in het buitenland gevestigde onderneming dan wel een vaste vertegenwoordiger van deze buitenlandse onderneming in Nederland. Met een vaste vertegenwoordiger wordt bedoeld op een natuurlijk persoon. Deze persoon moet bevoegd zijn - en ook daadwerkelijk gebruik maken van zijn bevoegdheid - om overeenkomsten af te sluiten in naam van de onderneming die hij vertegenwoordigt. Op grond van het gestelde onder b van dit tweede lid geldt de ministeriële regeling Aanwijzing van in het buitenland gevestigde werkgever (*Stcrt.* 1996, 247). In dit besluit is geregeld dat voor de toepassing van art. 3 lid 2 onderdeel b ZW alsmede de WW en de WAO, als werkgever wordt aangewezen de werkgever die zich ingevolge art. 6 lid Zonder b Wet op de loonbelasting 1964 als zodanig bij de inspecteur heeft gemeld. Schijnconstructies moeten worden voorkomen. Zo werd van een in Nederland gevestigde onderneming die in het buitenland reisleiders voor zich liet werken en hen vanuit Nederland instructies gaf, waarbij de arbeidsovereenkomst

formeel was gesloten met een in Zwitserland gevestigde onderneming toch aangenomen dat de arbeidsovereenkomst bestond met de in Nederland gevestigde onderneming (CRvB 8 januari 1980, RSV 1980/197).

4. Uitsluiting vreemdelingen (lid 3)

Koppelingswet

De huidige tekst van het derde lid van dit artikel is ingevoerd met ingang van 1 juli 1998 door de zogenoemde Koppelingswet (wet van 26 maart 1998, *Stb.* 1998, 203). Een belangrijke doelstelling van de Koppelingswet is om niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen uit te sluiten van het recht op collectieve voorzieningen, waaronder uitkeringen krachtens de werknemersverzekeringen.

Vreemdeling

Art. 1 onder d van deze wet verstaat onder een vreemdeling hetgeen daaronder in de Vreemdelingenwet 2000 wordt verstaan. Volgens art. 1 Vreemdelingenwet 2000 is vreemdeling ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.

Verblijfstitel

Art. 8 Vreemdelingenwet 2000 kent dertien titels voor een rechtmatig verblijf in Nederland. Het derde lid van dit artikel knoopt aan bij art. 8 Vreemdelingenwet 2000 en bepaalt dat niet als werknemer wordt beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van art. 8 onderdeel a tot en met e en I Vreemdelingenwet 2000. De belangrijkste verblijfstitels van art. 8 Vreemdelingenwet 2000 waarnaar in dit derde lid wordt verwezen zijn het verblijf regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd, het verblijf asiel voor bepaalde en onbepaalde tijd en het verblijf als gemeenschapsonderdaan van de EU dan wel onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER). De in dit derde lid opgesomde categorie vreemdelingen, die rechtmatig in Nederland verblijven krachtens art. 8 onderdeel a tot en met e en I Vreemdelingenwet 2000 zijn echter alleen verzekerd, indien zij werkzaam zijn in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen.

a. Algemeen

Deze voorwaarde staat in art. 16a Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (besluit van 23 augustus 1989, *Stb.* 1989, 402). Het uitgangspunt van de Wet arbeid vreemdelingen is dat iedere vreemdeling die in ons land werkt over een tewerkstellingsvergunning moet beschikken. Hierop bestaan echter tal van uitzonderingen. Zo geldt dit vereiste niet voor werknemers met de nationaliteit van een van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland. Sinds 1 mei 2007 geldt alleen nog voor Roemen en Bulgaren dat zij over een tewerkstellingsvergunning moeten beschikken. Voor de overige vreemdelingen, die hier rechtmatig verblijven ex art. 8 lid 1 onderdeel a tot en met e en I Vreemdelingenwet, is een tewerkstellingsvergunning vaak wel, maar lang niet altijd nodig. Zolang zij werken in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen zijn ook zij verzekerd.

Rechtspraak

In zijn uitspraak van 3 april 2008, *USZ 2008/184* oordeelde de Raad dat een persoon die de Marokkaanse nationaliteit bezat wel rechtmatig in Nederland mocht verblijven, maar het verrichten van arbeid hem niet was toegestaan. Toen betrokkene toch werkzaam bleek te zijn, kon dit vanwege het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning niet leiden tot een verzekeringsplichtige dienstbetrekking. In CRvB 3 januari 2008, *USZ 2008/55* ging het om iemand met de Turkse nationaliteit. Betrokkene had een verblijfsvergunning aangevraagd voor een medische behandeling en mocht in afwachting daarvan in Nederland verblijven, maar geen werkzaamheden verrichten. Toen betrokkene toch ging werken, was sprake van illegale arbeid, omdat geen tewerkstellingsvergunning was afgegeven, zodat geen sprake was van een verzekerde dienstbetrekking. Zie uitgebreider over de Wet arbeid vreemdelingen S.C. Kuit, 'Het tewerkstellen van buitenlands personeel. Werkvergunning aanvragen of niet?', *Arbeidsrecht* 2007/35.

5. Nadere regels met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel (leden 4 en 5)

Het vierde lid van dit artikel maakt het mogelijk om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur af te wijken van de regels gesteld in het eerste en tweede lid van dit artikel. Vervolgens biedt het vijfde lid van dit artikel de mogelijkheid om van de regels gesteld in het lid 1, 2 en 3 van dit artikel af te wijken. De in deze leden bedoelde AMvB is het eerder genoemde Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Besluit van 23 augustus 1989, 402). In

dit besluit wordt enerzijds geregeld dat bepaalde personen in afwijking van het territorialiteitsbeginsel toch werknemer zijn in de zin van deze wet, ook al is men niet in Nederland werkzaam. Een voorbeeld is het personeel werkzaam op Nederlandse ambassades in het buitenland. Omgekeerd geldt dat diplomatieke ambtenaren van andere mogendheden die werkzaam zijn op een ambassade in ons land, in afwijking van de hoofdregel van het eerste lid van dit artikel, in beginsel niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Andere categorieën waarvoor in dit besluit nadere regels zijn gesteld, zijn bijvoorbeeld schepelingen, personeel in het internationaal vervoer, personeel werkzaam bij volkenrechtelijke organisaties, personeel dat slechts tijdelijk in Nederland werkzaam is. In het commentaar op laatstgenoemd besluit wordt nader ingegaan op de verzekeringsrechtelijke positie van de in deze twee leden opgesomde personen. Op de regels uit het onderhavige besluit hebben overigens de bepalingen van EG-Verordening 883/2004 (tot 1 mei 2010 Verordening 1408/71) en bilaterale en multilaterale verdragen voorrang.

6. Afwijking van het derde lid met betrekking tot vreemdelingen (lid 6)

De in het zesde lid bedoelde AMvB waarbij van het derde lid van dit artikel kan worden afgeweken is het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Besluit van 23 augustus 1989, 402). Voor de in dit zesde lid genoemde categorieën vreemdelingen is afwijking van het bepaalde in derde lid mogelijk. Het betreft in de eerste plaats vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht. In de tweede plaats gaat het om vreemdelingen die na een eerder rechtmatig verblijf in de zin van art. 8 onder a tot en met e en I Vreemdelingenwet 2000, thans rechtmatig in Nederland verblijven op grond van art. 8 onder g of h Vreemdelingenwet 2000. Het gaat dan allereerst om mensen die in afwachting zijn van een beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, dan wel de verlenging daarvan. Daarnaast gaat het om vreemdelingen, die in afwachting zijn van de beslissing op een bezwaar- of een beroepsschrift. In beide situaties dient aan de betrokken vreemdeling toestemming te zijn verleend om in Nederland te verblijven, totdat op de aanvraag dan wel het bezwaar- of beroepsschrift is beslist. Onder bepaalde voorwaarden, geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen, mogen ook deze vreemdelingen werkzaam zijn in Nederland. Indien dat het geval is, worden zij niet uitgesloten van de personele werkingssfeer van de ZW en de overige werknemersverzekeringen. Dit is nader geregeld in art. 4c Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.

Ziektewet

Artikel 3a [Werknemer en internationaal recht]

Geldend vanaf 15-05-1998. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-1992

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

- a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;
- b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3a ZW

Afwijkingen in verband met internationaal recht

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 3a is ingevoerd bij de wet van 29 april 1998, *Stb.* 1988, 267 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1992. Aanleiding voor invoering van dit artikel vormde een arrest van de HR van 8 juli 1997, *RSV* 1997/242. Uit dit arrest, dat overigens betrekking had op de volksverzekeringen in plaats van de werknemersverzekeringen, blijkt volgens de Hoge Raad dat premieplicht uitsluitend kan bestaan als de verzekering voortvloeit uit de nationale regelgeving. Wanneer dit niet het geval is, bestaat, aldus de Hoge Raad, geen premieplicht. Volgens de Hoge Raad was er dan ook geen premieplicht, wanneer ingevolge de conflictregels van het internationaal recht, bijvoorbeeld van Verordening (EEG) 1408/71 (vanaf 1 mei 2010 Verordening (EG) 883/2004), de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving wordt aangewezen. De conflictregels op zich leiden namelijk niet tot verzekeringsplicht, maar wijzen slechts aan van welk land de sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Art. 3a is ingevoerd om de samenhang tussen premieplicht en verzekeringsplicht te benadrukken en te voorkomen dat een persoon gratis verzekerd is. Dit zou namelijk het geval kunnen zijn, wanneer de conflictregels van de genoemde verordeningen de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving aanwijzen, terwijl betrokkene gelet op de nationale wetgeving niet verzekerd en niet premieplichtig is. Met de invoering van art. 3a is overigens niet beoogd een inhoudelijke wijziging door te voeren ten opzichte van de situatie in het verleden. Het gaat om een bevestiging van het tot

dusver gevoerde beleid.

Zo nodig afwijking nationaal recht

De toevoeging zo nodig is opgenomen in de aanhef van dit wetsartikel, omdat zowel uit de bepalingen van de nationale wetgeving en de daarop gebaseerde regelgeving als uit de bepalingen van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie kan voortvloeien dat iemand ter zake van de door hem in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden verzekerd of niet verzekerd is voor de ZW. Hierbij is met name Verordening (EG) 883/2004 van belang, waarvan art. 11 (tot 1 mei 2010 Verordening (EEG) 1408/71, art. 13) bepaalt dat de werknemer alleen verzekerd is in het land waar hij werkt. De verordening kent nog andere aanwijsregels voor bijzondere situaties, zoals dat iemand in twee landen werkt of zowel als werknemer en als zelfstandige werkt.

Wel werknemer

Art. 3a onderdeel a regelt dat iemand werknemer is, wanneer hij gelet op de bepalingen van nationaal recht, dat wil zeggen art. 3 van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verzekerd is, maar dat wel is op grond van bepalingen van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke situatie.

Geen werknemer

Art. 3a onderdeel b ziet op de spiegelbeeldige situatie. Het gaat om een persoon die naar nationaal recht verzekerd is. Ingevolge art. 3a onderdeel b van deze wet worden de nationale bepalingen opzij gezet, indien betrokkene op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie verzekerd is krachtens de wetgeving van een andere mogendheid.

Samenloop Nederlandse en buitenlandse wetgeving

Het is krachtens art. 14quater Verordening (EEG) 1408/71 bij uitzondering mogelijk dat iemand is onderworpen aan zowel de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving als die van een andere mogendheid (België). In dat geval moet art. 3a onderdeel b van deze wet uitsluitend worden toegepast op dat deel van het inkomen van de werknemer, dat onderworpen is aan de wetgeving van die andere mogendheid. Onder Verordening (EG) 883/2004 is dit niet meer mogelijk.

Ziektewet

Artikel 4 [Gelijkgestelde arbeidsverhouding]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Als dienstbetrekking wordt mede beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die anders dan als zelfstandige en anders dan als thuiswerker, ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk een werk tot stand brengt;
- b. degene, die de onderdeel a bedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk bijstaat;
- c. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
- d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
- e. de bestuurder van een vennootschap als bedoeld in artikel 132, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, indien een vennootschap toepassing geeft aan artikel 129a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerend bestuurder, bedoeld in artikel 129a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van een vennootschap als bedoeld in artikel 132, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van de directeur-groootaandeelhouder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d;

- f. degene, die als lid van de bemanning van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming, tenzij hij
1°
als zodanig tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd is bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij of
2°
exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is;
- g. degene, die werkzaam is om vakbekwaamheid te verwerven, onder wie mede wordt begrepen degene, die als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam is, alsmede degene, die aan een bedrijfsschool opleiding ontvangt, een en ander indien een beloning wordt genoten, die niet uitsluitend bestaat in het ontvangen van onderricht;
- h. degene, die als bestuurder werkzaam is ten behoeve van een coöperatie die met haar leden uitsluitend arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek sluit, indien hij lid is van de coöperatie en deze blijkt haar statuten en met inachtneming van de vereisten gesteld in het derde lid en krachtens het vierde lid kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur;
- i. de persoon die op grond van de Kaderwet dienstplicht zijn militaire dienstplicht vervult dan wel de persoon die op grond van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst is verplicht tot het verrichten van vervangende dienst;
- j. de persoon die op grond van artikel 37 van de Oorlogswet voor Nederland is aangemerkt als militair.

2.

Het bepaalde in het vorige lid, onderdelen a en b, blijft buiten toepassing, indien de onderdeel a bedoelde overeenkomst rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.

3.

Een coöperatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, dient te voldoen aan de vereisten, dat:

- a. doorgaans ten minste twee derde deel van het aantal van de personen met wie de coöperatie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, lid van de coöperatie is;
- b. het lidmaatschap van de coöperatie door ieder van de in onderdeel a bedoelde personen onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen en voorwaarden van geldelijke aard geen wezenlijke belemmering vormen voor de verkrijging van het lidmaatschap;
- c. de leden van de coöperatie ieder één stem hebben;
- d. de arbeidsvoorwaarden van de leden van de coöperatie niet wezenlijk verschillen van hetgeen gebruikelijk is bij gelijksoortige ondernemingen in de desbetreffende bedrijfstak;
- e. een lid van de coöperatie, behoudens in geval van liquidatie van de coöperatie, bij beëindiging van zijn lidmaatschap ten hoogste aanspraak kan maken op het door hem uit hoofde van een geldelijke voorwaarde als bedoeld in onderdeel b, hetzij uit anderen hoofde aan de coöperatie betaalde bedrag, herrekend naar geldontwaarding.

4.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waarbij de in het derde lid genoemde vereisten

- a. nader worden bepaald;
- b. worden aangevuld met andere vereisten op grond waarvan de coöperatie kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur.

5.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt onder zelfstandige verstaan de persoon die:

- a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
- b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
- c. directeur-groootaandeelhouder is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-groootaandeelhouder is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 ZW

Gelijkgestelde arbeidsverhoudingen

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Gelijkgestelde of fictieve dienstbetrekking

Wanneer iemand niet werkzaam is in een privaot- of publiekrechtelijke dienstbetrekking en dus geen werknemer ex art. 3 ZW is, dient te worden getoetst of betrokkene werkzaam is in een arbeidsverhouding die in dit artikel gelijk wordt gesteld aan een dienstbetrekking. In plaats van gelijkgestelde arbeidsverhoudingen wordt ook vaak gesproken van fictieve dienstbetrekkingen of dienstbetrekkingen door wetsduiding.

Ratio

Ratio van deze gelijkstelling is dat het gaat om personen die in sociaaleconomisch opzicht in een vergelijkbare positie verkeren als werknemers in een 'echte' dienstbetrekking. Gelet op hun afhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever, vond de wetgever het noodzakelijk dat ook deze categorie werkenden onder de bescherming van de werknemersverzekeringen werd gebracht. Verkeert iemand niet in een afhankelijke positie, maar is hij zelfstandige, dan wordt hij niet als werknemer aangemerkt en mist hij de bescherming van de ZW.

Aangewezen arbeidsverhoudingen

De arbeidsverhoudingen die dankzij dit artikel onder de personele werkingssfeer van de ZW worden gebracht, betreffen die van kleine aannemers van werk en hun hulpen, tussenpersonen, deelvissers, stagiaires en dienstplichtigen.

Verhouding tot art. 5 van deze wet

Behalve de limitatief opgesomde gelijkgestelde arbeidsverhoudingen in lid 1 van dit artikel is ook art. 5 ZW van belang voor de uitbreiding van het begrip dienstbetrekking. Het verschil is dat dit artikel zelf de voorwaarden noemt waaronder gelijkstelling met een dienstbetrekking plaats heeft. In art. 5 wordt een aantal arbeidsverhoudingen, zoals van thuiswerkers, musici en artiesten, genoemd die op grond van een lagere regeling, het zogenoemde Rariteitenbesluit (besluit van 24 december 1986, *Stb.* 1986, 655) met een dienstbetrekking gelijk kunnen worden gesteld. Gelet op de rangorde van de onderhavige bepalingen, dient altijd eerst te worden onderzocht of een arbeidsverhouding niet reeds op grond van art. 3 tot verzekeringsplicht leidt. Indien dat niet het geval is, dient vervolgens aan art. 4 en eventueel daarna nog aan art. 5 te worden getoetst. (CRvB 27 februari 1997, *RSV* 1997/149).

Overeenkomstige bepalingen

Art. 4 WW en art. 4 WAO zijn vrijwel gelijkkluidend aan art. 4. Het belangrijkste verschil is dat de arbeidsverhouding van de stagiaire in art. 4 lid 1 onderdeel g wel met een dienstbetrekking gelijk wordt gesteld, terwijl een overeenkomstige bepaling in de WW evenals in de WAO ontbreekt. Een stagiaire is dus geen werknemer in de zin van laatstgenoemde wetten. Een stagiaire is evenmin werknemer in de zin van de WIA.

2. Kleine aannemers van werk en hun hulpen, tussenpersonen, deelvissers, stagiaires, bestuurders en dienstplichtigen (lid 1)

Limitatieve opsomming

Het eerste lid somt de arbeidsverhoudingen die met een dienstbetrekking gelijk worden gesteld limitatief op. De nadere voorwaarden waaraan deze arbeidsverhoudingen dienen te voldoen staan eveneens in dit artikel vermeld.

a. Kleine aannemers van werk

Het gestelde in lid 1 onderdeel a ziet op degene die persoonlijk een werk tot stand brengt ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in art. 7:750 BW. De bepalingen inzake de fictieve dienstbetrekking zijn, zoals vermeld, bedoeld om personen die in een economisch afhankelijke positie van hun opdrachtgever verkeren de bescherming van de werknemersverzekeringen te bieden. Voor veel aannemers van werk geldt dat zij zelf een onderneming hebben, voor meerdere opdrachtgevers werken en zijn te zien als zelfstandigen. Het gestelde in lid 1 onderdeel a ziet dan ook niet op laatstgenoemde categorie aannemers van werk, maar alleen op kleine aannemers van werk die gewoonlijk slechts voor één

opdrachtgever werken en waarvan niet kan worden gezegd dat zij een onderneming drijven en de daarmee samenhangende risico's lopen.

Uitsluiting zelfstandigen

Dat lid 1 onderdeel a alleen ziet op de zogenoemde kleine aannemers volgt uit de woorden 'anders dan als zelfstandige'. Een nadere omschrijving van het begrip zelfstandige als bedoeld in het eerste lid is te vinden in lid 5.

Uitsluiting thuiswerkers

De aanneming van werk mag niet worden verricht als thuiswerker. Indien een thuiswerker werkzaamheden verricht die kwalificeren als aanneming van werk, is art. 5 inclusief het Rariteitenbesluit (besluit van 24 december 1986, *Stb.* 1986, 655) van toepassing en blijft toetsing aan dit artikel achterwege.

Aanneming van werk

Voor het begrip aanneming van werk wordt in lid 1 onderdeel a verwezen naar art. 7:750 BW. In het kader van de uitleg van het begrip aanneming van werk wordt dus aangesloten bij de civielrechtelijke uitleg van dit begrip. Het gaat om de overeenkomst van aanneming van werk geregeld in titel 7.12 BW. Deze regeling is per 1 september 2003 herzien en verschilt in een aantal opzichten van de voorgaande. Zie uitgebreider: M.A.M.C. van den Berg, *Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Bijzondere overeenkomsten, Deel IIIC, Aanneming van werk*, Deventer: Kluwer 2007. Lid 1 van art. 7:750 BW omschrijft aanneming van werk als de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De voornaamste verplichting van de aannemer is dus het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard.

Buiten dienstbetrekking

In vergelijking met de definitie van de aannemingsovereenkomst voor 1 september 2003 zijn de woorden 'buiten dienstbetrekking' nieuw toegevoegd, met als doel aan te geven dat bij aanneming van werk geen sprake is van een gezagsverhouding, zoals bij een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 van het BW.

Stoffelijke aard

Het element 'een werk van stoffelijke aard' dient om de aannemingsovereenkomst af te bakenen van de overeenkomst van opdracht geregeld in art. 7:400 BW. Bij de overeenkomst van opdracht gaat het om dienstverlening en werkzaamheden van voornamelijk geestelijke of intellectuele aard. Aanneming van werk kan alle sectoren van het economisch leven omvatten, zoals het bouwen van een woning, schilder- en metselwerk, behangen, het vervaardigen van kleding, maar hieronder valt niet het vervoeren van goederen of het schoonmaken van gebouwen. Niet alleen het tot stand brengen, maar ook het bewerken van een werk van stoffelijke aard valt te zien als aanneming van werk. Het bestuiven van planten en het oogsten van zaad (CRvB 28 oktober 1992, *RSV* 1993/221) en het snoeien van een boomgaard (CRvB 3 mei 1993, *RSV* 1994/59) werden in de jurisprudentie met betrekking tot art. 4 ZW als aanneming van werk gezien. Het verplaatsen van kisten met vis van het dek van viskotters naar de kade werd door de HR oordelend over art. 3 lid 1 onderdeel a Wet op de loonbelasting 1964 met daarin een vergelijkbare bepaling als art. 4 lid 1 onderdeel a ZW, niet beschouwd als aanneming van werk (HR 6 maart 1991, *RSV* 1991/246).

Persoonlijk verrichten van werk

Krachtens art. 7:750 BW is de aannemer niet verplicht het werk persoonlijk te verrichten. Art. 4 lid 1 onderdeel a ZW verlangt echter uitdrukkelijk dat de aannemer het werk persoonlijk verricht, waarbij volstaat dat hij feitelijk persoonlijk meewerkt, maar niet het gehele werk zelf hoeft te vervaardigen.

Een te betalen prijs

In de huidige definitie van art. 7:750 BW wordt als tegenprestatie een te betalen prijs genoemd en niet zoals voor 1 september 2003 het geval was een (vooraf) bepaalde prijs. Een vaste prijs is dus niet noodzakelijk voor het bestaan van een aannemingsovereenkomst. Een te betalen prijs in geld wil zeggen dat het gaat om een bedrag in geld voor het te leveren resultaat, het eindproduct. Wanneer de te betalen prijs vooral afhangt van het aantal gewerkte uren en niet is gekoppeld aan het op te leveren eindproduct, ligt het voor de hand aan te nemen dat veeleer sprake is van een arbeidsovereenkomst. In het verleden, toen het nog ging om een te bepalen prijs, heeft de CRvB geoordeeld dat een afrekening op tijdsbasis in zijn algemeenheid in strijd is met de overeenkomst tot aanneming van werk (CRvB 28 oktober 1992, *RSV* 1993/221).

b. Hulpen van kleine aannemers van werk

Ingevolge het bepaalde van lid 1 onderdeel b zijn ook de hulpen van kleine aannemers van werk werknemer en dus verzekerde in de zin van de ZW. Dit geldt alleen wanneer moet worden geconcludeerd dat degene die het werk heeft aangenomen zelf een fictieve dienstbetrekking op grond van art. 4 van deze wet heeft. Indien de aannemer een zelfstandig ondernemer is, kunnen zijn eventuele hulpen wel voor de ZW zijn verzekerd, maar dan niet ingevolge dit artikel, maar op grond van art. 3 van deze wet, indien zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor de aannemer werken.

c. Tussenpersonen

De arbeidsverhouding van zogenoemde tussenpersonen kan ingevolge lid 1 onderdeel c met een dienstbetrekking gelijk worden gesteld. Deze bepaling ziet op iemand die bemiddeling verleent bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen zijn principaal en derden. In plaats van tussenpersonen wordt ook wel gesproken van provisiereizigers, verzekerings- en handelsagenten of colporteurs. Het is goed mogelijk dat de werkzaamheden van de hier genoemde personen worden verricht als zelfstandige in de uitoefening van een bedrijf dan wel op basis van een arbeidsovereenkomst en dan is de onderhavige bepaling niet aan de orde. De arbeidsverhouding van de tussenpersoon wordt als fictieve dienstbetrekking aangemerkt als is voldaan aan de volgende voorwaarden.

Overeenkomst met de principaal

De tussenpersoon dient een overeenkomst met de principaal te hebben, die niet schriftelijk hoeft te zijn aangegaan. Voorwaarde is wel dat zodanige afspraken zijn gemaakt omtrent het rayon, de provisie en producten, dat het geheel als overeenkomst kan worden beschouwd.

Bemiddeling als doel

Voornaamste doel van de overeenkomst moet zijn het tot stand brengen van overeenkomsten tussen derden en de principaal, waarbij de derden door de tussenpersoon worden bezocht. Het begrip bezoeken moet gezien de jurisprudentie vrij letterlijk en feitelijk worden opgevat, maar dit betekent niet dat daarbij geheel wordt voorbijgegaan aan de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de mobiliteit en de opkomst van moderne communicatiemiddelen (CRvB 10 januari 1990, RSV 1990/265).

Geen bijkomstige werkzaamheden

De bemiddeling mag voor de tussenpersoon geen bijkomende werkzaamheid zijn. De tussenpersoon mag zich doorgaans door niet meer dan twee hulpen laten bijstaan.

d. De hulpen van tussenpersonen

Het is gebruikelijk dat tussenpersonen zich laten bijstaan door hulpen, ook wel aangeduid als subagenten of subverkopers. Wanneer deze hulpen van tussenpersonen aan dezelfde voorwaarden voldoen als bovenstaand besproken in lid 1, worden zij ingevolge het bepaalde in lid 1 onderdeel d als werknemer en dus verzekerde aangemerkt. In dat geval is niet vereist dat de tussenpersoon zelf verzekerde is. De tussenpersoon hoeft bovendien geen natuurlijk persoon te zijn, omdat bijvoorbeeld ook een stichting als tussenpersoon kan optreden.

e. Bestuurders vennootschappen

Sinds 1 januari 2013 wordt op grond van dit onderdeel de arbeidsrelatie van bestuurders van vennootschappen als bedoeld in art. 2:132 lid 3 BW (beursgenoteerde vennootschappen) aangemerkt als dienstbetrekking. Als gevolg daarvan zijn deze bestuurders voor de ZW (en voor de overige werknemersverzekeringen) verzekerd. De aanwijzing als dienstbetrekking werd noodzakelijk vanwege een wijziging van art. 2:132 BW. Als gevolg van deze wijziging zijn genoemde bestuurders niet langer op basis van een arbeidsovereenkomst met de vennootschap werkzaam.

Op grond van art. 2:129a lid 1 BW is het sinds 1 januari 2013 mogelijk om statutair te bepalen dat de bestuurstaken van een vennootschap worden verdeeld over een of meer niet-uitvoerende bestuurders (toezichthoudende bestuurders) en een of meer uitvoerende bestuurders. In art. 4 lid 1 onderdeel e (en de vergelijkbare bepaling in de WW) werd echter geen rekening gehouden met dat onderscheid. De fictieve dienstbetrekking is daardoor zowel bij de niet-uitvoerende als de uitvoerende bestuurder van toepassing. De functie van de niet-uitvoerende bestuurder is echter vergelijkbaar met die van een commissaris in een raad van commissarissen. Een commissaris was tot 1 mei 2016 voor de heffing van loonbelasting in fictieve dienstbetrekking. Deze fictie is in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties afgeschaft. In samenhang daarmee is vanaf 1 januari 2018 voor de fictieve dienstbetrekking voor de niet-uitvoerende bestuurder afgeschaft. De wijziging heeft niet alleen gevolgen voor de premieplicht, maar ook voor het recht op uitkeringen. De regering vond het echter niet wenselijk dat bestuurders die voor 1 januari 2018 al recht hadden op een uitkering of ziek waren, hun

rechten zouden verliezen. Voor hen is door middel van overgangsrecht geregeld dat bestuurders die voor 1 januari 2018 al recht hadden op een uitkering dat recht ook na 1 januari 2018 behouden.

f. Deelvisser

Lid 1 onderdeel f ziet op de zogenoemde deelvisser. Het gaat om vissers die aanspraak kunnen maken op een aandeel in de besomming. Hiertoe wordt ook gerekend de deelvisser met een inkomen dat deels bestaat uit een vast bedrag en daarnaast op een aanspraak in de besomming. Wie exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is, is geen werknemer in de zin van deze wet, omdat men dan geacht wordt zelf het economisch of ondernemersrisico met betrekking tot het schip te lopen. Een kokkelvisser werd niet als deelvisser aangemerkt, omdat hij over eigen professionele vismiddelen en vergunning beschikte, hoewel hij in onderling overleg met een ander de visgronden waarop werd gevestigd bepaalde en het schip van die ander als gezamenlijke verblijf- en opslagplaats diende (CRvB 21 april 2005, *USZ 2005/240*). Is een deelvisser al tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd bij het Sociaal Fonds voor de Maatschappijvisserij, dan wordt zijn arbeidsverhouding niet met een dienstbetrekking gelijkgesteld. Dit fonds draagt het karakter van een onderlinge waarborgmaatschappij. Het bepaalde in art. 4 lid 1 onderdeel f van dit artikel is niet in strijd met art. 85 en 86 EG. Met de regeling van het Sociaal Fonds voor de Maatschappijvisserij wordt een sociaal doel nagestreefd uitgaande van het solidariteitsbeginsel en deze regeling maakt onderdeel uit van het socialezekerheidsstelsel van ons land (CRvB 15 juli 2005, *USZ 2005/314*).

g. Stagiaires en leerlingen

Op basis van art. 4 lid 1 onderdeel g van dit artikel worden stagiaires en leerlingen van een bedrijfsschool als werknemer beschouwd. Het gaat om leerlingen die in het kader van hun studie of opleiding praktisch werkzaam zijn bij een werkgever om vakbekwaamheid te verwerven. Onder deze bepaling vallen tevens leerlingen van een bedrijfsschool en cursisten van een regionale werkplaats voor vakopleiding van volwassenen. Een belangrijke voorwaarde is dat een beloning wordt genoten die niet uitsluitend bestaat uit het ontvangen van onderricht. De beloning kan bijvoorbeeld bestaan uit zakgeld of een onkostenvergoeding (CRvB 24 augustus 1994, *RSV 1995/83*). Voor het werknemersbegrip in de WIA wordt aangehaakt bij dat van de ZW, maar daarbij zijn stagiaires en leerlingen uitdrukkelijk uitgesloten van de personele werkingssfeer van de WIA (zie art. 8 lid 1 WIA). Ook in de WW wordt de arbeidsverhouding van stagiaires en leerlingen niet met een dienstbetrekking gelijkgesteld.

h. Bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur

Met het oog op hun maatschappelijke gelijkheid met degenen die als werknemer worden beschouwd, geldt per 1 januari 1988 (ingevoerd bij de wet van 26 november 1987, *Stb.* 1987, 560) dat de arbeidsverhouding van bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur met een dienstbetrekking gelijk wordt gesteld. Om oneigenlijk gebruik van deze bepaling te voorkomen zijn in het derde lid van dit artikel strenge eisen gesteld, waaraan deze coöperaties dienen te voldoen. Zie aant. 4.

i. Dienstplichtigen

Vanwege de opschorting van de dienstplicht en daarmee de vervangende dienstplicht in Nederland is het praktisch belang van de gelijkstelling in lid 1 onderdeel i thans niet aanwezig. Hetzelfde geldt ten aanzien van lid 1 onderdeel j met betrekking tot de persoon die op grond van art. 37 Oorlogswet voor Nederland wordt aangemerkt als militair, omdat laatstgenoemd artikel (nog) niet in werking is getreden.

3. Aanneming van werk rechtstreeks aangegaan met natuurlijk persoon (lid 2)

Ingeval van aanneming van werk vindt gelijkstelling met een dienstbetrekking niet plaats, wanneer de arbeidsverhouding zich afspeelt in de particuliere sfeer. Dit is, aldus lid 2, het geval, wanneer de overeenkomst tot aanneming van werk rechtstreeks met een natuurlijk persoon is aangegaan ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden. Zodoende is geen sprake van verzekeringsplicht wanneer een particulier iemand enige klusjes laat opknappen die als aanneming van werk zijn te kwalificeren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verven van een tuinhek, het leggen van een parketvloer, het behangen van enkele kamers etc., mits dit niet in de zakelijke sfeer geschiedt.

4. Eisen gesteld aan coöperaties en nadere regels (leden 3 en 4)

Lid 3 somt de eisen op waaraan een coöperatie als bedoeld in lid 1 onder h moet voldoen, wil deze worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur. Een eerste voorwaarde is dat tweederde van de personen met wie een

arbeidsovereenkomst is gesloten van de coöperatie lid zijn. De voorwaarden voor dit lidmaatschap moeten voor alle werknemers op dezelfde wijze zijn geregeld, zonder het opwerpen van wezenlijke financiële drempels. Aan ieder lid van de coöperatie komt één stem toe en de arbeidsvoorwaarden van de leden van de coöperatie mogen niet wezenlijk afwijken van hetgeen gebruikelijk is bij gelijksoortige ondernemingen in de desbetreffende bedrijfstak. De wetgever heeft deze eisen niet nader uitgewerkt in een AMvB, hoewel lid 4 daartoe wel de mogelijkheid biedt.

5. Uitsluiting gelijkstelling voor zelfstandigen (lid 5)

Definitie begrip zelfstandigheid

Per 1 januari 2002 is lid 5 met daarin een omschrijving van het begrip zelfstandige als bedoeld in lid 1 onderdeel a opgenomen. Voordien begon laatstgenoemde bepaling met de zinsnede 'anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep'. In de periode vanaf 1 januari 2002 tot 1 januari 2005 werd in het nieuw ingevoerde lid 5 verwezen naar het begrip 'zelfstandige' als bedoeld in art. 4 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Omdat voor de WAZ een uitsterfconstructie geldt, waarbij de toegang tot deze wet per 1 augustus 2004 is gesloten, is deze verwijzing naar art. 4 WAZ vervallen. Sinds 1 januari 2005 wordt het begrip 'zelfstandige' bedoeld in lid 5 onderdeel a en b op dezelfde wijze omschreven als in de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Omdat in art. 4 WAZ al dezelfde aan de Wet inkomstenbelasting 2001 ontleende definitie voorkwam, is er materieel geen verschil. In het op art. 5 werknemersverzekeringen steunende Rariteitenbesluit, wordt voor het begrip 'zelfstandige' overigens nog wel verwezen naar art. 4 WAZ. Volgens de Wet op de inkomstenbelasting 2001 is een zelfstandige iemand die winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van die wet. Aanwijzingen voor zelfstandig ondernemerschap zijn onder andere het hebben van meerdere opdrachtgevers, het doen van investeringen, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, het lopen van ondernemersrisico, het werken met eigen materialen, zich naar buiten toe presenteren als zelfstandige, het afsluiten van particuliere verzekeringen, voor zichzelf reclame maken, het bezit van een btw-nummer, etc.

Zelfstandigheidsverklaring

Zie over de inmiddels afgeschafte VAR (verklaring arbeidsrelatie) art. 6 ZW aant. 2.

Ziektewet

Artikel 5 [Gelijkstelling arbeidsverhouding bij of krachtens AMvB]

Geldend vanaf 01-01-2018

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld, ingevolge welke eveneens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die als thuiswerker arbeid verricht;
- b. degene, die de onderdeel a bedoelde persoon als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
- c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent;
- d. degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge de voorgaande bepalingen als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermede maatschappelijk gelijk kan worden gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 5 ZW

Bij of krachtens AMvB gelijkgestelde arbeidsverhoudingen

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Gelet op de rangorde waarin art. 3, 4 en 5 van deze wet staan, dient pas naar dit artikel gekeken te worden, wanneer geen verzekeringsplicht bestaat ingevolge art. 3 respectievelijk 4 van deze wet (CRvB 27 februari 1997, *RSV* 1997/149). Evenals in art. 4 gaat het in dit artikel om personen die in sociaal-economisch opzicht in een afhankelijke positie verkeren en daarom gelijk worden gesteld met degenen die in een 'echte', dat wil zeggen een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam zijn. Dankzij deze gelijkstelling vallen deze personen onder de personele werkingssfeer en daarmee de sociale bescherming van de werknemersverzekeringen. Partijen kunnen de toepassing van de regeling voor

thuiswerkers en/of gelijkgestelden overigens uitsluiten door in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat de gelijkstellingsbepalingen niet van toepassing zijn.

Relevante arbeidsverhoudingen

Ingevolge dit wetsartikel is gelijkstelling mogelijk van de arbeidsverhouding van thuiswerkers en hun hulpen (onderdeel a en b), musici, artiesten en topsporters (onderdeel c), alsmede van personen die niet onder eerdergenoemde groepen vallen, maar die hiermee maatschappelijk gezien gelijk worden gesteld. Laatstgenoemde restcategorie genoemd in onderdeel d ziet op degenen die tegen beloning persoonlijk arbeid verrichten. In de praktijk gaat het om een gevarieerd gezelschap van werkenden. Enkele voorbeelden ontleend aan de jurisprudentie betreffen ijsventers (CRvB 4 april 1972, *RSV* 1972/209), wederverkopers (CRvB 13 december 1977, *RSV* 1978/223), exploitanten van een benzinepomp (CRvB 7 januari 1974, *RSV* 1974/215), garderobe- en toilet dames (CRvB 21 oktober 1974, *RSV* 1975/97), waarnemend verloskundigen (CRvB 5 september 1990, *RSV* 1991/81) en freelance examinatoren (CRvB 11 november 2004, *USZ* 2005/17). Het is gebruikelijk om deze restcategorie als 'Rariteiten' of 'persoonlijke arbeidverrichters' aan te duiden.

Methode gelijkstelling

De voorwaarden waaronder de in dit artikel opgesomde arbeidsverhoudingen met een dienstbetrekking gelijk worden gesteld zijn niet in dit wetsartikel zelf geregeld. Dit in tegenstelling tot het bepaalde in art. 4. De bevoegdheid om bij of krachtens AMvB nadere regels uit te vaardigen met betrekking tot de voorwaarden waaronder gelijkstelling plaats heeft berust bij de Kroon.

Rariteitenbesluit

De in dit artikel bedoelde AMvB is het Besluit tot aanwijzing van gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, *Stb.* 1986, 655). Korthedshalve wordt dit besluit meestal aangeduid als het Rariteitenbesluit. Dit naar aanleiding van de genoemde restcategorie onder letter d van dit artikel, de rariteiten. Dit neemt niet weg dat het Rariteitenbesluit ook van belang is voor thuiswerkers en hun hulpen, musici, artiesten en topsporters. Het Rariteitenbesluit is met ingang van 1 januari 1987 in werking getreden. Tegelijkertijd verviel de voorloper van dit besluit, te weten het Besluit van 14 december 1973, *Stb.* 1973, 627. Het huidige Rariteitenbesluit vertoont veel gelijkenis met het besluit dat tot 1987 van kracht was.

Nadere voorwaarden gelijkstelling

De voorwaarden voor gelijkstelling hebben onder andere betrekking op de duur van de arbeidsverhouding en het inkomen dat in deze arbeidsverhouding ten minste moet worden verdiend. Als ondergrens geldt een bruto-inkomen van ten minste 40% van het minimumloon per week of per maand. Dit type voorwaarde geldt voor de thuiswerkers en hun hulpen alsmede de restcategorie onder d, de rariteiten. Voor musici, artiesten en topsporters gelden echter weer andere voorwaarden dan de zojuist genoemde met betrekking tot de duur van de arbeidsverhouding en het minimale inkomen daaruit. Om in een individueel geval te kunnen beoordelen of een bepaalde arbeidsverhouding ingevolge het Rariteitenbesluit met een dienstbetrekking gelijk wordt gesteld, dient men daarom altijd dit besluit te raadplegen. Zie verder het artikelsgewijze commentaar bij het Rariteitenbesluit.

Voorkomen kruimelverzekeringen

Het stellen van een minimale inkomenseis aan thuiswerkers en rariteiten of persoonlijk arbeidverrichters dient ter voorkoming van kruimelverzekeringen. Indien marginale en incidentele werkzaamheden waarmee zeer weinig wordt verdiend steeds zouden leiden tot verzekerings- en premieplicht, staan de kosten van premieheffing in geen verhouding tot de premieopbrengst. Bovendien wordt bij het verrichten van marginale en incidentele werkzaamheden vaak niet voldaan aan de overige voorwaarden voor het recht op een uitkering. Voor de WW is het bijvoorbeeld lastig om aan de wekeneis van art. 17 van die wet te voldoen.

Uitsluitingsgronden

Het Rariteitenbesluit kent een aantal uitsluitingsgronden. Indien zich een uitsluitingsgrond voordoet, wordt de arbeidsverhouding van thuiswerkers en hun hulpen, musici, artiesten, topsporters en persoonlijk arbeidverrichters alsnog niet gelijkgesteld met een dienstbetrekking en zijn zij dus niet verzekerd voor de ZW. Dit is het geval wanneer de

werkzaamheden als zelfstandige worden uitgevoerd, wanneer de arbeidsverhouding rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, wanneer arbeid van overwegende geestelijke aard wordt verricht en wanneer de arbeidsverhouding in overwegende mate wordt beheerst door een familieverhouding. Ook de arbeid die door een persoon wordt verricht voor rekening en risico van de onderneming waarvan hij directeur-groootaandeelhouder is, wordt niet gelijkgesteld met een dienstbetrekking.

Overeenkomstige bepalingen

Dit artikel is geheel gelijklopend aan art. 5 WW en art. 5 WAO. Het Rariteitenbesluit is eveneens van belang om te bepalen of een arbeidsverhouding ex art. 5 WW of art. 5 WAO met een dienstbetrekking gelijk wordt gesteld. Vanwege de koppeling van werknemerschap in de WIA aan dat van de ZW, is het Rariteitenbesluit indirect ook relevant om te bepalen of iemand valt onder de personele werkingssfeer van de WIA.

Ziektewet

Artikel 6 [Uitzondering verzekeringsplicht]

Geldend vanaf 01-01-2019

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36744

1.

Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, burgemeester, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten, wethouder, voorzitter van een waterschap of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is;
- b. degene die als vrijwilliger werkzaamheden verricht als politiebeambte, alsmede van degene die als vrijwilliger al dan niet tegen loon werkzaamheden verricht bij de brandweer;
- c. degene die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat;
- d. de directeur-groootaandeelhouder;
- e. degene die als vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen als bedoeld in dat lid ontvangt met een gezamenlijke waarde van ten hoogste de in dat artikellid genoemde bedragen per maand en per kalenderjaar.

2.

Geen dienstbetrekking wordt geacht aanwezig te zijn op dagen, waarop geen arbeid wordt verricht en geen uitkering of een uitkering van minder dan de helft van het normale loon van de werkgever wordt genoten, tenzij het niet verrichten van de arbeid zijn oorzaak vindt in:

- a. een normale onderbreking van of verhindering tot het verrichten van de arbeid, zolang deze onderbreking of verhindering niet langer dan een maand heeft geduurd;
- b. weersinvloeden, gebrek aan materialen of dergelijke omstandigheden;
- c. vervallen;
- d. de omstandigheid, dat de dienstbetrekking er toe strekt, dat slechts een gedeelte van een normale werkweek arbeid wordt verricht;
- e. de omstandigheid, dat de dienstbetrekking er toe strekt, dat niet regelmatig in elke kalenderweek arbeid wordt verricht, voor zover het betreft de kalenderweek waarin arbeid wordt verricht of arbeid zou worden verricht, indien de betrokkene niet arbeidsongeschikt was geworden;
- f. arbeidsongeschiktheid terzake waarvan ziekengeld op grond van deze wet is toegekend of terzake waarvan recht bestaat op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een

huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.

4.

Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen.

5.

Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-grotaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 6 ZW

Uitgezonderde arbeidsverhoudingen

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Indien na toetsing aan art. 3, 4 en 5 van deze wet is vastgesteld dat een bepaalde arbeidsverhouding een verzekeringsplichtige dienstbetrekking is, dient vervolgens te worden onderzocht of deze dienstbetrekking wordt uitgezonderd op grond van het eerste lid van dit artikel. Dit eerste lid somt limitatief een vijftal arbeidsverhoudingen op die niet als verzekeringsplichtige dienstbetrekking worden aangemerkt. Dit betreft politieke ambtsdragers, vrijwilligers bij brandweer en politie, huishoudelijk personeel, directeuren-grotaandeelhouders en vrijwilligers. Tot 1 mei 2016 werden ook houders van een zelfstandigheidsverklaring nog uitgezonderd. Het tweede lid van dit artikel regelt dat op dagen waarop feitelijk geen arbeid wordt verricht, terwijl de arbeidsverhouding formeel nog wel aanwezig is, voor de ZW geen dienstbetrekking aanwezig wordt geacht. Op deze regel bestaan echter verschillende uitzonderingen die eveneens in het tweede lid staan opgesomd. Het derde lid van dit artikel is ingevoerd per 1 januari 2007 en is van belang voor de uitleg van het begrip diensten ten behoeve van de huishouding in het eerste lid onder c van dit artikel. Het vierde lid van dit artikel is bedoeld ter verduidelijking van de leden 1 en 2. Op basis van lid 5 zijn ten aanzien van de in lid 1 onder d van dit artikel geregelde uitzondering van de directeur-grotaandeelhouder nadere regels gesteld.

Overeenkomstige bepalingen

Het eerste lid van dit artikel is gelijklopend aan art. 6 lid 1 WW en de WAO. De uitzondering geregeld in lid 2 van dit artikel komt niet voor in de WW, maar wel in art. 6 lid 2 WAO. Lid 3 is gelijk aan art. 6 lid 3 WAO en art. 6 lid 2 WW. Lid 4 komt overeen met art. 6 lid 4 WAO en art. 6 lid 3 WW. Lid 5 is gelijklopend aan art. 6 lid 5 WAO en art. 6 lid 4 WW.

2. Niet als dienstbetrekking aangemerkte arbeidsverhoudingen (lid 1)

Uitsluiting

Indien iemand werkzaam is in een privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of fictieve dienstbetrekking, wordt hij alsnog uitgezonderd van de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen, wanneer zijn arbeidsverhouding valt onder een van de vijf uitzonderingen van lid 1.

Ratio

De reden voor deze uitsluitingen verschilt al naar gelang de betreffende uitsluitingsgrond.

a. Politieke ambtsdragers

De uitsluiting onder a betreft ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de Koning, burgemeesters, de Nationale ombudsman, de substituut-ombudsman, leden van gedeputeerde staten, wethouders, leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente en voorzitters van een waterschap. Voor deze personen geldt dat zij voor het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid reeds verzekerd zijn op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA), wet van 10 december 1969, *Stb.* 594. De uitsluiting geregeld in dit lid voorkomt dat deze politieke ambtsdragers voor dezelfde sociale risico's dubbel zijn verzekerd.

Wethouders en gedeputeerden

Wethouders en gedeputeerden zijn per 1 januari 2006 bij de wet van 22 december 2005, *Stb.* 2005/708 (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) aan de uitzonderingsbepaling van art. 6 lid 1 onderdeel a ZW toegevoegd. De dualisering van het bestuur van gemeenten en provincies heeft ertoe geleid dat wethouders en gedeputeerden niet langer behoren tot de gekozen bestuurders, maar zij worden aangesteld in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Dit zou impliceren dat zij op grond van deze publiekrechtelijke dienstbetrekking onder de personele werkingssfeer van de werknemersverzekeringen vallen, zolang de leeftijdsgrens van 67 jaar niet is bereikt. Omdat wethouders en gedeputeerden al onder de APPA vielen en dit ook het geval is na 1 januari 2006, is ter voorkoming van een dubbele verzekering geregeld dat zij zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen.

Commissarissen van de Koning, burgemeesters en bestuurders van waterschappen

Commissarissen van de Koning, burgemeesters en de bestuurders van waterschappen zijn per 27 februari 2010 bij de wet van 17 februari 2010, *Stb.* 2010, 27 onder de werking van de APPA gebracht en om die reden aan de uitzonderingsbepaling van art. 6 lid 1 onderdeel a ZW toegevoegd.

b. Vrijwilligers brandweer en politie

Personen die als vrijwilliger al dan niet tegen loon werkzaam zijn bij de brandweer dan wel als politiebeambte zijn uitgezonderd van de werknemersverzekeringen.

c. Personeel in de huishouding

Ratio

Voor particulieren zou het vanuit financieel en administratief-organisatorisch oogpunt onaantrekkelijk zijn, wanneer zij premies werknemersverzekeringen moeten administreren en afdragen over het loon van huishoudelijk personeel dat zij voor hooguit enkele dagen per week in dienst nemen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is in lid 1 onderdeel c een uitzondering voor huishoudelijk personeel opgenomen.

Doorgaans op minder dan vier dagen

De uitsluiting van huishoudelijk personeel geldt alleen wanneer op doorgaans niet meer dan vier dagen per week wordt gewerkt. Hierbij is niet van belang hoeveel uren per dag wordt gewerkt. Een particulier kan derhalve iemand in dienst nemen ten behoeve van werk in zijn huishouding op maximaal drie dagen per week, zonder dat sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het criterium 'op doorgaans minder dan vier dagen per week' geldt per opdrachtgever. Wanneer iemand voor meerdere opdrachtgevers in de huishouding werkzaam is, blijft hij van de werknemersverzekeringen uitgezonderd, zolang hij per opdrachtgever op hooguit drie dagen per week werkt. Voor 1 januari 2007 lag de grens nog op doorgaans minder dan drie dagen per week, maar omdat de wetgever de markt voor persoonlijke dienstverlening wil stimuleren is de grens verruimd en gelegd bij vier dagen. Dit is geregeld bij de wet van 14 december 2006, *Stb.* 2006, 682 (Belastingplan 2007).

Diensten ten behoeve van het huishouden

Onder 'diensten ten behoeve van het huishouden' worden activiteiten verstaan die in de regel onderdeel uitmaken van het voeren van een huishouding en die een natuurlijk personeel in beginsel zelf verricht. Om hem moverende redenen heeft de particulier er echter voor gekozen iemand voor deze werkzaamheden in dienst te nemen. Naast werkzaamheden van puur huishoudelijke aard, zoals schoonmaken, koken, (af)wassen, opruimen en strijken kan het gaan om oppassen en verzorgen van kinderen of huisdieren, werkzaamheden in de tuin, kleine onderhoudsklusjes in huis, persoonlijke chauffeursdiensten, het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen, enz. Ingevolge lid 3 van dit artikel valt ook het verlenen van zorg aan de leden van het huishouden onder diensten ten behoeve van het huishouden.

Indirecte discriminatie

In zijn uitspraak van 29 april 1996, *RSV* 1996/247, oordeelde de CRvB dat hij het aannemelijk achtte dat art. 6 lid 1 onderdeel c, van de werknemersverzekeringen een aanmerkelijk groter aantal vrouwen dan mannen treft, zodat gesproken kan worden van (indirecte) discriminatie in de zin van art. 4 lid 1 Richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978. De Raad oordeelde echter dat deze (indirecte) discriminatie wordt gerechtvaardigd door objectieve factoren. In zijn uitspraak van 30 maart 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:481) is de Raad daar in zoverre op teruggekomen dat die rechtvaardigingsgronden niet opgaan bij huishoudelijke hulpen die via een persoonsgebonden budget (pgb) zijn ingehuurd door een particulier. Administratie, uitbetaling van het loon en inhouding van premies gebeuren dan door de Svb, conform wettelijke voorwaarden. Er is dan geen sprake van administratieve belasting van zorgbehoevende particulieren en ook kan er geen sprake zijn van verdringing door zwartwerkers. In hun geval mag de uitsluiting van art. 6 niet langer worden toegepast.

Vrijwillige verzekering

Voor huishoudelijk personeel dat wel behoefte heeft aan de bescherming van de werknemersverzekeringen, bestaat de mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren. Dit is geregeld in art. 64 ZW, art. 53 WW en art. 18 WIA.

Loon bij ziekte

Indien huishoudelijk personeel op basis van een arbeidsovereenkomst op doorgaans minder dan vier dagen per week in dienst is van een particulier, bestaat bij ziekte ingevolge art. 7:629 BW wel recht op doorbetaling van 70% van het loon, maar ten minste het minimumloon, gedurende maximaal zes weken. Voor huishoudelijk personeel bestaat dus een belangrijk gat in de inkomensbescherming bij ziekte.

d. Directeur-groootaandeelhouder

Sinds 1 januari 1998 is in lid 1 onderdeel d van dit artikel opgenomen dat de arbeidsverhouding van een directeur-groootaandeelhouder van een naamloze of besloten vennootschap niet als dienstbetrekking wordt beschouwd. Reden hiervoor is dat een directeur-groootaandeelhouder (nagenoeg) alle aandelen in zijn vennootschap bezit, waardoor hij formeel wel, maar materieel niet is onderworpen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een daadwerkelijke gezagsverhouding ontbreekt derhalve en de directeur-groootaandeelhouder beslist in feite over zijn eigen arbeidsvoorwaarden en ontslag. De materiële toetsing die de CRvB hanteert om te bepalen of sprake is van een gezagsverhouding, had er overigens al toe geleid dat de directeur-groootaandeelhouder sinds de uitspraak van de CRvB van 4 oktober 1985 (RSV 1986/21) niet meer verzekerd werd geacht voor de werknemersverzekeringen. In de op lid 5 gebaseerde nadere regeling wordt duidelijk gemaakt wanneer iemand als directeur-groootaandeelhouder wordt aangemerkt.

e. Houders van een zelfstandigheidsverklaring

Tot 1 mei 2016 werden op grond van lid 1 onderdeel e houders van een zelfstandigheidsverklaring uitgezonderd. Deze uitzondering is ingevoerd per 1 januari 2005 bij de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (wet van 23 december 2004, *Stb.* 2004, 720). Deze wet beoogde opdrachtnemers die zichzelf als zelfstandige beschouwen, maar waarbij toch twijfel zou kunnen bestaan of inderdaad sprake is van het ontbreken van een gezagsverhouding met de opdrachtgever, meer duidelijkheid over hun status te verschaffen. Vaak worden zij aangeduid als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer; dit zijn echter geen juridisch gedefinieerde begrippen. Ook de opdrachtgever van de zelfstandig opererende opdrachtnemer heeft behoefte aan duidelijkheid vooraf over de status van de door hem ingeschakelde opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever namelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden zekerheid heeft over de status als zelfstandige van zijn opdrachtnemer, wordt de opdrachtgever achteraf niet geconfronteerd met de verplichting tot het betalen van premies voor de werknemersverzekeringen. Dit was tot 1 mei 2016 het geval indien de opdrachtnemer over een door de fiscus afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR) beschikte die als Zelfstandigheidsverklaring geldt.

Rechtsgevolg VAR-wuo en VAR-dga

Als gevolg van de eerdergenoemde Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR gold dat het UWV verplicht was de beoordeling van de Belastingdienst met betrekking tot de kwalificatie van de status van de zelfstandige of zelfstandig ondernemer te volgen. In de onderhavige bepaling werd verwezen naar art. 6a Wet LB 1964. In dat artikel werd alleen verwezen naar de VAR-wuo (winst uit onderneming) en de VAR-dga (directeur-groootaandeelhouder). Dit betekende dat alleen wanneer een opdrachtnemer beschikte over een VAR-wuo dan wel een directeur-groootaandeelhouder over een VAR-dga zekerheid bestond dat de in de beschikking van de Belastingdienst omschreven werkzaamheden niet zouden leiden tot verzekeringsplicht.

Einde VAR per 1 mei 2016

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Met de invoering van deze wet is ook de geldigheid van de afgegeven VAR-verklaringen geëindigd. Zekerheid omtrent de beoordeling van een arbeidsrelatie kan met ingang van 1 mei 2016 nog slechts worden verkregen door de arbeidsrelatie vast te leggen op basis van zogenoemde model- of voorbeeldovereenkomsten. Partijen die geen gebruik willen of kunnen maken van deze model- of voorbeeldovereenkomsten kunnen ook zekerheid krijgen door de door hen zelf opgestelde overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Al snel na invoering van de Wet DBA bleken er met deze overeenkomsten ook de nodige problemen te zijn. Het toenmalige kabinet heeft zich daarom voorgenomen om maatregelen te treffen ter vervanging van de Wet DBA. De handhaving — dat wil zeggen boeteoplegging en naheffing van premies — van de premieplicht bij overeenkomsten die achteraf bezien toch een arbeidsovereenkomst blijken te zijn is opgeschort tot 1 januari 2025. Alleen bij kwaadwillendheid — kort gezegd het bewust aangaan van schijnconstructies — grijpt de Belastingdienst in.

f. Vrijwilligers

In artikel 2, lid 6 van de Wet op de loonbelasting 1964 worden personen die als vrijwilliger uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen ontvangen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste € 210 per maand en € 2100 per kalenderjaar niet als werknemer aangemerkt. In lijn met deze uitzondering werd tot 1 mei 2016 in art. 6 lid 1, onderdeel f ZW de arbeidsverhouding van deze personen niet als dienstbetrekking aangemerkt. Na het vervallen van de uitzondering voor de houders van een zelfstandigheidsverklaring is deze uitzondering opgenomen in onderdeel e. Tot 1 januari 2019 werkte een verhoging van de grensbedragen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet automatisch door in de ZW, omdat ook daar de grensbedragen als zodanig worden opgenomen. Sinds 1 januari 2019 wordt in lid 1, onderdeel e volstaan met een verwijzing naar art. 2, lid 6 Wet op de loonbelasting 1964 en werken wijzigingen in de bedragen automatisch door in de ZW. De uitzondering is alleen van toepassing op de arbeidsverhouding van de in art. 2, lid 6 Wet op de loonbelasting 1964. In dit artikel wordt onder vrijwilliger verstaan:

“degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nu beogende instellen, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.”

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een vrijwilliger is mede van belang tegen welk uurtarief de werkzaamheden worden verricht. In het algemeen geldt dat sprake is van het verrichten van werkzaamheden als vrijwilliger indien de ontvangen vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Voor personen van 22 jaar en ouder is hiervan sprake als de uurvergoeding niet hoger is dan € 5,50.

Voor personen jonger dan 22 jaar wordt uitgegaan van een maximum uurvergoeding van € 3,25.

3. Dagen waarop geen dienstbetrekking aanwezig wordt geacht (lid 2)

Voorkomen papieren dienstbetrekking

Om te voorkomen dat iemand in aanmerking zou kunnen komen voor aanspraken ingevolge de ZW, terwijl feitelijk nooit is gewerkt en alleen ‘op papier’ een dienstbetrekking bestaat, geldt als hoofdregel dat geen dienstbetrekking aanwezig wordt geacht op dagen waarop feitelijk geen arbeid wordt verricht, dan wel een uitkering van minder dan de helft van het normale loon van de werkgever wordt genoten. Op deze in de aanhef van het tweede lid geformuleerde hoofdregel, bestaan de volgende uitzonderingen. In deze situaties is er dus feitelijk niet gewerkt en is evenmin ten minste de helft van het normale loon genoten.

a. Normale onderbreking

Ingevolge het bepaalde onder a van het tweede lid blijft betrokkene verzekerd, wanneer sprake is van een normale onderbreking of verhindering om de arbeid te verrichten. Bij een normale onderbreking van de werkzaamheden gaat het bijvoorbeeld om het niet werken tijdens de weekends, vakantie-, snipper- of atv-dagen. Indien een werknemer zonder geldige verblijfstitel na uitzetting enige tijd in het buitenland verblijft, en daarna weer in Nederland bij dezelfde werkgever gaat werken, is geen sprake van een normale onderbreking of verhindering (CRvB 14 december 1994, RSV 1995/169).

Niet langer dan een maand

Voorwaarde is wel dat deze onderbreking of verhindering niet langer duurt dan een maand. De periode van een maand begint te lopen vanaf het moment dat de dienstbetrekking geacht moet zijn te onderbroken (CRvB 21 november 1979, RSV 1980/59).

Voortduren dienstbetrekking

Voorwaarde voor toepassing van het bepaalde onder a van het tweede lid is dat de dienstbetrekking tijdens de onderbreking formeel blijft voortduren.

b. Weersinvloeden, gebrek aan materialen of dergelijke omstandigheden

Wanneer niet wordt gewerkt en ook niet ten minste de helft van het loon wordt genoten vanwege weersinvloeden, gebrek aan materialen en dergelijke, blijft de verzekeringsplicht doorlopen, aldus het bepaalde onder b van het tweede lid. Bij niet kunnen werken als gevolg van weer kan worden gedacht aan hevige regen- of sneeuwval, vorst, overstromingen, extreme hitte, etc. Dergelijke omstandigheden zien op situaties waarop werkgever en werknemer geen invloed hebben. De onderhavige bepaling geldt ook als het gebrek aan materialen het gevolg is van een staking elders.

c. Vervallen

Tot 1 oktober 1998 stond onder c van het tweede lid bijzonder verlov van niet langer dan een maand. Deze uitzondering is vervallen. Bij een onbetaald verlov loopt de verzekeringsplicht niet door. (CRvB 4 maart 2003, *RSV* 2003/128 en *USZ* 2003/120).

d. Gedeelte van de week werken

Wanneer het de bedoeling van de dienstbetrekking is dat slechts een gedeelte van de werkweek wordt gewerkt, wordt de verzekeringsplicht niet onderbroken op de dagen waarop niet wordt gewerkt. Het bepaalde onder lid 2 sub d is van belang voor deeltijders. De deeltijddienstbetrekking dient wel voort te duren op de dagen waarop niet wordt gewerkt.

e. Niet regelmatig in elke kalenderweek werken

Het bepaalde onder lid 2 sub e is van belang voor oproepkrachten, waarbij de strekking van de dienstbetrekking is dat niet regelmatig in elke kalenderweek arbeid wordt verricht. Ingevolge de onderhavige bepaling loopt de verzekeringsplicht dan door gedurende de weken waarin feitelijk wordt gewerkt alsmede de weken waarin zou zijn gewerkt, maar men vanwege ziekte verhinderd was om te werken. Dat zou zijn gewerkt, blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat men was ingeroosterd (CRvB 6 juni 1990, *RSV* 1991/141). Gedurende de weken waarin niet is gewerkt of men niet was ingeroosterd om te gaan werken, is er geen verzekeringsplicht (CRvB 27 januari 1988, *RSV* 1988/220). Uit een uitspraak van de CRvB van 17 juli 1995, *RSV* 1996/71 blijkt dat het uitvoeringsorgaan onderscheid maakt tussen de volgende drie typen oproepovereenkomsten. In de eerste plaats de oproepovereenkomst met werkgarantie van een minimum aantal uren met verschijningsplicht, ten tweede de oproepovereenkomst zonder werkgarantie, maar met verschijningsplicht en als derde de oproepovereenkomst zonder werkgarantie en zonder verschijningsplicht. Het laatste type wordt wel aangeduid als de voorovereenkomst. In dat geval is er geen doorlopende overeenkomst en om die reden is het bepaalde in art. 6 lid 1 onder d en e van dit artikel niet van toepassing. Betrokkene is dan slechts verzekerd op dagen dat feitelijk wordt gewerkt. De eerste twee typen oproepovereenkomst zijn arbeidsovereenkomsten met een uitgestelde prestatieplicht. Er is dan wel een doorlopend dienstverband en het gesteld in art. 6 lid 1 onder d en e van deze wet is wel van toepassing. Uit laatstgenoemde uitspraak komt eveneens naar voren dat de CRvB van mening is dat naar het feitelijke arbeidspatroon moet worden gekeken. Dit kan ertoe leiden dat toch een doorlopend dienstverband moet worden aangenomen in gevallen waarin aanvankelijk slechts een voorovereenkomst bestond.

Rechtsvermoedens

Laatstgenoemde uitspraken dateren overigens van voor de invoering van de rechtsvermoedens van art. 7:610a en 610b BW. Om aannemelijk te maken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en welke omvang deze heeft, dient eventueel een beroep op deze rechtsvermoedens te worden gedaan.

f. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer vanwege ziekte niet werkt, maar hij ex art. 7:629 BW recht heeft op ten minste 70% van zijn loon, wordt de verzekeringsplicht gelet op de hoofdregel van dit tweede lid niet onderbroken. Hetzelfde geldt voor een ambtenaar die tijdens ziekte ex art. 76a van deze wet recht heeft op te minste 70% van zijn bezoldiging. Als de zieke werknemer echter ziekgeld ontvangt, dan wel een uitkering op grond van de WIA of de WAO, terwijl zijn dienstbetrekking voortduurt, maar hij niet werkt en evenmin ten minste de helft van zijn loon ontvangt, zou hij gelet op de hoofdregel in de aanhef van het tweede lid niet verzekerd zijn. Omdat dit niet wenselijk werd geacht en om buiten twijfel te stellen dat de verzekeringsplicht in deze gevallen doorloopt is het bepaalde in lid 2 onder f opgenomen.

4. Zorg ten behoeve van de leden van het huishouden (lid 3)

Lid 3 is toegevoegd bij de Wet van 14 december 2006, *Stb.* 2006/682 (Belastingplan 2007). Op grond van dit derde lid valt ook het verlenen van zorg, al dan niet via een persoonsgebonden budget of alfarhulpverlening, aan de leden van het huishouden onder diensten ten behoeve van het huishouden bedoeld in lid 1 onder c van dit artikel. Ter voorkoming van misverstanden achtte de wetgever het geboden dit expliciet in een afzonderlijk lid te regelen. Met de toevoeging van dit lid is, aldus de memorie van toelichting (*Kamerstukken II* 2006/07, 30804, 3, p. 76), geen uitbreiding op dit punt ten opzichte van de bestaande huishoudregeling beoogd, anders dan de verruiming van het maximum aantal dagen waarop mag worden gewerkt van twee naar drie.

5. Toepassingsbereik lid 1 en 2 (lid 4)

Met dit vierde lid wordt duidelijk gemaakt dat de uitsluiting van de verzekeringsplicht op grond van de eerste twee leden van

dit artikel, zich niet uitstrekt tot eventuele andere arbeidsverhoudingen van betrokkene, die niet onder de werking van deze twee leden vallen.

6. Nadere regelgeving directeur-grotoaandeelhouder (lid 5)

Begrip directeur-grotoaandeelhouder

Op basis van dit vijfde lid is tot stand gekomen de Regeling aanwijzing directeur-grotoaandeelhouder (Regeling van 19 december 1997, *Stcrt.* 1997, 248). In deze regeling wordt omschreven wat moet worden verstaan onder een directeur-grotoaandeelhouder (dga) als bedoeld in art. 6 lid 1 onder d van de werknemersverzekeringen. Hierin zijn zoveel mogelijk de criteria gevolgd die destijds door de Federatie Bedrijfsverenigingen waren opgesteld om te bepalen of iemand als dga werd aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kan ook gaan om de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de ava van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken. In de genoemde regeling worden nog enkele andere voorbeelden genoemd en is bovendien bepaald dat de bestuurder ook als dga wordt aangemerkt, wanneer hij de vereiste zeggenschap in de ava van de vennootschap heeft door tussenkomst van de rechtspersoon. Het komt er op neer dat steeds aan de hand van de feitelijke en dus niet de formele situatie moet worden nagegaan of een dga de feitelijke macht heeft in de ava van zijn vennootschap, dan wel of hij toch ondergeschikt is aan de ava en er dus sprake is van een reële gezagsverhouding. In de toelichting op de regeling wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is om de bestaande uitvoeringspraktijk inhoudelijk te wijzigen. Indien vaststaat dat feitelijk kan worden gesproken van een reële gezagsverhouding is de dga wel werknemer en verzekerde. Inmiddels is er redelijk wat jurisprudentie over deze problematiek verschenen, waaruit blijkt dat deze nadere regeling niet voor alle situaties duidelijk maakt, wanneer iemand als dga in de zin van deze regeling kan worden gekwalificeerd. Zo komt het voor dat bij het gezamenlijk drijven van een onderneming voldoende indicaties aanwezig zijn om een minderheids- of kleinaandeelhouder niettemin niet-verzekeringsplichtig te achten, vanwege het ontbreken van een reële gezagsverhouding (CRvB 13 november 2004, *USZ* 2004/20 en CRvB 8 februari 2007, 102). Een sterke machtspositie binnen de ava, waardoor er geen reële gezagsrelatie is, werd aanwezig geacht bij een directeur die zelf geen aandelen bezat in de door hem op basis van een managementovereenkomst geleide rechtspersoon, maar die eigenaar was van essentiële bedrijfsmiddelen - waaronder het bedrijfsterrein en die beschikte over de voor het bedrijf noodzakelijke exploitatievergunningen (CRvB 1 november 2001, *USZ* 2001/314). Ook zogenoemde stemovereenkomsten kunnen van invloed zijn op de machtsverhouding in de ava en de vraag of een dga al dan niet de macht bezit om zijn eigen ontslag tegen te houden of niet. Zie bijvoorbeeld CRvB 30 maart 2000, *USZ* 2000/154 en CRvB 13 april 2000, *USZ* 2000/155, waarin betrokkene wel verzekeringsplichtig werd geacht en CRvB 25 mei 2000, *USZ* 200/199, waarin geen gezagsverhouding en dus geen verzekeringsplicht werd aangenomen.

Invoering Flex-BV

De hiervoor genoemde Regeling aanwijzing directeur-grotoaandeelhouder dateert van voor de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet Flex-BV) en houdt daardoor geen rekening met de mogelijkheden die die wet biedt. In verband daarmee is de Regeling aanwijzing directeur-grotoaandeelhouder per 1 januari 2016 ingetrokken en vervangen door de Regeling aanwijzing directeur-grotoaandeelhouder 2016 (*Stcrt.* 2015, 19073). Uitgangspunt van deze nieuwe regeling is dat voor de beoordeling van de verzekeringsplicht niet van belang is of materieel sprake is van een gezagsverhouding. Zie ook HR 22 maart 2013, *USZ* 2013/152, en CRvB 22 januari 2014, *USZ* 2014/63. In de Wet IB 2001 wordt de coöperatie gelijkgesteld met een BV, het lidmaatschapsrecht in een coöperatie wordt gelijkgesteld met een aandeel in een vennootschap. Deze gelijkstelling heeft echter niet tot gevolg dat de Regeling aanwijzing directeur-grotoaandeelhouder (2016) ook van toepassing is op de bestuurder van een coöperatie. Zie HR 5 juli 2013 (*USZ* 2013/310).

Managementovereenkomst

Het komt vaak voor dat een directeur-grotoaandeelhouder zijn aandelen in een vennootschap houdt door tussenkomst van een persoonlijke holding. Met de persoonlijke holding wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan. De persoonlijke holding sluit vervolgens een managementovereenkomst met de onderliggende vennootschap. In de praktijk ontstaat dan vaak discussie over de vraag of de managementovereenkomst feitelijk kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Om tot die conclusie te kunnen komen is in ieder geval vereist dat een directe arbeidsrelatie bestaat tussen de directeur-grotoaandeelhouder en de onderliggende vennootschap (zie HR 18 februari 2022, *ECLI:NL:HR:2022:282*, *V-N* 2022/11.5).

Artikel 6a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2005

Vervallen.

Artikel 7 [Werkloze als werknemer]

Geldend vanaf 01-07-2013

Voor de toepassing van deze wet wordt als werknemer beschouwd:

- a. degene, die krachtens de verplichte verzekering op grond van de Werkloosheidswet uitkering ontvangt;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene die:

1°

in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet, doch aan wie geen uitkering wordt verleend op grond van enige bepaling van die wet; of

2°

als gevolg van de regels gesteld in de ministeriële regeling op grond van artikel 1a, tweede lid, van de Werkloosheidswet geen arbeidsuren minder heeft als bedoeld onder 1°.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 7 ZW

WW-gerechtigde en werkloze als werknemer

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit wetsartikel bevat een verruiming van het begrip werknemer in de zin van de ZW. In de systematiek van de werknemersverzekeringen zijn niet alleen degenen met een (fictieve) dienstbetrekking werknemer en dus verzekerde, maar ook zij die een bepaalde uitkering ontvangen. Indien het werknemerschap voor de ZW wordt ontleend aan art. 7 ZW, regelt art. 11 wie in dat geval werkgever is.

2. Ontvanger van een WW-uitkering (onderdeel a)

Art. 7 onderdeel a regelt dat degene die een WW-uitkering ontvangt werknemer is in de zin van de ZW. Hierdoor is een WW-gerechtigde verzekerd voor de ZW en kan de werkloze die ziek wordt in beginsel in aanmerking komen voor ziekingeld (zie ook art. 29 ZW).

Voorschot

Wanneer een voorschot op de uitkering krachtens de WW wordt ontvangen, wordt dit gelet op het bepaalde in art. 31 WW in beginsel beschouwd als een uitkering op grond van de WW.

Ontvangen als feitelijk begrip

Tot 1987 werd art. 7 onderdeel a strikt uitgelegd door de CRvB in die zin dat het criterium was of betrokkene feitelijk een WW-uitkering ontving en niet of hij daarop rehtens ook aanspraak had (CRvB 17 mei 1977, RSV 1977/261).

Ontvangen als juridisch begrip

In de jurisprudentie kwam vervolgens de vraag op wat de gevolgen voor de toepassing van art. 7 waren, indien achteraf de titel voor de betaling van de WW-uitkering verviel en de WW-uitkering werd teruggevorderd. Het uitvoeringsorgaan stelde zich op het standpunt dat het nimmer de strekking van art. 7 kon zijn een belanghebbende als werknemer voor de ZW te

beschouwen, die vanwege verwijtbare gedragingen ten onrechte een WW-uitkering had ontvangen. De CRvB hield dat standpunt niet voor onjuist, maar oordeelde dat betrokkene in casu wel werknemer was op grond van art. 7 (CRvB 25 februari 1987, RSV 1988/45). Een verfijning en verduidelijking van zijn jurisprudentie gaf de Raad in zijn uitspraken CRvB 16 augustus 1989, RSV 1990/286 en CRvB 11 april 1990, RSV 1990/287. Hieruit valt af te leiden dat de Raad onderscheid maakt tussen de volgende twee situaties.

Dwingendrechtelijke bepalingen

Wanneer achteraf blijkt dat geen recht bestond op WW-uitkering vanwege dwingendrechtelijke bepalingen en de uitkering is teruggevorderd, kan dat tevens leiden tot het verlies van aanspraken krachtens de ZW.

Bevoegdheid

Indien de WW-uitkering, na feitelijk te zijn ontvangen, volledig wordt geweigerd (en teruggevorderd), terwijl het uitvoeringsorgaan bevoegd was een gemitigeerde maatregel op te leggen, waarbij betrokkene recht zou hebben gehad op een restantuitkering, dienen de gevolgen van de weigering beperkt te blijven tot de WW. In dat geval wordt betrokkene wel als werknemer voor de ZW beschouwd.

3. Werkloze die geen WW-uitkering ontvangt (onderdeel b)

Personen aan wie een WW-uitkering wordt onthouden op grond van enige bepaling in de WW dan wel het Uitkeringsreglement werkloosheidsverzekeringen van het UWV kunnen eveneens werknemer in de zin van de ZW zijn. Zij dienen dan wel ten minste vijf of ten minste de helft van hun arbeidsuren per kalenderweek te hebben verloren. Dat betekent dus dat zij werkloos moeten zijn in de zin van art. 16 WW (zie art. 16 WW). De categorie personen bedoeld in art. 7 onderdeel b wordt aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is geregeld in de regeling Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de regeling van 4 september 2006, *Stcrt.* 2006, 182 (verder: de regeling). Op grond van deze regeling wordt de werkloze als werknemer voor de ZW beschouwd, indien hij vanwege de volgende uitsluitingsgronden geen recht heeft op WW-uitkering:

a. Vakantie

(Zie art. 19 lid 1 onderdeel j WW).

b. Werkstaking of uitsluiting

(Zie art. 19 lid 1 onderdeel k WW).

c. Rustdagen, feestdagen, zaterdag en zondagen

Het gaat om rust- en feestdagen als bedoeld in art. 19 lid 3 onderdeel a of b WW.

d. Buiten Nederland wonen/verblijven of detentie

De werkloze die anders dan wegens vakantie buiten Nederland woont of verblijft of is gedetineerd, is uitgesloten van het recht op uitkering (art. 19 lid 1 onderdeel e en g WW). Ook in deze omstandigheden, wordt men als werknemer voor de ZW beschouwd, mits de periode waarin men van de WW is uitgesloten voorafgaat aan, dan wel een onderbreking vormt van een periode waarover recht bestaat op WW-uitkering.

e. Fictieve opzegtermijn

Art. 3 van genoemde Regeling bewerkstelligt dat de werkloze die (nog) geen recht heeft op WW-uitkering, omdat hij zich bevindt in de periode van de WW als werknemer voor de ZW wordt beschouwd.

f. Niet nakomen verplichtingen WW

Indien de werkloze bepaalde verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot een maatregel, waarbij de WW-uitkering tijdelijk of

blijvend volledig kan worden geweigerd. In een dergelijk geval, behoudt de werkloze het werknemerschap voor de ZW. Voorwaarde is dat de periode waarover geen WW-uitkering wordt verleend voorafgaat aan, dan wel een onderbreking vormt van een periode waarover wel aanspraak op WW-uitkering bestaat. Het gaat hierbij om de verplichtingen van art. 24 lid 1 sub b WW, de inlichtingenverplichting van art. 25 WW alsmede de verplichtingen van art. 26 lid 1 WW.

Ziektewet

Artikel 8 [Zieke als werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2004

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

- a. degene, die krachtens de verplichte verzekering ingevolge deze wet ziekengeld ontvangt;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene, die wegens ziekte niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt verleend op grond van enige bepaling van deze wet;
- c. degene, die wegens ziekte niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt betaald op grond van artikel 29, eerste lid, maar wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 8 ZW

Ontvanger ziekengeld en zieke als werknemer

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Art. 8 heeft dezelfde strekking als art. 7. Waar art. 7 de werkloze als werknemer voor de ZW beschouwt, regelt art. 8 dit ten aanzien van de zieke werknemer. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de zieke werknemer die ziekengeld krachtens de ZW ontvangt. In de tweede plaats om bepaalde categorieën aangewezen zieken en ten derde om zieken die geen ziekengeld ontvangen, maar wel een toeslag krachtens de TW. Dit wetsartikel hangt samen met het bepaalde in art. 6 lid 2, dat een aantal omstandigheden noemt waarin ondanks het bestaan van een dienstbetrekking geen sprake is van werknemerschap.

2. Ontvanger van ziekengeld (onderdeel a)

Criterium is of feitelijk ziekengeld wordt ontvangen en niet of hierop rechtens aanspraak bestaat (CRvB 25 juli 1975, RSV 1976/29). Ten aanzien van art. 8 onderdeel a is geen jurisprudentie geweest, zoals vermeld bij art. 7 onderdeel a waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ontvangen als feitelijk en als juridisch begrip. Indien ziekengeld wordt ontvangen na afloop van de verplichte verzekering op grond van nawerking ex art. 46, wordt men eveneens als werknemer voor de ZW beschouwd.

3. Aangewezen categorieën zieken (onderdeel b)

De categorie personen bedoeld in art. 8 onderdeel b wordt aangewezen door de Minister van SZW. Van belang is de eerder bij art. 7 vermelde regeling van 20 maart 1968, *Stcrt.* 1968, 61, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de regeling van 4 september 2006, *Stcrt.* 2006, 182 (verder: de regeling).

Zaterdagen, zondagen en wachtdagen

Over zaterdagen, zondagen en wachtdagen wordt geen ziekengeld uitgekeerd, maar blijft het werknemerschap behouden krachtens art. 1 onderdeel a van genoemde regeling.

Samenloop

Indien vanwege samenloop met een van de uitkeringen ter zake van arbeidsongeschiktheid genoemd in art. 32 of 32a geen ziekengeld wordt verleend, wordt men voor de ZW als werknemer beschouwd.

Weigering ex art. 44

Onder bepaalde voorwaarden genoemd in art. 1 lid 1 onderdeel b van de regeling wordt men tevens als werknemer voor de ZW beschouwd, wanneer het ziekengeld is geweigerd op grond van art. 44 lid 1. Er is geen sprake van een doorlopende verzekering, wanneer iemand gaat werken in aansluiting op een periode waarover het recht op ziekengeld werd geweigerd, terwijl het werknemerschap gedurende deze periode was gebaseerd op art. 1 lid 1 onderdeel b van de aangehaalde regeling (CRvB 22 november 1982, RSV 1983/100).

4. Zieke met recht op een toeslag (onderdeel c)

Krachtens art. 29 lid 1, heeft het recht op loon jegens de werkgever ex art. 7:629 BW voorrang op het recht op ziekengeld (zie commentaar op art. 29 ZW). Indien het recht op loon daalt onder het voor de werknemer geldende sociaal minimum, kan de zieke in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Deze situatie zal zich voor kunnen doen in het tweede ziektejaar, omdat de werkgever krachtens art. 7:629 BW gehouden is gedurende het eerste ziektejaar ten minste 100% van het minimumloon te betalen. Betrokkene heeft dan dus wel recht op een toeslag, maar niet op ziekengeld krachtens de ZW. Ingevolge art. 8 onderdeel c levert het ontvangen van een toeslag in deze situatie op dat de zieke werknemer in de zin van de ZW is.

Ziektewet

Artikel 8a [Arbeidsongeschikte als werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd degene, die op grond van de verplichte verzekering ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering ontvangt.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op diegene die niet in Nederland woont.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 8a ZW

Ontvanger WAO- of WIA-uitkering als werknemer

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. WAO-gerechtigden en WIA-gerechtigden als werknemer (lid 1)

Degenen die een uitkering krachtens de WAO dan wel de WIA ontvangen, zijn uit dien hoofde eveneens werknemer. Volgens de CRvB gaat het er om of iemand deze uitkering ook feitelijk ontvangt. Indien later blijkt dat hij rechtens geen aanspraak kon maken op deze uitkering, dan dient men toch als werknemer in de zin van art. 8a van deze wet te worden aangemerkt (CRvB 25 juli 1975, RSV 1976/29). Zie over deze problematiek tevens art. 7, aant. 2. Vanwege het bepaalde in art. 21 ZW wordt degene die werknemer is op grond van dit artikel niet als verzekerde aangemerkt, zodat geen aanspraken krachtens deze wet kunnen ontstaan. Iemand werd als werknemer beschouwd op grond van art. 8a van deze wet en was daardoor ook werknemer als bedoeld in art. 3:6 aanhef en onderdeel a Wet arbeid en zorg, waardoor recht bestond op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het argument dat het nimmer de bedoeling van de wetgever was geweest om in een dergelijk geval recht op laatstgenoemde uitkering te verschaffen, maakte dit niet anders. Dit, omdat de WAZO geen met art. 21 ZW vergelijkbare bepaling kent (CRvB 15 maart 2007, USZ 2007/142). Het aanmerken als werknemer voor de ZW van uitkeringsgerechtigden krachtens de WAO en de WIA brengt wel met zich mee dat premies werknemersverzekeringen over deze uitkeringen kunnen worden geheven. Overigens is de afzonderlijke premie voor de ZW afgeschaft en verdisconteerd in een opslag op de zogenoemde sectorpremies voor de WW.

2. Verblijf in het buitenland (lid 2)

Sinds 1 januari 2006 geldt dat de WAO-gerechtigde of WIA-gerechtigde die in het buitenland verblijft niet langer werknemer en dus verzekerde is voor de ZW. Dit is eveneens geregeld ten aanzien van de overige werknemersverzekeringen en geregeld in de wet van 22 december 2005, *Stb.* 2005, 718. Voor de betrokken uitkeringsgerechtigden in het buitenland heeft dit als voordeel dat over hun WAO- of WIA-uitkering geen premies werknemersverzekeringen meer worden geheven. Het nadeel is dat deze uitkeringsgerechtigden ook niet langer voor de WW zijn verzekerd. Voor WAO-gerechtigden waarvan de

uitkering voor 1 januari 2006 was verlaagd in verband met afgenomen arbeidsongeschiktheid, gold overigens dat zij alleen voor een WW-uitkering in aanmerking konden komen, indien zij binnen dertien weken na afschatting terugkeerden naar Nederland.

Ziektewet

Artikel 8b

Geldend vanaf 01-01-2001

1.

Tot een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister tezamen met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, te bepalen tijdstip:

- a. wordt niet als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, alsmede
- b. is artikel 8a niet van toepassing op degene die uitsluitend uit hoofde van een of meer arbeidsverhoudingen als overheidswerknemer, dan wel uitsluitend uit hoofde van een of meer voormalige arbeidsverhoudingen als gewezen overheidswerknemer een uitkering ontvangt op grond van de verplichte verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2.

Het in het eerste lid bedoelde tijdstip kan voor groepen van overheidswerknemers als bedoeld in onderdeel a van dat lid, alsmede voor groepen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers met recht op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als bedoeld in onderdeel b van dat lid, verschillend worden vastgesteld.

3.

Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kunnen nadere en, zo nodig, tijdelijk van deze wet afwijkende regels worden gesteld.

Ziektewet

Artikel 8c [Verruiming begrip werknemer i.v.m. Wet Arbeid en Zorg]

Geldend vanaf 02-08-2022

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

- a. de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg aan wie uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van die wet;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen, degene die in verband met zwangerschap en bevalling niet werkt, anders dan bedoeld in artikel 29a, doch aan wie geen uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg;
- c. de werknemer, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeid en zorg aan wie een uitkering wordt betaald op grond van de artikelen 4:2b, eerste tot en met zesde lid, of 6:3, eerste tot en met zesde lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 8c ZW

Verruiming in verband met de Wet arbeid en zorg

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is ingevoerd per 1 december 2001 bij de Invoeringswet arbeid en zorg (wet van 16 november 2001, *Stb.* 2001, 568). Sinds laatstgenoemde datum regelt de ZW niet langer de aanspraak op ziekengeld gedurende de periode van in beginsel 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De ZW regelt nog wel het recht op ziekengeld in geval van ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling buiten de genoemde verlofperiode, zie het commentaar op art. 29a ZW. Degenen die een zwangerschaps- of bevallingsuitkering genieten krachtens de WAZO zijn werknemer en verzekerde voor de ZW. Hetzelfde geldt voor degene die op grond van de WAZO uitkering geniet in verband met adoptie of pleegzorg. Met ingang

van 1 juli 2020 is het recht op geboorteverlof uitgebreid. Ook degenen die in de periode van geboorteverlof een sociale verzekeringsuitkering genieten wordt als werknemer aangemerkt. Vanaf 2 augustus 2022 geldt dit ook voor de werknemer die een uitkering ontvangt op grond van de WAZO in verband met ouderschapsverlof.

Ziektewet

§ 3 De werkgever

Geldend vanaf 29-12-2005

Ziektewet

Artikel 9 [Begrip werkgever]

Geldend vanaf 29-12-2005

Werkgever is de overheidswerkgever onderscheidenlijk de natuurlijke persoon tot wie of het lichaam tot welk een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

Ziektewet

Artikel 10 [Uitbreiding begrip werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2018

Als werkgever wordt beschouwd:

- a. in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel:
 - a en b: de aanbesteder;
 - c en d: degene, met wie de overeenkomst tot bemiddeling is gesloten;
 - e: de vennootschap;
 - f: de exploitant of mede-exploitant van het vaartuig;
 - g: degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of de opleiding wordt genoten;
 - h: de coöperatie;
 - i Onze Minister van Defensie onderscheidenlijk Onze Minister;
 - j Onze Minister van Defensie.
- b. in de gevallen, bedoeld in artikel 5, onderdeel:
 - a: de opdrachtgever;
 - b: de thuiswerker;
 - c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen;
 - d: degene, die bij de in artikel 5 bedoelde algemene maatregel van bestuur als werkgever wordt aangewezen.
- c. de aangewezen inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Ziektewet

Artikel 11 [UWV werkgever]

Geldend vanaf 01-07-2020

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt als werkgever beschouwd in de gevallen, bedoeld in de artikelen 7, onderdeel a, 8, onderdelen a en c, 8a en 8c, onderdelen a en c.

2.

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 7, onderdeel b, 8, onderdeel b, en 8c, onderdeel b wordt als werkgever beschouwd degene, die door Onze Minister als werkgever wordt aangewezen.

3.

Ingeval het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de uitkering of toeslag, bedoeld in de artikelen genoemd in het

eerste lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, teneinde deze uitkering of toeslag door diens tussenkomst te doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste lid, deze in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

4.

Indien een eigenrisicodragers de uitkering, bedoeld in artikel 8, onderdeel a, ingevolge artikel 63a betaalt of de uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, ingevolge artikel 82 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen betaalt, treedt deze eigenrisicodragers als werkgever in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die eigenrisicodragers.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de werkgever verschuldigde premies, bedoeld in het derde lid, nadere regels worden gesteld.

Ziektewet

Artikel 11a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 12 [Aanwijzing werkgever door Minister]

Geldend vanaf 01-01-1990

Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9 en 10 een ander dan de aldaar bedoelde personen aanwijzen als werkgever met betrekking tot:

- a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander;
- b. degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
- c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent.

Ziektewet

Artikel 13 [Verplichting werkgever t.o.v. werknemer]

Geldend vanaf 01-01-1987

De werkgever is verplicht de werknemer gelegenheid te geven tot het uitoefenen van de hem bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot het nakomen van de hem bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden en de nakoming van die verplichtingen niet buiten de arbeidstijd kan geschieden.

Ziektewet

§ 4 Het loon

Geldend vanaf 01-01-2006

Ziektewet

Artikel 14 [Begrip loon]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Deze wet verstaat onder loon het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2.

Loon, door verschillende personen tezamen onverdeeld genoten, wordt, voor zover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder van hen voor een gelijk deel te zijn genoten.

Ziektewet

Artikel 15 [Begrip dagloon]

Geldend vanaf 01-06-2013

1.

Voor de berekening van het ziekgeld waarop op grond van deze wet recht bestaat wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer in de periode van één jaar, die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ongeschiktheid tot werken als bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, is ingetreden, verdiende in de dienstbetrekking waaruit hij door ziekte ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn arbeid, doch ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden, onder meer wanneer de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, korter heeft geduurd dan het jaar, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld.

Ziektewet

Artikel 16 [Herziening dagloon]

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

De daglonen worden herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin het bedrag genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt herzien.

2.

Door of namens Onze Minister wordt in de *Staatscourant* medegedeeld met ingang van welke dag en met welk percentage een herziening als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt.

3.

Een herziening van de uitkering als gevolg van een herziening van het dagloon vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betaalt de herziene uitkering, bedoeld in het derde lid, bij de eerstvolgende uitkeringsbetaling nadat de herziening, bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden.

Ziektewet

Artikel 17 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1987

Vervallen.

Artikel 18 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1954

Vervallen.

Tweede afdeling Van de verzekering van uitkering van ziekengeld

Geldend vanaf 01-10-2017

Artikel 19 [Recht op ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2008

1.

De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde.

2.

De vrouwelijke verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van haar arbeid die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde.

3.

De vrouwelijke verzekerde heeft geen recht op ziekengeld gedurende de periode dat zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg of een uitkering op grond van artikel 3:8 van die wet.

4.

Voor de toepassing van deze wet worden onder ziekte mede verstaan gebreken.

5.

Ten aanzien van een verzekerde die geen werkgever heeft als bedoeld in artikel 9, 10 of 12 wordt onder ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid verstaan: ongeschiktheid tot het verrichten van werkzaamheden die bij een soortgelijke werkgever gewoonlijk kenmerkend voor zijn arbeid zijn. In afwijking van de eerste zin wordt indien de verzekerde de arbeid gedurende minder dan een week heeft verricht en daaraan voorafgaand gedurende ten minste zes maanden andere arbeid heeft verricht onder ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid verstaan: ongeschiktheid tot het verrichten van werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend zijn voor de andere arbeid die in die zes maanden hoofdzakelijk is verricht.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 19 ZW

Recht op ziekengeld

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In het artikel zijn de ontstaansvoorwaarden voor het recht op ZW-uitkering opgenomen. Deze zijn als volgt te onderscheiden. De verzekerde moet 1. op grond van objectief medisch vast te stellen 2. gevolg van 3. ziekte of gebrek ongeschikt zijn 4. tot het verrichten van zijn werk.

2. Recht op ziekengeld (lid 1)

a. Arbeidsongeschiktheid

Ongeschiktheid tot werken moet volgens vaste jurisprudentie worden uitgelegd als het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid (CRvB 24 januari 1974, RSV 1974/365). Kort verwoord: het op grond van de gezondheidstoestand feitelijk niet tot werken in staat zijn.

Ongeschikt voor werk

Degene die werkt tot schade van de gezondheid is niet in staat te werken (CRvB 22 januari 1973, RSV 1973/204). Degene die hersteld is, blijft niet in staat te werken als hervatting waarschijnlijk tot nieuwe uitval leidt (CRvB 8 januari 1963, RSV 1963/16). Niet kunnen werken in verband met kortdurend bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapie, enz. valt niet onder arbeidsongeschiktheid. De gezondheidstoestand van de verzekerde blijft namelijk dezelfde, terwijl ervoor en erna wel kan worden gewerkt (CRvB 26 april 1978, RSV 1978/277). Betreft het een medisch geïndiceerde (para)medische behandeling van langere duur, dan wordt wel arbeidsongeschiktheid aangenomen. Het niet in staat zijn te werken wordt dan als indirect gevolg van ziekte beschouwd (CRvB 26 juli 1978, RSV 1979/2). Verhinderend wegens het ondergaan van een medisch onderzoek om een diagnose al of niet te bevestigen, betekent ook arbeidsongeschiktheid (CRvB 22 april 1992, RSV 1992/295). Wordt hervat in aangepast of passend werk, dan blijft de werknemer geheel ongeschikt voor werk. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de ZW vreemd. Verder doorbreekt een mislukte werkhervatting, omdat werknemer na korte tijd als gevolg van dezelfde ziekteoorzaak uitvalt, de arbeidsongeschiktheidsduur niet (CRvB 10 december 1980, RSV 1981/194).

Objectieve medische bevindingen

De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt de arbeidsongeschiktheid in overeenstemming met objectieve maatstaven. Dit houdt in dat de subjectieve mening van de verzekerde niet van belang is en dat de opvatting van de behandelend arts niet bepalend zijn. Klachten die niet objectiveerbaar zijn, bijvoorbeeld ME/CVS, fibromyalgie en whiplash leveren in principe geen arbeidsongeschiktheid op (CRvB 25 juni 1997, RSV 1998/47). In bijzondere gevallen wordt echter aanvaard dat de beperkingen die uit deze aandoeningen voortkomen voldoende aannemelijk zijn gemaakt (CRvB 10 april 2001, RSV 2001/115).

Rechtsgang

Weigering van het recht op ziekengeld kan, na bezwaar bij het UWV, worden aangevochten bij de rechtbank, sector bestuursrecht (hoger beroep: CRvB). De rechter heeft de mogelijkheid een onafhankelijk medisch deskundige aan te wijzen om advies te geven.

Zorgvuldigheidsbeginsel

In uitzonderlijke gevallen loopt het recht op ZW-uitkering door, terwijl er niet langer sprake is van arbeidsongeschiktheid (CRvB 21 oktober 1981, RSV 1982/126-127). Wordt bijvoorbeeld in rechte een latere hersteldatum vastgesteld dan waarvan het UWV uitging, dan wordt de ziekte-uitkering op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel verlengd tot de datum dat de verzekerde redelijkerwijs begreep of had moeten begrijpen niet langer arbeidsongeschikt te zijn (tot uiterlijk de datum van de rechterlijke uitspraak).

b. Zijn arbeid

De verhindering moet gerelateerd zijn aan het eigen werk. 'Zijn arbeid' is gelijk aan de laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid. Dit is te onderscheiden van de bedongen arbeid als verwoord in art. 7:629 lid 1 BW. De omschrijving van de arbeid in de arbeidsovereenkomst is voor de afbakening van het eigen werk niet doorslaggevend. Dit betekent dat werkzaamheden die op papier tot de functie behoren, maar (nog) niet verricht zijn, buiten beschouwing blijven. Is überhaupt nog niet daadwerkelijk gewerkt (eerste baan), dan telt het overeengekomen werk bij uitzondering wel. Dat de laatste werkzaamheden pas kort tot het feitelijke werk behoorden, is niet relevant. Deze omstandigheid is geen argument om terug te grijpen op eerder werk dat aanmerkelijk langer feitelijk verricht werd (CRvB 28 september 1994, RSV 1995/59). Bij een WW-gerechtigde wordt dezelfde maat genomen: de arbeid die laatstelijk voor de werkloosheid daadwerkelijk verricht werd. Maar als vaststaat dat terugkeer in de vorige baan niet reëel is, dan wordt het criterium opgerekt tot diezelfde arbeid verricht in dienst van een soortgelijke werkgever (CRvB 23 maart 1977, RSV 1977/180). Dit heeft als consequentie dat voor het laatste werk karakteristieke omstandigheden (bijvoorbeeld woon-werkafstand/relatie met werkgever) niet langer deel uitmaken van de laatst verrichte arbeid. Normaal gesproken moet rekening worden gehouden met het geheel van omstandigheden waarmee de verzekerde in de werksfeer daadwerkelijk wordt geconfronteerd (CRvB 22 februari 1974, RSV 1974/257).

Gecombineerde maatstaf

Werkte verzekerde voor uitval in twee of meer banen, dan geldt als zijn arbeid het werk dat hoort bij de arbeidsverhouding waarop de hersteldverklaring gericht is, op voorwaarde dat met redelijke mate van zekerheid kan worden aangenomen dat hervatting in de andere dienstbetrekking niet op korte termijn te verwachten valt, bijvoorbeeld door blijvende ongeschiktheid en het ontbreken van mogelijkheden tot passend werk (CRvB 7 maart 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV8022). Is die redelijke mate van zekerheid afwezig, dan geldt de totale werkbelasting (in alle arbeidsrelaties) als zijn arbeid, de zogeheten gecombineerde maatstaf. Deze gecombineerde maatstaf beoogt de verzekerde bescherming te geven tegen lichtvaardige werkhervatting gebaseerd op de werkbelasting in een van de banen (A. Wit, annotatie bij CRvB 26 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:801, AR Updates 27 augustus 2020).

c. Als gevolg van

De tekst van het artikel verlangt een direct causaal verband tussen de ziekte of het gebrek en de ongeschiktheid om te werken. Die causale relatie ontbreekt bij zogenaamde situatieve of situationele arbeidsongeschiktheid (niet veroorzaakt door ziekte, maar alleen door de werksfeer), tenzij sprake is van aanwijsbare ziekteverschijnselen als gevolg van de werksfeer.

d. Ziekte

De wet definieert het begrip ziekte niet. In de jurisprudentie is ziekte omschreven als: een proces van wijzigingen in de functies van het organisme, veroorzaakt door verstoring van het evenwicht in het lichaam, waarbij wordt gestreefd naar herstel van het evenwicht dan wel instelling van een nieuw evenwicht (CRvB 14 mei 1936, AB 1936, p. 443). Ziekte beïnvloedt de lichamelijke of psychische toestand.

3. Zwangerschap en bevalling (lid 2 en 3)

Ziekte veroorzaakt door zwangerschap of bevalling geeft recht op ziekte-uitkering, tenminste voor zover de ziekteperiode niet samenvalt met de periode van zwangerschaps- of bevallingsverlof ex art. 3:1 Wet arbeid en zorg (WAZO; *Stb.* 2001, 567). Samenloop van ziekingeld met zwangerschaps- of bevallingsverlof ex art. 3:7 en 8 WAZO wordt zo voorkomen.

4. Gebrek (lid 4)

Gebreken zijn met ziekte gelijkgesteld. Is het dynamische beloop kenmerkend voor ziekte, een gebrek wordt gekenschetst door een statische toestand. Het gebrek dat arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, moet kunnen worden teruggevoerd op een medische oorzaak. Dit impliceert dat ontoereikend fysiek of geestelijk vermogen om bepaald werk uit te voeren niet (zonder meer) kan worden gekwalificeerd als gebrek.

5. Zieke vangnetters (lid 5)

Ten aanzien van verzekerden zonder werkgever wordt sinds 1 januari 2008 een ruimere maatstaf van 'zijn arbeid' toegepast (*Stb.* 2007, 553). Lid 5 bepaalt dat het dan gaat om werkzaamheden die bij een soortgelijke werkgever kenmerkend voor zijn arbeid zijn (vgl. aant. 2 onder b). Deze tekst beoogt arbeidsongeschiktheid uit te sluiten in het geval dat de verzekerde louter ongeschikt is voor de feitelijke omstandigheden en taken die tot de laatste functie behoorden, maar die niet inherent zijn aan de functie op zich (bijvoorbeeld werksfeer). Omdat de verzekerde toch niet meer in de laatste baan terugkeert, vormen die bijzondere onderdelen geen beletsel meer. Verder regelt lid 5 dat arbeid die korter dan een week is verricht niet maatgevend is, wanneer voordien gedurende ten minste een half jaar andere werkzaamheden zijn verricht. Het werk verricht gedurende die zes maanden wordt dan als uitgangspunt genomen, zodat geen arbeidsongeschiktheid wordt aangenomen indien uitsluitend het laatst verrichte werk niet kan worden verricht. Lid 5 heeft uitsluitend betrekking op personen die geen werkgever meer hebben.

Ziektewet

Artikel 19aa [Recht op ziekingeld]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

In afwijking van artikel 19 heeft de verzekerde die geen werkgever heeft jegens wie hij, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van deze wet, nadat na de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken een tijdvak van 52 weken van ongeschiktheid tot werken is verstreken, recht

op ziekingeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde, indien de verzekerde:

- a. ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, als bedoeld in artikel 19; en
- b. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, heeft de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, recht op ziekingeld tot een maand na de dag waarop hij in staat is om meer dan 65% van het maatmaninkomen per uur te verdienen.

3.

Op de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, die op of na de dag waarop het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, is verstreken met arbeid meer verdient dan 65% van het maatmaninkomen per uur, is het eerste lid, onderdeel b, niet van toepassing tot zes maanden na de dag waarop hij met arbeid meer dan 65% van het maatmaninkomen per uur ging verdienen.

4.

Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, worden tijdvakken van ongeschiktheid tot werken samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

5.

Onder maatmaninkomen wordt verstaan hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan met arbeid gewoonlijk verdienen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 19aa ZW

Verzekerde zonder werkgever na één ziektejaar

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 ingevoegd bij de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (*Stb.* 2012, 464). Zoals uit de titel volgt, heeft deze wet uitsluitend betrekking op zieke werknemers zonder werkgever. Binnen deze groep is, althans was, het langdurig ziekteverzuim relatief hoog in vergelijking tot de groep werknemers die zich gedurende ziekte beroepen op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Oorzaak daarvan is met name dat er geen werkgever meer is waar het werk hervat kan worden. Dat compliceert re-integratie. Om het verzuim en dus de instroom in de WIA te beperken en werkherhervatting te bevorderen is onder meer bovenstaande bepaling in het leven geroepen. De regeling geldt voor deze werknemers nadat zij een jaar ziek zijn geweest (zie aant. 2 onder b). De zogeheten eerstejaars Ziektewet-beoordeling wordt, net als de WIA-beoordeling, uitgevoerd door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV.

2. Ondergrens arbeidsongeschiktheid (lid 1)

Het ingevoegde artikel beperkt het recht op ziekte-uitkering in het tweede ziektejaar tot degenen die meer dan 65% arbeidsongeschikt zijn, dat wil zeggen het minder dan 35% van het maatmaninkomen kunnen verdienen als rechtstreeks en objectief gevolg van ziekte.

a. Arbeidsongeschiktheids criterium

Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt aangesloten bij het criterium uit de arbeidsongeschiktheidswetgeving, zie bijvoorbeeld art. 5 en 6 WIA. De verhouding tussen de resterende verdien capaciteit per uur en het maatmaninkomen per uur geeft het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als de verdien capaciteit meer is dan 65% van het maatmaninkomen vervalt het recht op ziekte-uitkering.

b. Voorwaarden

Voor toepassing van het striktere criterium moet worden getoetst aan twee voorwaarden.

52 ziekte weken verstrekken

De ondergrens wordt pas gehanteerd na 52 ziekte weken. Tijdens het eerste ziektejaar is de mate van arbeidsongeschiktheid dus irrelevant voor het recht op ZW-uitkering.

Geen werkgever

Verder is het criterium uitsluitend van toepassing op zieke werknemers zonder werkgever. Het is niet vereist dat de zieke werknemer gedurende 52 ziekte weken geen werkgever heeft gehad, die interpretatie gaat te ver. Als de verzekerde later dan na 52 weken geen werkgever meer heeft, bijvoorbeeld door het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wordt het lid op dat latere tijdstip van toepassing.

c. Internationale kanttekening

Overigens is het deskundigencomité van de IAO vooralsnog van mening dat de ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid in strijd is met Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 1964.

3. Uitlooptijd van één maand (lid 2)

Ingeval het recht op ziekte-uitkering moet vervallen door toepassing van lid 1 onderdeel b ofwel omdat na verzekeringsgeneeskundig of arbeidskundig onderzoek is vastgesteld dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder is dan 35%, gebeurt dat niet direct maar na een uitlooptermijn van één maand. De verzekerde wordt daardoor niet geconfronteerd met een abrupt verlies van de ZW-uitkering. Het zorgvuldigheidsbeginsel vormt de basis voor dit artikellid. Voor de duidelijkheid: deze uitlooptermijn wordt niet toegepast bij stopzetting van de uitkering op grond van art. 19 of sub a van dit artikellid.

Afwijking ten opzichte van WIA/WAO

In de WIA/WAO wordt een langere uitlooptijd toegepast, namelijk twee maanden. De overweging van de wetgever om de termijn te verkorten heeft te maken met het karakter van de uitkering: het langdurige arbeidsongeschiktheidsrisico en de langlopende uitkering versus het kortdurige ziekterisico en de kortlopende uitkering. De verzekerde moet er rekening mee houden dat het recht op ziekte-uitkering beëindigd wordt als hij herstelt of niet meer voldoet aan het ZW-criterium. De uitlooptermijn geldt ook niet als het uitkeringsrecht afloopt als gevolg van art. 19 of lid 1 onderdeel a, dat wil zeggen dat de werknemer hersteld is voor 'zijn arbeid' bedoeld in art. 19.

4. Feitelijk inkomen meer dan 65% (lid 3)

Lid 2 gaat over het theoretisch geschatte inkomen dat het uitgangspunt vormt voor bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid, lid 3 gaat over het feitelijke inkomen dat de werkende verzekerde ontvangt. Als de verzekerde uit werk inkomsten verwerft die hoger zijn dan 65% van het maatmaninkomen, leidt dat niet meteen tot stopzetting van het recht op ZW-uitkering. Het recht eindigt dan zes maanden na de dag waarop het feitelijke inkomen uit werk meer werd dan 65% van het maatmanloon. Uiteraard wordt dat verworven inkomen op grond van art. 31 wel verrekend met de ziekte-uitkering. Als tijdens de beoordeling van de verdien capaciteit ex lid 1 (ofwel de eerstejaars ZW-beoordeling) blijkt dat de verzekerde feitelijk meer dan 65% van het maatmaninkomen aan inkomen verwerft, wordt bepaald wanneer de verzekerde die inkomenshoogte voor het eerst bereikte. Als vervolgens tevens wordt vastgesteld dat de verzekerde in staat is om met algemeen geaccepteerde arbeid, geschikt voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde, meer dan 65% van het maatmaninkomen te verdienen, eindigt de aanspraak op ZW-uitkering een half jaar na de bepaalde datum. Als na die zes maanden wordt bepaald dat de verzekerde niet 65% van het maatmaninkomen kan verdienen en de verzekerde dat inkomen feitelijk ook niet heeft, loopt het recht op ziekengeld gewoon door. Als later wordt vastgesteld dat de restverdien capaciteit van de verzekerde hoger is dan 65% eindigt het recht op ziekte-uitkering op grond van lid 1 met toepassing van de uitlooptermijn van 1 maand.

5. Samentellingsregel (lid 4)

In lid 4 is geregeld in welke gevallen korte onderbrekingen (dat is: korter dan vier weken) van de ziekte samengeteld worden voor het bepalen van de termijn van 52 weken. Samenvoeging is niet mogelijk als de opvolgende ziekteperiodes een andere oorzaak hebben.

6. Definitie maatmaninkomen (lid 5)

In dit lid wordt het maatmaninkomen gedefinieerd. De definitie is gelijk aan die van het maatmanloon in art. 1 WIA. Zie

Ziektewet

Artikel 19ab [Vaststellen verdien capaciteit]

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in artikel 19aa, wordt vastgesteld op basis van een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidskundig onderzoek. Van een arbeidskundig onderzoek kan onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden worden afgezien.

2.

Bij het vaststellen van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen wordt, zo mogelijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden, maar wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen. Indien de verzekerde arbeid verricht of laatst heeft verricht waarvoor de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet ontvangt, in verband met een verminderde loonwaarde van de verzekerde, wordt bij het vaststellen van het percentage van het maatmaninkomen, dat de verzekerde ten gevolge van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid ten hoogste in staat is te verdienen rekening gehouden met deze omstandigheid.

3.

Onder arbeid als bedoeld in artikel 19aa, eerste lid, wordt verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de verzekerde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste, tweede en derde lid, en artikel 19aa, eerste en vijfde lid, nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

5.

De voordracht voor een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur, dan wel de vaststelling van een ministeriële regeling op basis van een dergelijke algemene maatregel van bestuur, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

6.

Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, maakt de verzekeringsarts zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen kunnen ondersteunen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 19ab ZW

Maatmaninkomen verzekerde zonder werkgever langer dan 1 jaar ziek

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De beoordelingssystematiek op basis waarvan de verdien capaciteit en het maatmaninkomen van de verzekerde worden bepaald is gelijk aan die uit de WIA. Dit artikel komt dan ook overeen met art. 6 WIA. Zie het commentaar op art. 6 WIA.

Ziektewet

Artikel 19a [Beperking export ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2025

1.

Geen recht op ziekengeld heeft de verzekerde gedurende de periode dat hij niet in Nederland woont.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de verzekerde woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ziekengeld kan bestaan.

3.

Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geëindigd dan wel niet is ontstaan, wordt betrokkene vanaf de dag:

- a. dat hij in Nederland woont; of
- b. dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden, op grond waarvan recht op ziekengeld kan bestaan;

weer als verzekerde aangemerkt indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in de artikelen 19 en 19aa, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, dan wel artikel 29a, vierde lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan bepaald worden dat de verzekerde of zijn in hetzelfde land wonende gezinslid gedurende de periode dat de verzekerde niet in Nederland woont recht heeft op ziekengeld indien hij:

- a. werkzaamheden verricht in het algemeen belang; of
- b. in Curaçao, Aruba, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 19a ZW

Beperking export ziekengeld

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling is ingevoerd door de Wet beperking export uitkeringen (Beu, *Stb.* 1999, 250), die het personaliteitsbeginsel verving door het territorialiteitsbeginsel. Tot 2000 was het uitkeringsrecht verbonden aan de persoon van de aanvrager, zodat het voor uitbetaling niet uitmaakte waar die persoon woonde. Overal in de wereld kon uitkering worden ontvangen. Maar doordat ontoereikende bevoegdheden tot feitencontrole en -verificatie handhaving over de grens belemmerden, besloot de wetgever het recht op uitkering (letterlijk) te begrenzen door het aan het grondgebied van Nederland te koppelen, met het recht op export onder de in dit artikel genoemde voorwaarden. Na jurisprudentie van de CRvB die de exportbeperking belemmerde in verband met IAO-Verdrag nr. 118 (gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen op het vlak van sociale zekerheid) werd dit verdrag opgezegd: per 20 december 2005 is Nederland niet meer gebonden aan dit verdrag.

2. Uitsluitingsgrond (lid 1)

Hoofdregel

Als iemand woont in een ander land ontstaat het recht op ziekte-uitkering niet, als iemand emigreert eindigt een recht. Vanaf de dag dat de verzekerde werkelijk in het buitenland woonachtig is, eindigt het recht op ziekengeld.

Woonplaats

Waar iemand woont, wordt overeenkomstig art. 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) naar de omstandigheden beoordeeld. Aangesloten wordt dus bij de fiscale uitleg. In de jurisprudentie over dit artikel zijn een aantal criteria geformuleerd om de band met het land te toetsen.

Verblijven is niet gelijk aan wonen

Aanvankelijk werd lang verblijf buiten Nederland (meer dan 3 maanden) met wonen buiten Nederland gelijkgesteld. Die gelijkstelling is vanaf 1 maart 2004 vervallen, omdat verzekerden hun buitenlands verblijf voor het UWV bleken te

verzwijgen. Sindsdien geldt dat zolang het verblijf niet als vestiging kan worden aangemerkt, het recht op ziekengeld intact blijft.

Belang van de uitsluitingsgrond

De impact van de uitsluitingsgrond op de praktijk is relatief gering. Export van ziekte-uitkering komt niet veel voor, aangezien bij ziekte doorgaans recht op loonbetaling ex art. 7:629 BW bestaat. Uitbetaling van loon in het buitenland wordt niet door de BEU geregeld (lees: beperkt). Verder wordt de uitsluitingsgrond door toepassing van het navolgende lid 2 vaak opzij gezet.

3. Doorbreking van de regel (lid 2)

Internationale regelingen, meer in het bijzonder EU-regelgeving en bilaterale handhavingsverdragen met niet-EER landen, kunnen de hoofdregel doorbreken, zodat toch buiten de landsgrenzen wordt uitgekeerd. In art. 17 en 18 Verordening (EG) 883/2004 is export van ziekte-uitkeringen binnen landen van de EU en de EER geregeld. Daarnaast zijn er anno 2025 ongeveer 35 bilaterale handhavingsverdragen in werking. Zie <https://www.uwv.nl/nl/buitenland/eu-eer-zwitserland-verdragslanden> voor het actuele overzicht. De verdragen zijn te raadplegen via <https://verdragenbank.overheid.nl/>.

4. Heropening van het recht (lid 3)

Keert betrokkene terug naar Nederland of verblijft hij in een land waar een internationaal verdrag met exportbepalingen voor geldt of inmiddels is gaan gelden, dan wordt beoordeeld of (nog steeds) een recht op ziekte-uitkering kan worden vastgesteld. In andere woorden: of verzekerde op dat tijdstip voldoet aan de eis van arbeidsongeschiktheid zoals beschreven in art. 19 en art. 19aa. Is dat zo en belemmeren overige bepalingen het uitkeringsrecht niet, dan wordt het recht weer of alsnog geopend.

Eerste ziektedag

De uitkeringsduur van 104 weken moet in overeenstemming met art. 29 lid 5 worden berekend vanaf de eerste ziektedag. Dit betekent dat de duur van verblijf in het buitenland ofwel de tijd dat een exportregel van toepassing was, afgetrokken wordt van de maximumduur; er is slechts recht op uitkering voor de resterende periode. Hoewel de buiten Nederland wonende werknemer van recht op ziekte-uitkering uitgesloten is, wordt bij ziekmelding aan het UWV wel een eerste ziektedag geregistreerd. De ziekteverzekering gaat pas (weer) in met ingang van de dag van terugkeer.

5. Uitgezonderde categorieën (lid 4)

Ten aanzien van een aantal categorieën kan bij AMvB van de regel van lid 1 worden afgeweken. De bedoelde regeling is Besluit regels export uitkeringen (*Stb.* 1999, 600).

a. Werk in algemeen belang

De categorie personen die werkzaamheden in het algemeen belang verrichten worden in het besluit omschreven. Het zijn personen die:

- i. in dienstbetrekking werkzaam zijn bij een Nederlands publiekrechtelijk rechtspersoon, zoals diplomaten; of
- ii. werken voor een organisatie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking; of
- iii. werk verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie; of
- iv. in dienst zijn bij een privaatrechtelijke rechtspersoon, maar in opdracht van de overheid werkzaamheden in het algemeen belang verrichten, die ook door de overheid (grotendeels) worden gefinancierd.

Aangewezen organisaties

In de ministeriële Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019 (*Stcrt.* 2018, 68202, laatstelijk gewijzigd bij *Stcrt.* 2021, 16414) zijn de ontwikkelingsorganisaties aangewezen. De volkenrechtelijke organisaties zijn opgenomen in de Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015 (*Stcrt.* 2014, 36654).

Gaan werken in algemeen belang

De niet in Nederland wonende 'werker in het algemeen belang' heeft bij ziekte recht op uitkering (voor zover art. 29 het niet verhindert); voorts behoudt de ontvanger van ziekte-uitkering deze uitkering bij het verlaten van Nederland om werk in het algemeen belang te gaan verrichten. Het recht op uitkering eindigt zodra de dienstbetrekking eindigt. De inkomsten uit het werk vallen voorts onder de anti-cumulatiebepaling van art. 31.

b. Koninkrijkslanden en BES-eilanden

Uitkering wordt op basis van de AMvB geëxporteerd naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aangezien het staatsrechtelijk niet mogelijk is binnen het Koninkrijk der Nederlanden verdragen te sluiten, zijn de vereiste handhavingsafspraken bij convenant overeengekomen (respectievelijk *Stcrt.* 2001, 133, p. 26 en *Stcrt.* 2001, 83, p. 21).

c. Gezinsleden

Verhuist het gezinslid (van verzekerde) dat ziekte-uitkering ontvangt naar een land waar de verzekerde werkzaamheden in het algemeen belang verricht, dan blijft het recht volgens het besluit behouden. Het recht van het gezinslid is namelijk gekoppeld aan het hebben van een dienstbetrekking tot het verrichten van werk in het algemeen belang van de verzekerde.

6. Landenlijst (vervallen)

Het met ingang van 1 januari 2025 (*Stb.* 2024, 409) vervallen lid 5 bepaalde dat de exportlanden in een niet-constitutieve bekendmaking werden medegedeeld. De laatste bekendmaking dateerde van 27 maart 2003 (*Stcrt.* 2003, 64, p. 31). Aangezien de bekendmaking uitsluitend declaratoire werking had en is ingehaald door de tijd, is de verwijzing hiernaar geschrapt. Voor een overzicht van de exportlanden kan niet langer de *Staatscourant* worden geraadpleegd, geactualiseerde lijsten blijven te vinden op www.rijksoverheid.nl, www.svb.nl en www.uwv.nl.

Ziektewet

Artikel 19b [Geen recht op ziekgeld tijdens detentie]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Geen recht op ziekgeld heeft de verzekerde gedurende de periode dat hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen, vanaf de dag dat deze vrijheidsontneming één maand heeft geduurd. Indien de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid is gelegen in een periode dat de verzekerde rechtens zijn vrijheid is ontnomen, ontstaat geen recht op ziekgeld.

2.

Indien het recht op ziekgeld op grond van het eerste lid is geëindigd dan wel niet is ontstaan wordt betrokkene vanaf de dag dat hij in vrijheid wordt gesteld weer als verzekerde aangemerkt, indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in de artikelen 19 en 19aa, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekgeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, dan wel artikel 29a, vierde lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing en het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.

5.

De verzekerde ten aanzien van wie artikel 19c, eerste lid, op de dag voorafgaande aan de vrijheidsontneming van toepassing is, heeft, in afwijking van het eerste lid, geen recht op ziekgeld vanaf de dag dat de vrijheidsontneming ingaat.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 19b ZW

Geen recht op ziekgeld tijdens detentie

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit wetsartikel is per mei 2000 ingevoerd bij de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (WSG; *Stb.* 1999, 595). De uitsluiting van gedetineerden van ziekengeld is gebaseerd op de overweging dat een uitkering, gefinancierd uit collectieve middelen, niet samengaat met levensonderhoud van overheidswege. De gevolgen van deze uitsluiting van uitkeringsrecht strekken zich overigens ook uit tot een (eventueel) gezin. Compensatie van deze gevolgen past volgens de wetgever echter niet bij een geïndividualiseerd recht, waarvan bij het recht op ziekte-uitkering sprake is (*Kamerstukken II* 1997/98, 26063, 3, p. 18). Voor inkomensverlies van gezinsleden is enkel de Participatiewet beschikbaar.

2. Vrijheidsontneming (lid 1)

Art. 1 onderdeel f bevat een korte omschrijving van 'rechtens zijn vrijheid ontnomen'. Onder dit begrip wordt verstaan rechtmatige (dat wil zeggen op een wet gegronde) vrijheidsbeneming in de vorm van voorlopige hechtenis, celstraf, terbeschikkingstelling (tbs), (civiele) gijzeling, vreemdelingen- of faillissementsbewaring, uitleveringsdetentie en detentie in het buitenland. Niet binnen de reikwijdte van de omschrijving valt gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis conform de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) of met toepassing van art. 37 lid 1 Sr. Deze grens is door de wetgever om twee redenen gesteld: omdat de vrijheidsbeneming niet aan de psychiatrische patiënt kan worden aangerekend en omdat cumulatie van uitkering en levensonderhoud van overheidswege zich tijdens gedwongen opname niet voordoet. Door een geheven eigen bijdrage ex de Wet langdurige zorg (Wlz, tot 2015: AWBZ) draagt de patiënt namelijk indirect zelf de kosten van zijn onderhoud. Deze motivering lijkt wat gekunsteld, aangezien die (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage pas na een jaar van opname verschuldigd is. Verder geldt ook voor de tbs-gestelde dat een eigen bijdrage moet worden voldaan. Toch is tbs zoals bedoeld in art. 37a en 37b Sr niet van de uitsluitingsregel uitgezonderd, hoofdzakelijk om het voor de praktijk niet te gecompliceerd te maken: tbs en hechtenisstraf worden vaak tegelijk opgelegd.

3. Uitsluitingsgrond (lid 1)

Hoofregel

Het lopende recht op ziekengeld vervalt exact een maand nadat verzekerde rechtens zijn of haar vrijheid is ontnomen. Een maand uitloop (in tegenstelling tot onmiddellijke eindiging) belet dat het uitvoeringsorgaan door korte onderbrekingen in de uitkeringsduur administratief onevenredig zwaar wordt belast. Vrijheidsbeneming korter dan een maand blijft dus zonder consequenties voor het toegekende uitkeringsrecht. Gedurende detentie kan geen (nieuw) recht op uitkering ontstaan, omdat er geen verzekering is. Doordat niet daadwerkelijk gewerkt wordt, telt de arbeidsverhouding immers in overeenstemming met art. 6 lid 2 niet als dienstbetrekking. Bijgevolg bestaat tijdens de vrijheidsontneming geen verzekeringsplicht.

Nawerking

Als het ziekterisico zich voordoet tijdens de vrijheidsontneming, kan ex art. 46 een beroep op nawerking van de verzekering worden gedaan; het enkele rechtsgevolg daarvan is dat een eerste ziektedag wordt vastgelegd. Na afloop van nawerking (doorgaans een maand) kunnen in het geheel geen rechten meer aan de ZW worden ontleend.

Samenloop recht op loon en uitkering

In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van orgaandonatie, in verband met zwangerschap of bevalling of gedurende de periode dat er een no-riskpolis bestaat (zie art. 29, aant. 3) is er zowel recht op doorbetaling van loon als recht op ziekte-uitkering. De werkgever kan de ZW-aanspraak in mindering brengen op de loonaanspraak (art. 7:629 lid 5 BW). Wordt de zieke werknemer zijn vrijheid ontnomen, dan is art. 7:628 lid 1 BW van toepassing: geen werk, geen loon, want de oorzaak van niet-werken komt voor risico van werknemer. Het recht op loon vervalt op die grond met directe ingang, in tegenstelling tot het recht op uitkering dat nog een maand kan bestaan. Ten aanzien van de rechtsbasis van de aanspraken geldt het tegenovergestelde: de publiekrechtelijke verzekering eindigt direct, door toepassing van art. 6 lid 2 wordt er immers geen dienstbetrekking aangenomen op dagen dat er geen arbeid wordt verricht, terwijl de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst blijft bestaan.

Geen terugwerkende kracht

Toepassing van de uitsluitingsgrond is onherroepelijk: uitkering wordt niet alsnog met terugwerkende kracht toegekend

ingeval de verdenking van een strafbaar feit niet tot oplegging van een straf(maatregel) leidt. Tijdens voorlopige hechtenis draagt de overheid namelijk wel de kosten van het levensonderhoud, zo redeneerde de wetgever. De inkomensderving kan wel meewegen bij een vordering tot schadevergoeding op grond van onterechte detentie.

4. Openstelling van het recht (lid 2)

Na beëindiging van de vrijheidsberoving herleeft de verzekering. Het recht op ziekengeld wordt dan weer geopend of toch nog toegekend, voor zover de voorwaarden van met name art. 19 worden vervuld.

Eerste ziektedag

Het recht op ziekengeld is echter vervallen als de verzekerde langer dan 104 weken ziek is. Het uitkeringstijdvak van 104 weken vangt ingevolge art. 29 lid 5 namelijk aan op de eerste ziektedag, die vóór of tijdens de detentie lag, zodat na invrijheidstelling alleen voor het resterende gedeelte uitkering kan worden geclaimd. Door te verhinderen dat de afloopdatum van het recht op ziekengeld wordt opgeschoven, brengt de bepaling het uitkeringsverlies voor rekening en risico van verzekerde.

5. Samenvoegingsregel (lid 3)

Periodes van vrijheidsontneming die worden onderbroken met minder dan vier weken worden samengeteld. Deze regel beoogt administratieve rompslomp te voorkomen: bij korte onderbrekingen ontstaat of herleeft het recht op uitkering niet, zodat geen recht wordt heropend of toegekend dat binnen vier weken weer eindigt. De regel voorkomt ook dat in geval van een vrijwel aaneengesloten periode van vrijheidsbeneming de maand dat uitkering wordt doorbetaald (zoals geregeld in lid 1) meer dan één keer van toepassing is.

6. Uitgezonderde categorieën (lid 4)

Tegen enkele groepen verzekerden die een vrijheidsbenemende maatregel ondergaan buiten een justitiële inrichting (conform art. 1 onderdeel g: een penitentiële inrichting, tbs-kliniek of een justitiële jeuginrichting), wordt de uitsluitingsgrond niet ingeroepen. Lid 1 is niet van toepassing en lid 2 moet analoog worden toegepast. Dit impliceert dat de persoon behorend tot een van de categorieën gelijkgesteld wordt met de in vrijheid gestelde verzekerde. Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid (*Stb.* 2000, 53) wijst de groepen aan. Kort samengevat gaat het om:

- a. degenen die deelnemen aan een penitentiaal programma;
- b. tbs-gestelden aan wie proefverlof is verleend;
- c. jeugdige veroordeelden die een scholings- en trainingsprogramma volgen;
- d. jeugdige gedetineerden die op proefverlof zijn;
- e. veelplegers tijdens het extramurale gedeelte van een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders; en
- f. gedetineerden die in verband met noodzakelijke sociale verzorging en hulpverlening naar een passende instelling zijn overgebracht.

Ziektewet

Artikel 19c [Onttrekking vrijheidsbenemende maatregel]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

De verzekerde die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel heeft geen recht op ziekengeld.

2.

Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geëindigd dan wel niet is ontstaan wordt betrokkene vanaf de dag dat hij zich niet langer aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel onttrekt weer als verzekerde aangemerkt, indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in de artikelen 19 en 19aa, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, dan wel artikel 29a, vierde lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 19c ZW

Geen recht bij onttrekking aan vrijheidsontneming

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het per 1 januari 2011 ingevoegde artikel vormt een aanvulling op de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (WSG). Hierin is geregeld dat degenen in detentie geen recht op uitkering hebben. Degenen die zich aan de opgelegde vrijheidsbenemende straf of maatregel onttrekken, voortvluchtige veroordeelden, vallen in principe buiten de werkingssfeer van deze wet. Deze bepaling herstelt dit hiaat uit de WSG. De ontneming van het recht op uitkering gaat in vanaf de eerste dag van onttrekking aan de tenuitvoerlegging.

Ziektewet

Artikel 19d [Geen recht op ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2018

Geen recht op ziekengeld heeft de verzekerde die geen werkgever heeft jegens wie hij bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van deze wet en die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk 6 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en ten aanzien van wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een verkorte wachttijd heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 23, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 19d ZW

Anticumulatiebepaling

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking getreden. Invoering was nodig als gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (*Stb.* 2012, 464): hierin is de mogelijk gegeven van een verkorte wachttijd voor de IVA-uitkering voor de verzekerde die een ziekte-uitkering ontvangt en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Zonder deze anticumulatiebepaling zou de verzekerde in aanmerking komen voor zowel een ZW-uitkering als een IVA-uitkering. Samenloop wordt hier voorkomen door het recht op ZW uit te sluiten als er recht bestaat op IVA.

Ziektewet

Artikel 19e [Geen recht op ziekengeld voor de uitreiziger]

Geldend vanaf 01-10-2017

1.

De verzekerde die een uitreiziger is, heeft geen recht op ziekengeld.

2.

Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geëindigd dan wel niet is ontstaan wordt betrokkene vanaf de dag dat niet langer het gegronde vermoeden bestaat dat hij zich buiten Nederland bevindt met het doel zich aan te sluiten bij een organisatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, weer als verzekerde aangemerkt, indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in de artikelen 19 en 19aa, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, dan wel artikel 29a, vierde lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 19e ZW

Geen recht op ziekengeld voor de uitreiziger

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2017 ingevoegd (*Stb.* 2017, 78) en maakt deel uit van een reeks maatregelen die beoogt te verhinderen dat deelneming aan een terroristische organisatie indirect mede wordt gefinancierd door de Nederlandse staat. Om die reden wordt de zogeheten uitreiziger uitgesloten van het recht op ziekengeld. Conform art. 1 lid 1 onderdeel m wordt iemand aangemerkt als uitreiziger als cumulatief aan drie voorwaarden is voldaan:

- a. door de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten is aan het UWV gemeld dat
- b. het gegronde vermoeden bestaat dat verzekerde zich buiten Nederland bevindt met het doel zich aan te sluiten bij
- c. een organisatie die door de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Wanneer niet langer aan (een van de) voorwaarden is voldaan, kan het recht op ziekte-uitkering ontstaan ofwel herleven. Hiertoe moet een aanvraag worden ingediend bij het UWV. Het UWV beoordeelt deze aanvraag vervolgens, waarbij tevens wordt onderzocht of de terugkeerder niet (langer) als uitreiziger kan worden beschouwd. In art. 19 WW en art. 43 WIA is dezelfde uitsluitingsgrond opgenomen.

Ziektewet

Hoofdstuk I Van de verzekerden

Geldend vanaf 01-03-1992

Ziektewet

Artikel 20 [Verzekerde]

Geldend vanaf 01-07-1967

De werknemers in de zin van deze wet zijn verzekerd.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 20 ZW

Verzekerde

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze bepaling brengt de in art. 3 tot en met 8c omschreven werknemer onder de verzekering en legt zodoende de groep van verzekerden vast. Zie hiervoor nader het commentaar bij deze artikelen. De verzekering gaat in op de dag waarop werkelijk arbeid gaat worden verricht. Begint de werknemer om 09:00 uur, dan is hij of zij al vóór werktijd verzekerd, namelijk vanaf 00:00 uur.

Ziektewet

Artikel 21 [Uitzondering]

Geldend vanaf 01-01-2017

In afwijking van artikel 20 wordt voor de toepassing van de tweede afdeling, hoofdstuk II en van artikel 64, de werknemer niet als verzekerde beschouwd voor zover hij werknemer is als bedoeld in artikel 8a of werknemer is als bedoeld in artikel 8c, onderdeel a, voor zover hij gelijkgestelde is als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel b, onder 2, van de Wet arbeid en zorg.

Uitzondering

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Hoewel ontvangers van een WIA/WAO-uitkering (door gelijkstelling) tot de doelgroep van de verzekering behoren, zijn zij van het recht op ZW-uitkering uitgesloten (art. 21) indien ze hun verzekering uitsluitend ontleen aan het ontvangen van een WIA/WAO-uitkering. Eveneens is deze categorie uitgezonderd van de toelating tot de vrijwillige verzekering. De wetgever beoogt met deze bepaling dus enkel een wettelijke mogelijkheid te creëren om premie ZW in te houden op de WIA/WAO-uitkering. Overigens geldt de uitzondering niet voor de arbeidsongeschikte die (ook) op basis van een ander artikel dan art. 8a als werknemer wordt aangemerkt. Iemand die een WIA/WAO-uitkering ontvangt en daarnaast werkt, kan dus wel ziekingeld ontvangen.

Ziektewet

Artikel 22 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 23 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 24 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1954

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 25 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 26 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 26a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 27 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 28 [Geneeskundig onderzoek]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

De verzekerde is bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht, zo dikwijls dit nodig wordt geoordeeld, zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangewezen arts, zich op last van de arts tot het ondergaan van zodanig onderzoek te laten opnemen in de hem aangewezen inrichting, en in het algemeen de voorschriften van de arts die ertoe strekken om een geneeskundig onderzoek mogelijk te maken, op te volgen.

2.

De voor de verzekerde aan een geneeskundig onderzoek verbonden kosten worden aan hem door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vergoed. Door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kunnen dienaangaande regels worden gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 28 ZW

Geneeskundig onderzoek

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Geneeskundig onderzoek (lid 1)

Degene die een ZW-uitkering aanvraagt is ingevolge dit artikel verplicht medewerking te verlenen aan een medisch onderzoek, uitgevoerd door een arts en gericht op het verwerven van de medische feiten die onmisbaar zijn om dat recht te kunnen beoordelen. Dit kan uiteenlopen van een enkelvoudig kortstondig onderzoek door de verzekeringsarts van het UWV zelf, tot een meer uitvoerig onderzoek dat opname in een ziekenhuis of instelling vergt. Het laatste gaat erg ver en komt in de praktijk vrijwel niet voor. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door een door het UWV aangewezen arts. De hier bedoelde verzekeringsarts of arts is volgens art. 1 onderdeel b Controlevoorschriften ZW 2020 (*Stcrt.* 2020, 30828) een arts die werkzaam is voor het UWV en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Inbreuk op grondrechten

Bij dit onderwerp rijst de vraag hoe ver de eisen aan de verzekerde mogen gaan. Het verplicht ondergaan van een medisch onderzoek raakt immers onmiskenbaar het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit, zoals onder meer vastgelegd in respectievelijk art. 10 en 11 Gw. Aangenomen wordt dat inbreuken, voor zover noodzakelijk en proportioneel, kunnen worden gerechtvaardigd, doordat zij gebaseerd zijn op een wettelijk voorschrift en als zij voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid onontbeerlijk zijn. Te ver gaat geneeskundig onderzoek dat het doel (dat is beoordeling van het recht op ziekengeld) overschrijdt. Los hiervan mag in geen geval klakkeloos tot een medisch onderzoek worden besloten.

Niet-nakoming

Belet de verzekerde de uitvoering van een opgelegd geneeskundig onderzoek, dan heeft dat consequenties voor de hoogte en duur van de ziekte-uitkering. Het UWV is ingevolge art. 45 lid 1 onderdeel c verplicht in overeenstemming met het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (*Stb.* 2007, 304) jo. de Beleidsregel maatregelen UWV (*Stcrt.* 2008, 80, p. 19) een sanctie te treffen.

2. Regeling kostenvergoeding (lid 2)

De kosten die aan het medisch onderzoek verbonden zijn, komen (goedgekeurd) voor rekening van het UWV. Concreet wordt met name bedoeld op vergoeding van reiskosten, verblijfskosten en gedeelde inkomsten door tijdverlies, zo volgt uit de Beleidsregel kostenvergoeding UWV (*Stcrt.* 2010, 15320).

Ziektewet

Hoofdstuk II Van het ziekengeld

Geldend vanaf 01-07-2018

Ziektewet

Artikel 29 [Geen uitkering ziekengeld bij loonaanspraak]

Geldend vanaf 01-01-2019

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36390

Kamerstuknummer: 36785

Kamerstuknummer: 36796

1.

Behoudens het tweede lid, onderdeel e, en de artikelen 29a, 29b en 29d wordt geen ziekengeld uitgekeerd, indien de verzekerde uit hoofde van de dienstbetrekking op grond waarvan hij de arbeid behoort te verrichten:

- a. recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel indien het recht op loon door toepassing van het derde, vijfde, zesde of negende lid van dat artikel geheel of gedeeltelijk ontbreekt;
- b. recht heeft op bezoldiging als bedoeld in artikel 76a, eerste lid, dan wel indien het recht op die bezoldiging op grond van artikel 76a, derde of zevende lid, of artikel 76b, eerste, tweede of derde lid, geheel of gedeeltelijk ontbreekt.

De eerste zin is niet van toepassing op de werknemer waarvan de werkgever het loon niet voldoet omdat hij verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 61 van de Werkloosheidswet gedurende de periode dat de voor de werknemer rechtens geldende opzegtermijn langer duurt dan de opzegtermijn, bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet.

2.

Het ziekengeld wordt uitgekeerd over iedere dag van ongeschiktheid tot werken, doch over maximaal vijf dagen per kalenderweek en niet over zaterdagen en zondagen. In de eerste kalenderweek wordt in afwijking van het bepaalde in de eerste zin het ziekengeld uitgekeerd over zaterdag en zondag, doch over maximaal vijf dagen per kalenderweek, indien de zaterdag of zondag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, met dien verstande dat:

- 1° als de zaterdag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag;
- 2° als de zaterdag en zondag aantoonbaar werkdagen zouden zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zaterdag en zondag;
- 3° als de zondag aantoonbaar een werkdag zou zijn geweest, uitkering van ziekengeld plaatsvindt over de zondag.

Het ziekengeld wordt uitgekeerd aan:

- a. de verzekerde van wie de arbeidsverhouding op grond van artikel 4 of 5 als dienstbetrekking wordt beschouwd, vanaf de derde dag van de ongeschiktheid tot werken;
- b. degene wiens aanspraak berust op artikel 46, vanaf de derde dag van de ongeschiktheid tot werken;
- c. de verzekerde van wie de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, binnen het op grond van het vijfde lid van toepassing zijnde tijdvak eindigt, vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken nadat de dienstbetrekking is geëindigd, doch

niet eerder dan vanaf de derde dag van de ongeschiktheid tot werken;

d. de verzekerde die:

1°

op grond van artikel 7, onderdeel a, als werknemer wordt beschouwd, vanaf de eerste dag van de veertiende week van de ongeschiktheid tot werken of zo veel eerder als de uitkering, bedoeld in dat onderdeel, eindigt op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel a of b, van de Werkloosheidswet;

2°

op grond van artikel 7, onderdeel b, als werknemer wordt beschouwd, vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken;

e. de verzekerde die wegens orgaandonatie ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken;

f. de vrouwelijke verzekerde, overeenkomstig artikel 29a;

g. de werknemer, bedoeld in de artikelen 29b en 29d.

3.

Als eerste dag van de ongeschiktheid tot werken geldt de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld en kunnen dagen waarop niet zou worden gewerkt als werkdag worden aangemerkt.

4.

Geen ziekingeld wordt uitgekeerd op en na de dag waarop de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt, indien de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen voor die leeftijd alsmede over de periode waarover de verzekerde een uitkering op grond van artikel 3:7, tweede lid, 3:9 of 3:10, tweede en derde lid van de Wet arbeid en zorg ontvangt.

5.

Geen ziekingeld wordt uitgekeerd nadat een tijdvak van 104 weken van ongeschiktheid tot werken is verstreken, te rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken met dien verstande dat het tijdvak zes weken bedraagt indien de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken is gelegen op of na de dag dat de verzekerde de leeftijd, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt. Voor het bepalen van het in de eerste volzin bedoelde tijdvak worden tijdvakken van ongeschiktheid tot werken samengegeld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. In de gevallen waarin de tweede volzin toepassing vindt, worden gedurende de desbetreffende periode van 104 weken onderscheidenlijk zes weken de eerste twee dagen van de ongeschiktheid tot werken, waarover op grond van het tweede lid, onderdelen a, b en c, geen ziekingeld wordt uitgekeerd, slechts eenmaal in aanmerking genomen.

6.

Geen ziekingeld wordt uitgekeerd voor zover de verzekerde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, artikel 29a, artikel 29b of artikel 29d, door toepassing van artikel 629, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geen recht heeft op loon dan wel op grond van artikel 76b, tweede lid, geen recht heeft op bezoldiging.

7.

Het ziekingeld, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met c, en onderdeel d, onder 2°, bedraagt 70% van het dagloon van verzekerde. Het ziekingeld, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, onder 1°, wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 47, eerste lid, onderdeel b, en 47a van de Werkloosheidswet, hierbij zijn de bepalingen met betrekking tot dagloon, maandloon en inkomen van artikel 1b van de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing. Bij deze vaststelling blijft artikel 31, tweede lid, buiten toepassing met dien verstande dat het loon, bedoeld in artikel 30, tweede lid, aangemerkt wordt als inkomen als bedoeld in artikel 47 respectievelijk artikel 47a van de Werkloosheidswet.

8.

Het ziekingeld, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, wordt gesteld op het dagloon.

9.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan nadere regels stellen met betrekking tot het tweede lid, onderdeel e.

10.

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in het vijfde lid, wordt ten aanzien van een verzekerde als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b of c, die laatstelijk in dienstbetrekking stond tot een eigenrisicodragers, verlengd:

- a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;
- b. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 26, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld.

11.

Geen ziekengeld wordt uitgekeerd over de periode, gedurende welke de verzekerde, bedoeld in het tiende lid, onderdeel a, zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.

12.

Het tweede lid, onderdeel a, b of c, is niet van toepassing indien onderdeel e of g van dat lid van toepassing is.

13.

Het tweede lid, onderdeel d, is niet van toepassing indien onderdeel e of f van dat lid van toepassing is.

14.

Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel d, onder 1°, worden perioden van ongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29 ZW

Recht op uitbetaling en hoogte ziekengeld

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel omvat de kern van de geprivatiseerde ziekteverzekering. Het inkomensrisico bij ziekte is geleidelijk verlegd van het publieke naar het private veld. Of concreet: in geval van ziekte ontvangt de werknemer als uitgangspunt geen uitkering (meer) ex art. 29 ZW, maar loon op basis van art. 7:629 BW. Een drietal wetten heeft die verschuiving bewerkstelligd. De Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ; *Stb.* 1993, 750) opende met een loonbetalingsverplichting van twee of zes weken, de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz; *Stb.* 1996, 134) vergrootte het betalingstijdvak tot 52 weken, en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (*Stb.* 2003, 555) verdubbelde het tijdvak tot 104 weken. Door het risico van inkomensverlies als gevolg van ziekte geheel voor rekening van de individuele werkgever te laten komen, worden werkgever en werknemer volgens de filosofie van de wetgever meer aangezet tot preventie en re-integratie opdat het ziekteverzuim vermindert. Ingevolge het onderhavige artikel prevaleert gedurende ziekte de arbeidsrechtelijke loonaanspraak boven het recht op ziekte-uitkering. Het recht op ziekengeld bestaat wel, maar komt niet tot uitbetaling. De hoofdregel van art. 29 blokkeert de ZW-uitkering behoudens in limitatief in de wet vermelde gevallen. Alleen een klein aantal restgroepen verzekerden (ongeveer 15 procent van de werknemers) komt derhalve nog voor ziekte-uitkering in aanmerking: de zogeheten vangnetgevallen.

2. Hoofdregel: geen uitkering, want loon (lid 1 onderdeel a en b)

Door voorrangswerking van art. 7:629 BW leidt beroep op de ZW slechts bij uitzondering tot uitkering.

a. Recht op loon

Zolang een arbeidsovereenkomst kan worden aangewezen, blijft de ZW in principe buiten beeld. Er bestaat recht op loonbetaling. Art. 7:629 BW is te beschouwen als de privaatrechtelijke tegenhanger van art. 29. Het genoemde BW-artikel regelt in lid 1 dat de werknemer die ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling arbeidsongeschikt is, gedurende 104 weken recht behoudt op betaling van 70% van het naar tijdruimte vastgestelde (gemaximeerde) loon, met als ondergrens het geldende wettelijke minimumloon tijdens de eerste 52 weken.

Werknemer

Werknemer in dit verband is degene die werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW. Behalve de reguliere arbeidsovereenkomst vallen hieronder ook de uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW (zie echter ook art. 29) en de oproepovereenkomst (voor zover dit geen voorovereenkomst is: CRvB 7 juli 2004, RSV 2004/292), wanneer daarin is opgenomen dat de oproepkracht verplicht is aan een oproep gevolg te geven.

Vorrang bestaat ook bij weigering loon

Soms belemmert lid 1 ziekte-uitkering zelfs ingeval er (gedeeltelijk of tijdelijk) geen loonaanspraak is. Dit kan het geval zijn wanneer de betalingsverplichting vervalt aangezien zich een aan werknemer verwijtbare oorzaak voordoet (deze oorzaken zijn opgesomd in art. 7:629 lid 3 BW) of als loon met toepassing van art. 7:629 lid 6 BW wordt opgeschort.

Niet-nakoming betalingsverplichting

Lid 1 verlangt voor toepassing ervan dan ook niet dat tijdens ziekte daadwerkelijk loon wordt ontvangen, maar dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst geldt die in principe recht op loondoorbetaling geeft. Dat betekent dat ook inkomensverlies veroorzaakt door een nalatige werkgever niet door de ZW wordt gecompenseerd. Vergelijk ook lid 2 van art. 47a dat betaling van een ZW-voorschot tegenhoudt, als er mogelijk recht op loon is. Voor de getroffen werknemer zit er dan niets anders op dan

1. het UWV ex art. 7:629a BW een deskundigenoordeel te vragen; en
2. daarmee in de hand een loonvordering in te stellen bij de kantonrechter.

Het vangnet van de ZW is dus beperkt.

Tenzij niet-nakoming gevolg is van betalingsonmacht

Bij betalingsonmacht van de werkgever, bijvoorbeeld in geval van faillissement, neemt het UWV de loonbetaling ingevolge art. 61 jo. art. 64 WW over voor ten hoogste dertien weken voorafgaande aan de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Wanneer de privaatrechtelijke opzegtermijn langer is dan dertien weken en de arbeidsovereenkomst dus na dat tijdvak doorloopt, bestaat er recht op WW-uitkering overeenkomstig art. 16 lid 5 WW. Tot 2017 blokkeerde dit artikellid uitbetaling van ZW-uitkering aan degene die na afloop van die dertien weken ziek is. Er bestaat dan immers strikt genomen nog recht op loonbetaling, zodat ZW-uitkering met toepassing van de hoofdregel uitgesloten is. Om dit geval van tussen wal en schip op te heffen, is de laatste zin van lid 1 met ingang van 1 januari 2017 toegevoegd (*Stb.* 2016, 471).

b. Recht op bezoldiging

Art. 76a-76c ZW vormen de publiekrechtelijke pendant van art. 7:629 BW. Qua inhoud zijn de regelingen vergelijkbaar. Het recht op bezoldiging bij ziekte voor ambtenaren is met de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet IWIA; *Stb.* 2005, 573) in de ZW ingevoegd. Voorheen was dit onderwerp geregeld in de Wet TZ. Opvallend is dat de loonaanspraak en het uitkeringsrecht nu in dezelfde wet zijn opgenomen, terwijl het twee elkaar uitsluitende rechten zijn (B.B.B. Lanting, *SR* 2006/1, p. 31). Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is een groot deel van het overheidspersoneel werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor hen geldt art. 7:629 BW gewoon, art. 76a e.v. zijn alleen nog relevant voor van de normalisering uitgezonderde ambtenaren, zoals defensie- en politiemedewerkers. Zie verder het commentaar op art. 76a-c.

3. Uitzonderingsgevallen: uitkering, ondanks loon (lid 1 aanhef jo. lid 2 onder e-g)

Als uitzondering op de hoofdregel hebben drie categorieën werknemers recht op uitkering gedurende ziekte. De wetgever heeft hun ziekterisico doelbewust niet voor rekening van werkgever willen laten komen, onder meer om te voorkomen dat de werkgever door middel van risicoselectie zou proberen zijn risico te beperken bij deze gevallen.

Wachttijd

Daarom is er ook geen wachttijd voor uitkering. Het uitkeringsrecht gaat in vanaf de eerste ziektedag die moet worden vastgesteld in overeenstemming met lid 3.

Samenloop

Art. 7:629 lid 5 BW neemt het risico voor werkgever weg door te bepalen dat de loonsom met de ZW-uitkering kan worden verminderd.

a. Orgaandonatie

De werknemer die een orgaan (beenmerg meegerekend, bloed niet) afstaat en als gevolg hiervan kortere of langere tijd niet kan werken, heeft recht op zowel loonbetaling als ziekte-uitkering (waarbij derhalve wel de anticumulatiebepaling wordt toegepast).

b. Zwangerschap en bevalling

Recht op loon en uitkering heeft ook de vrouwelijke werknemer tijdens ziekte veroorzaakt door zwangerschap of bevalling, met uitzondering van de periode dat ex art. 3:1 en 3:7 WAZO recht op uitkering bestaat. Dat impliceert dat alleen voorafgaand en aansluitend aan het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof een aanspraak op ziekgeld kan ontstaan. Zie hiervoor ook het commentaar bij art. 29a.

c. No-riskpolis

De werknemer met een hoger ziekterisico behorend tot een van de doelgroepen van art. 29b en 29d heeft bij ziekte-uitval (in elk geval of binnen vijf jaar na het ingaan van de arbeidsovereenkomst) recht op ziekte-uitkering. Omdat het loondoorbetalingsrisico, ondanks het onverkorte recht op loon, materieel is weggenomen, vormt deze regeling voor de werkgever een zogenaamde no-riskpolis. De werking van de no-riskpolis is nader toegelicht bij art. 29b e.v.

4. Vangnetgevallen: uitkering, want geen loon (lid 2 onderdeel a-d)

Onderdeel a, b, c en d vormen een opsomming van de restcategorieën werknemers die geen werkgever, en bijgevolg geen recht op loondoorbetaling (meer) hebben en gedurende ziekte op de ZW zijn aangewezen.

a. Gelijkgestelde arbeidsverhouding

Sommige arbeidsverhoudingen zijn met een dienstbetrekking gelijkgesteld om een wettelijke basis voor recht op uitkering te creëren. Niet werkzaam op een arbeidsovereenkomst, maar met werknemers vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld (art. 4) niet-zelfstandige aannemers van werk, handelsagenten, stagiairs, (art. 5 jo. zogenoemde Rariteitenbesluit) thuiswerkers, musici, artiesten en profsporters. Zie het commentaar op art. 4-5 voor de fictieve dienstbetrekking.

Wachttijd

De categorie gelijkgestelden heeft vanaf de derde ziektedag recht op uitkering. Twee wachtdagen komen voor rekening van de verzekerde zelf om een lichtvaardig beroep op de verzekering te beletten.

b. Nawerking

Ook na afloop van de verzekering kan onder voorwaarden een beroep op de ZW worden gedaan. Afhankelijk van de aaneengesloten verzekeringsduur, maar in de regel (als de dienstbetrekking ten minste twee maanden heeft geduurd) een maand, werkt de ziekteverzekering namelijk na. Vgl. art. 46. Overigens loopt de verzekering niet zonder meer af door het wegvallen van de arbeidsverhouding; de groep WW-, WIA- en WAO-ontvangers zonder arbeidsovereenkomst blijft bijvoorbeeld (op afwijkende basis) verzekerd. Nawerking is met name van belang voor werknemers die als zelfstandige gaan werken, in het buitenland gaan wonen of de arbeidsmarkt verlaten.

Wachttijd

Het inkomensverlies gedurende de eerste twee ziektedagen is niet door de ZW gedekt.

c. Einde arbeidsovereenkomst

Ook al loopt de verzekering vaak door, de band tussen werkgever (tenzij eigenrisicodragers) en werknemer wordt door beëindiging van de arbeidsovereenkomst volledig verbroken. Ziek of niet, de loonbetalingsverplichting vervalt. Is een tijdvak van 104 (of 6, zie aant. 7) ziekte weken nog niet verstreken, dan vangt de ZW de inkomensgevolgen op voor de werknemer die op het tijdstip van beëindiging ziek is. Onder deze groep kunnen vallen:

- i. uitzendkrachten van wie de uitzendovereenkomst met toepassing van het uitzendbeding van art. 7:691 lid 2 BW is geëindigd;
- ii. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in overeenstemming met art. 7:667 lid 1 BW van rechtswege is afgelopen;
- iii. werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd is opgezegd met een beroep op het proeftijdbeding van art. 7:652 BW; of
- iv. door de curator ex art. 40 lid 1 Fw in verband met faillissement van de werkgever is opgezegd; of
- v. als de arbeidsovereenkomst door reguliere opzegging, wederzijds goedvinden of ontbinding is beëindigd.

Dat de werknemer vermeld onder v een (onverminderde) ZW-uitkering ontvangt, is overigens niet aannemelijk, tenzij sluiting van het bedrijf(sonderdeel) waar hij werkzaam was als beëindigingsgrond is aangevoerd. Het gedurende ziekte instemmen met, of het niet voeren van verweer tegen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt immers doorgaans uitgelegd als een benadelingshandeling in de zin van art. 45 lid 1 onderdeel j jo. lid 7 en dwingt tot oplegging van een maatregel.

Wachttijd

Door het eindigen van de arbeidsverhouding gaat een lopend recht op loondoorbetaling over in een recht op ziekgeld. Om onderbrekingen te voorkomen, geldt voor bestaande ziektegevallen geen wachttijd. Dit is anders als de ziekte kort voor afloop van het contract, namelijk ten hoogste een dag ervoor, is ontstaan, want pas vanaf de derde ziektedag wordt ziekgeld uitbetaald.

d. Ziek en werkloos

Vóór mei 2007 werd de WW-uitkering in geval van ziekte direct beëindigd en vervangen door een ZW-uitkering, terwijl na herstel de WW-uitkering weer werd voortgezet. Met de Wet wijziging WW-stelsel (*Stb.* 2006, 303) is dat veranderd, zie hierna.

Wachttijd bij ziekte tijdens WW

Het recht op ziekgeld leidt in deze situatie in verband met een langere wachttijd pas na dertien weken tot uitbetaling. Het recht op WW eindigt gedurende de eerste dertien ziekte weken niet op grond van de ziekte, omdat de uitsluitingsgrond van art. 19 lid 1 onderdeel a WW (te weten het ontvangen van een ZW-uitkering) niet van toepassing is. Eindigt het recht op WW-uitkering eerder op een andere grond dan ziekte, dan wordt vanaf dat moment, namelijk aansluitend aan het einde van het recht op WW-uitkering, ziekgeld uitbetaald. De hoofdregel is ingegeven door het streven naar deregulering en vereenvoudiging van de uitvoering. Werknemers die kortdurend ziek zijn, hoeven niet langer te worden overgeheveld van de WW naar de ZW en terug (*Kamerstukken II* 2005/06, 30370, 3, p. 8). Recht op ziekte-uitkering is er tijdens de dertien weken volgens art. 19 lid 1 wel (het komt alleen niet tot uitbetaling), zodat de verplichtingen van de ZW onverkort van toepassing zijn. Dat impliceert onder meer dat de verzekerde zich ziek moet melden en een medisch onderzoek moet toelaten, en evenzeer dat het UWV re-integratie-inspanningen moet verrichten. Voor degene die binnen twee maanden na ingang van de WW-uitkering ziek wordt, is de langere wachttijd gunstig. Gedurende die maanden geldt op grond van de WW immers een uitkeringshoogte van 75% van het dagloon tegenover de 70% die op grond van de ZW zou worden betaald.

Geen wachttijd

Overigens wordt in het geheel geen wachttijd toegepast in het geval van verzekerden als bedoeld in art. 7 onderdeel b, die ondanks het verlies aan arbeidsuren niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Hetzelfde geldt voor werkloze verzekerden die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap of bevalling of wel orgaandonatie. Zie aant. 9.

Ondanks ontbreken recht op loon, toch geen recht op ZW

De opsomming van onderdeel a-g is limitatief: de verzekerde die daarin niet beschreven is, heeft geen recht op ziekte-uitkering. Daaruit volgt dat de werknemer die aangepast werk verricht zonder aanpassing van de arbeidsovereenkomst (het aangepaste werk is niet de bedongen arbeid geworden) geen recht heeft op loondoorbetaling of ziekte-uitkering als hij na twee jaren wederom uitvalt, zelfs als daaraan een andere medische oorzaak ten grondslag ligt. De rechter laat het aan de wetgever om deze lacune in de wet te repareren (CRvB 28 juli 2010, *USZ* 2010/250 en 300). De oproep aan de wetgever is regelmatig herhaald (bijv. CRvB 16 november 2022, *ECLI:NL:CRVB:2022:2426*).

5. Zaterdag en zondag (lid 2 aanhef)

Met ingang van 1 april 2009 is de aanhef van het artikel zodanig gewijzigd dat tevens ziekte-uitkering kan worden uitbetaald over zaterdag en zondag in de eerste ziekte week (*Stb.* 2000, 152). Onderzoek had namelijk laten zien dat in sommige gevallen de vangnetter die op zaterdag/zondag werkt in de eerste ziekte week minder uitkering ontvangt dan de vangnetter die net zo veel uren werkt per week (maar op andere dagen) en net zolang ziek is. Na die (kalender)week is de ongelijkheid weg, aangezien de uitkeringsweek dan voor iedereen gesteld is op maandag t/m vrijdag. Of de werknemer zaterdag/zondag had moeten werken, laat de werkgever aan het UWV weten via het formulier van ziekmelding.

6. De eerste ziektedag (lid 3)

De eerste arbeidsongeschiktheidsdag is de eerste werkdag waarop als gevolg van ziekte niet of gedeeltelijk gewerkt is.

Eerste werkdag

De op het derde lid gebaseerde ministeriële Regeling bepaling eerste werkdag (*Stcrt.* 2005, 249, p. 31) zet uiteen welke dag als eerste werkdag telt. Uitgangspunt is dat dit de dag is waarop gewoonlijk wordt gewerkt, eventueel een zaterdag, zondag of feestdag. Een vakantiedag geldt hierbij zonder meer als werkdag, een ADV-dag alleen voor zover die als verlofdag kan worden opgenomen. Bijgevolg wordt een (vaste) ingeroosterde ADV-dag niet als werkdag aangemerkt. Bij uitval tijdens nachtdienst wordt de eerste werkdag afgeleid van het begin van de werktijd. Staat een reguliere werkdag niet vast, omdat verzekerde op oproepbasis werkt, dan wordt de dag genomen waarop (zonder ziekte) gewerkt had kunnen worden. Is geheel geen werkdag aanwijsbaar, omdat geheel niet wordt gewerkt, dan is letterlijk de eerste arbeidsongeschiktheidsdag van belang. Dit is aan de orde wanneer de betrokkene voor de ZW verzekerd is in verband met het ontvangen van WW-uitkering of als gevolg van nawerking. Valt de eerste ziektedag op zaterdag of zondag, dan verschuift de eerste werkdag naar de daaropvolgende maandag. Omdat de duur van nawerking hierdoor in feite zou kunnen worden bekort, is een uitzondering geformuleerd: in geval van nawerking tellen zaterdag en zondag voor het bepalen van de eerste werkdag wel mee.

7. Uitsluitingsgronden (lid 4, 5 en 6)

Enkele van de beëindigingsgronden zijn in art. 29 opgenomen. De tweede afdeling omvat nog meer uitsluitingsgronden.

a. Bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Met ingang van de dag waarop verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd behaalt, eindigt het lopende recht op ziekte-uitkering ex lid 4. Die dag is ingevolge art. 16 lid 1 AOW gelijk aan de ingangsdatum van het basispensioen, zodat samenloop niet mogelijk is. Vanaf 2013 werd de pensioenleeftijd gefaseerd opgeschroefd van 65 jaar naar 67 jaar. Die verhoging is geregeld in art. 7a lid 1 AOW. Het vierde lid verwijst naar deze bepaling om vast te stellen wanneer het recht op ziekte-uitkering afloopt. In 2025 is de pensioenleeftijd op grond van de AOW 67 jaar, deze blijft tot 2028 ongewijzigd. Vanaf 2028 wordt de pensioenleeftijd verder verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden.

Geboortedatum onduidelijk

Soms is de geboortedatum van verzekerden afkomstig uit het buitenland als gevolg van gebrekkige bevolkingsregistratie niet exact vast te stellen. Er wordt dan uitgegaan van de datum die bij binnenkomst in Nederland is opgegeven, tenzij authentieke stukken die aanname kunnen weerleggen (CRvB 23 maart 1988, *RSV* 1988/244; HvJ EG 14 maart 2000, gevoegde zaken C-102/98 en C-211/98, *Jur.* 2000, p. I-1287 (*Kocak-Örs*)). Ingeval de werkelijke datum niet kan worden achterhaald, wordt van een fictieve geboortedatum uitgegaan. Is het geboortjaar bekend, dan wordt de datum gesteld op 1 juli van dat jaar. Is bovendien de maand kenbaar, dan telt de zestiende van die maand als datum (vgl. *SVB Beleidsregels* september 2019, onderdeel SB1001, p. 38).

Kort recht op uitkering na AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2016 (*Stb.* 2015, 376) geldt er voor degenen die na de pensioenleeftijd werken in een dienstbetrekking als beschreven in art. 3-5 in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte een (kort) recht op ZW-uitkering beperkt tot maximaal zes weken. Dit is met name relevant voor werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding als bedoeld in art. 7:690 jo. art. 7:691 BW en op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de zin van art. 7:610 BW die tijdens het tevens tot zes weken verkorte loondoorbetalingstijdvak gedurende ziekte (art. 7:629 lid 2 onderdeel b BW) afloopt. De werknemer moet na de AOW-leeftijd ziek geworden zijn. Het recht op ziekte-uitkering loopt dus niet door als de werknemer zich vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd ziek meldt. De uitsluitingsgrond is dan gewoon van toepassing. Dit is een verschil ten opzichte van het BW-regime van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Volgens de BW-regeling loopt het tijdvak van zes weken loondoorbetaling tijdens ziekte wel door, althans voor zover de arbeidsovereenkomst voortduurt.

b. Uitkering in verband met adoptie of pleegzorg

In de WAZO is deze samenloop niet geregeld. Lid 4 sluit ziekte-uitkering uit gedurende de tijd dat in verband met adoptie of pleegzorg wordt uitgekeerd.

c. Verstrijken 104 weken

Gelijk aan de maximumduur van loondoorbetaling ex art. 7:629 lid 1 BW, is het tijdvak van ziekte-uitkering conform lid 5 maximaal 104 weken. Voor degenen die op of na de AOW-leeftijd ziek worden, is de maximale looptijd van de ZW-uitkering zes weken.

Vanaf eerste arbeidsongeschiktheidsdag

Die termijn begint te lopen met ingang van de eerste ziektedag, niet (per se) vanaf de ingangsdatum van uitkering. Deze bepaling houdt in lijn met art. 23 lid 3-4 WIA in dat ook tijd zonder uitkering voor de berekening meetelt, zoals wachttijd. Volgt ZW-uitkering aansluitend op loondoorbetaling, bijvoorbeeld na afloop van een tijdelijk arbeidscontract, dan wordt tot 104 weken doorgeteld. De tijd van loondoorbetaling wordt van de uitkeringsduur afgetrokken.

Samentellingsregel

Onderbrekingen in de uitkeringsduur van minder dan vier weken doorbreken het tijdvak van 104 weken niet: de ziekteperiodes worden, ongeacht de ziekteoorzaak, samengevoegd. Wachtdagen, voor zover toegelaten, kunnen maar een keer binnen de bijeengevoegde periode worden toegepast. Zwangerschaps- en bevallingsverlof blijven buiten beschouwing. De periode dat verlofrecht bestaat (ten minste zestien weken), wordt niet als onderbreking opgevat. Ingeval de ziekteoorzaak dezelfde is, wordt het tijdvak van ziekte voorafgaand aan het verlof bij de ziekteperiode na afloop ervan opgeteld. Een vergelijkbare samenvoegingsregel is opgenomen in art. 7:629 lid 12 BW. De samentellingsregel is niet van toepassing voor de bepaling van de verkorte ziekte-uitkering van zes weken bij ziekte na de pensioenleeftijd.

d. Geen recht op loon

Lid 6 regelt dat toepassing van de uitsluitingsgronden van art. 7:629 lid 3 BW (gevolg: geen recht op loon) doorwerkt en leidt tot het verval van het recht op ZW-uitkering (*Stb.* 2007, 553). Overigens wordt uitbetaling van ZW-uitkering via lid 1 onderdeel a hoe dan ook tegengehouden door uitsluiting van de loonaanspraak.

8. Uitkeringshoogte (lid 7, 8, 9)

De hoogte van de uitkering is als hoofdregel 70% van het laatstverdiende loon (of nauwkeuriger: het dagloon) met als bovengrens het maximumdagloon. In januari 2025 is het dagloon op grond van art. 17 lid 1 Wfsv gemaximeerd op € 290,67. De berekening van het dagloon is geregeld in art. 15 en nadere regelgeving. Voor zieke werklozen wordt de uitkeringshoogte afwijkend bepaald: er wordt aangesloten bij art. 47 lid 1 onderdeel b WW, zodat de ZW-uitkering op dezelfde manier wordt bepaald als de WW-uitkering. Door invoering van de Wet werk en zekerheid met ingang van juli 2015 (*Stb.* 2014, 216) is de grondslag voor de WW-uitkering namelijk gewijzigd. Er wordt bij de bepaling van de grondslag ook rekening gehouden met inkomen uit werk (inkomensverrekening). Overeenkomstig art. 47 lid 1 onderdeel b WW wordt de ZW berekend volgens de formule $0,7 \times (A - B \times C/D)$. Hierbij vormt A het maandloon (dagloon $\times 21,75$), B het inkomen per maand, C het dagloon en D het dagloon zonder maximum. Per 1 januari 2019 is hieraan toegevoegd dat tevens rekening wordt gehouden met art. 47a WW (*Stb.* 2018, 424). In dat artikel is bepaald dat inkomsten uit of in verband met naar het oordeel van het UWV noodzakelijke opleiding of scholing geheel, en dus niets slechts voor 70%, in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Hiermee is een omissie gecorrigeerd. De voor no-riskwerknemers in de zin van art. 29b of 29d toepasselijke uitkeringshoogte kan op verzoek van de werkgever gedurende 52 weken op 100% van het dagloon worden gesteld, voor zover de loonsom die afhankelijk van tussen partijen geldende afspraken moet worden doorbetaald niet wordt overstegen (art. 29b lid 6 en 29d lid 3). Degenen die ziek zijn ten gevolge van orgaandonatie of zwangerschap/bevalling hebben hoe dan ook recht op 100% van het dagloon, steeds tot het maximumdagloon. De berekening van het dagloon wordt geregeld in art. 15 en nadere regelgeving.

9. Loonsanctie ERD (lid 10)

Op grond van art. 63a kunnen (ex-)werkgevers het ZW-risico van degenen bedoeld in lid 2 onderdeel a, b en c zelf dragen. Naast de betaling van ziekengeld, neemt de eigenrisicodrager (ERD) de re-integratieverplichtingen van het UWV over. Vgl. art. 26 lid 2 WIA en art. 71b lid 3 WAO. Komt de ERD die verplichtingen niet (volledig) na, dan verlengt het UWV het betalingstijdvak van 104 weken met de tijd die vermoedelijk vereist is om het nalaten te herstellen. De maximumduur van deze verlenging is 52 weken.

10. Staking recht op uitkering ERD (lid 11)

Dit lid is ingevoegd per 1 januari 2019 (*Stb.* 2019, 424) en vormt een vervolg op de invoering van de loonsanctie voor de eigenrisicodrager met ingang van een paar jaar daarvoor. De loonsanctie impliceert dat het tijdvak van ziekte-uitkering voor de werkgever die eigenrisicodrager is, wordt verlengd, in geval de WIA-aanvraag door de ex-werknemer te laat is ingediend. Is deze nalatigheid te wijten aan verzekerde, althans is hiervoor geen deugdelijke grond, dan komt de loonsanctie ook voor diens rekening, en wel door uitsluiting van het recht op ziekengeld gedurende de verlenging. Hiermee wordt aangesloten bij de regeling die geldt bij loondoorbetaling tijdens ziekte ex art. 7:629 lid 3 BW.

11. Voorrang (lid 12 en 13)

Kan ziekte-uitkering worden geclaimd op grond van art. 29b of 29d (no-riskpolis) of op basis van orgaandonatie, dan gaat dit

voor toepassing van onderdeel a-c (lid 2). Dit is met name relevant voor de ERD: het ZW-recht wordt dan gebaseerd op art. 29b of 29d en komt dus voor rekening van het UWV. Kan recht op uitkering worden gebaseerd op ziekte veroorzaakt door orgaandonatie of zwangerschap/bevalling, dan gaat dit voor toepassing van onderdeel d (lid 2). Dit impliceert dat de werkloze verzekerde die ziek is als gevolg van orgaandonatie of zwangerschap/bevalling in elk geval niet met wachtdagen wordt geconfronteerd en een uitkering ontvangt ter hoogte van 100% van het dagloon.

12. Samenvoeging perioden (lid 14)

Dit lid behelst een samenvoegingsregel voor de berekening van het tijdvak van dertien weken van lid 2 onderdeel d onder 1. Ziekteperiodes die elkaar onderbreken met minder dan vier weken tellen als een aaneengesloten periode, onverschillig de ziekteoorzaak. De tijd dat in verband met zwangerschap en bevalling uitkering wordt ontvangen, geldt niet als onderbreking. Dat betekent dat de ziekteperiodes voor en na de zwangerschaps- of bevallingsuitkering bijeen worden gevoegd, waarbij als voorwaarde geldt dat de ziekteoorzaak gelijk is.

Ziektewet

Artikel 29a [Ziekengeld bij ongeschiktheid t.g.v. zwangerschap]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

De vrouwelijke verzekerde heeft, indien zij, voorafgaand aan de dag waarop zij recht heeft op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg, ongeschikt wordt tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de zwangerschap recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon vanaf de eerste dag waarop die ongeschiktheid bestaat.

2.

De vrouwelijke verzekerde die in de periode, waarin zij recht had kunnen hebben op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg doch die uitkering nog niet is aangevangen, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid, heeft recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken.

3.

De vrouwelijke verzekerde heeft geen recht op ziekengeld over perioden waarover zij uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, eerste lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg geniet.

4.

Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 104 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.

5.

Artikel 29, vijfde lid, blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die, op grond van het tweede of vierde lid van dit artikel, recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon.

6.

De artikelen 29g en 30 blijven buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die op grond van het eerste of tweede lid recht heeft op ziekengeld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29a ZW

Ziekengeld in relatie tot zwangerschap en bevalling

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De regeling rond zwangerschaps- en bevallingsverlof en de hieraan verbonden uitkering is bij de Invoeringswet Wet arbeid en zorg (Stb. 2001, 568) uit het wetsartikel gehaald en overgeheveld naar de WAZO.

2. Recht op uitkering vóór zwangerschapsverlof (lid 1)

Voordat het zwangerschapsverlof ingaat, heeft de vrouwelijke verzekerde in geval van ziekte recht op loon op basis van art. 7:629 lid 1 BW. Wordt de ziekte veroorzaakt door de zwangerschap, dan heeft zij eveneens direct recht op ziektegeld en wel op basis van art. 29 lid 2 onderdeel f jo. art. 29a lid 1. De hoogte van de uitkering is 100 procent van het dagloon (tot het maximumdagloon). De werkgever mag de uitkering met het loon verrekenen (art. 7:629 lid 5 BW), zodat de werkgever feitelijk vaak niets hoeft te betalen.

Causaal verband

De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt de causaliteit tussen arbeidsongeschiktheid en zwangerschap. Het kader wordt gevormd door de Richtlijn Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid. Deze richtlijn d.d. 5 mei 2021 vormt een herziening van de richtlijn uit 2014, die op haar beurt de Lisv-standaard Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid (Lisv-mededeling M99.47 d.d. 29 april 1999) opvolgde. In de jurisprudentie is de beoordeling van het oorzakelijk verband nader uitgewerkt. Om causaliteit af te wijzen, moet het UWV stellig kunnen uitsluiten dat de zwangerschap of bevalling oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is. Verder geldt dat wanneer er meer ziekte-oorzaken zijn aan te wijzen, terwijl een ervan samenhangt met de zwangerschap, deze laatste prevaleert en de oorzakelijke band moet worden aangenomen (bijv. bij psychische klachten CRvB 15 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1034, alsook CRvB 14 april 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:833).

3. Recht op uitkering vóór uitgesteld zwangerschapsverlof (lid 2)

Vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum is er recht op zwangerschapsverlof (art. 3:1 lid 2 WAZO). De vrouwelijke werknemer kan echter besluiten de verlofperiode op te schuiven door een paar weken te blijven doorwerken. Het verlof gaat in elk geval uiterlijk vier weken vóór de dag na de uitgerekende datum in. Zolang geen zwangerschapsverlof is opgenomen, wordt bij ziekte recht op ZW-uitkering toegekend, ongeacht of de oorzaak met de zwangerschap verband houdt. Maar hier staat tegenover dat ziekteperioden vanaf zes weken voor de uitgerekende datum op de duur van het verlof in mindering worden gebracht (art. 3:1 lid 4 WAZO).

4. Geen recht op uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof (lid 3)

Op grond van art. 3:1 WAZO heeft de vrouwelijke werknemer in verband met haar bevalling gedurende ten minste zestien weken recht op zwangerschapsverlof (lid 2) en bevallingsverlof (lid 3). Hieraan gerelateerd is art. 3:7 lid 1 WAZO dat recht geeft op een uitkering van 100 procent van het dagloon (art. 3:13 WAZO) met als plafond het maximumdagloon. Tijdens het verlof is recht op ziekte-uitkering uitgesloten, ongeacht eventuele ziekte. Parallel hieraan regelt art. 7:629 BW dat recht op loon gedurende het verlof ontbreekt.

5. Recht op uitkering na bevallingsverlof (lid 4)

De vrouwelijke verzekerde die na afloop van het bevallingsverlof aansluitend (nog steeds) ziek is in verband met de zwangerschap/bevalling, heeft zonder wachttijd recht op ziekte-uitkering. De uitkeringshoogte is 100 procent van het gemaximeerde dagloon (in januari 2025: € 290,67). Is de ziekte niet-zwangerschap- of bevallingsgerelateerd of levert de nasleep van de zwangerschap of bevalling ziekte op, dan is er uitsluitend recht op loon gebaseerd op art. 7:629 lid 1 BW. De rechter heeft bevestigd dat een postnatale (postpartum) depressie die zich enkele tijd na de bevalling openbaart een causaal verband tussen ziekte en zwangerschap of bevalling, en dus recht op ziekte-uitkering ter grootte van 100% van het dagloon, kan opleveren (CRvB 17 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:285). De hiervoor aangehaalde richtlijn Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid van haar arbeid beschrijft dat "in het algemeen geldt dat als er drie maanden na de bevalling nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid, dit aanleiding is tot een kritischer beoordeling van de oorzakelijkheid." Die drie maanden mag echter niet worden toegepast als harde grens (Aanhangsel *Handelingen II* 2018/19, nr. 1306). Ten slotte moet overeenkomstig de richtlijn onderscheid worden gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid als gevolg van de zwangerschap of bevalling zelf en ziekte als gevolg van het zogenaamde life event dat de bevalling heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doodgeboorte. Dit laatste geval leidt niet tot arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap of bevalling in de zin van dit artikel.

6. Berekening 104 weken (lid 5)

Door de samenvoegingsregel van art. 29 lid 5 doorbreekt het zwangerschaps- en bevallingsverlof een lopende ziekteperiode niet. Het ziekteperioden dat voorafgaat aan het verlof moet dus bij de ziekteperiode na afloop ervan worden opgeteld, ingeval de ziekteoorzaak dezelfde is.

Art. 29 lid 5 deels niet van toepassing

Als voorafgaande aan het zwangerschapsverlof ziekte-uitkering ontvangen, terwijl het recht op zwangerschapsuitkering had kunnen worden ingeroepen (dus zes tot vier weken voor de uitgerekende datum), dan gaat na het bevallingsverlof toch een nieuw tijdvak van 104 weken lopen als verzekerde aansluitend ziek is. Hierbij wordt niet uitgegaan van een resterend tijdvak, nu art. 29 lid 5 dan buiten werking blijft.

7. Geen verplichtingen tot passend werk (lid 6)

Dit lid heeft als strekking dat de vrouwelijke verzekerde tijdens ziekte (in verband met zwangerschap of bevalling) voordat het zwangerschapsverlof is ingegaan, is vrijgesteld van de verplichting om zich in te spannen tot het vinden en verrichten van passend werk. Als na afloop van het bevallingsverlof als gevolg van zwangerschap of bevalling ziekte-uitkering wordt ontvangen, is de verplichting tot passend werk wel van toepassing (Wet activering zieke vangnetters, *Stb.* 2007, 553). Ook van de verplichting om de mogelijkheden tot passend werk zoveel mogelijk te vergroten, bijvoorbeeld door aanwijzingen van het UWV of re-integratiebedrijf op te volgen, is de zwangere verzekerde vrijgesteld. Deze laatste verplichting is toegevoegd door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, *Stb.* 2012, 464.

Ziektewet

Artikel 29b [No-riskpolis]

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

De werknemer:

- a. die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5, recht had op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
- b. van wie in een arbeidskundig onderzoek is vastgesteld dat hij op de eerste dag na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 23 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of van het tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, 25, negende lid, of 26, tweede lid, tweede zin, van die wet of na afloop van het tijdvak, bedoeld in artikel 629, elfde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel van het tijdvak, bedoeld in artikel 29, tiende lid, onderdeel a, of artikel 76a, zesde lid, onderdeel a:
 - 1° minder dan 35% arbeidsongeschikt is,
 - 2° alsmede op de eerste dag van elf weken voorafgaand aan die dag geen dienstbetrekking meer had of geen dienstbetrekking had met een andere werkgever dan zijn eigen werkgever, tenzij de dienstbetrekking met die andere werkgever reeds bestond op de eerste dag van de wachttijd,
 - 3° niet in staat is tot het verrichten van eigen of andere passende arbeid bij de eigen werkgever, en
 - 4° binnen vijf jaar na die dag in dienstbetrekking werkzaamheden gaat verrichten bij een werkgever,
- c. die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en in verband met ziekte of gebrek een belemmering ondervindt of heeft ondervonden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, of
- d. die geen werknemer is als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, achttien jaar is of ouder en in verband met ziekte of gebrek een belemmering ondervindt of heeft ondervonden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten,

heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking.

2.

De werknemer:

- a. die voorafgaand aan zijn dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, recht had of heeft gehad op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,
- b. die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening,

- c. wiens dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, is aangevangen voordat zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ontstond, omdat die dienstbetrekking is aangevangen voordat hij achttien jaar werd,
- d. die onmiddellijk voorafgaande aan zijn dienstbetrekking met een werkgever, niet zijnde een werkgever als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, een dienstbetrekking had als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening of een dienstbetrekking had, die is aangewezen op grond van artikel 38f, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen of een nog geldende indicatiebeschikking had op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014,
- e. die, voorafgaand aan zijn dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5 die is aangevangen op of na 1 januari 2015, een persoon is die met ondersteuning bij de arbeidsinschakeling van het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, of artikel 7a, eerste lid, onderdeel a, of derde lid, van de Participatiewet naar een dienstbetrekking is of werd toegeleid of een persoon is ten behoeve van wie loonkostensubsidie wordt verstrekt op grond van artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet, en van wie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Participatiewet, dan wel van wie door het college van burgemeester en wethouders in overeenstemming met de eisen gesteld aan een loonwaardevaststelling op grond van artikel 10d, eerste of tweede lid, van de Participatiewet een loonwaarde is vastgesteld die minder bedraagt dan het wettelijk minimumloon, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Participatiewet, of
- f. die arbeid verricht in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, niet zijnde een werknemer als bedoeld in onderdeel e

heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen na aanvang van de dienstbetrekking. Het recht op ziekengeld van de werknemer, bedoeld in onderdeel c, ontstaat niet eerder dan zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het recht op ziekengeld van de werknemer, bedoeld in onderdeel e, ontstaat niet eerder dan het moment waarop hij een arbeidsbeperkte wordt als bedoeld in artikel 38b, eerste of tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

3.

Op de werknemer, bedoeld in het tweede lid, onderdelen d, e en f, zijn het eerste lid, onderdelen c en d, niet van toepassing.

4.

De werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en ten aanzien van wie een dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, bij diens werkgever wordt voortgezet nadat dat recht is vastgesteld, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na vaststelling van het recht op uitkering.

5.

Het ziekengeld, bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, bedraagt 70% van het dagloon van de verzekerde.

6.

In afwijking van het vijfde lid wordt het ziekengeld in het tijdvak van 52 weken vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken van de werknemer, bedoeld in artikel 3, op verzoek van de werkgever gesteld op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn, indien daarop geen ziekengeld in mindering zou zijn gebracht. Indien de werknemer op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over de eerste twee dagen van het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, geen recht op loon heeft, wordt, in afwijking van de eerste zin, het ziekengeld over elk van deze dagen gesteld op de hoogte van het ziekengeld op de dag direct volgend op die twee dagen. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken zijn de tweede en derde zin van artikel 29, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

7.

Indien de werknemer, bedoeld in het tweede lid, werkzaam is op een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, wordt het dagloon, bedoeld in het vijfde en zesde lid, verminderd met het, naar werkdagen herleide, aan de werkgever verstrekte subsidiebedrag, bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening.

8.

Dit artikel is niet van toepassing indien de werknemer werkzaam is in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

9.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het tweede lid.

10.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt op verzoek van de werknemer of de persoon die verwacht een dienstbetrekking met een werkgever te zullen aangaan een verklaring of de aanvrager naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van het eerste lid, onderdeel c of d.

11.

Het bepaalde in het tweede en derde lid inzake het tweede lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op een arbeidsbeperkte als bedoeld in:

- a. artikel 38b, eerste lid, onderdelen d, e en f, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- b. artikel 38b, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

12.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een werknemer als bedoeld in het tweede lid of arbeidsbeperkte als bedoeld in het elfde lid tevens verstaan de persoon die niet langer aan de voorwaarden op grond van het tweede of elfde lid voldoet en als arbeidsbeperkte wordt beschouwd op grond van artikel 38b, zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen voor zover het betreft zijn perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen voordat zijn opname in de registratie van arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d, eerste lid, van die wet, eindigt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29b ZW

No-riskpolis

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Onder in bovenstaand artikel gestelde voorwaarden neemt het UWV in principe het inkomensrisico bij ziekte van de werkgever over. Het artikel werkt voor de werkgever als een verzekering: het vormt de zogeheten no-riskpolis. De werkgever blijft gebonden aan de loonbetalingsverplichting van art. 7:629 lid 1 BW, maar wordt door art. 29b en 29d (in samenhang met art. 29 lid 2 onderdeel g) gecompenseerd. Het loon wordt ex art. 7:629 lid 5 BW met de ZW-uitkering verminderd.

Re-integratie-instrument

De no-riskpolis heeft tot doel het aannemen of in dienst houden van (gedeeltelijk arbeidsgeschikte) werknemers met een verhoogd ziekterisico te stimuleren. Tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA; *Stb.* 1998, 290) was aan deze groep het label arbeidsgehandicapt verbonden. Deze term is vervallen. De Wet IWIA heeft de omschrijving van de doelgroep op een aantal punten gewijzigd. Vgl. de overgangsregels van art. 90-91a.

2. No-riskpolis met vijfjarige looptijd (lid 1 onderdeel a-d)

Onderdeel a-d omschrijven een deel van de doelgroep van de no-riskpolis. Een aantal deelgroepen heeft in geval van ziekte (ongeacht de oorzaak) tot vijf jaar na het sluiten van een arbeidsovereenkomst recht op ZW-uitkering.

Verlenging

Het tijdvak van vijf jaar wordt op grond van art. 29c verlengd ingeval een aanzienlijk verhoogd gezondheidsrisico wordt vastgesteld.

Informatieverplichting

Als de arbeidsovereenkomst twee maanden heeft geduurd (dus als de proeftijd in elk geval verlopen is) is de werknemer verplicht de werkgever te informeren over het mogelijke recht op ziekte-uitkering gebaseerd op art. 29b (of 29d), tenminste voor zover daarnaar wordt gevraagd (art. 38b lid 1).

a. WIA-uitkering

Onderdeel a betreft diegenen die direct voor ingang van de dienstbetrekking recht hadden op een (IVA-/WGA-)uitkering op basis van de WIA. De WIA wordt in overeenstemming met art. 90 lid 1 zo nodig gelezen als WAO of WAZ.

b. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Onderdeel b ziet op de zogeheten 35-mingroep. Die bestaat uit werknemers die na het (eventueel verlengde) ziektebepaling van ten minste 104 weken minder dan 35% arbeidsongeschikt volgens de WIA zijn, maar door ziekte of gebrek toch aangewezen zijn op ander werk. Ingeval aan de vier criteria (onderdeel 1-4) is voldaan, geldt de no-riskpolis voor de duur van vijf jaar.

Geen andere dienstbetrekking

De no-riskpolis is niet bedoeld voor dienstbetrekkingen die al vóór het verlopen van de wachttijd WIA zijn aangegaan. Is re-integratie gelukt, dan hebben re-integratiemiddelen geen functie meer. Daarom wordt elf weken voor de aflooptdatum nagegaan of er intussen een andere werkgever in het spel is. De termijn van elf weken geeft het UWV enige speling bij de toetsing. De toetsing kan samengaan met de beoordeling van de WIA-aanvraag, die elf weken voor afloop van de wachttijd moet worden ingediend (art. 64 lid 3 WIA). In elk geval per einddatum moet voor partijen duidelijk zijn of de no-riskpolis in het vervolg van toepassing is. Toepassing wordt niet belemmerd als betrokkene tijdens de wachttijd op proef werkt, tenzij die proefplaatsing dadelijk, althans binnen het ziektebepaling van twee jaar minus elf weken, wordt omgezet in een arbeidsverhouding (*Kamerstukken I 2005/06, 30318, C, p. 2*).

Tenzij er een bestaande dienstbetrekking is

Een uitzondering geldt voor degene die twee (of meer) dienstbetrekkingen heeft en als gevolg van ziekte of gebrek in een van de banen uitvalt. Als de andere dienstbetrekking al aanwezig is op de eerste dag van de wachttijd, dan komt de verzekerde eventueel toch in aanmerking voor de no-riskpolis. Zo niet, dan zou de verzekerde die blijft doorwerken (in de andere baan) hiervan nadeel ondervinden, hetgeen strijdig zou zijn met de re-integratiedoelstelling. Het is overigens niet vereist dat de verzekerde nog in dienst is bij de oude werkgever (verduidelijkt bij Verzamelwet SZW 2018, *Kamerstukken II 2016/17, 34766, 3, p. 54*).

Eigen of passend werk

De werknemer moet door ziekte of gebrek buiten staat zijn om de eigen of andere bij de eigen werkgever beschikbare passende arbeid te verrichten. Met werk dat wel bij de werkgever voorkomt, maar dat niet beschikbaar is en ingevolge art. 7:658a BW niet beschikbaar hoeft te worden gesteld, wordt geen rekening gehouden (*Kamerstukken I 2005/06, 30318, C, p. 3*). Toepassing van dit artikel betekent niet zonder meer dat de bedongen arbeid is gewijzigd in de in het kader van de re-integratieverplichting verrichte passende arbeid (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1985). Er ontstaat bij ziekte-uitval van de via de no-riskpolis verzekerde dan ook niet zomaar een nieuwe loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken voor de werkgever. Zou dat wel het geval zijn, dan zal de werkgever terughoudend blijven om zich voor re-integratie in te zetten.

Een werkgever

Ontbreekt passend werk binnen de onderneming, dan is het mogelijk de no-riskpolis in te roepen binnen vijf jaar na het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Die kan zelfs worden aangegaan met dezelfde eerdere werkgever, ingeval bij de onderneming later (dat wil zeggen na beëindiging van de arbeidsverhouding) werk vrijkomt.

c. Ziekte of gebrek belemmert onderwijs

Om de doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt te bevorderen, geldt de no-riskpolis bij het aangaan van een arbeidsverhouding tot vijf jaar na afronding van het onderwijs voor de minderjarige (onderdeel c) of meerderjarige (onderdeel d) schoolverlater die door ziekte of gebrek in het volgen van onderwijs werd of wordt belemmerd.

d. Niet van toepassing bij recht op Wajong

Onderdeel c en d gaat niet op bij recht op Wajong: de schoolverlater die een Wajong-uitkering ontvangt of ontving, valt onder lid 2 onderdeel a en komt daarom in aanmerking voor de no-riskpolis voor onbepaalde duur.

3. Blijvende no-riskpolis (lid 2)

Onderdeel a-e beschrijven de groepen die in aanmerking komen voor de no-riskpolis voor onbepaalde duur (althans voor onderdeel e tot 2021). Zij hebben ongeacht de lengte van het dienstverband gedurende ziekte recht op ZW-uitkering. Tot 1 januari 2016 was dit onderdeel genummerd als art. 29b lid 3, maar het oude tweede lid is inmiddels vervallen (*Stb.* 2015, 547).

a. Wajong-uitkering

De groep onder a bestaat uit degenen die bij het aangaan van de dienstbetrekking recht hebben op een Wajong-uitkering of hierop recht hadden. De no-riskpolis vervalt niet door het wegvallen van de Wajong-uitkering, maar blijft bestaan.

b. Wsw-baan

Onderdeel b onderscheidt zich van lid 2 onderdeel d door de koppeling met art. 7 Wet sociale werkvoorziening (Wsw 1997; *Stb.* 1997, 46). Deze bepaling heeft betrekking op Wsw-geïndiceerden die onder begeleiding bij een reguliere werkgever werken, hetgeen door de gemeente wordt gesubsidieerd. De toegang tot de Wsw 1997 is door invoering van de Participatiewet (*Stb.* 2014, 270) met ingang van 1 januari 2015 gesloten. Het UWV geeft geen indicaties ingevolge art. 11 Wsw 1997 meer af. Voor degenen die op 31 december 2014 reeds een Wsw-dienstbetrekking hadden, is er niets veranderd en blijft de no-riskpolis via de overgangsbepaling art. 19 Wsw 1997 van toepassing. Anderen met een geldige indicatie zonder baan kunnen zich per 2015 niet meer beroepen op de Wsw, maar mogelijk via onderdeel 2 wel op de no-riskpolis van de ZW.

c. Werknemer jonger dan 18 jaar

Krachtens onderdeel c (*Stb.* 2006, 703) is de permanente no-riskpolis evenzeer van toepassing op de arbeidsverhouding van de werknemer die later een Wajong-uitkering ontvangt. Dit artikellid is geschreven met het oog op jongeren die voor hun 18e bij een werkgever in dienst treden en enkel daardoor nog niet voor een Wajong-uitkering in aanmerking komen (recht op Wajong bestaat vanaf de leeftijd van 18 jaar). Maar de no-riskpolis gaat pas in nadat het recht op uitkering op grond van de Wajong is ingegaan. Tot die tijd komt het risico bij ziekte ex art. 7:629 lid 1 BW voor rekening van werkgever.

d. Wsw-indicatie in reguliere baan

Onderdeel d doelt op personen met een geldige indicatie voor de Wsw 1997 die voor 1 januari 2015 een reguliere arbeidsovereenkomst met een reguliere werkgever zijn aangegaan. Met 'reguliere arbeidsovereenkomst' wordt in dit verband bedoeld de arbeidsovereenkomst die buiten het kader van de Wsw 1997 is gesloten, hetgeen met name inhoudt zonder toepassing van art. 7 Wsw 1997. Met 'reguliere werkgever' wordt bedoeld de werkgever die niet is gemeente of werkvoorzieningschap in de zin van art. 2 Wsw 1997. De werkgever ontvangt hiervoor geen gemeentelijke subsidie, want de werknemer werkt zonder begeleiding. Voor de tegenovergestelde situatie zie onderdeel b.

De instroom tot de Wsw is met ingang van 1 januari 2015 (Participatiewet) gestopt. Het UWV indiceert niet meer. Voor lopende Wsw-dienstverbanden blijft de no-riskpolis van toepassing. Voor anderen met een arbeidsbeperking die na die datum (door bemiddeling van de gemeente) een baan aanvaarden bij een reguliere werkgever, is onderdeel e relevant. Zij komen voorts ook in aanmerking voor de no-riskpolis, voor zover is bepaald dat zij niet in staat zijn om een inkomen uit werk te verwerven van ten minste het minimumloon. De groep uit dit onderdeel viel tot 2016 onder de toepassing van lid 1, dat is de no-riskpolis met vijfjarige looptijd (*Stb.* 2015, 547).

e. Arbeidsbeperkt

Dit onderdeel is (tijdelijk) toegevoegd in het kader van de bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten met ingang van 1 januari 2016 en vervangt het tegelijkertijd vervallen oude lid 2 (*Stb.* 2015, 547). De doelgroep van de no-riskpolis is hierdoor uitgebreid met degenen die ex art. 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet door hulp bij de arbeidsinschakeling door de gemeente ofwel het college van burgemeester en wethouders (B&W) naar een baan zijn toegeleid en van wie het UWV of het college van B&W (*Stb.* 2016, 519) heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn tot het verwerven van een inkomen uit werk ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Voor de omschrijving van de doelgroep arbeidsbeperkte personen is aangesloten bij art. 38b Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv; *Stb.* 2005, 36). Tot inwerkingtreding van dit artikelonderdeel gaf lid 2 recht op een no-riskpolis met vijfjarige looptijd voor de werknemer met structurele functionele beperking die rechtstreeks voor ingang van de dienstbetrekking voor re-integratie onder verantwoordelijkheid van de gemeente (B&W) viel. De no-riskpolis kon echter pas worden ingeroepen nadat de werknemer gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar een inkomen had hoger dan het minimumloon. Als de no-riskpolis van onderdeel e vervalt per 2021, komt de tekst van het geschrapte lid 2 weer terug in een nieuw lid 3 (*Kamerstukken II*

f. Beschut werk

Dit onderdeel betreft personen die conform art. 10b Participatiewet uitsluitend in een beschutte werkomgeving onder aangepaste arbeidsomstandigheden mogelijkheden tot arbeidsdeelname hebben. Deze groep valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

4. WIA-uitkering tijdens dienstbetrekking (lid 4)

Deze bepaling vergroot de doelgroep van lid 1 verder tot werknemers die na toekenning van een WIA-uitkering niet van baan wisselen, maar het werk bij de eigen werkgever vervolgen. De no-riskpolis is dan voor de duur van (minimaal) vijf jaar van toepassing. In de rest van de gevallen moet de geldigheid van de polis bij ingang van de dienstbetrekking kunnen worden vastgesteld. Anders dan in het eerste lid, zijn WAO-uitkeringen in het vierde lid niet gelijkgesteld aan WIA-uitkeringen, zie aant. 2 onder a.

5. Uitkeringshoogte (lid 5, 6, 7)

a. Hoofdregel

De hoogte van de uitkering is als uitgangspunt gelijk aan 70% van het voor de werknemer geldende (gemaximeerde) dagloon, zo bepaalt lid 5. Er wordt geen wachttijd toegepast. Wil de polis echt no risk inhouden, dan is 70% van de loonsom soms niet toereikend, vandaar lid 6.

b. Afwijking

Lid 6 geeft de mogelijkheid tot het verhogen van de uitkering tot 100% van het (maximum)dagloon voor het geval de werkgever op grond van een cao of overeenkomst gehouden is bij ziekte het volledige loon door te betalen. De aanvulling op de ziekte-uitkering gaat niet verder dan de bovenwettelijke loonaanvulling die de werkgever dient te voldoen.

Verzoek werkgever

Suppletie gebeurt uitsluitend op verzoek van werkgever, hoewel ook impliciete verzoeken worden gehonoreerd. Geeft werkgever namelijk bij ziekmelding ingevolge art. 38a lid 2 aan een hogere som dan 70% van het loon te moeten doorbetalen, dan legt het UWV dit uit als een verzoek de ziekte-uitkering op het hogere bedrag te stellen.

Geen rekening houden met wachtdagen

De hoogte van de ziekte-uitkering gedurende de (eventuele) wachtdag(en) wordt gelijkgesteld aan de ziekte-uitkering na afloop van die wachttijd. Voor de invoering van deze regel (met ingang van 1 januari 2011, *Stb.* 2010, 867) moest het UWV het uitkeringsbedrag twee keer vaststellen: over de wachtdagen (70% van het dagloon) en over de tijd daarna (vaak 100% van het dagloon). Het UWV hoeft niet langer na te gaan of de werkgever wachtdagen toepast, wat een vereenvoudiging van het werk oplevert.

Alleen eerste ziektejaar

Na de 52e ziekteweek is aanvulling van ziekengeld uitgesloten. Dit is in lijn met de bedoeling van de wetgever dat vanaf dan het loon ook niet meer wordt gesuppleerd. Voor bepaling van de periode van 52 weken moet de samentellingsregel van art. 29 lid 5 worden toegepast.

c. Aftrek van Wsw-subsidie

Bij de berekening van het dagloon van de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7 Wsw 1997 wordt de in werkdagen uitgedrukte werkgeverssubsidie in mindering gebracht (lid 7).

6. Uitsluiting dienstbetrekking in zin van art. 2 Wsw 1997 (lid 8)

De no-riskpolis blijft buiten toepassing als de werknemer met Wsw-indicatie een arbeidsverhouding volgens art. 2 Wsw 1997 is aangegaan met de gemeente of het werkvoorzieningschap.

7. Nadere regels en voorwaarden (lid 9)

In deze bepalingen ligt de basis voor het stellen van voorwaarden aan de inzet van het re-integratie-instrument voor de gemeentelijke doelgroep. Voorbeelden zijn dat B&W ten minste twee jaar verantwoordelijk moeten zijn geweest voor de re-integratie van verzekerde of dat verzekerde ten minste twee jaar moet zijn ingeschreven bij het UWV, zoals is opgenomen in de Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV. Deze regeling is per 1 juli 2016 overigens ingetrokken. Het karakter van de ministeriële regeling leent zich volgens de wetgever beter voor het vaststellen van de criteria voor een individuele beoordeling dan de wet (*Kamerstukken I* 2005/06, 30318, C, p. 4).

8. Verklaring toepasselijkheid (lid 10)

Lid 10 (*Stb.* 2006, 703) geeft de (aspirant-)werknemer de mogelijkheid om van het UWV een verklaring te ontvangen die al of niet bevestigt dat de no-riskpolis kan worden ingeroepen, die aan de (eventuele) werkgever kan worden overgelegd.

9. Uitbreiding begrip arbeidsbeperkt (lid 11)

Voor de toepassing van dit artikel wordt met arbeidsbeperkt tevens bedoeld:

- degene die op grond van artikel 7 lid 1 sub a Participatiewet (ontvanger algemene bijstand op grond van de PW, nabestaanden- of wezenuitkering ingevolge de Anw of niet-uitkeringsgerechtigde) met ondersteuning van het college van B&W naar een baan wordt toegeleid en van wie door het UWV wordt vastgesteld dat deze niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (art. 38b lid 1 sub e Wfsv);
- degene die op of na 1 januari 2013 arbeidsbeperkt was, maar (na wetsaanpassing) op 1 mei 2015 niet langer een zodanig persoon was (art. 38b lid 1 sub f Wfsv); en
- degene die in verband met ziekte of gebrek (naar oordeel van het UWV) ontstaan voor het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, althans gedurende studietijd conform art. 1:4 Wajong belemmeringen ondervindt bij het verrichten van werk in dienstbetrekking, een uitkering ontvangt op grond van de PW of WIA en zonder die uitkering niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (art. 38b lid 2 Wfsv).

Ziektewet

Artikel 29c [Verlenging vijfjaarstermijn]

Geldend vanaf 01-08-2009

Indien ten aanzien van een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 90 van deze wet bij aanvang van het dienstverband wordt vastgesteld dat hij lijdt aan een ziekte of een gebrek die respectievelijk dat maakt dat hij binnen de in artikel 29b, eerste en vierde lid, van deze wet bedoelde termijn van vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking respectievelijk na vaststelling van het recht op uitkering een aanzienlijk verhoogd risico heeft op ernstige gezondheidsklachten, wordt die termijn van vijf jaar voor afloop daarvan verlengd, indien op dat moment de ziekte of het gebrek dan wel het verhoogde risico op ernstige gezondheidsklachten naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen nog bestaat.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 29c ZW

Verlenging no-riskpolis

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is met ingang van 1 augustus 2009 toegevoegd (*Stb.* 2009, 318). Als het ziekterisico verhoogd blijft, verlengt het UWV de duur waarbinnen de no-riskpolis kan worden ingeroepen met vijf jaar. Hierbij is niet relevant of het risico zich tijdens de reguliere looptijd reeds een keer heeft voorgedaan (CRvB 29 maart 2006, *LJN* AW2358, *USZ* 2006/146).

Ziektewet

Artikel 29d [Ziekengeld oudere werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

De werknemer die is geboren voor 8 juli 1954 en die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5, welke is aangevangen vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, en gedurende ten minste 52 weken recht had op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van zijn dienstbetrekking. Voor het bepalen van de perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is artikel 29, vijfde lid, tweede en derde zin, van overeenkomstige toepassing. De uitbetaling van het ziekengeld, bedoeld in de eerste zin, vindt niet eerder plaats dan de eerste dag van de veertiende week van de ongeschiktheid tot werken.

2.

Het ziekengeld, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer.

3.

In afwijking van het tweede lid wordt het ziekengeld in het tijdvak van 52 weken vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte van de werknemer, bedoeld in artikel 3, op verzoek van de werkgever gesteld op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn, indien daarop geen ziekengeld in mindering zou zijn gebracht.

4.

Dit artikel is niet van toepassing indien de werknemer werkzaam is in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 of 7 van de Wet sociale werkvoorziening.

5.

Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, worden onderbrekingen van het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet van ten hoogste vier weken gelijkgesteld met perioden waarin de werknemer recht had op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

6.

De werknemer die is geboren voor 1 januari 1962 en die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5, welke is aangevangen in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019, gedurende ten minste 52 weken recht had op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van zijn dienstbetrekking.

7.

Met uitzondering van de eerste volzin van het eerste lid, zijn het eerste tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing op het zesde lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29d ZW

No-riskpolis oudere voormalig langdurig werkloze werknemers

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Het artikel is vanaf 8 juli 2009 opgenomen (*Stb.* 2009, 287). Het behelst een (tijdelijke) compensatieregeling voor de werkgever ten aanzien van de loondoorbetaling gedurende ziekte aan de voorheen werkloze werknemer ouder dan 55 jaar. De bepaling vergroot daarmee de toepassing van de no-riskpolis. Aanleiding hiervoor vormt het advies van de commissie-Bakker (Commissie Arbeidsparticipatie, *Naar een toekomst die werkt*, juni 2008), die betoogde dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers een serieus beletsel vormt om oudere werknemers aan te nemen. De maatregel beoogt een impuls te geven aan de arbeidsmarktpositie van oudere werkloze werknemers.

Tijdelijk

De regeling zou aanvankelijk vervallen na tien jaar, dat wil zeggen met ingang van 8 juli 2019. De no-riskpolis zou dan materieel uitgewerkt zijn, ten gevolge van de gestelde leeftijdsgrens. De werking is echter uitgebreid (zie lid 6 jo. lid 7) en daarom is de einddatum als opgenomen in art. 96 geschrapt (dit artikel is met ingang van 2018 vervallen).

Informatieverplichting

Art. 38b lid 1 verplicht de werknemer die langer dan twee maanden in dienst is om op verzoek te laten weten dat er eventueel recht bestaat op ZW-uitkering ingevolge art. 29d (of art. 29b).

2. Voorwaarden (lid 1)

Het artikel kan alleen worden ingeroepen als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan.

a. Geboren voor 8 juli 1954

Deze leeftijdsgrens is bepaald op 8 juli 2009 (de datum van inwerkingtreding van het artikel): de werknemer van (toen) 55 jaar of ouder wordt bedoeld. De grens is gebaseerd op statistische feiten. Van de werknemers die na hun 55e het recht op WW invoeren, vindt 33% binnen één jaar een baan, tegen 51% van alle WW-ontvangers. Werknemers van 55 jaar en ouder melden zich minder vaak dan gemiddeld ziek. Maar als zij uitvallen, blijven zij in vergelijking tot andere werknemers langer ziek (*Kamerstukken II 2008/09, 31869, 3, p. 4*). De tijdelijkheid van de regeling blijkt uit het criterium van de geboortedatum in plaats van de leeftijd. De verzekerde die zich kan beroepen op deze no-riskpolis nadert namelijk de pensioenleeftijd. De relevantie van de no-riskpolis is echter onverminderd, daarom kan verlenging plaatsvinden via lid 6, zie hierna.

b. Langer werkloos dan 52 weken

De werkloosheidsduur wordt afgeleid van het ontvangen recht op WW-uitkering. Het recht op WW-uitkering moet ten minste 52 weken hebben geduurd. Die looptijd toont namelijk het bestaan van een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Samentelling

Bij de berekening van het tijdvak moet de samentellingsregel van lid 5 worden toegepast (zie aant. 6).

c. Arbeidsovereenkomst aangegaan voor pensioenleeftijd

Voorts moet de arbeidsovereenkomst gesloten zijn voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Het zinsdeel met deze strekking is per 2018 aan lid 1 toegevoegd (*Stb.* 2017, 484). Het was immers niet de bedoeling van de wetgever om de compensatieregeling tevens open te stellen voor werknemers die na ingang van het pensioen een arbeidsverhouding aangaan. De pensioenleeftijd vormt de grens aangezien dan inkomenszekerheid al via een andere regeling (AOW) verzekerd is.

3. Uitbetaling na dertien weken (lid 1 slot)

De wetgever betitelt art. 29d bewust als compensatieregeling en niet als no-riskpolis. Inhoudelijk is het artikel namelijk niet gelijk aan art. 29b. Eigenlijk kan niet van no risk worden gesproken, omdat er een risico van loondoorbetaling voor de werkgever resteert. Ziekte-uitkering wordt namelijk pas uitbetaald na het verstrijken van dertien ziekteperiodes. De bepaling strekt dus vooral tot het wegnemen van het risico van langdurend ziekteverzuim.

4. Uitkeringshoogte (lid 2 en 3)

Gelijk aan de regeling van art. 29b is de hoogte van uitkering 70 procent van het (maximum)dagloon.

Verhoging

Alleen als op basis van collectieve of individuele partijafspraken meer moet worden doorbetaald, kan het percentage tot hoogstens het dagloon worden verhoogd. De ziekte-uitkering kan in geen geval meer zijn dan hetgeen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst moet worden voldaan. De verhoging wordt uitsluitend verleend tot afloop van het tijdvak van 52 weken dat ingaat per eerste ziekteperiode (als nog geen ziekte-uitkering wordt uitbetaald, zie aant. 2). Die beperking in tijd is gemaakt om re-integratie niet in de weg te staan. Re-integratie blijft dan financieel de beste optie. Suppletie wordt niet vanzelf toegekend. De werkgever moet hierom verzoeken. Dat hoeft niet nadrukkelijk. Als de werkgever op het formulier bestemd voor ziekteaanmelding ex art. 38a lid 2 een loondoorbetalingspercentage hoger dan 70 procent invult, wordt dit door het UWV opgevat als verzoek tot aanvulling van het uitkeringsbedrag.

5. Uitsluiting dienstbetrekking in de zin van art. 2 en 7 Wsw (lid 4)

De compensatieregeling kan niet worden ingeroepen als de arbeidsverhouding is gebaseerd op art. 2 ofwel art. 7 Wsw

1997. Het gaat om Wsw-geïndiceerden die een arbeidsrelatie hebben gesloten met (art. 2 Wsw 1997) de gemeente, het werkvoorzieningschap, of (art. 7 Wsw 1997) een reguliere werkgever die daarvoor gemeentelijke subsidie ontvangt.

6. Samenvoegingsregel (lid 5)

Voor de berekening van het tijdvak van 52 weken als bedoeld in lid 1 worden onderbrekingen in de WW-duur korter dan of gelijk aan vier weken als refertetijd meegeteld.

7. Verlenging compensatieregeling (lid 6 en 7)

Omdat 81% van de werkgevers in een onderzoek door het UWV aangaf dat de compensatieregeling triggert tot het aannemen van werknemers boven de 50 (*Kamerstukken II* 2016/17, 34766, 3, p. 14), heeft de wetgever besloten de duur van de maatregel met ingang van 1 januari 2018 te verlengen (*Stb.* 2017, 484). De compensatieregeling staat daarom ex lid 6 tevens open voor werknemers geboren voor 1 januari 1962 (op de datum van inwerkingtreding van de wetwijziging waren zij dus 56 jaar of ouder), die na lange tijd van werkloosheid een arbeidsverhouding aangaan na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2020. Voor werknemers geboren voor 8 juli 1954 is dit toegevoegde lid irrelevant, zij kunnen zich namelijk beroepen op het reguliere regime van lid 1. Lid 7 regelt dat alle onderdelen uit dit artikel van overeenkomstige toepassing zijn.

Ziektewet

Artikel 29e [Ziekengeld en vastgestelde loonwaarde bij loonkostensubsidie]

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

Als het gaat om een werknemer waarvoor de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d, eerste of tweede lid, van de Participatiewet ontvangt en de werknemer recht heeft op ziekengeld als bedoeld in de artikelen 29, tweede lid, onderdeel e, 29a, 29b, of 29d, wordt het ziekengeld vermenigvuldigd met de voor die werknemer vastgestelde loonwaarde, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt:

- a. indien de voor de werknemer vastgestelde loonwaarde lager is dan 30 procent, de loonwaarde gesteld op 30 procent;
- b. indien de loonkostensubsidie, met toepassing van artikel 10d, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet wordt verstrekt zonder dat de loonwaarde is vastgesteld, de loonwaarde gesteld op 50 procent.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29e ZW

Ziekengeld en vastgestelde loonwaarde bij loonkostensubsidie

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel is ingevoegd met ingang van 1 januari 2022 bij *Stb.* 2021, 628 als onderdeel van een reeks van maatregelen uit het zogenoemde Breed Offensief (*Kamerstukken II* 2019/20, 35394) dat bedoeld is om de arbeidsdeelname van degenen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Het gaat om mensen die als gevolg van een beperking niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen en dus onder de werkingssfeer van de Pw vallen. De werkgever komt bij het aannemen van de werknemer met arbeidsbeperking conform art. 10d Pw in aanmerking voor gemeentelijke compensatie voor de verminderde productiviteit in de vorm van loonkostensubsidie. De hoogte hiervan is gelijk aan het verschil tussen het wettelijk minimumloon (WML) en de door de gemeente bepaalde loonwaarde, maar is in geen geval meer dan 70% van het minimumloon.

Loonwaarde

De loonwaarde is het percentage van het WML dat de werknemer met beperking ondanks de verminderde arbeidsprestatie

nog kan verdienen. Dit artikel regelt de samenloop tussen loonkostensubsidie en ZW-uitkering. Het komt erop neer dat de uitkering wordt verlaagd met (het percentage van) de loonwaarde. Is de loonwaarde 55%, dan bedraagt de uitkering 55% van wat deze normaal zou hebben bedragen.

2. Reikwijdte en samenloopberekening (lid 1)

De hier bedoelde werknemer heeft recht op ziekengeld in geval van ziekte:

- door orgaandonatie (art. 29 lid 2 sub e),
- door zwangerschap of bevalling (art. 29a),
- met toepassing van de no-riskpolis (art. 29b),
- met toepassing van de compensatieregeling voor oudere en voormalig langdurig werkloze werknemers (art. 29d).

Tot 2022 behoorde de werkgever de ziekmelding dubbel door te geven, aan de gemeente die de loonkostensubsidie vervolgens stopte, en aan het UWV dat overging tot uitbetaling van de ZW-uitkering. Dit leidde tot terugvorderingen tussen uitvoerders en werkgevers, omdat de werkprocessen niet synchroon lopen (*Kamerstukken II 2021/22*, 35897, nr. 9, p. 24). Om de uitvoering te vereenvoudigen, is bepaald dat de loonkostensubsidie van de gemeente gedurende ziekte doorloopt. De werkgever hoeft de gemeente dan ook niet meer op de hoogte te stellen van de ziekmelding.

Loonwaarde bepaalt uitkeringshoogte

Het UWV houdt bij de bepaling van de uitkeringshoogte rekening met de betaling van de loonkostensubsidie door het ziekengeld (70% of 100% van het toepasselijke dagloon, afhankelijk van de grondslag, hetgeen overigens onveranderd is gebleven) te vermenigvuldigen met het door de gemeente bepaalde loonwaardepercentage. De uitkomst vormt het ziekengeld dat aan de werknemer wordt uitbetaald. UWV gaat bij de vaststelling van het ziekengeld uit van het door de gemeente aan UWV verstrekte percentage aan loonwaarde op het moment van ziekmelding (*Kamerstukken II 2021/22*, 35897, nr. 9, p. 48).

WAZO

De samenloop tussen loonkostensubsidie en zwangerschaps-/bevallingsverlof is bij dezelfde wetswijziging op gelijke wijze geregeld, zie het vergelijkbare art. 3:13 leden 6, 7 en 8 WAZO.

3. Rekenregels voor bijzondere situaties (lid 2)

Dit artikellid geeft rekenregels voor een tweetal bijzondere situaties.

Bodem vermenigvuldigingsfactor (lid 2 sub a)

De vermenigvuldigingsfactor voor de berekening van de uitkering is niet lager dan 30%, ook als de loonwaarde dat wel is. De loonkostensubsidie is namelijk gemaximeerd op 70% van het WML. Om te voorkomen dat de werkgever financieel moet inleveren, is deze ondergrens ingesteld.

Forfaitaire loonkostensubsidie (lid 2 sub b)

Art. 10d lid 1 onderdeel a jo. lid 5 Pw geeft de gemeente de mogelijkheid om maximaal zes maanden loonkostensubsidie toe te kennen zonder vaststelling van de loonwaarde. De loonkostensubsidie wordt dan forfaitair bepaald op 50%. In dit lid is geregeld dat ook van dit percentage wordt uitgegaan bij de berekening van het ziekengeld.

4. Ministeriële regeling (lid 3)

Het laatste lid geeft een grondslag voor de mogelijkheid om deze systematiek bij ministeriële regeling nader uit te werken.

Ziektewet

Artikel 29f

Inwerkingtreding onbekend (Stb. 2014, 280 jo Stb. 2014, 442 21-11-2014)

1.

Het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 29e, wordt berekend door samentelling van:

- a. het aantal kalenderjaren, gelegen in de periode vanaf en met inbegrip van 1998 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de dag is gelegen waarop het recht op ziekengeld op grond van deze wet is ontstaan, waarover de werknemer aantoonde over 52 of meer dagen per jaar loon te hebben ontvangen; en
- b. het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het jaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot 1998.

2.

Een kalenderjaar wordt in aanmerking genomen bij de berekening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien volgens de informatie als bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de werknemer in dat jaar over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden met dagen waarover loon is ontvangen, gelijkgesteld:

- a. dagen waarover recht bestond op een uitkering die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of met een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor zover deze uitkering wordt toegekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% respectievelijk wordt toegekend over periodes waarin de verzekerde slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur;
- b. dagen waarover een persoon een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend.

4.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (*PbEU* L 166) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen. De in de eerste zin bedoelde persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon.

5.

In afwijking van het vierde lid worden over de periode tot 1 januari 2005, waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (*PbEU* L 166) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt, gelijkgesteld met, en worden dergelijke kalenderjaren over de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2007 voor drie kwart gelijkgesteld met, kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen.

6.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren vanaf en met in begrip van een bij ministeriële regeling nader te bepalen kalenderjaar, waarin een persoon inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of voor het verlenen van ondersteuning ten laste van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of die voldoet aan artikel 14a van de Zorgverzekeringswet, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen, tenzij hij deze inkomsten ontvangt uit arbeid als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Ziektewet. De eerste zin is uitsluitend van toepassing indien de in de eerste zin bedoelde persoon aantoonde dat deze zorgverlening aan deze voorwaarden voldoet of heeft voldaan. Die persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit lid.

7.

Het vierde, vijfde en zesde lid vinden geen toepassing indien de verzorgende persoon in een kalenderjaar voor een periode langer dan een half jaar als werknemer in de zin van een wettelijke regeling inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid of op de loongerelateerde uitkering op grond van hoofdstuk 7 van deze wet[lees: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen].

8.

Voor de toepassing van het vierde en vijfde lid wordt onder:

- a. een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;
- b. een pleegkind verstaan een kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.

9.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden dagen, tot een maximum van achttien maanden, waarover de werknemer onbetaald verlof heeft genoten, gelijkgesteld met dagen, waarover loon is ontvangen.

10.

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als loon beschouwd een uitkering:

- a. op grond van de Werkloosheidswet, met uitzondering van een uitkering op grond van hoofdstuk IV van die wet;
- b. op grond van hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, met uitzondering van een uitkering aan de persoon die slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur;
- c. op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%; of
- d. die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering als bedoeld in onderdeel a, b of c.

11.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld:

- a. ter vaststelling van het aantal dagen waarover loon is ontvangen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid;
- b. op grond waarvan voor het bepalen van het aantal van 52 dagen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, dagen waarover, anders dan bedoeld in het negende lid, geen loon is ontvangen, worden gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Ziektewet

Artikel 29g [Verplicht passende arbeid]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

De verzekerde die ziekengeld ontvangt is verplicht in voldoende mate te trachten mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid te behouden of te verkrijgen.

2.

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die ziekengeld ontvangt in elk geval verplicht:

- a. zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het re-integratiebedrijf in opdracht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
- b. mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op zijn inschakeling in de arbeid, die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
- c. mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
- d. mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- e. te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in het plan van aanpak en het re-integratieplan, bedoeld in onderdeel d.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29g ZW

Verplichtingen vangnetter

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit per 1 januari 2013 ingevoegde artikel komt inhoudelijk overeen met art. 29 WIA (*Stb.* 2012, 464). Het beschrijft de verplichtingen die de ontvanger van ziekte-uitkering heeft om passend werk te verwerven althans te behouden, om het herstel niet te belemmeren en om mee te werken met overige aan re-integratie gerelateerde maatregelen. Het artikel is met name bedoeld voor werknemers die geen werkgever meer hebben, de zogeheten vangnetters. In dat geval is het UWV immers verantwoordelijk voor de re-integratie.

Ziektewet

Artikel 29h [WW-gerechtigde]

Geldend vanaf 01-04-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

In afwijking van de artikelen 29, achtste lid, en 29a, eerste, tweede en vierde lid, wordt het ziekengeld van degene die laatstelijk verzekerd was op grond van artikel 7, onderdeel a, of 8c, onderdeel a, en recht had op een uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg omdat zij als werknemer werd aangemerkt omdat zij verzekerd was op grond van artikel 7, onderdeel a, vastgesteld overeenkomstig artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet, met dien verstande dat de factor 0,7 op 1 wordt gesteld als het recht op ziekengeld is gebaseerd op artikel 29, tweede lid, onderdeel e of f. Hierbij zijn de bepalingen met betrekking tot het dagloon, maandloon en inkomen van artikel 1b van de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing. Bij deze vaststelling blijft artikel 31, tweede lid, buiten toepassing met dien verstande dat het loon, bedoeld in artikel 30, tweede lid, aangemerkt wordt als inkomen als bedoeld in artikel 47 van de Werkloosheidswet.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degene die recht heeft op ziekengeld omdat hij laatstelijk verzekerd was op grond van artikel 8 en dat ziekengeld werd berekend op grond van het eerste of dit lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29h ZW

WW-gerechtigde

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is met ingang van 1 april 2017 ingevoegd (*Stb.* 2016, 471). Het heeft betrekking op de WW-ontvanger die langer dan dertien weken door ziekte arbeidsongeschikt is en vervolgens wordt overgeheveld van WW naar ZW. In dit artikel is geregeld dat de berekening van de hoogte van de ZW-uitkering gelijk is aan die van de WW-uitkering, zodat de hoogte van het dagloon tijdens ziekte niet verandert. In deze bepaling wordt nog benadrukt dat, wanneer de arbeidsongeschiktheid samenhangt met orgaandonatie, zwangerschap of bevalling (art. 29 lid 2 onderdeel e en f ZW), het ziekengeld 100% van het dagloon bedraagt (factor 1).

Ziektewet

Artikel 30 [Passende arbeid]

Geldend vanaf 01-01-2018

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

1.

De zieke werknemer is verplicht:

- a. passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
- b. in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
- c. geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

2.

Weigert de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zonder deugdelijke grond de arbeid, bedoeld in het eerste lid, te verrichten, dan wordt het loon dat hij zou hebben ontvangen indien hij deze arbeid wel verricht had, beschouwd als inkomen als bedoeld in artikel 31, eerste lid.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde werknemer verplichten zich als werkzoekende te laten registreren en die registratie tijdig te doen verlengen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de door hem daartoe aangewezen deskundige kunnen degene aan wie ziekengeld is toegekend voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing dan wel voorzover dit voortvloeit uit de taak, bedoeld in artikel 30 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, tot behoud, herstel en bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

5.

Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste lid wordt, gedurende de eerste periode van zes maanden waarin recht bestaat op ziekengeld, verstaan arbeid die aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden. Na deze periode van zes maanden is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, passend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passend wordt beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening of arbeid op grond waarvan men niet als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet wordt aangemerkt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent het begrip passende arbeid, waarbij tevens wordt bepaald op welke wijze wordt vastgesteld of arbeid aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, alsmede in welke gevallen een periode waarin een recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat, wordt meegeteld bij de vaststelling van de periode, bedoeld in de eerste zin.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 30 ZW

Passende arbeid

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Verplichting tot verrichten passend werk (lid 1)

In verband met het streven naar re-integratie moet de zieke werknemer passend werk (proberen te) verwerven en verrichten. Ook mag de verzekerde geen eisen stellen die de verwerving en verrichting van passende werkzaamheden belemmeren, bijvoorbeeld door ongebruikelijke werktijden op te geven. Het is aan het UWV of zo nodig de rechter om uit te maken wat die eisen inhouden. Tekstueel is het lid sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (*Stb.* 2012, 464) zowat gelijk aan art. 30 lid 1 WIA. Meestal zijn de re-integratieverplichtingen gebaseerd op art. 7:629 lid 3 onderdeel c jo. 7:658a BW, namelijk als er een werkgever in het spel is. Voor verzekerden zonder werkgever vormt art. 30 de basis.

Uitzondering art. 29a lid 6

Van de verplichting vrijgesteld is de vrouwelijke verzekerde die in verband met zwangerschap of bevalling recht op ZW-uitkering heeft. De vrijstelling vervalt na afloop van het zwangerschaps- of bevallingsverlof ex art. 3:1 WAZO.

2. Gevolgen van weigeren passende arbeid (lid 2)

Het weigeren van passende werkzaamheden heeft als consequentie dat (het als gevolg van de afwijzing) gemiste inkomen in mindering wordt gebracht op de hoogte van de ziekte-uitkering. Hier bestaat een verschil met de sanctie in geval van weigering van werk binnen de arbeidsverhouding: deze leidt tot verlies van het recht op loon (art. 7:629 lid 3 onderdeel c BW). Bij verschil van mening tussen werkgever en werknemer over de vraag of het te aanvaarden werk passend is, geeft het UWV in een deskundigenoordeel uitkomst (art. 7:629a BW). Wie diezelfde vraag beoordeelt in de relatie UWV-werknemer is niet geheel duidelijk. Het instrument van het deskundigenoordeel ontbreekt hier in elk geval, hoofdstuk 5 Wet SUWI geeft hiervoor geen basis. Het UWV als uitvoerder en toetser zou namelijk impliceren dat first en second opinion uit dezelfde koker zouden komen. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever bij een geschil tussen UWV en verzekerde over re-integratie drie middelen aanwijst: mediation, klachtrecht en ten slotte bezwaar en beroep (*Handelingen II* 2006/07, 83, p. 4538).

3. Verplichting tot inschrijven UWV (lid 3)

Om de mogelijkheden tot passend werk te vergroten, kan het UWV van de verzekerde vorderen dat deze zich als werkzoekende inschrijft bij het UWV en de inschrijving vervolgens op tijd verlengt. Als de verzekerde niet aan deze voorwaarden voldoet leidt dit tot oplegging van een maatregel op grond van art. 45 lid 1 onderdeel k. Als niet-nakoming samenloopt met werkweigering, dan heeft de sanctie uit het vorige lid voorrang. Zie voor deze regel ook art. 45 lid 1 onderdeel k.

4. Nadere re-integratieregels (lid 4)

Dit lid geeft een basis om verzekerden te kunnen binden aan eventuele re-integratievoorschriften. Op overtreding van deze voorschriften is een maatregel gesteld (art. 45 lid 1 onder k).

5. Passende arbeid (lid 5)

Wat passende arbeid is, concretiseert lid 5. De definitie is overgenomen uit art. 24 lid 3 WW, zoals ook gebeurd is in art. 7:658a lid 3 BW (*Stb.* 2007, 553). Bij de Wwz (*Stb.* 2014, 216) is met ingang van 1 juli 2015 de definitie aangepast. Passende arbeid wordt, nadat gedurende zes maanden ziekgeld is uitgekeerd, omschreven als: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Arbeid in het kader van art. 2 Wsw valt hierbuiten. Wat gedurende de eerste zes maanden passend is, is uitgewerkt in het Besluit passende arbeid WW en ZW (*Stb.* 2014, 525). Het vijfde lid geeft hiervoor de basis. Er is aangesloten bij het WW-regime: naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, wordt van de werknemer verlangd dat deze concessies doet ten aanzien van de aard van het te aanvaarden werk gerelateerd aan functie en opleidingsniveau. Tot 1 juli 2015 werd de benadering gevolgd uit de vervallen Richtlijn passende arbeid 2008 (*Stcrt.* 2008, 123): na twaalf maanden werd arbeid op alle niveaus als passend aangemerkt, ongeacht het niveau van het werk waaruit de verzekerde werkloos/ziek was geworden. Nu is dat reeds na zes maanden het geval. Gedurende zes maanden heeft de verzekerde de tijd om werk te vinden dat wat niveau, loon en reistijd betreft het beste aansluit bij de baan waarin de verzekerde ziek geworden is. Er worden vier opleidingsniveaus onderscheiden:

1. wo, hbo;
2. mbo, havo, vwo;
3. vmbo, mavo; en
4. basisschool, geen onderwijs.

Het eerste half jaar is een baan passend die een inkomen geeft van ten minste 70% van het loon dat de verzekerde voor uitval wegens ziekte ontving. Ten slotte wordt reistijd tot twee uur (heen en terug) als passend aangemerkt.

Geen nieuwe periode

In het Besluit passende arbeid WW en ZW is tevens geregeld dat er geen nieuwe periode van zes maanden ontstaat wanneer er naast een ZW-recht een WW-recht ontstaat, wanneer er een tweede WW-recht ontstaat, of wanneer de werknemer tijdens een WW-recht ziek wordt, zie *Kamerstukken II* 2013/14, 33988, 3, p. 45.

6. Impact Verzamelwet SZW 2015

Op grond van de Verzamelwet SZW 2015 is de tekst van lid 5 per 1 juli 2015 iets aangepast. Als gevolg van deze aanpassing bepaalt lid 5 expliciet dat arbeid die aansluit op de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, passend is gedurende de eerste zes maanden waarin ziekgeld wordt genoten. Lid 5 biedt ook de grondslag om het begrip passende arbeid nader te regelen in een besluit. De Verzamelwet SZW 2015 zorgde ervoor dat lid 5 ook de grondslag bevat om in dat besluit te regelen dat er geen nieuwe periode van zes maanden ontstaat wanneer er naast een ZW-recht een WW-recht ontstaat, wanneer er een tweede WW-recht ontstaat, of wanneer de werknemer tijdens een WW-recht ziek wordt, zie *Kamerstukken II* 2013/14, 33988, 3, p. 45. Op 1 juli 2015 is het Besluit passende arbeid WW en ZW (*Stb.* 2014, 525) van

kracht geworden.

7. Passende arbeid

Per 1 juli 2015 is de definitie van passende arbeid aangepast. Zie verder het Besluit passende arbeid WW en ZW (*Stb.* 2014, 525).

Ziektewet

Artikel 30aa [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-01-2013

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 29g en 30, eerste en tweede lid.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij bepaalde groepen werknemers worden vrijgesteld van verplichtingen, hun op grond van de artikelen 29g en 30, eerste lid, opgelegd.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan aan werknemers in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan worden verleend van verplichtingen, hun op grond van artikel 30, eerste lid, opgelegd.

Ziektewet

Artikel 30a [Herziening/intrekking besluit]

Geldend vanaf 01-01-2016

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een besluit tot toekenning van ziekengeld en terzake van weigering van ziekengeld, herziet het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een dergelijk besluit of trekt hij dat in:

- a. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 30, 31, 38, 45 of 49 heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ziekengeld;
- b. indien anderszins het ziekengeld ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
- c. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 28, 31, 45 of 49 ertoe leidt dat niet kan worden vastgesteld of nog recht op ziekengeld bestaat.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afzien indien daarvoor dringende redenen zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 30a ZW

Herziening/intrekking besluit

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Art. 30a is ingevoegd bij de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMTI; *Stb.* 1996, 248), die een meer stringent sanctiebeleid invoerde. Art. 30a is echter niet zozeer gericht op het toepassen van sancties als op het corrigeren van foutief genomen beslissingen.

2. Herziening of intrekking (lid 1 aanhef)

Het UWV is als hoofdregel verplicht een foutieve toekenning van uitkering te herzien of in te trekken met terugwerkende kracht tot en met de dag dat het als zodanig toegekende recht niet langer bestaat. Deze bepaling is ook van toepassing als hierbij geen sprake was van toedoen van verzekerde en verzekerde zelf niet kon vermoeden dat er met de uitkering iets mis was (hoewel afwijking mogelijk is: lid 2).

Onverminderd

Deze bepaling laat de rechtsbasis onverlet voor herziening of intrekking die andere artikelen geven. Art. 30a lijkt hierdoor een soort restbepaling, hoewel de wettekst het niet stellig zegt. Samenloop is in elk geval mogelijk.

3. Gronden (lid 1 onderdeel a-c)

Onderdeel a-c omschrijven de gronden op basis waarvan het UWV de ziekte-uitkering herzielt of intrekt.

a. Niet-nakoming verplichtingen

Toepassing van onderdeel veronderstelt een causale band tussen de onterecht toegekende of te hoge ziekte-uitkering en de niet of niet gehele nakoming van de verplichting tot het verrichten van passend werk (art. 30), tot het melden van ontvangen inkomsten (art. 31), tot ziek- en hersteldmelding (art. 38a, niet art. 38), als bedoeld in art. 45 of tot het mededelen van alle relevante feiten en omstandigheden (art. 49). Niet-nakoming leidt dus niet zonder meer tot herziening of intrekking van uitkering. Daarbij zijn in de artikelen zelf sancties opgenomen, die een corrigerende werking hebben.

b. Overige redenen

De reikwijdte van onderdeel b is breed. Hieronder vallen ook fouten die geheel bij het UWV liggen.

c. Niet-nakoming inlichtingenverplichtingen

Het toepassen van onderdeel c vraagt een causale relatie tussen het niet kunnen vaststellen van het uitkeringsrecht en de niet (behoorlijke) nakoming van de verplichtingen ingevolge art. 28, 31, 45 of 49. Ontoereikende informatie van verzekerde moet de beoordeling van het recht op uitkering rechtstreeks belemmeren, wil de onderhavige bepaling kunnen worden toegepast. Als de verzekerde niet verschijnt op een oproep voor een onderzoek door de verzekeringsarts kan het UWV ook een lopende ziekte-uitkering stopzetten.

4. Hardheidsclausule (lid 2)

Van de verplichting tot herziening of intrekking van uitkering kan worden afgeweken, voor zover hiervoor in een concreet geval dringende redenen zijn. Uit de toelichting op de Beleidsregels schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen 2006 (*Stcrt.* 2006, 230, p. 17) volgt dat dringende redenen slechts worden aangenomen in het incidentele geval dat herziening of intrekking gezien de bijzondere feiten en omstandigheden tot onaanvaardbare consequenties zou leiden. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (met name is hierbij het rechtszekerheidsbeginsel relevant) maken deel uit van deze gevolgentoets. De lat ligt hierbij hoog. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de rol van de verzekerde. Staat de foutieve toekenning los van de verzekerde zelf, maar moest duidelijk zijn dat de uitkering te hoog was, dan wordt de beslissing herzien of herroepen met terugwerkende kracht tot en met de dag dat de fout redelijkerwijs kenbaar moest zijn. Kon de niet-verwijtbaar handelende verzekerde niet weten dat een te hoge uitkering was vastgesteld, dan telt de dag waarop het UWV hem of haar van de fout op de hoogte stelde als ingangsdatum van herziening of intrekking.

In de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726), past de Centrale Raad van Beroep nieuwe maatschappelijke opvattingen over overheidsoptreden toe op de herziening of terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen (in casu Wajong) door afstand te nemen van deze restrictieve uitleg van het begrip dringende redenen. Vanaf nu legt de Raad de term ruim uit, waarbij ook plaats wordt gegeven aan toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het evenredigheidsbeginsel. Er moet niet alleen naar de gevolgen van de herziening of terugvordering worden gekeken, maar ook naar de oorzaak hiervan. Hierbij spelen alle feiten en omstandigheden van het geval een rol. Ook het eigen aandeel van het UWV moet in aanmerking worden genomen: is de terugvordering ontstaan door een fout of opgelopen door stilzitten van het UWV, dan kan dat aanleiding zijn om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien. Het UWV is verplicht een belangenafweging te maken waarvan de uitkomst niet onevenredig mag zijn. Als op voorhand reeds duidelijk is dat terugvordering tot financiële problemen gaat leiden, moeten die ook worden meegewogen. Ze zouden kunnen gelden als dringende redenen. Deze gewijzigde benadering leidt tot een verdergaande toetsing van de dringende redenen door de bestuursrechter. De bestuursrechter gaat indringender toetsen ofwel kritischer bekijken of instanties bij de handhaving voldoende oog hebben voor de menselijke maat. Zie voor meer jurisprudentie het commentaar op art. 36 WW en het commentaar op art. 76 WIA.

Ziektewet

Artikel 30b [Intrekking of verlaging na bezwaar of beroep werkgever]

Geldend vanaf 01-03-2003

1.

De intrekking of verlaging van een uitkering, die voortvloeit uit het door de werkgever ingesteld bezwaar of beroep, vindt niet eerder plaats dan de dag volgend op die waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing in geval van intrekking van het bezwaar of beroep omdat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geheel of gedeeltelijk is tegemoet gekomen aan het bezwaar of beroep van de werkgever.

2.

Het eerste lid geldt niet, indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de werknemer ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 30b ZW

Intrekking/verlaging na bezwaar of beroep werkgever

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is ingevoegd bij de Wet eigenrisicodragen Ziektewet (*Stb.* 2002, 584), die tevens bezwaar en beroep openstelde voor de betrokken werkgever (eigenrisicodrager) tegen toekenning van ziekengeld aan de werknemer. Wordt de werkgever in het gelijk gesteld, dan kan dat betekenen dat het uitkeringsrecht van de werknemer met terugwerkende kracht vervalt of de hoogte van de uitkering naar beneden wordt bijgesteld. Om te harde consequenties voor de verzekerde tegen te gaan, gaat die intrekking of vermindering niet eerder in dan de dag na de beslissing op bezwaar of beroep.

Ziektewet

Artikel 31 [Inlichtingenverplichting betreffende inkomsten]

Geldend vanaf 01-01-2025

1.

De verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en tevens inkomen geniet, is verplicht hiervan vóór de uitkering van ziekengeld op door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in zijn reglement te bepalen wijze mededeling te

doen.

2.

Op het ziekgeld wordt in mindering gebracht: $p/100 \times A \times B/C$ waarbij:

p staat voor het percentage van het dagloon dat de verzekerde als ziekgeld ontvangt;

A staat voor het inkomen;

B staat voor het dagloon waarnaar het ziekgeld is berekend;

C staat voor het dagloon waarnaar het ziekgeld zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 31 ZW

Mededelingsplicht inkomsten

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Opgave van inkomsten (lid 1)

De werknemer die zich beroept op het recht op ziekte-uitkering en tevens inkomen ontvangt, is verplicht aan het UWV een schriftelijke opgave te doen van de som van de inkomsten (maandelijks via het digitale formulier inkomstenopgave). Dit is uitgewerkt in art. 9 van het op art. 54 gebaseerde Ziekgeldreglement 2017 (*Stcrt.* 2017, 16428). Het gaat om looninkomsten, inkomen uit onderneming en leeftijdspensioenen. Loon wordt grotendeels in lijn met art. 16 Wfsv uitgelegd als hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Een beëindigingsvergoeding valt hierbuiten (CRvB 29 juni 1973, RSV 1974/45).

Bestuurlijke sancties

Op niet-nakoming van de mededelingsverplichting is een sanctie gesteld: art. 45a geeft een basis voor boeteoplegging. Niet tijdige nakoming heeft toepassing van een maatregel tot gevolg (art. 45 lid 1 onderdeel i).

2. Cumulatie van loon en ziekte-uitkering (lid 2)

ZW-uitkering strekt tot compensatie van inkomensderving ten gevolge van ziekte. Om overcompensatie te verhinderen, wordt het (bruto-)dagloon met het (bruto-)inkomen uit arbeid verminderd. De uitkomst geeft de maximale ZW-aanvulling. In geen geval wordt het inkomen verder aangevuld dan tot de geldende uitkeringshoogte van 70 of 100% van het (maximum)dagloon.

Formule

Met ingang van januari 2011 (*Stb.* 2010, 867) is voor de berekening van het inkomensbedrag dat wordt gekort de formule $p/100 \times A \times B/C$ opgenomen. Deze is wat opbouw betreft gelijk aan berekeningsformules uit andere socialezekerheidswetten, zie bijv. art. 52 lid 1 WIA. De breuk B/C is alleen relevant voor zogeheten veelverdieners, verzekerden met een dagloon hoger dan het maximumdagloon. Voor werknemers met een dagloon onder het maximumdagloon is de uitkomst van de breuk B/C namelijk 1: de teller (het gehanteerde gemaximeerde dagloon) en de noemer (het feitelijke ongemaximeerde dagloon) zijn gelijk. Voor veelverdieners impliceert de breuk B/C dat een lager percentage van het inkomen met de uitkering wordt verrekend.

Reeds verworven inkomen

Ontvangt de verzekerde voor toekenning van ziekte-uitkering loon uit twee dienstbetrekkingen en blijft hij of zij na de ziekte in de andere baan doorwerken, dan telt het hieruit verdiende inkomen niet als inkomen dat het dagloon vermindert, voor zover het na ziekte niet toeneemt (CRvB 24 december 2004, RSV 2004/96).

3. Cumulatie van inkomsten buiten dienstbetrekking en ziekte-uitkering (lid 3)

Voor de berekening van het als zelfstandige verworven inkomen wordt uitgegaan van de fiscale (netto-)winst (CRvB 12 februari 1992, RSV 1992/294). Het loon dat de directeur-groootaandeelhouder als werknemer niet laat uitbetalen, vormt inkomen uit arbeid anders dan in dienstbetrekking, indien het tot meer winst voor de vennootschap leidt (CRvB 13 augustus 1993, RSV 1993/296).

Reeds verworven inkomen

Geen rekening wordt gehouden met inkomsten die verzekerde al ontving, voordat recht op uitkering op grond van de ZW of WAZO werd geclaimd.

Ziektewet

Artikel 32 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 32a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 33 [Terugvordering ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2021

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het ziekengeld, dat als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 30, tweede lid, 30a of 45 onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen teruggevorderd.

2.

Het ziekengeld dat onverschuldigd aan de werkgever is betaald, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de werkgever teruggevorderd, indien de werkgever het ziekengeld op grond van artikel 629, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in mindering heeft kunnen brengen op het loon.

3.

In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt teruggevorderd:

- a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
- b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
- c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan

verrichten; of

- d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.

4.

De in het derde lid, onderdelen a, b en c, genoemde termijn is tien jaar indien de terugvordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, of 49.

5.

De in het derde lid, onderdelen a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:

- a. het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; en
- b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 49.

6.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

7.

Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn.

8.

In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder voorwaarden die Onze Minister kan stellen, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een door Onze Minister vast te stellen bedrag niet te boven gaat.

Ziektewet

Artikel 33a [Dwangbevel]

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de onverschuldigd betaalde uitkering, bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, invorderen bij dwangbevel.

2.

Artikel 45g is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aflossingsbedragen lager vaststelt.

Ziektewet

Artikel 33b [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-07-2009

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij is vastgesteld dat onverschuldigd is betaald.

Ziektewet

Artikel 34 [Schuldregeling]

Geldend vanaf 21-12-2021. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 15-11-2021

1.

In afwijking van artikel 33, eerste lid, kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op verzoek van de werknemer, besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering af te zien bij medewerking aan een schuldregeling, indien:

- a. redelijkerwijs te voorzien is dat de werknemer niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
- b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de in het tweede lid bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen;
- c. een naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling tot stand is gekomen door tussenkomst van een schuldhelpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet;
- d. aannemelijk is dat medewerking aan een schuldregeling niet concurrentieverstorend werkt; en
- e. uitdeling in het kader van de schuldregeling plaatsvindt overeenkomstig artikel 349 van de Faillissementswet.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien een vordering is ontstaan door het opzettelijk of door grove schuld niet nakomen door de werknemer van de verplichting, bedoeld in artikel 31, en hiervoor een boete als bedoeld in artikel 45a is opgelegd, dan wel met betrekking tot het niet naleven van die verplichting aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht.

3.

Het besluit tot het afzien van terugvordering of van verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van de werknemer gewijzigd indien:

- a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid;
- b. de werknemer zijn schuld aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of
- c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bevoegdheid om mee te werken aan schuldregelingen.

Ziektewet

Artikel 34a [Bevoorrechte vorderingen]

Geldend vanaf 01-01-2012

Een vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in de artikelen 33 en 34 is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na de vorderingen, bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Ziektewet

Artikel 35 [Overlijdensuitkering]

Geldend vanaf 01-04-2012

1.

Na het overlijden van degene, aan wie ziekengeld is toegekend, wordt met ingang van de dag na het overlijden, ziekengeld in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:

- a. aan de langstlevende van de echtgenoten;
- b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;
- c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan degenen met wie de overledene in gezinsverband leefde.

2.

De overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van het ziekengeld over één maand doch niet over de zaterdagen en

zondagen, berekend naar de hoogte van dat ziekengeld op de dag of laatstelijk voor de dag van overlijden van degene aan wie het ziekengeld is toegekend.

3.

In verband met het overlijden van degene aan wie ziekengeld is toegekend, is artikel 29, vierde lid, niet van toepassing.

4.

De overlijdensuitkering wordt ambtshalve of op verzoek aan de rechthebbende of rechthebbenden genoemd in het eerste lid, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uitbetaald.

5.

De overlijdensuitkering wordt in een bedrag ineens uitbetaald.

6.

Het bedrag van de overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag aan ziekengeld dat, over na het overlijden gelegen dagen, reeds is uitbetaald.

7.

De overlijdensuitkering is niet vatbaar voor beslag.

Ziektewet

Artikel 36 [Overlijdensuitkering in bijzondere situaties]

Geldend vanaf 01-05-2007

1.

In de gevallen, waarin op de dag van het overlijden van de verzekerde of van degene die verzekerd is geweest, nog geen ziekengeld is toegekend omdat aan het overlijden geen periode van arbeidsongeschiktheid voorafging of artikel 29, tweede lid, onderdeel d, onder 1°, van toepassing was, dient de uitbetaling als bedoeld in artikel 35, eerste lid, plaats te vinden, alsof hem met ingang van de dag na het overlijden ziekengeld is toegekend.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid, wordt onder degene die verzekerd is geweest uitsluitend verstaan degene die, ware hij niet overleden, doch arbeidsongeschikt geworden, nog aanspraak op ziekengeld had kunnen ontlenen aan artikel 46.

Ziektewet

Artikel 37 [Informatierecht UWV]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd verzekerden bij ongeschiktheid tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte op te roepen en te ondervragen op plaats, dag en uur, door hem te bepalen.

2.

Opgeroepen en, indien hun toestand geleide nodig maakt, mede hun geleiders, worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens regels, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen.

Ziektewet

Artikel 38 [42e-weeks ziekmelding door werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2018

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De werkgever van de verzekerde die bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, doet, uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd, aangifte van die ongeschiktheid bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op. Voor het bepalen van het tijdvak van 42 weken worden tijdvakken van ongeschiktheid tot werken samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van het tijdvak van 42 weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

2.

Onverminderd het eerste lid doet de werkgever van de verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op de laatste dag van de dienstbetrekking. Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag, bedoeld in de eerste zin, ten minste zes weken is gelegen stelt de werkgever, die geen eigenrisicodragers is, uiterlijk op de laatste dag van de dienstbetrekking in overleg met de werknemer een reïntegratieverslag op en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer. De werknemer verstrekt op diens verzoek het reïntegratieverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen, die zijn verricht.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste € 455 indien de werkgever de verplichting, bedoeld in het eerste lid, of in de eerste zin van het tweede lid, niet of niet behoorlijk is nagekomen. De artikelen 45a, achtste tot en met elfde lid, en 45g, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

4.

Dit artikel is, met uitzondering van de tweede, derde en vierde zin van het tweede lid en het zesde en zevende lid, niet van toepassing op de verzekerde, die aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g, en de werkgever van die verzekerde. Bij de toepassing van het zesde en zevende lid wordt voor 'de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid' gelezen 'de beoordeling, bedoeld in de vierde zin van het tweede lid'.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aangifte van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, bedoeld in het eerste lid, en met betrekking tot het tweede lid.

6.

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een reïntegratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werkgever een termijn waarbinnen het reïntegratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

7.

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het reïntegratieverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werknemer een termijn waarbinnen het reïntegratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

8.

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of een verzoek om verlenging van het tijdvak waarin een verzekerde jegens zijn werkgever recht heeft op loon of bezoldiging als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, wordt ingediend zonder dat een aangifte op grond van het eerste lid heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte op grond van het eerste lid.

Ziekmelding bij recht op loondoorbetaling

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Art. 38 geeft regels over ziekmelding van de werknemer van wie het inkomensverlies ten gevolge van ziekte via art. 7:629 lid 1 BW voor rekening van de werkgever komt. Met ingang van 1 november 2008 is het wetsartikel gewijzigd: de termijn voor aangifte is verlengd, de herstelmelding is vervallen en de sanctie op niet-nakoming is veranderd (*Stb.* 2008, 414).

2. 42e-weeksmelding (lid 1)

Bij (langdurige) ziekte van de in art. 29 lid 1 bedoelde werknemer is de werkgever verplicht het UWV van de eerste ziektedag op de hoogte te stellen. Die aangifte moet uiterlijk de dag nadat de ziekte 42 weken heeft geduurd, gebeuren. Voor de wetswijziging (die tot doel had de administratieve lasten voor werkgever en UWV te verminderen) was die termijn dertien weken.

Samentellingsregel

Voor de berekening van het tijdvak van 42 weken is de regel van art. 29 lid 5 overgenomen: ziekteperiodes die worden onderbroken met minder dan vier weken worden samengevoegd, terwijl de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet als onderbreking meetelt. Periodes voor en na dit verlof kunnen alleen worden samengeteld als aan de bijkomende voorwaarde voldaan is dat de ziekteoorzaak dezelfde is.

Niet-nakoming

Houdt de werkgever zich niet aan de termijn van 42 weken, dan heeft dat als consequentie dat conform het Boetebesluit socialezekerheidswetten (*Stb.* 2000, 462) een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Op basis van art. 2c lid 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten bedraagt de hoogte van de boete maximaal € 455 (per werknemer). Vervallen is de sanctie uit art. 7:629 lid 11 BW, die inhield verlenging van het wettelijke tijdvak van loondoorbetaling naar rato van het aantal dagen dat de ziekmelding te laat is.

Uitzondering ERD

Het artikel geldt niet voor de werkgever die eigenrisicodragers is (art. 85 lid 1 WIA). Niettemin moet de eigenrisicodragers het ziektegeval evenzeer na uiterlijk 42 weken bij het UWV aangeven (art. 85 lid 2 WIA).

3. Ziekmelding bij einde dienstbetrekking (lid 2)

Ingeval de arbeidsovereenkomst binnen 42 ziekteperiodes afloopt, moet de werkgever het UWV eerder over het ziektegeval informeren, namelijk op de laatste dag van de dienstbetrekking. Dat is dus niet (meer) op de laatste werkdag voor de einddatum van het contract, zoals tot 2018 was bepaald. De wet is op dit punt aangepast om administratieve rompslomp te voorkomen (*Stb.* 2017, 484).

Re-integratieverslag

Op die datum moet tevens in overleg met de werknemer een re-integratieverslag worden opgemaakt, tenminste als de werknemer langer dan zes weken ziek is geweest. Het re-integratieverslag fungeert als toetsdocument voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen, maar ook als overdrachtsdocument om het UWV in staat te stellen de re-integratie in dezelfde lijn te continueren (*Stcrt.* 2005, 155, p. 15). Hoe het re-integratieverslag eruit moet zien, is uitgewerkt in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (*Stcrt.* 2002, 60, p. 11) en de mede hierop gebaseerde Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen (*Stcrt.* 2003, 117, p. 14). In elk geval moet het de probleemanalyse, het plan van aanpak en de eindevaluatie omvatten.

Verkort verslag

Wanneer de resterende duur van de arbeidsovereenkomst na aanvang van de ziekte minder dan tien weken is, kan de

werkgever volstaan met een verkort re-integratieverslag dat uitsluitend de actuele stand van zaken vermeldt. Actuele informatie voldoet eveneens als er naar het oordeel van de bedrijfsarts geen langdurig ziekteverzuim dreigt.

Indiening

De werknemer zelf moet het re-integratieverslag op verzoek aan het UWV overleggen, voor zover deze aansluitend aan het dienstverband ZW-uitkering claimt. Uit de beleidsregels volgt dat de werknemer het volledige document desgevraagd dient mee te nemen naar het eerste spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV. Doet de verzekerde dat niet, dan wordt op grond van art. 45 lid 1 onderdeel n een maatregel opgelegd, tenzij nakoming onmogelijk is doordat de werkgever nagelaten heeft een (integraal) re-integratieverslag op te stellen.

Toetsing

Maatstaven voor de beoordeling van de al dan niet geleverde re-integratie-inspanningen, zijn opgenomen in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (*Stcrt.* 2002, 236, p. 15). Volgt uit de toets van het UWV dat de werknemer zich onvoldoende voor re-integratie heeft ingezet, dan heeft dat gevolgen voor de uitkeringshoogte: een maatregel wordt toegepast (art. 45 lid 1 onderdeel m). Indien de werkgever is tekortgeschoten, kan verhaal van het ziekengeld plaatsvinden, zie het commentaar op art. 39a.

4. Boete (lid 3)

Op niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen tot ziekmelding na uiterlijk 42 weken of bij het einde van de arbeidsverhouding is een boete gesteld van ten hoogste € 455. Het Boetebesluit socialezekerheidswetten regelt dat de hoogte van de op te leggen boete oploopt naarmate de werkgever meer te laat is. De boete wordt tevens afgestemd op de mate van verwijtbaarheid en de financiële positie van de werkgever, zoals is omschreven in de Beleidsregel boete werkgevers ZW (*Stcrt.* 2017, 35). In geval van dringende redenen kan het UWV beslissen geheel van boeteoplegging af te zien (art. 45a lid 4 is van overeenkomstige toepassing).

5. Afwijking voor groepen met tevens recht op ziekte-uitkering (lid 5)

Afwijkende regels ten aanzien van ziekmelding zijn opgenomen in art. 38a. Deze zijn relevant voor de groepen verzekerden die tijdens ziekte aangewezen zijn op ziekte-uitkering, maar ook voor drie categorieën verzekerden die gedurende ziekte zowel recht hebben op betaling van loon op basis van art. 7:629 lid 1 BW en uitkering ex art. 29 lid 2 (hetgeen wordt verrekend): orgaandonoren (onder e), zwangere en bevallen vrouwen (onder f) en gedeeltelijk arbeidsongeschikten (onder g). De termijnen van art. 38a zijn een stuk korter, aangezien recht op uitkering moet worden verwezenlijkt. De groepen werknemers met werkgever zijn derhalve hoofdzakelijk van art. 38 uitgezonderd. Wel moet er door de werkgever een re-integratieverslag worden opgesteld, dat de werknemer bij het UWV moet inleveren. De werkgever kan hierop evenwel niet worden aangesproken, nu lid 7 buiten toepassing is. Overigens vallen voormalig oudere en werkloze werknemers als bedoeld in art. 29d die na dertien ziekte weken aanspraak maken op uitbetaling van ziekte-uitkering niet onder de exceptie. Dit artikel is op deze groep onverkort van toepassing.

6. Nadere regels (lid 5)

Mede op dit wetsartikel zijn gebaseerd, als aangehaald, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, de Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

7. Niet-nakoming werkgever (lid 6)

Ingeval het re-integratieverslag ontbreekt of het door de werknemer ingeleverde document niet aan de gestelde eisen voldoet, geeft het UWV de werkgever de mogelijkheid om de tekortkomingen op te heffen. Op basis van art. 3 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen stelt het UWV de werkgever hiervoor schriftelijk een termijn van veertien dagen. Is het re-integratieverslag na die twee weken niet opgesteld of aangevuld, terwijl een goede reden ontbreekt, dan is niet voldaan aan de verplichtingen. Het UWV zal een gedeelte van het ziekengeld dan via art. 39a op de werkgever verhalen, indien toekenning volgt.

8. Niet-nakoming werknemer (lid 7)

Als de werknemer het re-integratieverslag niet of niet integraal overlegt, terwijl hij de stukken wel in bezit heeft, dan geeft het UWV hem zeven dagen de tijd om de ontbrekende delen aan te leveren (art. 3 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen). Laat de werknemer de hersteltermijn verlopen, dan is de verplichting

definitief niet nagekomen en legt het UWV een maatregel op in de vorm van een korting op het ziekengeld op basis van art. 45 lid 1 onder n.

9. Gelijktelling aanvraag/verzoek WIA met aangifte (lid 8)

Als het ziektegeval nog niet bij het UWV is gemeld als een aanvraag tot verkorte wachttijd of een verzoek tot verlenging van het loondoorbetalingstijdvak wordt gedaan, is dat later ook niet meer nodig. De aangifte wordt dan geacht te zijn gedaan bij gelegenheid van die aanvraag of dat verzoek.

Ziektewet

Artikel 38a [Ziekmeldingsplicht werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2013

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De verzekerde die een werkgever heeft als bedoeld in de eerste afdeling, paragraaf 3, en die aanspraak maakt op ziekengeld is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht dit op de tweede dag van die ongeschiktheid te melden aan zijn werkgever.

2.

De werkgever meldt uiterlijk op de vierde dag:

- a. waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde melding, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, of
- b. vanaf de dag waarop de vrouwelijke werknemer recht had kunnen hebben op een uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg doch die uitkering nog niet is aangevangen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid.

3.

In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, meldt de werkgever de eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, uiterlijk op de eerste dag na zes weken gerekend vanaf die eerste werkdag, indien de verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, artikel 29a, eerste lid, of artikel 29b. In afwijking van de vorige volzin meldt de werkgever de eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid op de laatste dag van de dienstbetrekking, indien de dienstbetrekking in de periode, bedoeld in de vorige zin, eindigt.

4.

Indien de verzekerde na een ziekmelding als bedoeld in het eerste lid weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij aan de werkgever uiterlijk de tweede dag van die geschiktheid, de eerste dag waarop hij weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

5.

De werkgever meldt na ontvangst van de in het vierde lid bedoelde melding, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uiterlijk op de tweede dag na de herstelmelding door de verzekerde, de eerste dag waarop die verzekerde weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

6.

In afwijking van het vijfde lid meldt de werkgever, indien de verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, artikel 29a, eerste lid, of artikel 29b, de eerste werkdag waarop de verzekerde weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid niet eerder dan de ziekmelding bedoeld in het derde lid.

7.

Indien de verzekerde door toepassing van artikel 629, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geen recht heeft op loon dan wel op grond van artikel 76b, tweede lid, geen recht heeft op bezoldiging, meldt de werkgever dit aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

8.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste € 455 indien de werkgever de verplichting, bedoeld in het tweede, derde, vijfde, zesde of zevende lid, niet of niet behoorlijk is nagekomen. De artikelen 45a, achtste tot en met elfde lid, en 45g, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

9.

Indien de werkgever de melding, bedoeld in het tweede of derde lid, niet tijdig doet, kent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het ziekgeld met terugwerkende kracht toe over de verstreken periode, doch ten hoogste over een jaar.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 38a ZW

Ziek- en hersteldmelding bij recht op ziekgeld met werkgever

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Art. 38a stelt regels aan de ziek- en hersteldmelding van de werknemer met werkgever die gedurende ziekte op grond van art. 29 lid 2 recht heeft op uitbetaling van ziekgeld. Nadere regels zijn neergelegd in het op art. 54 gebaseerde Ziekgeldreglement 2017 (*Stcrt.* 2017, 16428).

2. Ziekmelding (lid 1, 2, 3)

Werknemer

De werknemer die een beroep doet op de ZW moet zich in elk geval op de tweede ziektedag bij de werkgever ziek melden. Die dag volgt op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag als bedoeld in art. 29 lid 5, hetgeen inhoudt dat het de dag is na de eerste werkdag die als gevolg van ziekte niet gewerkt is. Komt de verzekerde deze verplichting niet, niet geheel of niet op tijd na, dan wordt de uitkering verlaagd: het UWV legt ingevolge art. 45 lid 1 onderdeel d een maatregel op. Niet-nakoming wordt bijvoorbeeld ook aangenomen als het goede (verblijf)adres op de ziekmelding ontbreekt.

Werkgever

Vervolgens moet de werkgever de ziekmelding uiterlijk op de vierde ziektedag doorgeven aan het UWV. Laat die dat na, dan heeft het financiële consequenties ingeval op grond van art. 7:629 lid 1 BW tevens loon moet worden voldaan. De ziekte-uitkering van de verzekerde als bedoeld in art. 29 lid 2 onder e (arbeidsongeschikt wegens orgaandonatie), f (arbeidsongeschikt wegens zwangerschap of bevalling) of g (arbeidsongeschikt tijdens no-riskpolis) gaat namelijk niet eerder in dan vanaf de dag van ziekmelding bij UWV. De tijd dat de aangifte te laat is, komt zodoende geheel voor rekening en risico van de werkgever, omdat er geen ziekgeld is om op het uit te betalen loon in te houden (art. 7:629 lid 5 BW maakt inhouding mogelijk).

3. Hersteldmelding (lid 4, 5, 6)

Werknemer

De werknemer moet het herstel niet later dan op de tweede dag na het herstel aan de werkgever melden.

Werkgever

Binnen twee dagen moet de werkgever het UWV van de werkhervatting op de hoogte stellen, ook als het werk slechts gedeeltelijk hervat wordt. Laat de werkgever de hersteldmelding na, dan legt het UWV als regel een boete op van ten hoogste € 455. De hoogte van de boete is afhankelijk van de tijd dat de melding te laat is, dit is geregeld in het Boetebesluit socialezekerheidswetten, maar ook van de mate van verwijtbaarheid en de financiële positie van de werkgever, hetgeen

Ziektewet

Artikel 38aa [Termijn voor melding arbeidsongeschiktheid bij UWV eigenrisicodrager]

Geldend vanaf 01-01-2019

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

In afwijking van artikel 38, tweede lid, en artikel 38a, tweede lid, onderdeel a, is de termijn voor het doen van de aangifte of melding aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de ongeschiktheid tot werken van een verzekerde voor een eigenrisicodrager:

- a. uiterlijk zes weken na de laatste dag van het dienstverband indien de verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a of c, en
- b. uiterlijk zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid indien de verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel b.

2.

De eigenrisicodrager, bedoeld in het eerste lid, meldt, na ontvangst van de melding van de verzekerde dat deze weer in staat is tot het verrichten van zijn arbeid, aan het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen, uiterlijk op de tweede dag na de hersteldmelding door de verzekerde, de eerste dag waarop die verzekerde weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. Deze melding wordt door de eigenrisicodrager niet eerder gedaan dan de melding bedoeld in het eerste lid.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste € 455 indien de eigenrisicodrager de verplichting, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet of niet behoorlijk is nagekomen. De artikelen 45a, achtste tot en met elfde lid, en 45g, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Ziektewet

Artikel 38ab [Geen werkgever]

Geldend vanaf 01-08-2009

1.

Indien de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld geen werkgever heeft als bedoeld in de eerste afdeling, paragraaf 3, is deze in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht dit op de tweede dag van die ongeschiktheid te melden aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.

Indien de verzekerde, na een ziekmelding als bedoeld in het eerste lid weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uiterlijk de tweede dag van die geschiktheid, de eerste dag waarop hij weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 38ab ZW

Ziek- en hersteldmelding bij recht op ziekengeld zonder werkgever

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 38a regelt de ziek- en hersteldmelding voor de werknemer met werkgever, art. 38ab voor de verzekerde zonder werkgever (*Stb.* 2007, 553). De ziek- en hersteldmeldingen moeten rechtstreeks bij het UWV worden gedaan, omdat een werkgever als tussenschakel ontbreekt. De verzekerde moet de ongeschiktheid uiterlijk op de tweede ziektedag melden, de geschiktheid op de tweede hersteldag. Bij invoering van dit artikel was die laatste termijn bij vergissing gesteld op vier dagen, maar dit is gecorrigeerd (*Stb.* 2009, 318), vgl. art. 8 Ziekengeldreglement 2017. In het geval de uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte is art. 38a van toepassing, aangezien de overeenkomst pas afloopt nadat werknemer zich bij werkgever heeft ziek gemeld (*Kamerstukken II* 2006/07, 30909, 3, p. 10). Dit moet impliceren dat de hersteldmelding op grond van art. 38a lid 5 via de (ex-)werkgever moet gebeuren.

Ziektewet

Artikel 38b [Informatieplicht arbeidsgehandicapte werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

Op verzoek informeert de werknemer zijn werkgever over zijn mogelijke aanspraak op ziekengeld op grond van artikel 29b of 29d. De eerste zin is niet van toepassing gedurende de eerste twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking.

2.

Indien de werkgever de melding, bedoeld in artikel 38a, tweede of derde lid, niet binnen de in die artikelliden genoemde termijn heeft gedaan doordat niet duidelijk was dat de werknemer aanspraak op ziekengeld kan maken op grond van artikel 29a of 29b, meldt de werkgever de eerste werkdag waarop die werknemer wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid zo spoedig mogelijk, doch in elk geval niet later dan de vierde dag na het tijdstip waarop het hem redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat de werknemer aanspraak op ziekengeld kan maken op grond van artikel 29a of 29b. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kent alsdan het ziekengeld met terugwerkende kracht over de verstreken periode, doch ten hoogste over een jaar, toe.

3.

In afwijking van artikel 38a, tweede lid, meldt de werkgever, indien een mogelijke aanspraak op grond van artikel 29d bestaat, uiterlijk op de vierde dag nadat dertien weken van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van de werknemer zijn verstreken, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de eerste werkdag waarop die werknemer wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

4.

Artikel 38a, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing op de melding, bedoeld in het tweede en derde lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 38b ZW

Informatieplicht werknemer

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

1. Art. 29b-recht kenbaar maken (lid 2)

Om de no-riskpolis te laten werken, is de werknemer in de zin van art. 29b verplicht om aan te geven dat bij ziekte eventueel recht op ziekte-uitkering kan worden geclaimd, althans als de werkgever de werknemer om deze informatie verzoekt. De informatie hoeft alleen betrekking te hebben op de toepasselijkheid van de no-riskpolis; de medische achtergrond hoeft niet te worden uiteengezet. Pas twee maanden na ingang van de arbeidsverhouding gaat de verplichting voor de werknemer in, hieruit kan worden afgeleid dat de vraag of de betrokken werknemer in aanmerking komt voor de no-riskpolis niet bevestigend hoeft te worden beantwoord in de sollicitatiefase of tijdens de eventuele proeftijd.

2. Ziekmelding na duidelijkheid (lid 2)

Wanneer pas later kenbaar wordt dat ziekte-uitkering op basis van art. 29a of 29b kan worden geclaimd, is in afwijking van art. 38a lid 2 toegelaten dat de werkgever de ziekte van de werknemer later dan de vierde ziektedag aan het UWV meldt. Bij aanvang van de ziekte zou de werkgever bijvoorbeeld niet op de hoogte kunnen zijn van de gedeeltelijke

arbeidsongeschiktheid of kan pas in een later stadium worden ontdekt dat de ziekteoorzaak met de zwangerschap samenhangt. In elk geval binnen vier dagen nadat het de werkgever duidelijk is of behoort te zijn dat art. 29a of 29b van toepassing is, moet de ziektemelding worden gedaan. Het UWV keert ziekengeld dan uit met terugwerkende kracht tot de datum van aangifte, maar ten hoogste tot een jaar voor de melding.

3. Ziekmelding voorheen werkloze en oudere werknemer (lid 3)

Omdat het recht op ziekte-uitkering krachtens art. 29d lid 1 pas na afloop van dertien ziekte weken van ziekte kan ontstaan, is het niet essentieel dat de ziekmelding binnen vier dagen wordt doorgegeven aan het UWV zoals art. 38a lid 2 voorschrijft. Daarbij is het zeer goed mogelijk dat de werknemer binnen dertien weken herstelt, ergo geen beroep meer hoeft te doen op de ZW. Daarom is voor dit geval opgenomen dat de aangifte uiterlijk binnen vier dagen na het verstrijken van de eerste dertien weken ziekte moet gebeuren.

4. Latere ziekmelding (lid 4)

Is later ziek gemeld dan de vierde dag dat redelijkerwijs duidelijk was of had moeten zijn dat de werknemer een beroep op de ZW kon doen (of in geval van art. 29d: de vierde dag na afloop van dertien weken ziekte), dan werkt het toegekende recht op ziekte-uitkering terug tot aan de datum van de tardieve ziekmelding (vgl. art. 38a lid 3). Het inkomen tot die tijd blijft dus ten laste van werkgever.

Ziekte wet

Artikel 39 [Controle arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht bij verzekerden van wie op grond van artikel 38, tweede lid of 38a een aangifte van ziekte of van wie een ziekmelding is ontvangen, controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte en hij beoordeelt bij gebleken ongeschiktheid of de werkgever zijn taak met betrekking tot verzuimbegeleiding op adequate wijze uitoefent.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt ter uitvoering van de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid controlevoorschriften vast, die voor een of meer bepaalde groepen van werknemers kunnen verschillen.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd zijn controlebevindingen mee te delen aan de werkgever tot wie de aan controle onderworpen werknemer in dienstbetrekking staat. Het deelt de werkgever op diens verzoek mee of een bepaalde, tot hem in dienstbetrekking staande werknemer volgens de gegevens die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ter beschikking staan geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in artikel 19aa, vast, en controleert of de verzekerde, bedoeld in artikel 19aa, eerste lid, recht heeft op ziekengeld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 39 ZW

Controle UWV

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het artikel kent het UWV de taak toe om te controleren of de werknemer arbeidsongeschikt is, zodat het beroep op ziekte-uitkering kan worden beoordeeld. Het gaat om verzekerden die recht op ziekte-uitkering claimen, wat impliceert dat de arbeidsongeschiktheid van werknemers met uitsluitend een loonaanspraak op grond van art. 7:629 lid 1 BW niet door het UWV kan worden getoetst (lid 1). Die taak ligt bij de werkgever zelf.

Controlevoorschriften

Lid 2 legt de basis voor de Controlevoorschriften Ziektewet 2020 (*Stcrt.* 2020, 30828). Hierin is onder meer geregeld dat de verzekerde gevolg moet geven aan de aanwijzing om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, en ook aan een oproep voor het spreekuur van de verzekeringsarts of medewerker van het UWV. Tevens is bepaald dat de verzekerde desgevraagd een vragenlijst over de reden van ziekmelding dient in te vullen en deze binnen een week aan het UWV moet doen toekomen. Op niet-naleving van de controlevoorschriften is een maatregel gesteld op basis van art. 45 lid 1 onderdeel e (zie art. 45 Zw, aant. 2).

Vaststelling restverdienpercentage

Met ingang van 1 januari 2013 (*Stb.* 2012, 464) regelt lid 4 dat het UWV beoordeelt of vangnetters zonder werkgever na 52 ziekte weken recht houden op ZW-uitkering. Op grond van art. 19aa bepaalt het UWV het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde nog kan verdienen. Bij een percentage hoger dan 65 verliest de verzekerde het recht op ziekte-uitkering. De beoordeling gebeurt ook door het UWV als er een eigenrisicodrager is.

Ziektewet

Artikel 39a [Verhaal ziekengeld en premies op werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Indien bij de behandeling van de aangifte of de beoordeling, bedoeld in artikel 38, tweede lid, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van de tweede zin van dat lid of artikel 71a, eerste, tweede, of vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering dan wel de krachtens het zevende lid van dat artikel gestelde regels of op grond van artikel 25, eerste, tweede, of vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel de krachtens het zevende lid van dat artikel gestelde regels, niet of niet volledig nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht, verhaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op die werkgever het ziekengeld, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, dat zal worden betaald over een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen tijdvak. Dit tijdvak vangt aan op de eerste dag van ongeschiktheid tot werken nadat de dienstbetrekking is geëindigd en wordt afgestemd op de periode waarin de werkgever de in de vorige volzin bedoelde verplichtingen of regels niet is nagekomen of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht. Het tijdvak bedraagt ten hoogste 52 weken. Indien binnen het door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde tijdvak een periode van ongeschiktheid tot werken gedurende een periode van vier weken of meer wordt onderbroken door geschiktheid tot werken, wordt het ziekengeld over de periode van ongeschiktheid tot werken die is gelegen na die vier weken of meer weken, niet verhaald op de werkgever, bedoeld in de eerste zin. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt regels met betrekking tot het vaststellen van het in de tweede zin bedoelde tijdvak. Deze regels behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

2.

Indien de werkgever, bedoeld in het eerste lid, niet meer bestaat, wordt voor de toepassing van het eerste lid onder werkgever verstaan de rechtsopvolger van die werkgever. De eerste zin is niet van toepassing met betrekking tot de rechtsopvolger na faillissement.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde bedragen invorderen bij dwangbevel.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 39a ZW

Verhaalssanctie

Betekenis

Op basis van art. 39a heeft het UWV de mogelijkheid een gedeelte van de ziekte-uitkering bij wege van sanctie te verhalen op de werkgever na beëindiging van de arbeidsverhouding. De verhaalssanctie is de tegenhanger van de loonsanctie opgenomen in art. 25 lid 9 WIA, die inhoudt dat het tijdvak van loondoorbetaling wordt verlengd (art. 7:629 lid 11 onderdeel c BW). Verlenging van het loonbetalingstijdvak is na beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 104 ziekte weken geen optie. Om de werkgever na niet, of niet volledige, nakoming van een aantal verplichtingen toch te kunnen sanctioneren, is de verhaalssanctie ingevoerd. De sanctie kan worden opgelegd als niet kan worden gerechtvaardigd dat:

- i. de werkgever geen re-integratieverslag opmaakte (art. 38 lid 2),
- ii. de werkgever geen aantekening hield van het verloop van de ziekte en de re-integratie van de werknemer (art. 25 lid 1 WIA);
- iii. de werkgever geen plan van aanpak opstelde, dit niet naleefde of het niet regelmatig evalueerde (art. 25 lid 2 WIA);
- iv. de werkgever zich bij de re-integratiebegeleiding niet liet bijstaan door een bedrijfsarts, althans arbodeskundige;
- v. de werkgever zich niet hield aan de uitgewerkte regelgeving (zoals de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar).

De nakoming van de verplichtingen wordt getoetst op basis van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

Lengte verhaalstijdvak

Ingeval de uitkomst van de toetsing is dat de bedoelde verplichtingen niet (behoorlijk) zijn nagekomen, stelt het UWV het tijdvak vast waarover het ziekengeld en de gerelateerde werkgeversdelen premies op de werkgever worden verhaald. Het tijdvak van ten hoogste 52 weken wordt afgestemd op de periode waarin de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Concrete regels over de vaststelling van de verhaalsperiode zijn opgenomen in het Besluit verhaal ziekengeld (*Stcrt.* 2005, 18, p. 21). Uitgangspunt vormt de duur van de periode dat de re-integratie door toedoen van de werkgever is vertraagd. Als de werknemer ondanks het nalaten van de werkgever intussen weer (aangepast of passend) werk verricht, wordt het verhaalstijdvak op nihil gesteld. Niet-nakoming van art. 38 lid 2 leidt tot verhaal van een week. De te verhalen som is in elk geval niet meer dan het ziekengeld dat het UWV over het vastgestelde tijdvak feitelijk betaalt. Wanneer de ziekte-uitkering eindigt, vervalt dus tevens de verhaalssanctie.

Samentellingsregel

Valt de verzekerde binnen vier weken als gevolg van ziekte weer uit, dan wordt een doorlopend ziektegeval aangenomen en loopt het verhaalstijdvak toch door. Het verhaal eindigt definitief als de ziekte met ten minste vier weken wordt onderbroken.

Ziekte wet

Artikel 39b [Beperking verhaal]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Een beschikking tot verhaal van uitkering, premies en vergoeding als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, wordt niet meer gegeven indien meer dan vijf jaren sedert het einde van het kalenderjaar zijn verstreken, waarin zij zijn betaald of afgedragen.

2.

Uitkeringen, premies en vergoedingen die niet zijn ingevorderd binnen tien jaren na het geven van de beschikking tot verhaal, worden niet meer ingevorderd.

3.

De rechtsvordering tot terugbetaling van een onverschuldigd betaald bedrag in verband met verhaal van uitkering, premies en vergoeding verjaart door verloop van vijf jaren sedert het einde van het kalenderjaar waarin de beschikking tot verhaal is gegeven.

Artikel 39c [Bevoorrechte vordering]

Geldend vanaf 01-01-2018

De vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wegens verhaal als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, is bevoorrecht op alle goederen van de werkgever en gaat boven alle andere voorrechten met uitzondering van die van de artikelen 287 en 288, onderdeel a, alsmede dat van artikel 284 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Ziektewet

Artikel 39d [vervallen]

Vervallen per 01-03-1996

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 40 [Betaling aan Zorginstituut Nederland]

Geldend vanaf 19-03-2020

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36713

Kamerstuknummer: 36796

1.

Indien de degene[lees: degene] aan wie ziekengeld is toegekend, aanspraak heeft op verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg en op grond van die wet een bijdrage voor die zorg verschuldigd is, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd het ziekengeld tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene aan wie het ziekengeld is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

2.

Indien aan degene aan wie ziekengeld is toegekend, een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en hij op grond van die wet hiervoor een bijdrage is verschuldigd, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd het ziekengeld tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene, aan wie het ziekengeld is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, dat voor de gemeente de bijdrage int.

3.

Indien degene, aan wie ziekengeld is toegekend, in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, van de desbetreffende inrichting of van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de opnamekosten betaalt, het verzoek ontvangt om het ziekengeld aan die inrichting of die gemeente uit te betalen, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd dat verzoek zonder het stellen van andere voorwaarden in te willigen.

4.

Indien het eerste of tweede lid toepassing vindt, heeft de in het derde lid bedoelde bevoegdheid betrekking op het gedeelte van het ziekengeld dat niet aan de in het tweede of derde lid genoemde instantie wordt uitbetaald.

5.

Een herziening van de betaling op grond van het eerste of tweede lid als gevolg van een wijziging van de verschuldigde bijdrage vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

Artikel 41 [Opschorting bij onrechtmatig verblijf]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van het ziekengeld op indien degene aan wie ziekengeld is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

2.

De betaling van het ziekengeld wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

Artikel 42 [Beëindiging afwijkende registratie]

Geldend vanaf 06-01-2014

1.

Is van de aanvrager of ontvanger van ziekengeld bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een adres in Nederland bekend, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen een redelijke termijn ongedaan te laten maken.

2.

Wanneer na afloop van deze termijn, de afwijkende registratie niet is beëindigd of als uit de basisregistratie personen niet blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente de gegevens over het adres in onderzoek heeft genomen, schort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de betaling van het ziekengeld aan de persoon, aan wie het ziekengeld is toegekend, op.

3.

De opschorting wordt beëindigd zodra is vastgesteld dat de persoon, bedoeld in het tweede lid, in het buitenland woont of verblijft of dat een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

4.

Indien het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders is afgerond en de persoon, bedoeld in het tweede lid, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft met gegevens over het vertrek uit Nederland, schort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de betaling van het ziekengeld op tot verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

Artikel 43 [Geen ziekengeld gemoedsbezwaarden]

Geldend vanaf 01-01-2006

De verzekerde, aan wie een ontheffing wegens gemoedsbezwaren als bedoeld in artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen is verleend, komt geen ziekengeld toe.

Artikel 44 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Artikel 45 [Weigering ziekgeld]

Geldend vanaf 01-01-2021

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert het ziekgeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend:

- a. indien de verzekerde niet binnen redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en niet zich gedurende het gehele verloop van de ziekte onder behandeling blijft stellen of indien hij de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;
- b. indien de verzekerde gedurende de ongeschiktheid tot werken zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd of nalaat voldoende mee te werken om aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen;
- c. indien de verzekerde zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek, ingevolge deze wet gedaan door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om te verschijnen of indien het geneeskundig onderzoek door een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangewezen deskundige door toedoen van de verzekerde niet kan plaatshebben;
- d. indien de verzekerde het voorschrift, gegeven in artikel 38a, eerste lid, of in artikel 38ab, eerste lid, niet opgevolgd heeft;
- e. indien de verzekerde zich niet houdt aan de in artikel 39, tweede lid, bedoelde controlevoorschriften;
- f. indien met betrekking tot de ongeschiktheid tot werken bij de uitvoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toepassing wordt gegeven aan artikel 88 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het niet naleven van de artikelen 27, tweede lid, onderdelen a tot en met c, of vijfde lid, 28, eerste lid, 29 of 30, eerste of tweede lid, van laatstgenoemde wet, artikel 25 of 28, onderdeel a of b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 45 of 46, onderdeel a of b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 3:37 of 3:38, eerste lid, onderdeel a of b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten onderscheidenlijk artikel 2:67 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het niet naleven van de artikelen 2:7, tweede lid, onderdelen a tot en met c, en zesde lid, 2:8, eerste lid, 2:31 of 2:32, tweede lid, van laatstgenoemde wet;
- g. indien de verzekerde zijn ongeschiktheid tot werken opzettelijk heeft veroorzaakt;
- h. indien de verzekerde de verplichting bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk is nagekomen;
- i. indien de verzekerde de verplichting bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49 niet binnen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;
- j. indien de verzekerde door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Uitvoeringsfonds voor de overheid, de Werkhervattingskas of de eigenrisicodragers benadeelt of zou kunnen benadelen. Onder benadeling in de zin van dit onderdeel is niet begrepen het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, en 49;
- k. indien de verzekerde een hem op grond van de artikelen 29g of 30 opgelegde verplichting niet nakomt, tenzij artikel 30, tweede lid, van toepassing is;
- l. indien de verzekerde zonder redelijke gronden niet meewerkt aan een scholing of opleiding die wenselijk wordt geacht voor zijn inschakeling in de arbeid;
- m. indien de verzekerde zonder deugdelijke grond weigert of heeft geweigerd mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de verzekerde in staat te stellen passende arbeid te verrichten, dan wel indien bij de behandeling van de aangifte of de beoordeling, bedoeld in artikel 38, tweede lid, blijkt dat de verzekerde zonder deugdelijke grond onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht;
- n. indien de verzekerde zich niet houdt aan het voorschrift, bedoeld in artikel 38, tweede lid, derde zin;

- o. indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen tenzij de belanghebbende de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt;
- p. indien de belanghebbende de verplichtingen die zijn opgenomen in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of in het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen tenzij de belanghebbende de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt;
- q. indien de verzekerde die recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten op grond van artikel 2:39, vierde lid, van die wet geen inkomensvoorziening ontvangt;
- r. indien de verzekerde zich niet onthoudt van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste personen en instanties en jegens de eigenrisicodragers en de bedrijfsarts of arbodienst van de eigenrisicodragers tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

2.

Een maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de verzekerde de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen van een maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, 38, tweede lid, derde zin, of 49, indien het niet tijdig nakomen van de verplichting niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, of ter zake van het zich niet houden aan een voorschrift als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, tenzij het niet tijdig nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een maatregel indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

5.

Het opleggen van een maatregel blijft achterwege, indien voor dezelfde gedraging:

- a. een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 45a wordt opgelegd;
- b. een maatregel op grond van artikel 27, vierde lid, van de Werkloosheidswet wordt opgelegd, of
- c. een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27a van de Werkloosheidswet wordt opgelegd.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

7.

Onder benadeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, wordt mede verstaan de situatie dat de verzekerde zonder deugdelijke grond heeft nagelaten verweer te voeren tegen of heeft ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking in de periode, bedoeld in artikel 29, eerste lid.

8.

Indien aan de persoon, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel d, aanhef en onder 1°, in de eerste dertien weken van zijn ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte een maatregel op grond van artikel 27, vierde lid, van de Werkloosheidswet is opgelegd, wordt de beschikking waarbij die maatregel is opgelegd vanaf de eerste dag van de veertiende week van zijn ongeschiktheid of zoveel eerder als de uitkering op grond van de Werkloosheidswet eindigt op grond van het bepaalde in artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, van de Werkloosheidswet, geacht gebaseerd te zijn op het eerste lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 45 ZW

Weigering ziekgeld als maatregel

1. Algemeen

Bestuurlijke sanctie

De Wet BMTI heeft de feiten die dwingen tot weigering van ziekte-uitkering in een apart art. 45 gebundeld. Het artikel kenmerkt zich als een sanctiebepaling. Kort samengevat legt het de verzekerde een aantal mededelings- en medewerkingsverplichtingen op, die een doelmatig beroep op de ZW bevorderen. Openheid van zaken stelt het UWV in staat de uitvoering van de verzekering te stroomlijnen, terwijl met inzet van de verzekerde de uitkeringsduur zo kort mogelijk kan blijven.

Maatregel

Op niet-naleving van de verplichtingen zijn maatregelen gesteld, die het UWV moet toepassen. Het is hierin niet vrij. De omvang van de maatregelen loopt uiteen van een tijdelijk gedeeltelijke weigering van uitkering tot een blijvend geheel. Welke maatregel concreet moet worden opgelegd, is uitgewerkt in het met ingang van 1 mei 2008 geldende Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (*Stb.* 2007, 304), dat vijf in zwaarte oplopende categorieën behandelt. Zie voor een toelichting het commentaar bij dit besluit.

2. Weigeringsgronden (lid 1)

Lid 1 noemt achttien gevallen waarin het UWV ziekte-uitkering als uitgangspunt geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend moet weigeren. Het vormt het pendant van art. 7:629 lid 3 BW, dat recht op loon in een (kleiner) aantal gevallen uitsluit. Overigens vervalt het recht op ziekingeld door toepassing van lid 1 niet: het blijft intact, maar komt niet tot uitbetaling.

a. Geen medische behandeling

Inroepen medische hulp

Wat een redelijke termijn is voor het inschakelen van een arts, is afhankelijk van de aard en de ernst van het ziektegeval.

Onder behandeling stellen

De behandeling moet naar algemeen medische maatstaven geaccepteerd zijn. Toch blijft het de vraag in hoeverre het volgen van behandeling van de verzekerde kan worden verlangd. In elk geval kan het UWV niet vorderen dat een verzekerde met een alcoholverslaving zich laat opnemen in een kliniek (RvB Roermond 14 november 1991, RSV 1992/116).

Opvolgen voorschriften behandelend arts

Het moet gaan om redelijke voorschriften. Een voorschrift tot het ondergaan van een operatie valt hieronder, voor zover het hieraan verbonden risico in redelijkheid van verzekerde mag worden gevergd. Overigens wordt deze weigeringsgrond slechts zeer uitzonderlijk toegepast.

b. Belemmering herstel of aanpassing

Het herstel hoeft niet daadwerkelijk belemmerd te zijn. Voldoende is dat de gedraging de strekking heeft de genezing te belemmeren. De gedraging kan evenzeer een nalaten inhouden. Het tegenwerken van de bewerkstelling van voor re-integratie bedoelde aanpassing aan bijvoorbeeld de werkplek of werkorganisatie is ook ontoelaatbaar.

c. Verhindering onderzoek UWV

Vgl. art. 28 lid 1. Zonder goede reden kan de verzekerde niet wegblijven van het spreekuur van de verzekeringsarts. Een deugdelijke grond wordt aangenomen als het nalaten door een vorm van overmacht veroorzaakt is. Controle mag niet door toedoen van verzekerde worden belet. Het houdt onder meer in dat de verzekerde de verzekeringsarts of medewerker van het UWV toegang moet geven tot het woon- of verblijfadres, maar ook dat verzekerde zich eventueel aan een medisch onderzoek moet onderwerpen.

d. Incorrecte ziekmelding

De verzekerde leeft het voorschrift van art. 38a lid 1 niet na, ingeval deze zich geheel niet dan wel te laat (na de tweede ziektedag) bij werkgever of, als er geen werkgever is, UWV ziek meldt. Maar niet-nakoming is ook aan de orde wanneer de ziektemelding onvolledig is, doordat het (verblijf)adres bijvoorbeeld ontbreekt.

e. Niet naleven controlevoorschriften

Er wordt bedoeld op de op art. 39 lid 2 gebaseerde Controlevoorschriften ZW 2020 (*Stcrt.* 2020, 30828). Op grond hiervan moet de verzekerde, als het UWV hierom vraagt, een vragenlijst invullen over de reden van ziekmelding en ervoor zorgen dat deze ingevulde lijst binnen een kalenderweek in het bezit van het UWV is. Verder dient de verzekerde gedurende bepaalde tijdvakken telefonisch bereikbaar te zijn of op bepaalde tijdstippen zelf telefonisch contact op te nemen, volgens aanwijzing van het UWV. In de controlevoorschriften is niet langer opgenomen dat de verzekerde tot het eerste contact met het UWV (oproep voor het spreekuur, een bezoek van verzekeringsarts/medewerker of een telefonische controle) voor- en namiddagen moet thuisblijven. Wel gehandhaafd is de verplichting om een oproep om te verschijnen op het spreekuur te beantwoorden.

f. Maatregel in kader van arbeidsongeschiktheidswet

In een aantal gevallen werkt overtreding van een verplichting opgenomen in de WIA, WAO, WAZ of Wajong door in de ZW. De gehele of gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke afwijzing van arbeidsongeschiktheidsuitkering impliceert dan dat tevens ziekte-uitkering wordt geweigerd, voor zover van toepassing. De verplichtingen zijn mutatis mutandis vergelijkbaar met die hier zijn opgesomd.

g. Opzet

Met opzet wordt hier oogmerk (om arbeidsongeschikt te worden) bedoeld. Voorwaardelijk opzet (waarschijnlijkheidsbewustzijn) wordt niet aanvaard. De opzet moet gericht zijn op het veroorzaken van de ziekte. Behalve dat het hoogst uitzonderlijk is dat een ziekteveroorzakende gedraging ook daadwerkelijk verricht is om ziekte teweeg te brengen, is het sowieso vrijwel niet te bewijzen. Door de restrictieve uitleg verbaast het niet dat het onderdeel in de praktijk feitelijk geen toepassing vindt. Vergelijk de toepassing van de uitsluitingsgrond van art. 7:629 lid 3 onderdeel a BW.

h. Niet nakomen identificatieplicht

Om het UWV in staat te stellen de identiteit vast te stellen, is de verzekerde op grond van art. 55 lid 2 Wet SUWI verplicht direct een geldig persoonsbewijs te overleggen indien ernaar wordt gevraagd. Een maatregel wordt toegepast wanneer de verzekerde de identificatieplicht niet of niet op tijd nakomt, ten minste voor zover het beroep op ZW-uitkering is aanvaard. Zonder identiteitsbewijs neemt het UWV de aanvraag namelijk niet in behandeling.

i. Te laat nakomen mededelingsverplichtingen

Art 31 lid 1 behelst de verplichting om inkomsten aan het UWV op te geven. Die opgave moet gedaan worden voordat ziekengeld uitgekeerd is. Art. 49 omvat de algemene verplichting om alle feiten en omstandigheden aan het UWV mede te delen die het recht op en de hoogte van ziekte-uitkering mogelijk beïnvloeden. Het UWV kan om die mededeling verzoeken, hoewel de verzekerde uit eigen beweging relevante informatie onverwijld behoort te geven. Op niet-nakoming is ex art. 45a een boete gesteld. Hieronder valt mede het verkeerd inlichten of het achterhouden van feiten. Komt de verzekerde de verplichting wel na, maar later dan het UWV had bepaald, dan wordt dat bestraft met een maatregel.

j. Benadelingshandeling

De verzekerde benadeelt de uitkeringsfondsen door tijdens ziekte bedoeld of onbedoeld afstand te doen van het recht op loon ex art. 7:629 lid 1 BW en vervolgens ZW-uitkering te claimen. Benadeling wordt bijvoorbeeld aangenomen ingeval helemaal aan de werknemer toe te rekenen is dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, bijgevolg de basis voor loondoorbetaling is weggefallen (CRvB 12 november 2003, *RSV* 2004/31). Of wanneer de werknemer geen actie onderneemt tegen een vernietigbare opzegging (als het opzegverbod gedurende ziekte overtreden is of een dringende reden voor het ontslag op staande voet ontbreekt). Akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsverhouding op initiatief van de werkgever tijdens het (verlengde) ziekte-tijdvak ex art. 7:629 lid 1 BW wordt in dit verband ook als een

benadelingshandeling opgevat. Zo wordt belet dat de loondoorbetalingsverplichting op het UWV wordt afgewenteld. Uit deze uitleg volgt dat de inhoud van onderdeel j niet op een lijn te stellen is met art. 24 lid 5 WW, hoewel de verwoording ongeveer gelijk is. Zie verder aant. 8.

k. Niet zoeken naar passende arbeid

Onderdeel k heeft geen betrekking op de in art. 30 opgenomen verplichting om passende werkzaamheden te verrichten. Art. 30 zelf regelt namelijk de consequentie van niet-nakoming: het leidt tot verlaging van de uitkeringshoogte. Op niet-nakoming van de overige verplichtingen op basis van art. 29g en 30 is een maatregel gesteld. Die verplichtingen houden in dat de verzekerde passend werk moet zoeken, zich moet laten inschrijven bij het UWV, de inschrijving op tijd moet verlengen en geen irreële eisen mag stellen aan het verrichten van passende arbeid. Verdere concrete verplichtingen gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van passend werk zijn uitgewerkt in art. 29g.

l. Weigering scholing

Het is niet toegelaten dat de verzekerde mogelijkheden tot re-integratie verkleint door deelname aan een voorgestelde cursus die gericht is op scholing voor passend werk te weigeren.

m. Weigering voorschriften of maatregelen of onvoldoende inzet

Binnen de arbeidsverhouding valt de scholingsverplichting onder art. 7:629 lid 3 onderdeel d BW, dat het heeft over redelijke voorschriften en getroffen maatregelen die bedoeld zijn om het verrichten van passend werk mogelijk te maken. Onderdeel m verbindt dus eigenlijk een ZW-maatregel aan overtreding van art. 7:629 lid 3 onderdeel d BW. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst binnen het ziekteperiodiek van 104 weken eindigt, kunnen zodoende worden geconfronteerd met een maatregel als re-integratie eerder belemmerd is. Het UWV beoordeelt de al of niet geleverde re-integratie-inspanningen op basis van het door de (ex-)werkgever opgestelde re-integratieverslag (art. 38 lid 2). Aan een negatieve toets is een maatregel verbonden.

n. Niet verstrekken re-integratieverslag

De werknemer is overeenkomstig art. 38 lid 2 degene die het hiervoor bedoelde re-integratieverslag aan het UWV moet overhandigen. Deze bepaling is relevant voor werknemers die langer dan zes weken ziek zijn als de arbeidsrelatie afloopt.

o. Niet meewerken aan plan van aanpak of re-integratieplan

Art. 26 lid 1 WIA geeft het UWV de opdracht om in overleg een plan van aanpak op te stellen ten aanzien van de verzekerde die het recht op ziekte-uitkering ontleent aan art. 29 lid 2 onderdeel a, b, c of d. Het plan van aanpak is bedoeld om de re-integratie te bevorderen. Meer regels zijn opgenomen in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever (*Stcrt.* 2007, 140, laatstelijk gewijzigd bij *Stcrt.* 2013, 14933), die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Deze verplichting is niet van toepassing gedurende de verkorte ziekte-uitkering van zes weken voor degenen die na de AOW-leeftijd ziek worden.

p. Niet houden aan plan van aanpak of re-integratieplan

De in het plan van aanpak opgenomen afspraken moeten door de verzekerde worden nagekomen. Dit wordt periodiek geëvalueerd. Niet-nakoming heeft maatregeloplegging tot gevolg. Ook deze verplichting is niet relevant voor werknemers boven de pensioenleeftijd die wegens ziekte uitvallen en vervolgens maximaal zes weken ziekte-uitkering ontvangen.

q. Niet houden aan verplichtingen Wajong

De Wajong-verzekerde die recht heeft op arbeidsondersteuning moet zich houden aan bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld meewerken aan het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid en aan de opstelling van een participatieplan. Niet-nakoming van deze eisen heeft tot gevolg dat de verzekerde niet in aanmerking komt voor inkomensondersteuning. Via dit onderdeel (toegevoegd per 1 januari 2010, *Stb.* 2009, 581) heeft niet-naleving ook consequenties voor de eventuele ZW-uitkering: die wordt dan namelijk door maatregeloplegging geheel, gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk geweigerd.

r. Ernstige misdragingen jegens uitvoeringsorganisaties en hier werkzame personen

Met ingang van 1 januari 2015 is dit onderdeel toegevoegd. Onder zeer ernstige misdragingen moet worden verstaan vormen van agressie en geweld, waarbij sprake is van verwijtbaarheid en gedrag jegens de organisatie, functionarissen en eigendommen dat in het normale menselijke verkeer in alle gevallen als onacceptabel kan worden beschouwd (*Kamerstukken II* 2013/14, 33801, 3, p. 24). Per 1 januari 2017 zijn uitdrukkelijk de eigenrisicodragers en de bedrijfsarts/arbodienst toegevoegd (*Stb.* 2016, 471).

3. Geen of verminderde verwijtbaarheid (lid 2)

In elk geval moet verwijtbaarheid van de gedraging of nalatigheid van de verzekerde kunnen worden vastgesteld. Ontbrekende verwijtbaarheid rechtvaardigt het afzien van maatregeloplegging. Verminderde verwijtbaarheid geeft aanleiding om een lichtere maatregel vast te stellen. De verwijtbaarheid wordt afgeleid uit de feiten en omstandigheden van het concrete geval. De bedoeling van verzekerde geeft een belangrijke aanwijzing: is de verplichting opzettelijk genegeerd of onbewust nagelaten?

4. Schriftelijke waarschuwing (lid 3)

Op voorwaarde dat het UWV niet benadeeld is als gevolg van het te laat voldoen aan de verplichting om inkomsten op te geven (art. 31 lid 1), het re-integratieverslag in te leveren (art. 38 lid 2) of overige relevante feiten mede te delen (art. 49), kan het UWV afzien van maatregeloplegging. Bijkomende voorwaarden zijn opgenomen in de Beleidsregel maatregelen UWV (*Stcrt.* 2008, 80, p. 19, laatstelijk gewijzigd bij *Stcrt.* 2015, 8434). Als de verzekerde niet meer dan veertien dagen te laat is met het verstrekken van de vereiste inlichtingen, wordt uitsluitend een schriftelijke waarschuwing gegeven. Constateert het uitvoeringsorgaan echter binnen twee jaar een tweede schending van de verplichting, dan moet een sanctie worden opgelegd. De schriftelijke waarschuwing is overigens een besluit in de zin van art. 1:3 Awb waartegen bezwaar en beroep openstaat.

5. Hardheidsclausule (lid 4)

Van de verplichting tot maatregeloplegging kan worden afgeweken, voor zover dringende redenen hiervoor in het uitzonderlijk geval aanleiding geven. Dringende redenen worden niet zonder meer aangenomen; er is echter geen definitie van gegeven. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen mee in de individuele afweging van de relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval.

6. Samenloopregels (lid 5)

a. Boete op basis van ZW

Als dezelfde gedraging meer dan één overtreding oplevert, terwijl in elk geval de mededelingsverplichting van art. 31 lid 1 of 49 niet is nagekomen, lijkt er basis voor het toepassen van een maatregel en een bestuurlijke boete. De boete heeft in dat geval voorrang om cumulatie tegen te gaan.

b. Maatregel op basis van WW

Onderdeel b is net als c door de Wet wijziging WW-stelsel (*Stb.* 2006, 303) toegevoegd per oktober 2006. Het is relevant voor verzekerden die gedurende de looptijd van de WW-uitkering ziek worden. Deze groep kan het recht op ziekte-uitkering in overeenstemming met art. 29 lid 2 onder d pas na dertien weken geldend maken. Tot die tijd loopt de WW-uitkering door, maar zijn evengoed de verplichtingen van de ZW van toepassing. Niet-naleving van lid 1 heeft dan ook (tevens) implicaties voor de WW-uitkering: het leidt tot toepassing van een maatregel op grond van art. 24 lid 4 WW. Om te voorkomen dat de verzekerde twee keer voor dezelfde gedraging wordt bestraft, sluit dit artikelonderdeel het opleggen van een maatregel via de weg van de ZW uit.

c. Boete op basis van WW

Vergelijkbaar is de uitleg voor onderdeel c. Een boete gebaseerd op art. 27a WW (tegenhanger van art. 45a) gaat niet samen met een weigering van ziekte-uitkering, voor zover er hetzelfde feit achterligt.

7. Nadere regels (lid 6)

Nadere regels zijn opgenomen in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (*Stb.* 2007, 304) (alsook het vervallen

8. Inhoud benadelingshandeling (lid 7)

Vanaf oktober 2006 (*Stb.* 2006, 303) is dit artikel aangevuld met een nadere uitleg van de benadelingshandeling. Deze verduidelijking moet volgens de wetgever beletten dat de beperking van de verwijtbaarheidstoets in de WW doorwerkt in de ZW (*Kamerstukken II* 2005/06, 30370, 3, p. 66). De toets op benadeling in de ZW is bepaald niet beperkt. Hoewel het instemmen met of het niet verwerpen tegen een beëindigingsvoorstel van werkgever ex art. 24 lid 6 WW als hoofdregel geen verwijtbare werkloosheid of benadeling van de WW-fondsen meer oplevert, kan het doen of nalaten nog steeds als benadelingshandeling in de zin van de ZW worden beoordeeld. Aldus wordt verhinderd dat de civielrechtelijke verplichtingen tot loonbetaling bij ziekte en re-integratie worden ondergraven. Het verbreken van de arbeidsrelatie vormt voor werkgever immers een uitweg om zich aan die eisen te onttrekken. Opzegging wordt tegengewerkt door het opzegverbod bij ziekte van art. 7:670 lid 1 BW. Maar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is eenvoudig te bewerkstelligen, nog meer ingeval het zonder consequenties voor de uitkeringspositie van werknemer blijft. Daarom is een sanctie verbonden aan het expliciet of impliciet akkoord gaan met een beëindiging van het dienstverband, terwijl art. 7:629 lid 1 BW geldt. Met het gevolg dat de bij werkgever gelegde verantwoordelijkheid voor loon en re-integratie tijdens het ziektebijkvak van (ten minste) 104 weken in elk geval niet op het uitvoeringsorgaan kan worden afgeschoven. Niet voorkomen wordt overigens dat werknemer zich in het kader van een beëindigingsregeling louter voor de vorm herstelt meldt, na de einddatum van het arbeidscontract een beroep doet op de WW en zich eventueel vervolgens weer ziek meldt (W.H.A.C.M. Bouwens, *SMA* 2007/1, p. 4). Ingevolge art. 7:670a lid 2 BW is het opzegverbod gedurende ziekte niet van toepassing indien de opzegging verband houdt met de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Bij gedeeltelijke sluiting van de onderneming geldt het opzegverbod onverkort. Een zieke werknemer moet met een beëindiging op basis van wederzijds goedvinden toch terughoudend zijn: worden de werkzaamheden namelijk overgeheveld naar een andere vestiging, dan levert instemming met een beëindigingsvoorstel een vergaande (in casu: blijvend gehele weigering van de ZW-uitkering) maatregel op (CRvB 16 januari 2013, *USZ* 2013/61 en *RSV* 2013/87). In sommige gevallen wordt bij instemming met de beëindiging verminderde verwijtbaarheid van de werknemer aangenomen die de basis voor maatregeloplegging (helemaal of voor een deel) wegneemt. Vergelijk CRvB 26 november 2014, *USZ* 2015/1 waarbij de werknemer geen andere uitweg zag dan akkoord te gaan met ontbinding, aangezien de werkgever zich, ondanks het advies van de bedrijfsarts, niet inzette om de (als gevolg van de ziekte en re-integratie) gespannen onderlinge verhouding met de werknemer aan te pakken.

9. Gelijikstelling maatregel WW (lid 8)

Deze alinea is met ingang van mei 2007 (*Stb.* 2006, 303) in werking getreden. Deze bepaling was nodig aangezien een op de WW gebaseerde maatregel eindigt met het eindigen van de WW-uitkering. Dat geldt dus ook voor de maatregel die de consequentie is van niet-nakoming van lid 1, maar in overeenstemming met lid 5 onder b ingrijpt op de WW-uitkering van de zieke werkloze. Deze uitkering op grond van de WW loopt in elk geval na dertien weken af om over te gaan in een ZW-uitkering. Dit lid ondervangt nu dat het resterende gedeelte van de maatregel door het aflopen van de WW-uitkering wegvalt. De maatregel wordt vanaf die einddatum namelijk gezien als gebaseerd op de ZW en van toepassing op de ziekte-uitkering. De aanleiding voor de maatregel ligt oorspronkelijk in de voorliggende wet (*Kamerstukken II* 2005/06, 30370, 3, p. 66).

Ziektewet

Artikel 45a [Boete]

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtredingen opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie,

bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtredingen niet opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2.

In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid of 49, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan ziekengeld is ontvangen.

3.

Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid of 49, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid of 49, in situaties die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de verzekerde een zodanige waarschuwing is gegeven.

5.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, of 49, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan ziekengeld is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

6.

Onder eenzelfde gedraging als bedoeld in het vijfde lid wordt verstaan het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, of 49 van deze wet, 12 van de Toeslagenwet, 25 van de Werkloosheidswet, 12, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 80 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of 27, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering, ziekengeld of toeslag is verleend.

7.

In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, de verzekerde is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

8.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

9.

Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

10.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete.

11.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd.

12.

In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag

waarop de bestuurlijke boete is vastgesteld ook ten nadele van de verzekerde wijzigen.

13.

Er wordt geen bestuurlijke boete opgelegd indien voor dezelfde gedraging een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27a van de Werkloosheidswet wordt opgelegd.

14.

Indien ten aanzien van een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete is opgelegd geen sprake is geweest van opzet of grove schuld, en voorts is gebleken dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd niet nogmaals een overtreding wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid is begaan, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd op verzoek van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, de bestuurlijke boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling. Artikel 34, eerste, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

15.

Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het veertiende lid, wordt ingetrokken of ten nadele van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd herzien indien binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding wederom een overtreding is begaan wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid.

Ziektewet

Artikel 45b [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 45c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 45d [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 45e [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 45f [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 45g [Verrekening]

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verrekent de bestuurlijke boete en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 45a, vijfde lid, met een uitkering op grond van deze wet, de Werkloosheidswet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeid en zorg of een toeslag op grond van de Toeslagenwet, die degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd ontvangt.

2.

Onverminderd het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de bestuurlijke boete verrekenen met een vordering die degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd op hem heeft.

3.

De Sociale verzekeringsbank onderscheidenlijk de gemeente betaalt het bedrag van de bestuurlijke boete, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is, op zijn verzoek aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen indien degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

4.

De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kindbescherming toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gebruik maakt van deze bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan de persoon aan wie de boete is opgelegd.

5.

Zolang de verzekerde zijn verplichting, bedoeld in artikel 45a, negende lid, niet of niet behoorlijk nakomt:

- a. is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd tot verrekening van de bestuurlijke boete voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
- b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij de invordering van een bestuurlijke boete bij dwangbevel.

Ziektewet

Artikel 45h [vervallen]

Vervallen per 01-01-2017

Vervallen.

Artikel 45i [Inkennisstelling verhaalsbeschikking aan re-integratiebedrijf]

Geldend vanaf 01-01-2013

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de verzekerde de uitkering van ziekgeld op grond van deze wet tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk heeft geweigerd dan wel hem een bestuurlijke boete heeft opgelegd, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het reïntegratiebedrijf dat ten behoeve van die verzekerde werkzaamheden gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid of op inschakeling in de arbeid verricht, van die beschikking in kennis voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden door het reïntegratiebedrijf.

Ziektewet

Artikel 45j [Gevolg niet meewerken aan medisch onderzoek]

Geldend vanaf 01-01-2013

Indien voor het vaststellen van het recht op ziekgeld op grond van deze wet, in het kader van een ziekmelding voor de toekenning van ziekgeld op grond van deze wet, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een medisch onderzoek nodig is en de betrokkene niet meewerkt aan dat onderzoek, blijven eventuele uit deze wet voortvloeiende aanspraken op ziekgeld op grond van deze wet buiten beschouwing, voor zolang het recht op ziekgeld niet kan worden vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 45j ZW

Niet meewerken aan medisch onderzoek

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel is per januari 2007 ingevoegd. Het verbindt consequenties aan het geen gevolg geven aan een oproep voor een medisch onderzoek dat de (mate van) arbeidsongeschiktheid moet uitwijzen. Zonder dat vereiste onderzoek stelt het UWV het recht op uitkering eenvoudigweg niet vast. Feitelijk wordt uitkering opgeschort totdat verzekerde zich alsnog aan een medisch onderzoek onderwerpt en (na toetsing aan de uitkeringsvoorwaarden) blijkt dat er een daadwerkelijk recht op ziekgeld is. Dat recht werkt terug tot het tijdstip waarop de uitkering zou zijn ingegaan wanneer verzekerde meteen op de oproep zou zijn verschenen. Het achtergehouden ziekgeld wordt zodoende toch nog uitgekeerd (*Kamerstukken II* 2005/06, 30 682, nr. 3, p. 12).

Ziektewet

Artikel 46 [Nawerking verzekering]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

Degene die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, heeft tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanspraak op ziekgeld alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekgeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.

2.

Voor de vaststelling van het bedrag van het ziekengeld wordt de ongeschiktheid tot werken geacht te zijn ingetreden in de kalenderweek, waarin de verzekering is geëindigd.

3.

De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt niet toe aan:

- a. degene die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, of in verband met artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b niet verzekerd is;
- b. degene, die ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid aanspraak heeft op uitkering bij ziekte; en
- c. degene die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen of op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

4.

De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt mede toe, voor zover het betreft de toepassing van artikel 29a, aan de vrouw, wier bevalling waarschijnlijk is, onderscheidenlijk wier bevalling plaatsvindt binnen een tijdsverloop van tien weken na het einde van haar verplichte verzekering.

5.

Voor de toepassing van dit artikel is ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt is tot het verrichten van de arbeid, waarmede hij in zijn onderhoud placht te voorzien.

6.

In afwijking van het vijfde lid wordt, voor degene die uitsluitend verzekerd is geweest op grond van artikel 8, onderdeel a, indien artikel 19aa, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van toepassing is geweest, als ongeschikt tot werken aangemerkt de ongeschiktheid, bedoeld in artikel 19aa, eerste lid, aanhef en onderdeel b.

Ziektewet

Artikel 47 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 47a [Voorschot]

Geldend vanaf 01-01-2023

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betaalt geen voorschot indien onzekerheid bestaat over het recht op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of het recht op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van ziekengeld op of schorst de betaling, indien het van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft dat:

- a. het recht op ziekengeld niet of niet meer bestaat;
- b. recht op een lagere ziekengelduitkering bestaat;
- c. de verzekerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger een verplichting als bedoeld in artikel 30, 31, 45 of 49 niet of niet behoorlijk is nagekomen.

3.

Indien een reïntegratiebedrijf aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft gemeld dat het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon aan wie ziekengeld is toegekend, onvoldoende medewerking verleent aan de op hem betrekking hebbende werkzaamheden van het reïntegratiebedrijf, neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een besluit omtrent de gehele of gedeeltelijke opschorting of schorsing van de betaling van het ziekengeld aan die persoon voor de duur van ten hoogste acht weken.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt het reïntegratiebedrijf in kennis van een besluit tot opschorting of schorsing als bedoeld in het derde lid.

Ziektewet

Artikel 48 [Betaling aan minderjarige]

Geldend vanaf 01-01-2002

Voor zover betreft het in ontvangst nemen van een uitkering ingevolge deze wet en het verlenen van kwijting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige schriftelijk verzet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geschiedt de uitbetaling aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Ziektewet

Artikel 49 [Inlichtingenverplichting]

Geldend vanaf 01-01-2010

De verzekerde is verplicht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee te delen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van een door hem aangevraagde of aan hem toegekende ziekengelduitkering. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

Ziektewet

Artikel 50 [Onvervreemdbaar / niet vatbaar voor verpanding]

Geldend vanaf 01-04-1991

1.

Het ziekengeld is:

- a. onvervreemdbaar;
- b. niet vatbaar voor verpanding of belening.

2.

Volmacht tot ontvangst van het ziekengeld, onder welke vorm of benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.

3.

Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig.

Ziektewet

Artikel 51 [Aansprakelijkheid Rijk]

Geldend vanaf 01-01-2002

Het Rijk is niet aansprakelijk voor het doen van uitkeringen of de verstrekking van bijdragen als bedoeld in artikel 59.

Ziektewet

Artikel 52 [Schadevergoeding en aanspraken op ziekengeld]

Geldend vanaf 01-07-1967

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die hij krachtens deze wet heeft.

Ziektewet

Artikel 52a [Verhaal UWV]

Geldend vanaf 01-01-2023

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft voor de krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die in verband met het veroorzaken van ongeschiktheid tot werken jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbreken van de aanspraken krachtens deze wet naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden.

2.

De eigenrisicodragers treedt voor de toepassing van het eerste lid in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3.

De in het eerste lid bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de eigenrisicodragers gemaakte redelijke kosten ter nakoming van de verplichtingen tot inschakeling in de arbeid van de verzekerde, die op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de eigenrisicodragers rusten op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen alsmede de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de daarop berustende bepalingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de verzekerde ten dienste zou hebben gestaan.

4.

De werkgever en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekken elkaar op verzoek informatie, die noodzakelijk is voor de uitoefening van het regresrecht. Bij deze informatieverstrekking worden persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, verwerkt.

Ziektewet

Artikel 52b [Opzet/bewuste roekeloosheid]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Het bepaalde in het vorige artikel geldt ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte werkgever van de verzekerde, onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte verzekerde, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde jegens wie naar burgerlijk recht verplichting tot schadevergoeding bestaat, slechts indien de ongeschiktheid tot werken is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die werkgever onderscheidenlijk verzekerde.

2.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt mede als werkgever beschouwd de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.

Ziektewet

Artikel 52c [Geen voorafgaande beschikking]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

Het ziekgeld wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat aan een beschikking geen behoefte bestaat.

2.

Het ziekgeld wordt beëindigd zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld indien sprake is van een spontane werkhervatting. Indien de belanghebbende binnen een redelijke termijn om een beschikking verzoekt, dan wordt deze zo spoedig mogelijk alsnog verstrekt.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betaalt het ziekgeld, bedoeld in het eerste lid, binnen zes weken na indiening van de aanvraag.

Ziektewet

Artikel 52d [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2015

Artikel 29b, eerste lid, onderdeel b, tweede, negende en tiende lid, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet blijft van toepassing op de werknemer, wiens dienstbetrekking is aangevangen voor de dag van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van die wet.

Ziektewet

Hoofdstuk IIA Reïntegratie-instrumenten

Geldend vanaf 01-01-2015

Ziektewet

Artikel 52e Proefplaatsing

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de eigenrisicodrager kunnen, in het kader van de bevordering van de inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de persoon aan wie ziekgeld is toegekend, om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

2.

Tijdens het verrichten van werkzaamheden op een proefplaats wordt het ziekgeld niet ingetrokken of herzien.

3.

De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn:

- a. werkzaamheden, waartoe de persoon, bedoeld in het eerste lid, met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;
- b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de persoon, bedoeld in het eerste lid, heeft afgesloten;
- c. werkzaamheden, die de persoon, bedoeld in het eerste lid, niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en
- d. werkzaamheden waarbij er, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, een reëel uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.

4.

Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt de periode van onderbreking, voor de toepassing van dat lid buiten beschouwing gelaten.

5.

In afwijking van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, is de persoon die onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste of tweede lid verricht, voor de duur van de proefplaatsing niet verplicht passende arbeid te verkrijgen.

6.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

Ziektewet

Artikel 52f Nadere regels m.b.t. aanvraag proefplaatsing

Geldend vanaf 29-12-2005

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag van toestemming als bedoeld in artikel 52e.

Ziektewet

Hoofdstuk III Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geldend vanaf 01-03-2003

Ziektewet

Artikel 53 [Uitvoering door UWV]

Geldend vanaf 01-01-2002

In de uitvoering van deze wet wordt voorzien door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Ziektewet

Artikel 54 [Ziekengeldreglement]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt een ziekengeldreglement vast.

2.

Het ziekengeldreglement mag geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met deze wet en de daarop berustende bepalingen of met de statuten van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3.

Het ziekengeldreglement mag geen bepalingen bevatten inzake hogere, langere of andere uitkeringen dan deze wet vaststelt dan wel bepaalt.

Ziektewet

Artikel 55 [Verzekering bij UWV]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

De werknemer is verzekerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.

Ziektewet

Artikel 56 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 57 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1994

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 58 [vervallen]

Vervallen per 29-12-1995

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 59 [Sociaal fonds]

Geldend vanaf 01-01-2002

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat in bij die maatregel aan te wijzen gevallen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de bevoegdheid wordt verleend, te bepalen, dat aan een of meer bij hem verzekerde groepen van werknemers, met inachtneming van bij die maatregel te stellen regels, behalve het in deze wet geregelde ziekengeld andere uitkeringen worden gedaan of bijdragen worden verstrekt voor een of meer sociale fondsen.

Ziektewet

Artikel 60 [Algemeen Werkloosheidsfonds]

Geldend vanaf 01-01-2020

De uitkeringen op grond van deze wet komen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Uitvoeringsfonds voor de overheid, het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de Werkhervattingskas, genoemd in de artikelen 93, 106, 112 en 113a van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Ziektewet

Artikel 60a

Inwerkingtreding onbekend (Stb. 1997, 768 jo Stb. 1997, 561 01-01-1997)

Dit artikel is nooit in werking getreden.

Ziektewet

Artikel 61 [Uitkeringen overheidswerknemers]

1.

In afwijking van artikel 60 komen de uitkeringen op grond van deze wet ten aanzien van overheidswerknemers en degenen die op grond van artikel 7, artikel 8 of artikel 8a werknemer zijn wegens het ontvangen van een uitkering uit hoofde van een dienstbetrekking als overheidswerknemer, ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 106 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2.

In afwijking van het eerste lid en artikel 60 komen de uitgaven en de kosten verbonden aan de verstrekking van uitkeringen en aan de reïntegratie van personen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen i en j, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkeringen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, ten laste van het Rijk.

Ziektewet

Artikel 62 [Ziekteverzuimregistratie]

Geldend vanaf 01-01-2004

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt, volgens nadere bij ministeriële regeling vast te stellen regels, uit de door dit instituut gevoerde administratie aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar, gegevens omtrent het ziekteverzuim van werknemers.

Ziektewet

Hoofdstuk IIIA Eigenrisicodragen door de werkgever

Geldend vanaf 01-07-2016

Ziektewet

Artikel 63 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 63a [Werkzaamheden eigenrisicodrager]

Geldend vanaf 01-01-2018

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De eigenrisicodrager verricht met betrekking tot de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, de werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van besluiten op grond van deze wet inzake uitkeringen, met uitzondering van besluiten op grond van artikel 45a en besluiten op grond van bezwaar of beroep. De eigenrisicodrager begeleidt de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, bij gebleken ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte als zou hij in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de eigenrisicodrager staan, met toepassing van artikel 26, tweede lid,

van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel artikel 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2.

Bij de uitvoering van het eerste lid treedt de eigenrisicodragers voor de toepassing van de artikelen 28, eerste lid, 29g, tweede lid, 30, derde lid, 37, eerste lid, en 39, eerste en tweede lid, in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De eerste zin blijft buiten toepassing voorzover noodzakelijk voor het verrichten van werkzaamheden op grond van het vierde of vijfde lid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3.

De eigenrisicodragers betaalt het door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekende ziekengeld namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden. Indien de eigenrisicodragers het ziekengeld niet betaalt, wordt dit betaald door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verhaalt het ziekengeld, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, op de eigenrisicodragers.

4.

Op verzoek van een eigenrisicodragers verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de werkzaamheden als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid, of onderdelen hiervan. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt de kosten daarvan, alsmede de kosten die voortvloeien uit het derde lid, in rekening bij de eigenrisicodragers.

5.

Indien de eigenrisicodragers werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet, niet voldoende of niet juist verricht, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen die werkzaamheden. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt de kosten daarvan, alsmede de kosten die voortvloeien uit het derde lid, in rekening bij de eigenrisicodragers.

6.

In afwijking van het eerste en vierde lid verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de artikelen 19aa en 19ab.

7.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het derde, vierde en vijfde lid bedoelde bedragen invorderen bij dwangbevel.

8.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vergoedt aan de eigenrisicodragers op aanvraag de schade die deze lijdt door toepassing van artikel 30b, eerste lid.

9.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

Ziektewet

Artikel 63b [Ingangsdatum eigen risico eigenrisicodragers]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

De eigenrisicodragers draagt het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen, voorzover de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen op of na de dag waarop de werkgever eigenrisicodragers is geworden.

2.

Indien het zelf dragen van het risico eindigt of wordt beëindigd blijft de werkgever ten aanzien van een persoon het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen, dragen, voorzover de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen voor het einde van het eigenrisicodragen. Indien de werkgever in

staat van faillissement is verklaard, of indien ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel indien hij ophoudt werkgever te zijn, betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het ziekengeld.

3.

In geval van overgang van een onderneming in de zin van artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement, waarbij de werkgever die de onderneming overdraagt eigenrisicodragers is, gaat het risico van de betaling van ziekengeld dat is of wordt toegekend aan de werknemer die op de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken in dienstbetrekking stond tot de werkgever die de onderneming heeft overgedragen alsmede aan degene die op grond van artikel 46 van deze wet aanspraak op ziekengeld heeft en laatstelijk voor het einde van de verzekering tot voornoemde werkgever in dienstbetrekking stond, over op de werkgever die de onderneming verkrijgt, ook indien deze geen eigenrisicodragers is.

4.

Indien slechts een deel van een onderneming als bedoeld in het derde lid overgaat, blijft het in dat lid bedoelde risico berusten bij de werkgever die een deel van de onderneming overdraagt.

Ziektewet

Artikel 63c [Re-integratie zieke werknemers]

Geldend vanaf 01-01-2018

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De eigenrisicodragers laat zich ter zake van de begeleiding bij gebleken ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van de personen, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, tweede zin, bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Hetgeen bij of krachtens de artikelen 14, tweede, vierde tot en met elfde, en vijftiende lid, 14a, 16, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, vierde lid, onderdeel b, en tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsarts of arbodienst is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'werkgever' wordt gelezen 'de eigenrisicodragers' en voor 'werknemers' 'de persoon, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, tweede zin, van de Ziektewet' en dat de verplichting tot schriftelijke vastlegging door of vanwege een overeenkomst, bedoeld in artikel 14, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, slechts betrekking heeft op de taak, bedoeld in de eerste zin.

2.

Met het toezicht op de naleving en met de uitoefening van specifieke handhavingsbevoegdheden ten aanzien van het eerste lid is belast de toezichthouder, bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, respectievelijk de aangewezen toezichthouder of ambtenaar, bedoeld in de artikelen 27, 28a, 28b, 30 en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet. Bij de uitoefening van het toezicht op en de handhaving van het eerste lid, beschikken de toezichthouder en de aangewezen toezichthouder of ambtenaar over dezelfde bevoegdheden als waarover zij, ten aanzien van de artikelen, genoemd in het eerste lid, tweede zin, beschikken in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, met dien verstande dat in artikel 24 en de genoemde artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet voor 'werkgever' wordt gelezen 'de eigenrisicodragers' en voor 'werknemers' 'de persoon, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, tweede zin, van de Ziektewet'.

3.

Het niet naleven van het eerste lid, eerste zin, en van de in het eerste lid, tweede zin, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 14, tweede lid, onder a tot en met f, vierde en vijfde lid, en 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt als overtreding aangemerkt. Het niet naleven van het van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 16, tiende lid, en van de krachtens de in het eerste lid, tweede zin, genoemde artikelen vastgestelde voorschriften voor zover het niet naleven van die voorschriften op grond van het genoemde artikel 16, tiende lid, als overtreding is aangemerkt, wordt als overtreding aangemerkt. De artikelen 34 tot en met 43 van de Arbeidsomstandighedenwet zijn van overeenkomstige toepassing.

4.

De werkgever legt bij de aanvraag, bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen, een afschrift over van de schriftelijke vastlegging, bedoeld in het eerste lid, tweede zin.

5.

Indien de eigenrisicodragers zich met betrekking tot de begeleiding, bedoeld in het eerste lid, niet meer laat bijstaan door een bedrijfsarts of een arbodienst meldt hij dat zo spoedig mogelijk aan de inspecteur, bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen, en aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste € 455 indien de eigenrisicodragers deze verplichting niet is nagekomen. De artikelen 45a, derde, vierde en vijfde lid, 45c, en 45g, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

6.

De toestemming, bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen kan, onverminderd het tiende lid van dat artikel, door de inspecteur, bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen, zonder aanvraag van de eigenrisicodragers met onmiddellijke ingang bij voor bezwaar vatbare beschikking worden beëindigd, indien de eigenrisicodragers zich met betrekking tot de begeleiding, bedoeld in het eerste lid, niet meer laat bijstaan door een bedrijfsarts of een arbodienst.

Ziektewet

Artikel 63d [Voortzetting na onderbreking]

Geldend vanaf 01-09-2005

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de ongeschiktheid tot werken geacht niet te zijn onderbroken, indien de tijdvakken van ongeschiktheid tot werken elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

Ziektewet

Hoofdstuk IIIB Verhaal ziekengeld aan AOW-gerechtigde werknemer

Geldend vanaf 01-07-2016

Ziektewet

Artikel 63e [Verhaal op werkgever]

Geldend vanaf 01-07-2016

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verhaalt op de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, het ziekengeld, alsmede de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 35, vermeerderd met de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, dat door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is betaald aan de verzekerde ten aanzien van wie de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken is gelegen op of na de dag dat de verzekerde de leeftijd, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt, met uitzondering van het ziekengeld, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen e, f en g.

2.

Indien de werkgever, bedoeld in het eerste lid, de onderneming overdraagt in de zin van artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement, verhaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de in het eerste lid bedoelde bedragen op de werkgever die de onderneming verkrijgt.

3.

Indien slechts een deel van een onderneming als bedoeld in het tweede lid overgaat, blijft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de in het eerste lid bedoelde bedragen verhalen op de werkgever die een deel van de

onderneming overdraagt.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde bedragen invorderen bij dwangbevel.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de kosten ter zake van de voorbereiding en het nemen van besluiten op grond van deze wet ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, en de kosten die voortvloeien uit het eerste, tweede en derde lid, in rekening worden gebracht bij de werkgever, genoemd in deze leden.

Ziektewet

Artikel 63f [Verjaring]

Geldend vanaf 01-07-2016

1.

Een beschikking tot verhaal van ziekengeld als bedoeld in artikel 63e wordt niet meer gegeven indien meer dan vijf jaren sedert het einde van het kalenderjaar zijn verstreken, waarin zij is betaald.

2.

Ziekengeld dat niet is ingevorderd binnen tien jaren na het geven van de beschikking tot verhaal, wordt niet meer ingevorderd.

3.

De rechtsvordering tot terugbetaling van een onverschuldigd betaald bedrag in verband met verhaal van ziekengeld verjaart door verloop van vijf jaren sedert het einde van het kalenderjaar waarin de beschikking tot verhaal is gegeven.

Ziektewet

Artikel 63g [Bevoorrechte vordering]

Geldend vanaf 01-07-2016

De vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wegens verhaal als bedoeld in artikel 63e, eerste lid, is bevoorrecht op alle goederen van de werkgever en gaat boven alle andere voorrechten met uitzondering van die van de artikelen 287 en 288 onder a, alsmede dat van artikel 284 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Ziektewet

Hoofdstuk IV De vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 23-12-2006. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2001

Ziektewet

Artikel 64 [Toelating]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is verplicht overeenkomstig het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde tot de vrijwillige verzekering toe te laten, mits hij de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt en hier te lande woont:

- a. degene, wiens verplichte verzekering is geëindigd en te wiens aanzien op grond van gebleken omstandigheden redelijkerwijze valt aan te nemen, dat onderbreking van die verplichte verzekering van korte duur zal zijn, dan wel dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid opnieuw een dienstbetrekking aan te gaan;

- b. degene, die, terwijl hij hier te lande woonde, in het buitenland verplicht verzekerd was tegen geldelijke gevolgen van ziekte, mits:
 - 1° hij niet meer in het buitenland verzekerd is, omdat hij niet langer werkzaamheden verricht in het buitenland;
 - 2° op grond van gebleken omstandigheden redelijkerwijze valt aan te nemen, dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid opnieuw een dienstbetrekking aan te gaan;
- c. degene, wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, werkzaamheden verricht of gaat verrichten, of als echtgenoot van die zelfstandige meewerkt of gaat meewerken in diens onderneming, indien gedurende één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van ziekte op hem van toepassing is geweest;
- d. degene wiens dienstbetrekking ertoe strekt, dat slechts een gedeelte van een normale werkweek arbeid wordt verricht — niet uitsluitend als gevolg van een voor betrokkene geldende werktijdregeling, krachtens welke een normale werkweek van gemiddeld minder dan zes dagen van toepassing is — en die uit hoofde van die dienstbetrekking verplicht verzekerd is, indien gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van aanvang van zijn vrijwillige verzekering, onafgebroken, al dan niet hier te lande, ingevolge het bepaalde bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van ziekte op hem van toepassing is geweest;
- e. degene, wiens arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel c, niet als dienstbetrekking wordt beschouwd;
- f. degene wiens recht op een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is beëindigd;
- g. degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is toegekend, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%;
- h. degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, wegens afnemende van de arbeidsongeschiktheid is herzien naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%;
- i. degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, is ingetrokken;
- j. degene, die op grond van artikel 7 als werknemer wordt beschouwd en tevens als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoefenen of als echtgenoot van die zelfstandige in dat bedrijf of beroep meewerkt of gaat meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaand aan de dag van aanvang van zijn vrijwillige verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van ziekte op hem van toepassing is geweest.

2.

De in het eerste lid bedoelde verplichting bestaat eveneens ten aanzien van de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, die op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 3, tweede, vierde en vijfde lid, niet als werknemer wordt beschouwd, en

- a. wiens verplichte verzekering is geëindigd en die buiten Nederland woont, aldaar direct aansluitend op de beëindiging van de verplichte verzekering een dienstbetrekking vervult voor de duur van maximaal vijf jaar en wiens werkgever binnen Nederland woont of gevestigd is;
- b. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten voor door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking;
- c. die Nederlander is en die is uitgezonden om, in of buiten Nederland, werkzaamheden te verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid is dan wel waarvan de werkzaamheden door Nederland worden ondersteund;
- d. die in Nederland woont, en buiten Nederland een dienstbetrekking vervult; of
- e. die Nederlander is en buiten Nederland werkzaamheden verricht die worden bekostigd door het Rijk en die tevens in opdracht van het Rijk worden verricht in het kader van een wettelijke taakomschrijving of ter uitvoering van een internationaal verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen overeenkomst of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

3.

Aan het vervullen van een dienstbetrekking, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, dient een aaneengesloten periode van verplichte verzekering van tenminste één jaar te zijn voorafgegaan.

4.

Met de Nederlander, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, c en e, wordt gelijkgesteld de persoon, die onderdaan is van

Ziektewet

Artikel 65 [Samentellingsregels]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De in artikel 64, eerste lid, onderdeel c respectievelijk d, genoemde termijn van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht niet te zijn onderbroken:

- a. indien de betrokkene gedurende niet meer dan zestig dagen niet verzekerd is geweest;
- b. gedurende de wachttijd als bedoeld in artikel 23 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel de artikelen 19, 37, 38, 39a en 39c van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- c. gedurende het tijdvak, waarover een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is genoten dan wel waarover een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is genoten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%.

2.

De in artikel 64, eerste lid, onderdeel c respectievelijk d, genoemde voorwaarde van een verzekeringsduur van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht te zijn vervuld, indien de betrokkene in het genot is van een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ziektewet

Artikel 66 [Indiening verzoek]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering wordt ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen:

- a. door de in artikel 64, eerste lid, onderdelen a, b en c, bedoelde personen binnen dertien weken na het einde van hun verplichte verzekering;
- b. door de in artikel 64, eerste lid, onderdeel f, bedoelde personen binnen dertien weken na dagtekening van de beschikking waarbij het recht op een uitkering werd beëindigd;
- c. door de in artikel 64, eerste lid, onderdelen g, h en i, bedoelde personen binnen dertien weken na de dagtekening van de beschikking, waarbij de arbeidsongeschiktheidsuitkering onderscheidenlijk werd toegekend, herzien of ingetrokken.
- d. door de in artikel 64, eerste lid, onderdeel j, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden als zelfstandige of zijn werkzaamheden als echtgenoot van de zelfstandige in diens bedrijfs- of beroepsuitoefening, een aanvang hebben genomen;
- e. door de in artikel 64, tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop de verplichte verzekering is geëindigd;
- f. door de in artikel 64, tweede lid, onderdelen b, c en e bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag van zijn vertrek naar het buitenland dan wel, indien de in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, bedoelde werkzaamheden worden verricht in Nederland, binnen dertien weken na de dag waarop die werkzaamheden een aanvang hebben genomen;
- g. door de in artikel 64, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang hebben genomen.

2.

De in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde personen worden geacht een verzoek om toelating binnen dertien weken na de dagtekening van de beschikking te hebben gedaan, indien dit verzoek geschiedt binnen vier weken na de dag, waarop zij redelijkerwijze hebben kunnen kennis nemen van die beschikking.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd te verklaren dat een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering, ingediend na de daartoe op grond van deze wet of de daarop berustende bepalingen gestelde termijn, geacht

wordt tijdig te zijn ingekomen, indien de persoon die het verzoek heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.

4.

De vrijwillige verzekering vangt aan:

- a. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdelen a, b en c, en tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon: op de dag na die, waarop de verplichte verzekering is geëindigd;
- b. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdelen d, e en j, bedoelde persoon: op de dag van ontvangst van zijn verzoek om toelating;
- c. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdeel f, bedoelde persoon: op de dag met ingang waarvan het recht op een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is beëindigd;
- d. voor de in artikel 64, eerste lid, onderdelen g, h en i, bedoelde persoon: op de dag met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt toegekend, herzien of ingetrokken;
- e. voor de in artikel 64, tweede lid, onderdelen b, c en e bedoelde persoon: op de dag van zijn vertrek naar het buitenland dan wel, indien de in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, bedoelde werkzaamheden worden verricht in Nederland, op de dag waarop die werkzaamheden een aanvang hebben genomen;
- f. voor de in artikel 64, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: op de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang hebben genomen.

Ziektewet

Artikel 67 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 67a [Beëindiging vrijwillige verzekering]

Geldend vanaf 01-01-2002

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beëindigt de vrijwillige verzekering:

- a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door hem te bepalen datum;
- b. met ingang van de dag, waarop de termijn van vijf jaar, bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel a, is verstreken;
- c. met ingang van de dag, waarop de werkzaamheden bedoeld in artikel 64, tweede lid, worden beëindigd en de vrijwillig verzekerde niet langer geacht kan worden inkomsten te verkrijgen wegens eindiging van die werkzaamheden dan wel inkomsten te derven in geval van ziekte
- d. met ingang van de dag, waarop de vrijwillig verzekerde verplicht verzekerd wordt ingevolge deze wet;
- e. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle kalendermaanden niet, niet volledig of niet tijdig wordt betaald; of
- f. indien niet langer wordt voldaan aan andere vereisten voor toelating tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 64, tweede lid.

Ziektewet

Artikel 68 [Bepaling hoogte dagloon]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

De persoon, die om toelating tot de vrijwillige verzekering verzoekt, bedoeld in artikel 64, eerste en tweede lid, bepaalt bij de aanvang van de vrijwillige verzekering de hoogte van het dagloon, met dien verstande dat:

- a. dit niet meer kan bedragen dan het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag, eventueel verhoogd of verlaagd op grond van artikel 18 van die wet;
- b. dit niet meer kan bedragen dan het loon of het inkomen dat hij in geval van ziekte naar het oordeel van het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen derft; en

- c. dit, ingeval naast de vrijwillige verzekering een vrijwillige verzekering als bedoeld in hoofdstuk III van de Werkloosheidswet is afgesloten, gelijk is aan het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige werkloosheidsverzekering.

2.

De uitkering op grond van de vrijwillige verzekering wordt berekend naar het in het eerste lid bedoelde dagloon.

Ziektewet

Artikel 69 [Recht op ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

De vrijwillig verzekerde heeft recht op ziekengeld, indien hij wegens ziekte, zwangerschap of bevalling ongeschikt is tot het verrichten van hem passende arbeid.

2.

De vrouwelijke verzekerde heeft geen recht op ziekengeld gedurende de periode dat zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg of een uitkering op grond van artikel 3:8 van die wet.

Ziektewet

Artikel 70 [Uitkering ziekengeld]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het ziekengeld van de vrijwillig verzekerde die bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte geen aanspraak kan maken op betaling van loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of bezoldiging als bedoeld in artikel 76a, eerste lid, wordt uitgekeerd vanaf de derde dag van de ongeschiktheid tot werken.

2.

Het ziekengeld bedraagt 70% van het dagloon van de verzekerde.

Ziektewet

Artikel 71 [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-01-2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

- a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;
- b. het einde van de vrijwillige verzekering; en
- c. het dagloon, bedoeld in artikel 68, eerste lid.

Ziektewet

Artikel 72 [Schakelbepaling]

Geldend vanaf 01-07-1967

Met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk zijn, met inachtneming van de wijzigingen, welke de aard van het onderwerp vordert, de overige bepalingen van deze wet en de ter uitvoering van die bepalingen genomen besluiten, voor zoveel nodig, van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde niet

is afgeweken.

Ziektewet

Derde afdeling Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie

Geldend vanaf 01-01-2006

Ziektewet

§ 1 Algemeen

Geldend vanaf 01-01-2006

Ziektewet

Artikel 72a [Beslistermijn: redelijke termijn]

Geldend vanaf 01-01-2006

In afwijking van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht is de werkgever geen belanghebbende bij een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over het verzekerd zijn op grond van deze wet als bedoeld in artikel 72c, eerste lid.

Ziektewet

Artikel 72b [vervallen]

Vervallen per 23-11-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 72c [Beschikking over verzekerd zijn]

Geldend vanaf 01-07-2018

1.

Een aanvraag tot het geven van een beschikking over het verzekerd zijn op grond van deze wet kan door de werknemer uitsluitend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden ingediend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geeft de beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

2.

Een beschikking die uitsluitend betrekking heeft op het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken, waarvoor geen beoordeling als bedoeld in artikel 19ab, eerste lid, nodig is, wordt gegeven binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, de aangifte van de ongeschiktheid of van de ziekmelding aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in de artikelen 29a, vierde lid, 38, tweede lid, 38a, tweede en derde lid, 38aa, eerste lid, en 38ab, eerste lid.

3.

Indien een beschikking als bedoeld in het eerste of tweede lid niet binnen de toepasselijke termijn kan worden gegeven, wordt dit schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Ziektewet

Artikel 72d [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 73 [Beslistermijn: medische bezwaarschriftenprocedure]

Geldend vanaf 12-01-2001

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische beoordeling ten grondslag ligt.

Ziektewet

Artikel 73a [Afwijkende beslistermijn]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een beschikking waaraan een verzekeringsgeneeskundige of arbeidskundige beoordeling als bedoeld in artikel 19ab, eerste lid, ten grondslag ligt, beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zeventien weken of, indien het advies vraagt aan een deskundige die niet onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is, binnen eenentwintig weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

2.

Indien in verband met het geven van een beslissing op bezwaar een in het buitenland wonende persoon is opgeroepen en om die reden de beslissing op bezwaar niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn gegeven kan worden, wordt de beslissing, in afwijking van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, verdaagd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verdaging schriftelijk in kennis gesteld.

Ziektewet

Artikel 73b [Beperking bezwaar of beroep werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2018

Het bezwaar of beroep van een werkgever tegen de in artikel 63a, derde lid, bedoelde betaling dan wel tegen het verhaal, bedoeld in artikel 63e, eerste lid, dan wel tegen de opslag of korting, bedoeld in artikel 38, derde of vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kan niet zijn gegrond op de grief, dat een uitkering op grond van deze wet ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Ziektewet

Artikel 74 [Beslistermijn bezwaarprocedure]

Geldend vanaf 01-10-2009

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Ziektewet

§ 2 Medische beschikkingen

Ziektewet

Artikel 75 [Begripsbepaling]

Geldend vanaf 01-01-2017

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. medische beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;
- b. werknemer: de persoon op wiens medische gegevens de beoordeling betrekking heeft;
- c. werkgever: de belanghebbende bij een medische beschikking, die niet de werknemer is.

Ziektewet

Artikel 75a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2022

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 75b [Weigering inzage medische stukken]

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

De inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, is voorbehouden aan de bedrijfsarts of de arbodienst van de eigenrisicodrager dan wel aan een gemachtigde van de eigenrisicodrager of van de werkgever die advocaat of arts is dan wel daarvoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bijzondere toestemming heeft gekregen.

2.

De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de eigenrisicodrager of van de werkgever bij de voorbereiding van een medische beschikking voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

3.

De arbodienst of de bedrijfsarts dan wel de gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de eigenrisicodrager bij:

- a. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift; en
- b. de behandeling van een bezwaar;

voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

4.

Artikel 7:4, tweede, vierde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op stukken of inlichtingen die medische gegevens bevatten.

Ziektewet

Artikel 75c [Inzage in medische stukken]

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vermeldt de motivering van een medische beschikking, voorzover

betrekking hebbend op medische gegevens, in een aparte bijlage.

2.

De bijlage wordt behalve aan de werknemer uitsluitend verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst van de eigenrisicodragers dan wel aan de gemachtigde van de eigenrisicodragers of van de werkgever, bedoeld in artikel 75b.

3.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een rapport of een advies van een arts of een psycholoog, waarnaar bij de motivering van een medische beschikking wordt verwezen.

Ziektewet

Artikel 75c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2004

Door vernumming is dit artikel vervallen.

Ziektewet

Artikel 75d [Motivering medisch besluit]

Geldend vanaf 01-01-2022

Bij de bekendmaking van een medische beschikking wordt gewezen op de artikelen 75b, 75c en 75e.

Ziektewet

Artikel 75e [Bekendmaking besluit]

Geldend vanaf 29-12-2005

De gronden van het bezwaar of beroep, bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, worden in een aparte bijlage vermeld voorzover ze betrekking hebben op medische gegevens.

Ziektewet

Artikel 75f [Gronden bezwaar en beroep]

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Indien artikel 8:32, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, vindt in afwijking van artikel 8:62, eerste lid, van die wet het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, met gesloten deuren plaats, tenzij de bestuursrechter ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bepaalt dat het onderzoek openbaar is.

2.

In de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mededeling gedaan van het eerste lid.

Ziektewet

Artikel 75g [Awb niet van toepassing]

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 75f is van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van het hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Ziektewet

Artikel 75h [vervallen]

Vervallen per 29-12-2005

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 75i [vervallen]

Vervallen per 29-12-2005

Vervallen.

Ziektewet

§ 3 Geschillen van geneeskundige aard

Geldend vanaf 01-01-2004

Ziektewet

Artikel 75j [Geschillen van geneeskundige aard]

Geldend vanaf 01-01-2004

Deze paragraaf is van toepassing op geschillen van geneeskundige aard over het al dan niet bestaan of voortbestaan van ongeschiktheid tot werken.

Ziektewet

Artikel 75k [Termijn indiening bezwaarschrift]

Geldend vanaf 01-01-2013

In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in een geschil als bedoeld in artikel 75j twee weken, tenzij het geschil betrekking heeft op een beoordeling als bedoeld in artikel 19ab.

Ziektewet

Artikel 75l

Geldend vanaf 22-12-2009

1.

In afwijking van artikel 7:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden in een geschil als bedoeld in artikel 75j nog tijdens het horen nadere stukken indienen.

2.

In afwijking van artikel 7:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en met inachtneming van de overige artikelen van deze paragraaf, worden in een geschil als bedoeld in artikel 75j het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken:

- a. voorafgaand aan het horen aan belanghebbenden gezonden, dan wel
 - b. ten minste twee dagen voorafgaand aan de hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage gelegd.
-

Ziektewet

§ 4 Beroep in cassatie

Geldend vanaf 01-01-2006

Ziektewet

Artikel 75m [Beroep in cassatie]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepassing van de artikelen 1, derde tot en met zevende lid, 2 tot en met 12 en 14, eerste lid, en de daarop berustende bepalingen.

2.

Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie tegen de uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

Ziektewet

Vierde afdeling Aanspraak op bezoldiging en reïntegratieverplichtingen overheidspersoneel

Geldend vanaf 01-01-2007

Ziektewet

Artikel 76 [Reikwijdte]

Geldend vanaf 01-01-2020

Deze afdeling is van toepassing op personen die:

- a. anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam; en
 - b. op grond van de Kaderwet dienstplicht de militaire dienst vervullen dan wel die op grond van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst zijn verplicht tot het verrichten van vervangende dienst.
-

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76 ZW

Personele werkingssfeer

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De vierde afdeling van de ZW, waarin art. 76-76e ZW zijn opgenomen, regelt het recht op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte van de ambtenaren, bedoeld in art. 76 ZW, jegens de overheidswerkgever en de re-integratieverplichtingen die de overheidswerkgever heeft ten aanzien van deze ambtenaren bij ziekte. De afdeling is ingevoerd per 29 december 2005 bij de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (*Stb.* 2005, 573). Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (*Wnra, Stb.* 2017, 123) is met ingang van 1 januari 2020 de reikwijdte van de vierde afdeling beperkt tot personen, die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam (onderdeel a). Dit betreft bijvoorbeeld militaire ambtenaren, rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren (zie voor de volledige opsomming art. 3 AW 2017). Deze personen zijn werkzaam op grond van een publiekrechtelijke aanstelling. De vierde afdeling is ook van toepassing op degenen die hun

militaire dienstplicht vervullen en degenen die als gewetensbezwaarde vervangende dienst verrichten (onderdeel b). Zolang de dienstplicht is opgeschort heeft dit geen betekenis. De hoogte van de doorbetaling van bezoldiging en de re-integratieverplichtingen zijn nader uitgewerkt in de verschillende ambtelijke rechtspositieregelingen, zie art. 76a ZW, aant. 1.

Vergelijking met BW

Hoofddregel na invoering van de Wnra met ingang van 1 januari 2020 is dat ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017 werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst. Deze afdeling van de ZW is op deze ambtenaren niet van toepassing. Voor hen geldt net als voor werknemers in de private sector titel 7.10 van het BW met onder andere art. 7:629 (loondoorbetaling bij ziekte) en art. 7:658a (re-integratieverplichtingen werkgever).

Art. XV Wet TZ

Een gedeelte van de materie geregeld in art. 76-76e ZW was voor 29 december 2005 geregeld in art. XV Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ, *Stb.* 1993, 750). Dit artikel was volgens de wetgever slecht kenbaar en dat was een van de redenen om art. XV Wet TZ in te trekken en deze regeling op te nemen in de ZW (*Kamerstukken II* 2004/05, 30118, nr. 3, p. 117). Daarbij rijst overigens de vraag of de keuze voor de AW als tegenhanger van het BW niet logischer was geweest. Zie B.B.B. Lanting, 'Afdeling IV ZW en het recht op bezoldiging bij ziekte van de ambtenaar', *SR* 2006, p. 29-32.

Ziektewet

Artikel 76a [Aanspraak bezoldiging]

Geldend vanaf 01-01-2020

1.

Bij verhindering wegens ongeschiktheid als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling om de dienst te verrichten of het ambt te vervullen bestaat ten aanzien van de werkgever jegens wie de persoon, bedoeld in artikel 76, krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, gedurende een tijdvak van 104 weken aanspraak op 70% van de bezoldiging, bedoeld in de toepasselijke rechtspositieregeling, dan wel van hetgeen daarmee overeenkomt, voorzover deze bezoldiging niet meer bedraagt dan hetgeen overeenkomt met het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen. De aanspraak bedraagt de eerste 52 weken echter minimaal het bedrag van het minimumloon dat voor betrokkene zou gelden indien de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag op hem van toepassing zou zijn. De eerste twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing voorzover in verband met ziekte, zwangerschap of bevalling ook na ontslag aanspraak bestaat op betaling van bezoldiging of van hetgeen daarmee overeenkomt.

2.

Is bezoldiging of hetgeen daarmee overeenkomt, op een andere wijze dan naar tijdruimte vastgesteld, dan is deze afdeling van toepassing, met dien verstande dat als bezoldiging wordt beschouwd de gemiddelde bezoldiging die betrokkene, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen.

3.

Van het eerste lid kan bij algemeen verbindend voorschrift ten nadele van betrokkene slechts in zoverre worden afgeweken dat betrokkene voor de eerste twee dagen van het in het eerste lid bedoelde tijdvak van 104 weken onderscheidenlijk het in het achtste lid, eerste volzin, bedoelde tijdvak van zes weken geen aanspraak heeft op bezoldiging of hetgeen daarmee overeenkomt.

4.

In afwijking van het eerste lid heeft de vrouwelijke werknemer de in dat lid bedoelde aanspraak niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg.

5.

Voor de toepassing van het eerste en derde lid worden perioden waarin betrokkene wegens ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is om zijn dienst te verrichten of zijn ambt te vervullen, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de

Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

6.

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd:

- a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;
- b. met de duur van de verlenging van het tijdvak waarin recht bestaat op loon of bezoldiging op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, zevende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; en
- c. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld.

7.

Het eerste lid is niet van toepassing op zakgeldgenietenden.

8.

In afwijking van het eerste lid bestaat de in dat lid bedoelde aanspraak gedurende een tijdvak van zes weken voor de persoon, bedoeld in artikel 76, die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. Indien de ongeschiktheid als gevolg van ziekte een aanvang heeft genomen voor de datum waarop de werknemer de in de vorige volzin bedoelde leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf die datum het in die volzin genoemde tijdvak, voor zover het totale tijdvak waarin aanspraak bestaat op bezoldiging, bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dan wel van hetgeen daarmee overeenkomt niet meer bedraagt dan 104 weken.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76a ZW

Aanspraak op bezoldiging bij ziekte voor ambtenaren

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel regelt voor ambtenaren, bedoeld in art. 76 ZW, het recht op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte jegens de overheidswerkgever en kan worden gezien als tegenhanger van art. 7:629 BW. Op grond van dit artikel heeft een ambtenaar die vanwege ziekte verhinderd is te werken materieel ten minste dezelfde aanspraken als een persoon op wie art. 7:629 BW van toepassing is. Voor de bezoldiging wordt verwezen naar de toepasselijke rechtspositieregeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit bezoldiging politie en het Inkomstenbesluit militairen.

Aanvullende bezoldiging

In de rechtspositieregelingen van ambtenaren, bedoeld in art. 76 ZW, kunnen hogere aanspraken op bezoldiging bij ziekte zijn opgenomen. Zie bijvoorbeeld art. 17 lid 1 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren op grond waarvan in het eerste ziektejaar recht is op doorbetaling van 100% van de bezoldiging. Ook personen die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst ontvangen bij ziekte doorgaans meer dan de aanspraak geregeld in art. 7:629 BW. Zie voor rijksambtenaren, die sinds 1 januari 2020 werknemer zijn, bijvoorbeeld hoofdstuk 8 van de CAO Rijk 2024-2025.

2. Omvang recht op doorbetaling bezoldiging (lid 1)

Causaliteit

Er bestaat alleen aanspraak op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte, indien sprake is van een oorzakelijk verband tussen het niet kunnen verrichten van de dienst of het ambt en ziekte, zwangerschap of bevalling. Aangezien dit artikel geldt als tegenhanger van art. 7:629 BW ligt het voor de hand het begrip ziekte op dezelfde wijze uit te leggen als het begrip ziekte in art. 7:629 BW. Ziekte in de zin van laatstgenoemd artikel is een lichamelijke of psychische toestand die de werknemer verhindert de bedongen arbeid te verrichten. Dat impliceert dat ook zogenoemde situatieve arbeidsongeschiktheid, waarbij de ambtenaar zijn dienst of ambt niet kan verrichten door ziekte ten gevolge van de werksfeer, onder dit artikel kan vallen. Zie ook art. 7:629 BW, aant. 2.

Duur aanspraak

Het recht op doorbetaling van bezoldiging bestaat zolang de ambtenaar verhinderd is zijn dienst of ambt te verrichten, maar niet langer dan 104 weken. Art. 76a lid 6 regelt een aantal situaties waarin de periode van 104 weken wordt verlengd. In rechtspositieregelingen van ambtenaren, bedoeld in art. 76 ZW, kunnen verder qua duur ruimere aanspraken worden opgenomen, zoals aanspraken na ontslag (zie bijvoorbeeld art. 18 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren).

Hoogte aanspraak

De ambtenaar heeft recht op doorbetaling van 70% van zijn bezoldiging, waarbij de maximumdagloongrens van art. 17 Wfsv geldt. De overheidswerkgever is dus niet verplicht meer te betalen dan 70% van € 297,82 per dag (bedrag per 1 juli 2025). De overheidswerkgever mag echter wel meer betalen dan 70% van het gemaximeerde dagloon.

Minimumloon als ondergrens

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is niet van toepassing op ambtenaren, bedoeld in art. 76 ZW. Niettemin heeft deze ambtenaar tijdens het eerste ziektejaar ten minste recht op een bedrag gelijk aan het minimumloon dat voor hem zou gelden als deze wet wel op hem van toepassing zou zijn. In het tweede ziektejaar geldt deze ondergrens niet, maar kan de ambtenaar wanneer hij onder het voor hem geldende sociaal minimum uitkomt zo nodig aanspraak maken op een toeslag krachtens de Toeslagenwet.

3. Bezoldiging niet naar tijdruimte (lid 2)

De bezoldiging van personen, bedoeld in art. 76 ZW, bestaat doorgaans uit een vast bedrag per maand eventueel aangevuld met bepaalde toelagen. Niet uitgesloten is evenwel dat de bezoldiging niet naar tijdruimte is vastgesteld. Dit lid geeft aan hoe de bezoldiging dan moet worden berekend. In die situatie moet als bezoldiging worden beschouwd de gemiddelde bezoldiging die de ambtenaar had kunnen verdienen als hij niet ziek was geweest. In art. 7:628 lid 3 BW is voor personen die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst een vergelijkbare bepaling opgenomen.

4. Wachtdagen (lid 3)

Van de aanspraak geregeld in art. 76a lid 1 kan niet ten nadele van de ambtenaar worden afgeweken. De enige uitzondering op deze regel is dat twee zogenoemde wachtdagen mogelijk zijn. Dit houdt in dat de ambtenaar over maximaal de eerste twee dagen van ziekte geen bezoldiging ontvangt. De samentellingsregel van art. 76a lid 5 heeft tot gevolg dat wachtdagen alleen mogen worden toegepast bij de start van een nieuwe ziekteperiode van 104 weken, of in de situatie van een ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, van zes weken. Wachtdagen zijn dus niet geoorloofd bij een nieuwe ziekteperiode, na een periode waarin minder dan vier weken sprake is geweest van volledige werkhervatting na een eerste ziekteperiode.

Algemeen verbindend voorschrift

Eventuele wachtdagen dienen bij algemeen verbindend voorschrift te zijn geregeld, dat betreft dus de rechtspositieregeling van de betrokken overheidswerkgever. In tegenstelling tot art. 7:629 lid 9 BW is het dus niet mogelijk wachtdagen schriftelijk of mondeling met een individuele ambtenaar af te spreken.

5. Uitsluiting vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof (lid 4)

Ambtenaren als bedoeld in art. 76 ZW vallen onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). Op grond van art. 3:1 lid 2 en 3 WAZO bestaat tijdens een periode van ten minste zestien weken recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 100% van het gemaximeerde dagloon. De vrouwelijke ambtenaar heeft tijdens de periode waarin zij dit zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet geen recht op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte. Het inkomen van vrouwelijke ambtenaren met een inkomen boven het maximumdagloon kan op grond van rechtspositieregelingen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof worden aangevuld tot 100% van de eigen bezoldiging. Zie bijvoorbeeld voor rechterlijke ambtenaren art. 331 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en voor militaire ambtenaren art. 17b Inkomstenbesluit militairen.

6. Samentellingsregel (lid 5)

Dit lid bevat een nadere regeling ter bepaling van de duur van 104 weken en komt overeen met art. 7:629 lid 10 BW. Hoofregel is dat perioden van ziekte bij elkaar worden geteld, wanneer tussen de eerste ziekteperiode en de tweede ziekteperiode de ambtenaar zijn werkzaamheden voor minder dan vier weken heeft hervat. Het volledig hervatten van zijn

dienst of ambt gedurende een periode van ten minste vier weken leidt ertoe dat een nieuwe periode van 104 weken ontstaat. Zolang de ambtenaar zijn dienst of ambt slechts gedeeltelijk verricht of andere passende arbeid verricht geldt dit niet als werkhervatting die leidt tot onderbreking van de periode van 104 weken.

Voor toepassing van de samentellingsregeling bij ambtenaren die ziek zijn voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd, zie aant. 9.

Oorzaak ziekte

De samentelling van opeenvolgende ziekteperiodes vindt plaats ongeacht de oorzaak van de ziekte. Indien tijdens ziekte recht bestaat op zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de WAZO geldt de volgende regel.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als onderbreking geldt niet een periode waarin recht bestaat op zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in art. 3:1 lid 2 en 3 WAZO. Een ziekteperiode direct voorafgaand aan laatstgenoemd verlof wordt samengeteld bij een tweede ziekteperiode die volgt op dit verlof. Dit is echter niet het geval, indien de ziekte voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof redelijkerwijs niet geacht wordt uit dezelfde oorzaak voort te vloeien als de ziekte volgend op dit verlof. Op dit punt wordt van de hoofdregel afgeweken ter voorkoming van een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.

7. Verlengingsgronden (lid 6)

Dit lid noemt een drietal situaties die leiden tot verlenging van de periode van 104 weken waarover recht bestaat op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte en regelt dezelfde materie als art. 7:629 lid 11 BW. Indien deze situaties zich voordoen, legt het UWV de overheidswerkgever de verplichting op de bezoldiging langer dan 104 weken door te betalen.

a. Verlate aanvraag

De eerste situatie die leidt tot verplichte verlenging is die waarin de ambtenaar de aanvraag voor een uitkering krachtens de WIA te laat indient bij het UWV. Volgens art. 64 WIA dient deze aanvraag uiterlijk elf weken voor afloop van de wachttijd te worden gedaan. De verlenging is gelijk aan de duur van de vertraging. Voor werknemers is in art. 7:629 lid 3 onderdeel f BW bepaald dat geen recht bestaat op doorbetaling van loon tijdens ziekte voor de tijd gedurende welke de werknemer zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering later indient dan is voorgeschreven in art. 64 WIA. Een vergelijkbare weigeringsgrond voor ambtenaren wordt echter niet genoemd in de mogelijke weigeringsgronden die op grond van een op art. 76b gebaseerde algemene maatregel van bestuur voor ambtenaren kunnen gelden.

b. Vrijwillige verlenging wachttijd

Art. 24 lid 1 WIA maakt het mogelijk dat de wachttijd op gezamenlijk verzoek van de overheidswerkgever en de ambtenaar wordt verlengd. In dat geval is de overheidswerkgever verplicht de bezoldiging ook over deze verlengde wachttijd voor ten minste 70% door te betalen.

c. Loonsanctie

Wanneer de overheidswerkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie van de ambtenaar legt het UWV de zogenoemde loonsanctie van art. 25 lid 9 WIA op. Gedurende de periode van de loonsanctie behoudt de ambtenaar recht op ten minste 70% van zijn (gemaximeerde) bezoldiging.

8. Zakgeldgenietenden (lid 7)

Deze regel was oorspronkelijk neergelegd in art. XV lid 5 Wet TZ. Volgens de MvT bij art. XV Wet TZ is deze bepaling opgenomen omdat het niveau van het zakgeld reeds onder het bedrag van het minimumloon ligt, zodat er geen reden is de doorbetalingsverplichting voor degenen die zakgeld genieten op het niveau van 70% te brengen (*Kamerstukken II 1992/93, 22899, nr. 3, p. 74*).

9. AOW-gerechtigden (lid 8)

Lid 8 is op 1 januari 2016 toegevoegd met de invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (*Stb.* 2015, 376). In lid 8 is bepaald dat de aanspraak op bezoldiging bij ziekte van een ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt is beperkt tot zes weken. Op grond van art. 104 ZW bedroeg de aanspraak op bezoldiging bij ziekte echter

tijdelijk dertien weken. Deze overgangsregeling is met ingang van 1 juli 2023 beëindigd (*Stb.* 2023, 169). Dit betekent dat voor ziektegevallen die op of na deze datum ontstaan de termijn van zes weken geldt. De tijdelijke verlenging tot dertien weken was het gevolg van een amendement (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 12) en beoogde mogelijke verdringing te beperken tussen AOW-gerechtigde werknemers en oudere werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Uit evaluatieonderzoek is echter niet gebleken dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Bepalend voor de toepassing van de verkorte termijn is de leeftijd waarop recht op een AOW-uitkering ontstaat, ongeacht of het AOW-ouderdomspensioen daadwerkelijk wordt genoten. De tweede zin van lid 8 heeft betrekking op de situatie dat de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd later bereikt dan het tijdstip waarop het ziekteverzuim is ingegaan. Als de ambtenaar al geruime tijd ziek is, en wel zodanig lang dat hij bij een termijn van zes weken vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd langer dan 104 weken doorbetaling van bezoldiging zou krijgen, dan geldt na de AOW-gerechtigde leeftijd een zodanig kortere bezoldigingsperiode dan zes weken opdat de termijn van de doorbetaling van bezoldiging maximaal 104 weken is.

Samentellingsregeling

De vraag is welke gevolgen de samentellingsregeling van lid 5 heeft voor de uiterste datum (hierna: einddatum) waarop het recht op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte eindigt. Daarbij worden in de MvT drie situaties onderscheiden (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 3, p. 20-21). De periode van onderbreking vanwege tijdelijk herstel valt 1. geheel voordat de AOW-leeftijd wordt bereikt, 2. geheel nadat de AOW-leeftijd wordt bereikt, en 3. gedeeltelijk voordat en gedeeltelijk nadat de AOW-leeftijd wordt bereikt.

In de eerste situatie heeft de samentellingsregeling geen gevolgen voor de einddatum van het recht op doorbetaling van bezoldiging; deze blijft liggen op zes weken na de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt. De periode van onderbreking vanwege herstel doet in dit geval de einddatum van het recht op doorbetaling van bezoldiging dus niet verschuiven. In de tweede en de derde situatie heeft de samentellingsregeling wel gevolgen voor de einddatum. In de tweede situatie verschuift deze met de periode van onderbreking vanwege herstel en in de derde situatie met het deel van deze periode dat is gelegen na de AOW-gerechtigde leeftijd. In elke hiervoor geschetste situatie waarin de samentellingsregeling wordt toegepast zal de totale termijn van doorbetaling van bezoldiging niet meer dan 104 weken bedragen.

Legitimatie

Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd beoogt de regering belemmeringen voor werkgevers (zoals doorbetaling van bezoldiging bij ziekte en de re-integratieverplichting) bij het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd weg te nemen. De legitimatie van deze inperking van de doorbetaling van bezoldiging bij ambtenaren (en werknemers) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt is driedelig (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 3, p. 7-8). Ten eerste is bij deze groep ambtenaren in beginsel voorzien in een inkomenswaarborg in de vorm van een AOW-uitkering en/of pensioenuitkering. In de tweede plaats wordt door de beperking van de doorbetaling van bezoldiging het financiële risico van de werkgever beperkt. Overheidswerkgevers ervaren het risico van doorbetaling van bezoldiging bij ziekte als een belemmering om een ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst te nemen. Ten derde sluit de zeswekentermijn aan bij de termijn die in art. 7:629 lid 2 BW wordt gehanteerd voor huishoudelijk personeel dat eveneens niet is verzekerd voor de WIA.

Ziektewet

Artikel 76b [Geen aanspraak]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

Bij algemeen verbindend voorschrift kan worden bepaald dat de aanspraak, bedoeld in artikel 76a, eerste lid, niet bestaat indien:

- a. de ziekte is voorgewend, althans zodanig overdreven is voorgesteld, dat reden voor verhinderd niet kan worden aangenomen;
- b. de ziekte door opzet van de betrokkene is veroorzaakt, tenzij hem daarvan op grond van zijn psychische toestand geen verwijt kan worden gemaakt;
- c. de verhinderd het gevolg is van een ziekte of gebrek waarover betrokkene bij het aangaan van de

arbeidsverhouding opzettelijk valse inlichtingen aan de werkgever jegens wie de persoon, bedoeld in artikel 76, krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, heeft verstrekt.

2.

Bij algemeen verbindend voorschrift kan worden bepaald dat de aanspraak, bedoeld in artikel 76a, eerste lid, vervalt wanneer en voor zolang betrokkene:

- a. weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek vanwege de bedrijfsgeneeskundige of een daarmee gelijk te stellen geneeskundige of, na voor zulk een onderzoek te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt;
- b. weigert de volledige medewerking te verlenen aan een geneeskundig onderzoek, een observatie of een maatregel in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid, tenzij de maatregel een ingreep van heelkundige aard mocht zijn;
- c. zonder voldoende gronden nalaat zich onder behandeling van een geneeskundige te stellen of blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften hem door de behandelende geneeskundige gegeven, met dien verstande dat te dezen voorschriften tot het verlenen van medewerking aan een ingreep van heelkundige aard zijn uitgezonderd;
- d. zich zodanig gedraagt dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
- e. tijdens de verhindering dienst te verrichten, voor zichzelf of derden arbeid verricht tenzij dit door de bedrijfsgeneeskundige of een daarmee gelijk te stellen geneeskundige in het belang van zijn genezing wenselijk wordt geacht;
- f. in gebreke blijft op het door de bedrijfsgeneeskundige of een daarmee gelijk te stellen geneeskundige bepaalde tijdstip en in de door deze bepaalde mate zijn dienst te hervatten, tenzij hij daarvoor een inmiddels opgekomen, door deze als geldig erkende reden heeft opgegeven;
- g. weigert passende arbeid te verrichten welke door het bevoegd gezag wordt opgedragen en waartoe hij door de bedrijfsgeneeskundige of een daarmee gelijk te stellen geneeskundige in staat wordt geacht;
- h. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn de betrokkene in staat te stellen passende arbeid te verrichten;
- i. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3.

Bij algemeen verbindend voorschrift kan worden bepaald dat de aanspraak, bedoeld in artikel 76a, eerste lid, geheel of ten dele vervallen kan worden verklaard indien betrokkene de voor hem terzake van afwezigheid tijdens ziekte gestelde voorschriften overtreedt.

4.

Algemeen verbindende voorschriften waarin geen speciale regeling is getroffen voor de aanspraken bij ziekte op bezoldiging of hetgeen daarmee overeenkomt gelden voor de toepassing van 76a, derde lid, als voorschriften waarbij van artikel 76a, eerste lid, wordt afgeweken.

5.

Het tweede lid, onderdeel i, is niet van toepassing indien de betrokkene de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76b ZW

Uitsluitings- en weigeringsgronden

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De inhoud van dit artikel was eerder opgenomen in art. XV lid 7, 8 en 9 Wet TZ. Art. 76b biedt net als art. XV Wet TZ de mogelijkheid dat de ambtenaar, bedoeld in art. 76 ZW, wordt uitgesloten van de aanspraak op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte dan wel dat deze aanspraak geheel of gedeeltelijk vervallen wordt verklaard. Bij de genoemde algemeen verbindende voorschriften gaat het om rechtspositieregelingen van ambtenaren als bedoeld in art. 76 ZW, zoals het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit bezoldiging politie.

Achtergrond

Voor een goed begrip van dit artikel dient men zich te realiseren dat het recht op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte voortvloeiend uit de invoering van art. XV Wet TZ al uitvoerig was geregeld in rechtspositieregelingen zoals voor rijksambtenaren hoofdstuk VI ARAR (oud). Deze rechtspositieregelingen bevatten reeds tal van uitsluitings- en vervalgronden (zie bijvoorbeeld art. 40 en 40a ARAR (oud)), maar deze dienden een formeelwettelijke grondslag te krijgen (*Kamerstukken II* 1992/93, 22899, nr. 3, p. 74). Hiertoe dienden art. XV lid 7, 8 en 9 Wet TZ en vervolgens art. 76b ZW. De uitsluitings- en vervalgronden zijn grotendeels ontleend aan art. 41 ARAR (oud). De invoering van de Wet verbetering poortwachter (*Stb.* 2001, 628) heeft geleid tot het opnemen van enkele nieuwe vervalgronden, zie onder meer lid 2 onderdeel h en i van dit artikel.

2. Uitsluiting van het recht op bezoldiging (lid 1)

Dit lid is gedeeltelijk ontleend aan art. 41 ARAR (oud), zoals dat luidde in 1993 ten tijde van de invoering van de Wet terugdringing ziekteverzuim. In rechtspositieregelingen zijn vergelijkbare uitsluitingsgronden mogelijk, zie bijvoorbeeld art. 20 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Dit artikel is echter niet tot stand gekomen op grond van art. 76b lid 1 ZW.

Simulatie of aggraving

De bepaling in onderdeel a lijkt overbodig te zijn, omdat reeds sprake is van ziekte wanneer de ziekte is voorgewend. Het is bovendien de taak van de bedrijfsarts (en zo nodig het UWV bij een deskundigenoordeel) om te beoordelen in hoeverre de beperkingen veroorzaakt door ziekte de ambtenaar niet in staat stellen zijn werkzaamheden te verrichten. Het overdreven voorstellen van zijn ziekte mag geen invloed hebben op dat oordeel.

Opzet

De inhoud van onderdeel b van dit lid vertoont overeenkomst met de weigeringsgrond opgenomen in art. 7:629 lid 3 onderdeel a BW. Net als in het BW zal de opzet van de ambtenaar gericht dienen te zijn op het ziek worden en zal het voor de werkgever niet of zeer moeilijk zijn te bewijzen dat hiervan sprake is.

Valse inlichtingen bij indiensttreding

De in onderdeel c van dit lid opgenomen uitsluitingsgrond vertoont enige gelijkenis met art. 7:629 lid 3 onderdeel a BW. Opmerkelijk is wel dat de huidige tekst van art. 76b lid 1 onderdeel c ZW letterlijk overeenkomt met de tekst zoals die aanvankelijk was voorgesteld voor art. 7:629 BW in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Kritiek op dit voorstel vanuit de Tweede Kamer alsmede een amendement zorgden ervoor dat de formulering in het BW werd gewijzigd (*Kamerstukken II* 1995/96, 24439, nr. 11), terwijl dezelfde wijzigingen niet werden doorgevoerd in de tekst voor ambtenaren. Een verschil tussen art. 7:629 lid 3 onderdeel a BW en de onderhavige bepaling is dat de BW-tekst alleen ziet op het verstrekken van valse inlichtingen bij de aanstellingskeuring. Dat is minder ruim dan 'bij het aangaan van de arbeidsverhouding'. Bovendien kent de BW-tekst nog het criterium dat door de valse informatie de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd.

3. Vervalgronden (lid 2)

De inhoud van dit tweede lid is gedeeltelijk ontleend aan art. 41 ARAR (oud), zoals dat luidde in 1993 ten tijde van de invoering van de Wet terugdringing ziekteverzuim. Tot op heden zijn geen algemeen verbindende voorschriften getroffen, waarin expliciet regels zijn gesteld op grond van lid 2. Wel kunnen rechtspositieregelingen vervalgronden bevatten die (nagenoeg) overeenkomen met of vergelijkbaar zijn met die genoemd in het onderhavige lid. Zie bijvoorbeeld art. 23 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en art. 44 Besluit bezoldiging politie.

4. Overtreding voorschriften in verband met ziekte (lid 3)

Het derde lid heeft een vergelijkbare functie als art. 7:629 lid 6 BW. Dit lid biedt de overheidswerkgever de mogelijkheid om bij algemeen verbindend voorschrift bepaalde ziekteverzuimvoorschriften te geven waaraan ambtenaren als bedoeld in art. 76 ZW zich dienen te houden.

5. Bestaande algemeen verbindende voorschriften (lid 4)

Volgens dit lid gelden algemeen verbindende voorschriften — zoals bestaande ambtelijke rechtspositieregelingen — waarin geen speciale regeling is getroffen voor de aanspraken op doorbetaling van bezoldiging bij ziekte als voorschriften waarin krachtens art. 76a lid 3 ZW, de regeling van de wachtdagen, een afwijking van art. 76a lid 1 ZW mogelijk is.

6. Uitzondering re-integratieplicht na de AOW-gerechtigde leeftijd (lid 5)

Lid 5 is op 1 januari 2016 toegevoegd met de invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (*Stb.* 2015, 376). Hiermee hangt samen dat de re-integratieverplichtingen van de overheidswerkgever bij ziekte van een ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (en die niet is verzekerd op grond van de WIA) ook worden beperkt. Omdat voor de ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt geen plan van aanpak hoeft te worden opgesteld (art. 76e lid 3 ZW), is in het nieuwe lid 5 geregeld dat een sanctie wegens het zonder deugdelijke grond niet meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak in deze situatie niet van toepassing is.

Ziektewet

Artikel 76c [Vermindering van aanspraak]

Geldend vanaf 29-12-2005

De aanspraak, bedoeld in artikel 76a, eerste lid, wordt verminderd met:

- a. het bedrag van de vergoeding of uitkering welke betrokkene ontvangt krachtens een wettelijk voorgeschreven verzekering;
- b. het bedrag van bezoldiging of het loon, door betrokkene in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij zijn dienst had kunnen verrichten of zijn ambt had kunnen vervullen, zo hij daartoe wegens ziekte niet verhinderd was geweest.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76c ZW

Aftrek uitkering of inkomsten

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Dit artikel regelt dezelfde materie als art. 7:629 lid 5 BW.

Aftrek uitkeringen

Dit artikel bepaalt dat de bezoldiging die de ambtenaar op grond van art. 76a ZW ontvangt wordt verminderd met het bedrag van de uitkering die de ambtenaar eventueel ontvangt op grond van een wettelijk verplichte verzekering. Bij dat laatste kan het bijvoorbeeld gaan om ziekengeld op grond van het tweede lid van art. 29 ZW, maar ook om een WIA-uitkering. Het recht op doorbetaling van bezoldiging (art. 76a ZW) en het recht op ziekengeld (art. 29 lid 2 ZW) sluiten elkaar in beginsel uit op grond van art. 29 lid 1 onderdeel b ZW. Er kan echter wel tegelijkertijd recht bestaan op ziekengeld op grond van art. 29 lid 2 onderdeel e (orgaandonatie), onderdeel f (ziekte als gevolg van zwangerschap) of onderdeel g (toepassing no-riskpolis art. 29b) ZW en doorbetaling van bezoldiging op grond van art. 76a ZW. De onderhavige bepaling zorgt ervoor dat de bezoldiging wordt verminderd met het ziekengeld.

Aftrek loon of bezoldiging

Onderdeel b van dit artikel regelt dat de bezoldiging op grond van art. 76a ZW wordt verminderd met loon of bezoldiging die de zieke ambtenaar eventueel elders verdient. Daarbij gaat het om inkomsten uit arbeid die de ambtenaar ondanks ziekte geniet tijdens zijn normale werktijd. Inkomsten uit arbeid die de ambtenaar geniet uit een andere neven- of deeltijdbetrekking naast de aanstelling, waaruit hij ziek is geworden, komen niet voor verrekening in aanmerking.

Ziektewet

Artikel 76d [Opzeggen verzekering]

Geldend vanaf 29-12-2005

Indien betrokkene voor de aanvang van zijn dienstbetrekking of ambtsvervulling een overeenkomst had gesloten tot verzekering van de geldelijke gevolgen van verhindering tot werken wegens ziekte, mag hij die overeenkomst voorzover hij daaraan rechten kan onttelen die gelijkwaardig zijn aan die welke voor hem uit deze afdeling voortvloeien, voor het vervolg,

echter niet eerder dan met ingang van de aanvang van de dienstbetrekking of ambtvervulling opzeggen. De door betrokkene vooruitbetaalde premie wordt door de verzekeraar naar gelang van het opgezegde gedeelte van de overeenkomst terugbetaald, onder aftrek van ten hoogste 25% van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76d ZW

Opzegging particuliere verzekering

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Samenloop

Dit artikel biedt de ambtenaar, bedoeld in art. 76 ZW, de mogelijkheid een reeds bestaande particuliere verzekering op te zeggen, zodra hij zijn dienst of ambt aanvaardt, waardoor hij onder de verplichte verzekering van de ZW komt te vallen. De op te zeggen particuliere verzekering moet betrekking hebben op de geldelijke gevolgen van verhindering tot werken als gevolg van ziekte. Voorwaarde voor opzegging van de particuliere verzekering is dat de rechten uit deze verzekering de rechten die voor de ambtenaar voortvloeien uit de ZW niet overtreffen. Indien de particuliere verzekering meer aanspraken biedt dan de ZW, loopt eerstgenoemde verzekering door en kan de ambtenaar de particuliere verzekeraar desgewenst verzoeken dit gedeelte van de verzekering alsnog te beëindigen. Indien de ambtenaar de premie voor de particuliere verzekering heeft vooruitbetaald, is de verzekeraar gehouden deze premie terug te betalen naar rato van de periode waarover sprake was van een dubbele verzekering. Eventueel gemaakte administratiekosten mag de verzekeraar aftrekken van de premie met een maximum van 25% van de eerder betaalde premie. Zie voor een vergelijkbare bepaling tevens art. 88 ZW.

Ziektewet

Artikel 76e [Re-integratie]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

De werkgever jegens wie de persoon, bedoeld in artikel 76, krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, bevordert ten aanzien van de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever, bedoeld in de eerste volzin, geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert die werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van deze afdeling, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

2.

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in het eerste lid, is de werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

3.

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in het eerste lid, stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

4.

Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden geleverd.

5.

De werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, en degene, door wie de werkgever zich op grond van artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet laat bijstaan, verstrekken een re-integratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel dat burgerservicenummer bij die verwerking.

6.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, gedurende de periode dat de eigenrisicodragers aan die personen ziekengeld moet betalen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76e ZW

Re-integratieverplichtingen overheidswerkgever

A.M.P. Rijkema, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel bevat de re-integratieverplichtingen van de overheidswerkgever jegens de ambtenaar, bedoeld in art. 76 ZW, en is te zien als de tegenhanger van art. 7:658a BW dat de re-integratieverplichtingen van de civiele werkgever jegens de werknemer regelt. Art. 7:658a BW is ingevoerd bij de Wet verbetering poortwachter (*Stb.* 2001, 628). Deze wet bevatte echter geen tegenhanger van art. 7:658a BW voor de overheidssector. Omdat dit in de overheidssector als een gemis werd ervaren, zijn in ambtelijke rechtspositieregelingen gelijksoortige bepalingen opgenomen. Na invoering per 29 december 2005 van het onderhavige artikel — dat vrijwel een letterlijke vertaling van art. 7:658a BW ten behoeve van overheidswerkgevers jegens ambtenaren bevat — zijn dit soort bepalingen blijven bestaan. Zie bijvoorbeeld art. 24a Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Rechtspositieregelingen kunnen verdergaande verplichtingen opleggen dan het onderhavige artikel.

Op grond van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is de re-integratieverplichting voor werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd beperkt. De verplichting om (bij gebrek aan passende arbeid in het eigen bedrijf) de inschakeling van de werknemer in het bedrijf van een andere werkgever te bevorderen, vervalt (lid 1). Dat geldt ook voor de verplichting om een plan van aanpak op te stellen (lid 3). Voor alle duidelijkheid kan worden opgemerkt dat de verplichting, vervat in art. 71a lid 2 WAO en art. 25 lid 2 WIA evenmin van toepassing is ten aanzien van de werknemer, die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, aangezien deze werknemer geen verzekerde meer is in de zin van deze wetten (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 3, p. 28).

Re-integratieverplichtingen ambtenaar

De re-integratieverplichtingen van werknemers en ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017 jegens de (overheids)werkgever zijn geregeld in art. 7:660a BW dat het spiegelbeeld vormt van art. 7:658a BW. Een met art. 7:660a BW vergelijkbare bepaling met daarin de re-integratieverplichtingen van de ambtenaar, bedoeld in art. 76 ZW, jegens de overheidswerkgever komt niet voor in de vierde afdeling van de ZW. Omdat in de rechtspositiereglementen van de diverse overheidssectoren de re-integratieverplichtingen van de ambtenaar jegens het bevoegd gezag meestal wel uitvoerig zijn geregeld, is het ontbreken van een tegenhanger van art. 7:660a BW in de ZW minder bezwaarlijk.

Overeenkomstige verplichtingen werkgever en overheidswerkgever

Het onderhavige artikel regelt voor overheidswerkgevers in principe dezelfde verplichtingen jegens de ambtenaar, bedoeld in artikel 76 ZW, als art. 7:658a BW regelt voor (overheids)werkgevers ten aanzien van werknemers en ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Zie ook het commentaar op art. 7:658a BW in deze uitgave.

2. Re-integratieverplichtingen overheidswerkgever (lid 1 en 2)

Codificatie

Zoals vermeld, valt dit artikel te zien als de vertaling van art. 7:658a BW voor de overheidssector. Art. 7:658a BW moet volgens de wetgever worden gezien als codificatie van de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de verplichtingen van de werkgever op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) tot re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Zie o.a. HR 8 november 1985, *NJ* 1986/309, m.nt. PAS (*Van Haaren/Cehave*) en HR 13 december 1991, *NJ* 1992/441 (*Goldsteen/Roeland*).

Aanbieden andere (passende) arbeid

De meest belangrijke re-integratieverplichting voor de overheidswerkgever is dat deze de ambtenaar ondanks zijn ziekte in staat stelt (een gedeelte van) zijn eigen arbeid te laten verrichten in het 'bedrijf' van de overheidswerkgever. Wanneer de ambtenaar daartoe (vooralsnog) niet in staat is, dient de overheidswerkgever te bevorderen dat de ambtenaar andere passende arbeid kan verrichten. Indien vaststaat dat binnen het 'bedrijf' van de overheidswerknemer geen passende arbeid aanwezig is, dient de overheidswerkgever te bevorderen dat de ambtenaar bij een derde andere passende arbeid kan verrichten. De overheidswerkgever hoeft de arbeidsongeschikte ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt geen passende arbeid bij een andere werkgever aan te bieden. Deze verplichting is gezien de korte bezoldigingsperiode niet realistisch (*Kamerstukken II* 2014/15, 34073, nr. 3, p. 9).

Terminologie

Aangezien dit artikel (nagenoeg) letterlijk overeenkomt met art. 7:658a BW valt op dat de gehanteerde termen, zoals 'de bedongen arbeid' en het 'bedrijf' van de werkgever beter passen bij de situatie in de private sector. In art. 76a lid 1 ZW wordt bijvoorbeeld gesproken over de dienst of het ambt in plaats van de bedongen arbeid.

3. Termijn verplichtingen

De verplichting van de overheidswerkgever om de ambtenaar in staat te stellen een gedeelte van de bedongen arbeid of andere passende arbeid te verrichten geldt volgens dit artikel zolang de aanstelling voortduurt. De verplichting daarentegen om zo nodig andere passende arbeid bij een derde werkgever te zoeken geldt slechts gedurende de termijn waarin de ambtenaar op grond van art. 76a ZW recht heeft op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte.

Tijdig en actief optreden

Van de overheidswerkgever wordt verwacht dat hij tijdig en actief optreedt bij het uitvoeren van de hem opgelegde re-integratietaken. Op grond van art. 7:660a BW wordt ook van de werknemer verwacht dat hij zich actief opstelt ten aanzien van zijn re-integratie. Als gezegd, ontbreekt een tegenhanger van art. 7:660a BW en zal het actief meewerken aan de eigen re-integratie van ambtenaren gebaseerd moeten worden op de re-integratieverplichtingen in de rechtspositieregelingen (bijvoorbeeld art. 23 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren).

Beoordeling re-integratie-inspanningen

Een overheidswerkgever kan van het UWV een deskundigenoordeel op grond van art. 32 Wet SUWI verzoeken over de vraag of hij (vooralsnog) voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Ook de ambtenaar, bedoeld in art. 76 ZW, kan het UWV om een deskundigenoordeel verzoeken, waarin het UWV dan een oordeel geeft over de re-integratie-inspanningen van de overheidswerkgever.

Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Het UWV heeft in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (regeling van 3 december 2002, *Stcrt.* 2002, 236, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 17 oktober 2006, *Stcrt.* 2006, 224) een kader gegeven aan de hand waarvan de door de werkgever geleverde re-integratie-inspanningen worden beoordeeld. Als het om de juridische grondslag voor deze beleidsregels gaat, wordt in de toelichting wel verwezen naar art. 7:658a en 7:660a BW, maar niet naar art. 76e. Omdat in deze beleidsregels tevens wordt verwezen naar de re-integratieverplichtingen die de overheidswerkgever op grond van art. 25 WIA jegens het UWV heeft, ligt het voor de hand dit kader ook te hanteren voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de overheidswerkgever op grond van dit artikel. Zie voor een nadere bespreking van deze beleidsregels het commentaar elders in deze uitgave.

4. Plan van aanpak (lid 3)

Op grond van dit lid is de overheidswerkgever verplicht een zogenoemd plan van aanpak op te stellen, regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. De overheidswerkgever kan dit niet geheel eenzijdig doen, maar dient dit in overeenstemming met de ambtenaar te doen. Op grond van art. 71a WAO en art. 25 WIA is de overheidswerkgever reeds jegens het UWV verplicht een plan van aanpak op te stellen. De overheidswerkgever hoeft geen plan van aanpak op te stellen voor een arbeidsongeschikte ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, omdat deze niet is verzekerd op grond van de WIA of de WAO.

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (regeling van 25 maart 2002, *Stcrt.* 2002, 60, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 9 mei 2023, *Stcrt.* 2023, 13931) heeft het UWV nadere regels opgesteld om het re-integratieproces gedurende in beginsel de eerste 104 weken van ziekte te bevorderen. In art. 4 van deze regeling is nader omschreven waaraan een plan van aanpak dient te voldoen. Tevens volgt uit art. 3 van deze regeling dat een plan van aanpak niet nodig is bij iedere ziekte, maar alleen indien sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer de ambtenaar naar verwachting langer dan zes weken ziek zal zijn. Zie ook het commentaar op de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar in deze uitgave.

5. Begrip passende arbeid (lid 4)

De definitie van het begrip passende arbeid in dit lid komt tekstueel overeen met die van de tweede volzin van art. 24 lid 3 WW. In de bij het commentaar op het tweede lid van dit artikel genoemde Beleidsregels beoordelingskader poortwachter is nader aangegeven hoe het begrip passende arbeid ten aanzien van zieke werknemers toegepast dient te worden. Hieruit volgt onder andere dat met de volgende aspecten rekening moet worden gehouden: de gezondheidstoestand van de ambtenaar, zijn arbeidsverleden, zijn opleiding, zijn werkervaring, zijn afstand tot werk alsmede de bezoldiging behorende bij de functie waarin hij ziek is geworden. Arbeid is passend als aanvaarding daarvan gelet op genoemde factoren in redelijkheid van de ambtenaar kan worden geleverd.

Blijvend ongeschikt

Indien de ambtenaar blijvend ongeschikt is voor zijn eigen functie, zal van de ambtenaar kunnen worden geleverd dat hij arbeid aanvaardt op een lager functieniveau en tegen een lagere loonwaarde.

Geschil passendheid arbeid

Bij een geschil over de vraag of sprake is van passende arbeid als bedoeld in dit lid kunnen zowel de overheidswerkgever als de ambtenaar het UWV verzoeken hierover een deskundigenoordeel te geven.

6. Verstrekken gegevens aan re-integratiebedrijf (lid 5)

Een werkgever en dus ook een overheidswerkgever kan ervoor kiezen bepaalde re-integratietaken uit te besteden aan een re-integratiebedrijf als bedoeld in art. 1 WIA. Dit artikel verplicht de overheidswerkgever en de deskundige die de overheidswerkgever op grond van art. 14 Arbowet bijstaat om bepaalde gegevens te verstrekken aan het re-integratiebedrijf.

7. Overeenkomstige toepassing op eigenrisicodrager (lid 6)

Een overheidswerkgever kan er evenals een civiele werkgever voor kiezen om eigenrisicodrager te zijn voor de betaling van het ziekengeld op grond van art. 29 ZW. Dit lid bewerkstelligt dat het onderhavige artikel ook van toepassing is op de overheidswerkgever die eigenrisicodrager is voor zover het de betaling van ziekengeld betreft op grond van art. 29 lid 2 onderdeel a, b of c. Dit betreft de uitbetaling van ziekengeld wanneer:

- a. sprake is van een fictieve dienstbetrekking (voor de overheidssector zou dit kunnen gaan om stagiaires);
- b. sprake is van nawerking op grond van art. 46 ZW; of
- c. het dienstverband tijdens ziekte is beëindigd, terwijl de ambtenaar nog geen 104 weken ziek is.

Zolang in deze drie genoemde situaties sprake is van uitbetaling van ziekengeld is de overheidswerkgever als eigenrisicodrager in plaats van het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemers. Bij uitbetaling van ziekengeld op grond van art. 29 lid 2 onderdeel b en c ZW zal het dus gaan om ambtenaren als bedoeld in art. 76 ZW die niet langer in dienst zijn van de overheidswerkgever.

Ziektewet

Vijfde afdeling Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Ziektewet

Hoofdstuk I Strafbepalingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Ziektewet

Artikel 77 [Strafbepaling]

Geldend vanaf 01-01-2018

Hij, die niet voldoet aan een der verplichtingen, omschreven in artikel 13 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Ziektewet

Artikel 78 [vervallen]

Vervallen per 01-03-1996

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 79 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2000

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 80 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2000

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 81 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 82 [vervallen]

Vervallen per 30-04-1988

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 83 [Overtredingen]

Geldend vanaf 01-07-2000

De bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Ziektewet

Artikel 84 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1967

Vervallen.

Ziektewet

Hoofdstuk II Overgangs- en slotbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2022

Ziektewet

Artikel 85 [Verjaring uitbetaling ziekengeld]

Geldend vanaf 01-07-1967

De termijnen van het ziekengeld, welke niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de dag der betaalbaarstelling, worden niet meer uitbetaald.

Ziektewet

Artikel 86 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 86a [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-05-2007

Ten aanzien van de verzekerde wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte is gelegen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IX, onderdelen A en B, van de Wet wijziging WW-stelsel, blijven de artikelen 29, tweede lid, onderdeel d, en 36, eerste lid, van toepassing zoals deze luiden op of voor dat tijdstip, en blijft artikel 29, twaalfde lid, buiten toepassing.

Ziektewet

Artikel 86b [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2011

De artikelen 19a, derde lid, 19b, tweede lid, 33, eerste lid, 44 en 47a, tweede lid, onderdeel c, zoals die luiden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, blijven van toepassing op de persoon wiens eerste werkdag waarop door hem wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt, is gelegen voor of op die dag.

Ziektewet

Artikel 86c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2021

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 86d [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2011

De artikelen 38a en 38b, zoals die luiden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel VIII, onderdelen L en M, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, blijven van toepassing met betrekking tot een werknemer wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte was gelegen voor of op die dag.

Ziektewet

Artikel 86e [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2022

Artikel 29e is niet van toepassing indien de ziekmelding, bedoeld in artikel 38a, tweede en derde lid, of artikel 38b, derde lid, is gedaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXXIII, onderdeel B, van de Verzamelwet SZW 2022.

Ziektewet

Artikel 87 [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2019

Artikel 29, zevende lid, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van artikel XXXIII, onderdeel C, onder 1, van de Verzamelwet SZW 2019, blijft van toepassing op ZW-uitkeringen waar reeds inkomen uit of in verband met opleiding of scholing op de uitkering in mindering wordt gebracht, voor zover het inkomen meer bedraagt dan de vergoeding, bedoeld in artikel 1 van de Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet.

Ziektewet

Artikel 87a

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in afwijking van artikel 29, eerste lid, ziekengeld wordt uitgekeerd aan verzekerden die in dienstbetrekking staan tot bij of krachtens die maatregel te bepalen werkgevers.

2.

Artikel 88 is van overeenkomstige toepassing.

3.

De werkgever kan een verzekeringsovereenkomst met betrekking tot zijn verplichting tot doorbetaling van loon als bedoeld

in 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of bezoldiging als bedoeld in artikel 76a, eerste lid opzeggen met ingang van de dag dat de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, te zijnen aanzien in werking treedt, of, indien de opzegging later geschiedt, met ingang van de dag waarop deze de verzekeraar bereikt. In het geval dat de premie is vooruitbetaald wordt deze door de verzekeraar naar evenredigheid aan de werkgever terugbetaald.

4.

Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het *Staatsblad* waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Ziektewet

Artikel 87b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 87c [Overgangsrecht i.v.m. opzegging of beëindiging voorlopige toepassing verdragen]

Geldend vanaf 01-01-2025

Artikel 19a is niet van toepassing op de persoon op wie dat artikel als gevolg van de opzegging van een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag dan wel de beëindiging van een daarmee gelijk te stellen situatie van toepassing zou worden, zolang deze persoon blijft wonen in hetzelfde land als waar hij op de dag voor buitenwerkingtreding als gevolg van die opzegging respectievelijk op de dag voor de beëindiging woonde en blijft voldoen aan de overige voorwaarden voor het recht op ziekengeld.

Ziektewet

Artikel 88 [Verval private verzekeringsovereenkomst]

Geldend vanaf 01-07-1967

1.

Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geldelijke gevolgen van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, gesloten door degene, die verplicht verzekerd wordt, vervalt met ingang van de dag, waarop de verzekeraar van de verzekerde mededeling van het verplicht verzekerd worden ontvangt, voor zover aan de overeenkomst rechten kunnen worden ontleend, gelijkwaardig aan die, welke uit de in deze wet geregelde verplichte verzekering voortvloeien. Bereikt deze mededeling de verzekeraar vóór de dag, waarop de betrokkene verplicht verzekerd wordt, dan vervalt de overeenkomst met ingang van die dag.

2.

De premie, welke degene, wiens verzekering krachtens het bepaalde in het eerste lid geheel of gedeeltelijk is vervallen, heeft vooruitbetaald, wordt door de verzekeraar al naar gelang van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbetaald, onder aftrek van ten hoogste 25 procent van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten.

Ziektewet

Artikel 89 [Toepasselijkheid Algemene termijnenwet]

Geldend vanaf 01-01-2018

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in deze wet gestelde termijnen van uitkering van geldelijke schadeloosstelling alsmede op de termijnen, gesteld in de artikelen 6, tweede lid, onderdelen a en c, 29, vijfde lid, 35 en 46, eerste en vierde lid.

Artikel 90 [Arbeidsgehandicapte]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Als werknemer in de zin van artikel 29b, eerste lid, wordt, naast de werknemers bedoeld in dat lid, eveneens aangemerkt de persoon die voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 1.4, onderdeel G, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen arbeidsgehandicapte was op grond van artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de dag waarop dat artikel vervalt op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voor de duur van:

- a. zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering en vijf jaar na die periode voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
- b. de toekenning van de voorziening en vijf jaar na die periode voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
- c. de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking op grond van de Wet sociale werkvoorziening voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
- d. vijf jaar na de beëindiging van zijn dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
- e. vijf jaar na de herindicatiebeschikking op grond van de Wet sociale werkvoorziening voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
- f. vijf jaar na beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering of de eindiging van de voorziening, bedoeld in dat artikel 2, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in het tweede lid van dat artikel;
- g. vijf jaar na de dag waarop, in verband met ziekte of gebrek een belemmering bij het verkrijgen of verrichten van arbeid is ontstaan voor de arbeidsgehandicapte, bedoeld in dat artikel 2, derde of vierde lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, geldt geen duurbepijking voor de persoon die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 1.4, onderdeel G, van de Wet Invoering en financiering Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen arbeidsgehandicapte was op grond van zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 91 [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 29b, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van artikel 1.4, onderdeel G, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, blijft van toepassing op de werknemer die op of voor die dag recht had op ziekengeld op grond van dat artikel. Het ziekengeld, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet betaald na de periode waarover de werknemer op grond van artikel 29b, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van artikel 1.4, onderdeel G, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, recht had.

Artikel 91a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Artikel 92 [Militairen]

Geldend vanaf 01-01-2008

Geen recht op ziekengeld heeft de persoon die belanghebbende is als bedoeld in artikel 1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.

Ziektewet

Artikel 93 [Termijn aanpassing stellingen]

Geldend vanaf 14-06-2008

1.

De artikelen 19, vijfde lid, 29, zesde lid, 30, vijfde en zesde lid, en 38ab zijn niet van toepassing met betrekking tot het recht op ziekengeld van personen die voor de dag van de inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (*Stb.* 2007, 553) recht hadden op ziekengeld.

2.

Ten aanzien van personen die voor de inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (*Stb.* 2007, 553) recht hadden op ziekengeld zijn met betrekking tot dat recht de artikelen 29a, zesde lid, 38a, 45, eerste lid, en 72c, tweede lid, zoals deze luiden op de dag voor de inwerkingtreding van de in het eerste lid bedoelde wet van toepassing.

Ziektewet

Artikel 94 [Aanpassingen]

Geldend vanaf 01-08-2009

In gedingen aangevangen voor het van toepassing worden van artikel 52a, derde lid, bepaalt de rechter op verzoek van een van de partijen of ambtshalve een termijn waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voor zover nodig aan te passen aan artikel 52a, derde lid. Stelt de rechter partijen tot een zodanige aanpassing in de gelegenheid, dan staat tegen die beslissing geen rechtsmiddel open; wijst de rechter een daartoe strekkend verzoek af, dan staat een rechtsmiddel daartegen slechts gelijktijdig met de einduitspraak open.

Ziektewet

Artikel 95 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 96 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2018

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 97 [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-07-2011

Ten aanzien van verzekerden die aanspraak maken op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g, wier eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel C, onder 2, van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en de werkgevers van die verzekerden is artikel 38, vierde lid, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel II, onderdeel C, onder 2, van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, van toepassing.

Ziektewet

Artikel 98 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2014

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 99 [vervallen]

Vervallen per 01-03-2015

Vervallen.

Ziektewet

Artikel 100 [Reikwijdte art. 19aa]

Geldend vanaf 18-07-2014

1.

Artikel 19aa is niet van toepassing op de verzekerde wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid is gelegen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. De artikelen 19a, derde lid, onderdeel b, 19b, tweede lid, en 19c, tweede lid, zoals deze artikelen luiden op de dag voor inwerkingtreding van die wet blijven van toepassing op de verzekerde, bedoeld in de eerste zin.

2.

Op de verzekerde, wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is artikel 29g niet van toepassing en blijft artikel 30, eerste lid, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van die wet, van toepassing.

3.

Nooit in werking getreden.

Ziektewet

Artikel 101 [Reikwijdte art. 19aa]

Geldend vanaf 01-01-2015

Artikel 19aa is niet van toepassing op de verzekerde die:

- a. verzekerd is op grond van artikel 16 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; of
 - b. recht heeft op toekenning of heropening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de artikelen 19a, 20, 43a onderscheidenlijk 47, 47a of 47b van die wet.
-

Ziektewet

Artikel 102 [Overgangsrecht WW-gerechtigde]

1.

De artikelen 15 en 16 en de daarop berustende bepalingen en artikel 29, zevende lid, zoals deze luiden voor 1 juli 2015 blijven van toepassing met betrekking tot de werknemer wiens eerste dag van werkloosheid op grond van de Werkloosheidswet is gelegen voor die inwerkingtreding mits het recht op ziekengeld, bedoeld in artikel 29, tweede lid, is ontstaan voor de omzetting, bedoeld in artikel 130z, tweede lid, of 130aa, eerste lid, van de Werkloosheidswet.

2.

Artikel 29h is niet van toepassing met betrekking tot de werknemer wiens eerste dag van werkloosheid op grond van de Werkloosheidswet is gelegen voor 1 juli 2015, mits het recht op ziekengeld, bedoeld in artikel 29, tweede lid, is ontstaan voor de omzetting, bedoeld in artikel 130z, tweede lid, of 130aa, eerste lid, van de Werkloosheidswet.

3.

Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Ziektewet

Artikel 103 [Overgangsrecht passende arbeid]

Geldend vanaf 01-07-2015

1.

Artikel 30, vijfde en zesde lid, en de daarop berustende bepalingen zoals deze luiden op de dag voor de datum waarop artikel XXVIII, onderdeel B, van de Wet werk en zekerheid inwerking[lees: in werking] is getreden, blijven van toepassing op een recht op uitkering waarvan de eerste ziektedag is gelegen voor de dag van inwerkingtreding.

2.

Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Ziektewet

Artikel 104 [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2023

1.

In afwijking van het in de artikelen 29, vijfde lid, en 76a, derde en achtste lid, genoemde tijdvak van 6 weken, geldt tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een tijdvak van dertien weken voor de werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt.

2.

Indien de ongeschiktheid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor de datum waarop de werknemer de in het eerste lid bedoelde leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf die datum voor de toepassing van artikel 76a, derde en achtste lid, de in het eerste lid genoemde tijdvak, voor zover het totale tijdvak niet meer bedraagt dan 104 weken.

3.

Indien de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor het op grond van het eerste lid vast te stellen tijdstip blijft het in het eerste lid genoemde tijdvak van dertien weken gelden.

4.

Het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder vastgesteld, dan nadat:

- a. Onze Minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (*Kamerstukken 34 073*) in de praktijk gedurende de eerste twee jaren na inwerkingtreding van die wet, aan de beide kamers der Staten-Generaal heeft gezonden; en
- b. acht weken zijn verstreken nadat het voornemen tot het vaststellen van dat tijdstip is meegedeeld aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel 105 [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

Het in artikel 76a, eerste lid, genoemde tijdvak van 104 weken blijft gedurende zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel F, van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van toepassing op de werknemer:

- a. die op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding ten minste de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft, dan wel binnen zes maanden na dat tijdstip deze leeftijd bereikt, en
- b. die voor het tijdstip van inwerkingtreding en tevens, al dan niet na een onderbreking gedurende minder dan vier weken, na dat tijdstip verhinderd is om de dienst te verrichten of het ambt te vervullen wegens ongeschiktheid als gevolg van ziekte.

2.

Na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn van zes maanden, geldt het in artikel 104 genoemde tijdvak van dertien weken voor zover het totale tijdvak waarin aanspraak bestaat op bezoldiging, bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dan wel van hetgeen daarmee overeenkomt niet meer bedraagt dan 104 weken.

Artikel 106 [Overgangsrecht Wet werken na AOW]

Geldend vanaf 01-07-2016

Artikel 63e is niet van toepassing voor zover de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen voor de datum van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel D, van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Artikel 107 [Overgangsrecht art. 4, lid 1, onderdeel e]

Geldend vanaf 01-01-2018

Artikel 4, eerste lid, onderdeel e, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van artikel XXXII, onderdeel Da, van de Verzamelwet SZW 2018, blijft van toepassing op een recht op uitkering op grond van deze wet of op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet arbeid en zorg dat is ontstaan voor de inwerkingtreding van artikel XXXII, onderdeel Da, van de Verzamelwet SZW 2018.

Artikel 108 [Citeertitel]

Geldend vanaf 01-01-2018

Deze wet wordt aangehaald als: Ziektewet.

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 14-06-2008

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 5den Juni 1913.

WILHELMINA.

Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid gedefinieerd. De verzekerde die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt geacht zozeer in zijn arbeidsmogelijkheden te zijn beperkt dat een terugkeer op de reguliere arbeidsmarkt zo goed als uitgesloten is. Deze verzekerden komen in aanmerking voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering, geregeld in art. 47 e.v. WIA, de inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Voor deze verzekerden geldt niet de plicht om zich voor re-integratie in te spannen, noch hebben zij aanspraak op ondersteuning daarbij door het UWV.

2. Volledig arbeidsongeschikt

In het kader van de WAO wordt van volledige arbeidsongeschiktheid gesproken als de verzekerde meer dan 80% arbeidsongeschikt is. In het eerste lid is gekozen voor een andere omschrijving — minder dan 20% van het maatmaninkomen kunnen verdienen — maar deze komt op hetzelfde neer.

onderscheid met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of volledig maar niet duurzaam (tijdelijk volledig) arbeidsongeschikt, komt in aanmerking voor een werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), geregeld in art. 54 e.v. WIA. De definitie van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid is neergelegd in art. 5 WIA; zie art. 5, aant. 1.

3. Duurzaam: herstel uitgesloten

Herstel is uitgesloten wanneer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat de gezondheidstoestand van de verzekerde niet meer verder kan verbeteren of zelfs alleen nog maar kan verslechteren. Er moet sprake zijn van een onherstelbare psychische of fysieke aantasting van het organisme én verbetering van de functionele mogelijkheden moet zijn uitgesloten. Hieruit volgt dat wanneer de onderliggende aandoening van de verzekerde op zichzelf niet te genezen valt — denk aan chronische ziektes als diabetes of aan het verlies van een ledemaat —, maar de functionele mogelijkheden door middel van bijvoorbeeld therapie, hulpmiddelen, pijn- of symptoombestrijding nog wel verbeterd kunnen worden, herstel niet uitgesloten is. Zie de MvT WIA (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 31). Herstel kan dus worden gedefinieerd als verbetering van de functionele mogelijkheden. Zie CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3290 en CRvB 10 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:58. Dat de gezondheid van de verzekerde nog kan verbeteren is dan ook onvoldoende. De mogelijkheden om te werken, de belastbaarheid, moet nog vooruit kunnen gaan. In de MvT (t.a.p.) wordt benadrukt dat ook de inspanningen en aanpassingen die de verzekerde objectief bezien kan verrichten om de functionele mogelijkheden te vergroten (herstelgedrag) meegewogen moeten worden bij de beoordeling of er sprake is van duurzaamheid. In de rechtspraak is onder meer aangenomen dat stoppen met ongezond gedrag (zoals roken) of het ondergaan van een conditietraining voorafgaand aan de eigenlijke therapie van verzekerde geleverd kunnen worden. Zie ECLI:NL:CRVB:2011:BP0986 en BO7208. De kans op herstel (of verbetering van de functionele mogelijkheden) moet wel reëel zijn. Het UWV dient die inschatting dan ook goed te onderbouwen. Dat verzekerde wellicht een longtransplantatie kan ondergaan, is dan ook onvoldoende; het UWV moet onderzoeken of hij daar daadwerkelijk voor in aanmerking zou kunnen komen én moet duidelijk maken hoe dat de belastbaarheid zou kunnen verbeteren (CRvB 12 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1850). Ook de stelling dat er geen sprake is van duurzaamheid, omdat de beperkingen aan de arm met spraakherkenningssoftware zouden kunnen worden gecompenseerd behoeft volgens de CRvB meer toelichting. Er kan niet worden volstaan met algemene informatie over die software, die bovendien dateert van drie jaar na de datum in geding (CRvB 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1216). Dat het beloop van een bepaalde ziekte naar haar aard onvoorspelbaar en grillig is, is onvoldoende om te concluderen dat de kans op herstel niet uitgesloten kan worden. Ook dan is een op de individuele behandelresultaten toegespitste motivering vereist (CRvB 15 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4007). In deze lijn oordeelde de CRvB ook over een verzekerde over wie een behandelaar in een brief

had gesteld dat deze herstel niet 100% uitsloot; het UWV moest daarbij wel aangeven wat de mogelijke behandelingen waren na nader overleg met de behandelaar, CRvB 16 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3196. Het zal uiteraard van de aard en ernst van de beperkingen en de ingrijpendheid en risico's van de therapie afhangen hoe exact de door het UWV te geven toelichting moet zijn. In CRvB 8 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:704, doorstaat het UWV-oordeel de rechterlijke toets, mede omdat er verwezen is naar een verzekeringsgeneeskundig protocol. De bezwaarverzekeringsarts heeft uitgelegd dat er geen aanwijzingen waren dat de in het algemeen gunstige prognose in dit geval niet ook zou gelden.

Arbeidsdeskundige beoordeling?

De beoordeling van de duurzaamheid van de beperkingen is in beginsel een zuiver verzekeringsgeneeskundige vraag. Uit CRvB 25 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2519, *USZ* 2014/304 volgt dat in uitzonderingsgevallen ook arbeidskundig onderzoek moet plaatsvinden, namelijk wanneer betrokkene zowel forse blijvende beperkingen heeft als daarnaast beperkingen waar nog een herstelkans voor bestaat. Dit kan zich voordoen als verzekerde aan meerdere ziektes lijdt, waarvan er een ongeneselijk is en de andere niet. De arbeidskundige zal moeten nagaan of de blijvende beperkingen alleen al tot volledige arbeidsongeschiktheid leiden. Is dat het geval, dan is niet relevant dat herstel nog mogelijk is van de 'bijkomende' beperkingen. Een ander voorbeeld van een combinatie van duurzame en niet-duurzame beperkingen, waarbij voor de blijvende een afzonderlijke mate van arbeidsongeschiktheid werd berekend is CRvB 17 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:353. Nu het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 54% bedroeg, was er geen volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

4. Duurzaam: geringe kans op herstel (lid 3)

Wanneer herstel niet is uitgesloten, maar de kans daarop op lange termijn gering is, is er ook van duurzame arbeidsongeschiktheid sprake. Ook bij de geringe kans op herstel houdt herstel een verbetering van de Functionele Mogelijkhedenlijst in (zie aant. 3). Ook in dit verband dient het van verzekerde te vergen herstelgedrag te worden meegewogen (zie aant. 3). In de wet(sgeschiedenis) is niet vastgelegd wat de duur is van die 'lange termijn'. In de interne werkinstructie 'Beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen' van het UWV (zie aant. 5) is vermeld dat het niet goed mogelijk is om een goede prognose te geven over de periode na het eerstkomende jaar na de beoordeling. Het UWV gaat ervan uit dat, tenzij er van bijzondere omstandigheden blijkt, de prognose voor dat eerstvolgende jaar naar de verdere toekomst moet worden doorgetrokken. Uit CRvB 4 februari 2009 (*USZ* 2009/67) volgt dat het UWV grondig en op het individu toegespitst moet motiveren dat er herstelkansen bestaan. Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het eerstvolgende jaar geen herstelkansen zijn aangenomen. Uit CRvB 1 oktober 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BN9226) volgt echter dat verzekerde in beroep de onjuistheid van de UWV-prognose moet onderbouwen. Daartoe zal verzekerde doorgaans nadere medische gegevens moeten aanvoeren (ECLI:NL:CRVB:2011:BP2151), dan wel moeten wijzen op onvolledigheid van of inconsistenties in het verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Dat verzekerde nog onder behandeling staat, wil niet zeggen dat er herstelkansen zijn (CRvB 9 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN0954). De behandeling hoeft immers niet gericht te zijn op verbetering van de functionele mogelijkheden. Het doel van de behandeling kan ook het vasthouden van het bereikte evenwicht zijn (onderhoudende therapie). Bovendien volgt uit het onder behandeling staan niet per se dat de herstelkans meer dan gering is. Ook de omvang van de herstelkans is een verzekeringsgeneeskundige, geen arbeidskundige vraag. Zie aant. 3 voor gevallen waarin verzekerde meerdere beperkingen heeft met en zonder grote herstelkansen.

Wanneer de verbetering van de functionele mogelijkheden afhangt van orgaandonatie, wordt aangenomen dat de beperkingen duurzaam zijn. Het is immers onvoorspelbaar wanneer die donatie kan plaatsvinden. Een uitzondering werd aangenomen in CRvB 24 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2913, waar een snelle ingreep medisch was geïndiceerd én er een orgaandonor beschikbaar was.

5. Stappenplan

Volgens de MvT (p. 29) dient de verzekeringsarts bij de beoordeling van de duurzaamheid de volgende vragen te doorlopen.

1. Is herstel uitgesloten? Zo ja, dan is er sprake van duurzaamheid; zo nee, dan volgt vraag 2.
2. Wat is de prognose voor het eerstvolgende jaar? Valt herstel te verwachten, dan is er geen sprake van duurzaamheid, zo niet dan volgt vraag 3.
3. Wat is de prognose voor de verdere toekomst? Valt op de iets langere termijn herstel te verwachten, dan is er geen sprake van duurzaamheid, zo niet dan is dat wel het geval.

Richtlijn beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen

Het UWV hanteert bij de beoordeling van de duurzaamheid de interne richtlijn 'Beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen'. De richtlijn bevat een vergelijkbaar stappenplan en is gepubliceerd op de UWV-website. Wel is in de

richtlijn aangegeven dat de prognose voor het eerstvolgende jaar (stap 2) in beginsel naar de verdere toekomst (stap 3) kan worden doorgetrokken, tenzij er van argumenten blijkt voor een afwijkende prognose voor die verdere toekomst. De richtlijn bepaalt voorts dat de verzekeringsarts, bij twijfel over de vraag of er nog herstelkansen zijn, ervan uit moet gaan dat die kansen aanwezig zijn. De Centrale Raad van Beroep acht de in de richtlijn voorgeschreven procedure niet in strijd met art. 4, nu zij nauw aansluit bij het stappenplan uit de MvT, CRvB 4 februari 2009, *USZ 2009/67*. De Raad kwalificeert de richtlijn als een interne werkinstructie, niet als een beleidsregel. Navolging ervan door de verzekeringsarts acht de Raad weliswaar wenselijk, maar niet-navolging is op zichzelf niet onzorgvuldig.

6. Herbeoordeling

Wanneer een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte arbeidsinkomen verwerft, dan moet het UWV een herbeoordeling verrichten, ook als herstel uitgesloten is geacht. Zie art. 52, aant. 4. Ook art. 41 bevatte een wettelijke herbeoordelingsplicht, maar deze is vervallen. Los hiervan kan het UWV tot een herbeoordeling overgaan als het daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld bij onverwachte ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van verzekerde of nieuwe medische inzichten. Net als onder de WAO is onder de WIA een 'professionele herbeoordeling' mogelijk.

7. Alsnog duurzaam

Het is mogelijk dat pas na verloop van tijd blijkt dat een, aanvankelijk als niet-duurzaam beoordeelde, arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Art. 47 voorziet erin dat in dat geval met onmiddellijke ingang recht op IVA-uitkering ontstaat. Dit zal zich vooral voordoen bij WGA-gerechtigden die volledig arbeidsongeschikt zijn en wier medische toestand ondanks aanvankelijk gunstige vooruitzichten niet is verbeterd. Het enkele feit dat iemand jarenlang een WGA-uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid heeft gehad, rechtvaardigt echter niet de conclusie dat er sprake is van duurzaamheid. De reden hiervoor kan immers ook van arbeidskundige aard zijn, terwijl vereist is dat herstel van de medische problemen (functionele mogelijkheden) is uitgesloten of dat de kans daarop klein is.